Збірник тематичних оглядів судової практики

Касаційного кримінального суду
у складі Верховного Суду

№1



ВЕРХОВНИЙ СУД

ЗБІРНИК ТЕМАТИЧНИХ ОГЛЯДІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ КАСАЦІЙНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Київ
2026

УДК 343.1(477)(082)
З-41

З-41 Збірник тематичних оглядів судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду / За заг. ред. заст. голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, д.ю.н. Н. О. Антонюк. Київ: ВАІТЕ, 2026. 313 с.

У збірнику систематизовано правові висновки Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду з актуальних питань застосування норм матеріального і процесуального кримінального права.

Збірник охоплює тематичні огляди судової практики про звільнення від кримінальної відповідальності, інститут покарань, а також кримінальні правопорушення проти довкілля, правопорушення, пов'язані з домашнім насильством, та хуліганство.

Зосереджено увагу на окремих процесуальних питаннях, як-от: процедурі затримання особи, проведенні огляду й обшуку, порядку обчислення строків досудового розслідування, провокації злочину.

Видання розраховане на суддів, прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, науковців, викладачів та здобувачів вищої юридичної освіти.

© Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, 2026

Видано за сприяння Програми підтримки ОБСЄ для України в межах проєкту «Підвищення якості правосуддя шляхом посилення ролі Верховного Суду у забезпеченні прозорого, підзвітного та інклюзивного правосуддя».

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 10
ВСТУПНЕ СЛОВО 11

РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 13
1. Загальні положення 13
1.1. Вчинення кримінального правопорушення вперше 13
2. Загальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності 16
2.1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК) 16
2.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК) 18
2.3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК) 23
2.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК) 27
2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК) 30
3. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності 35
3.1. Добровільна здача органам влади зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв як підстава звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 263 КК 35
3.2. Добровільне лікування від наркоманії як підстава звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК 38
3.3. Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 КК за вчинені військові кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 КК 40
4. Процедура розгляду звільнення від кримінальної відповідальності 44
5. Питання, пов'язані із закриттям кримінального провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності 46
5.1. Розподіл процесуальних витрат 46
5.2. Вирішення цивільного позову 48
5.3. Спеціальна конфіскація 48
6. Апеляційний розгляд питань щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності 49

РОЗДІЛ ІІ. ОГЛЯД ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПРО ПОКАРАННЯ 52
1. Покарання: загальні положення і градація 52
2. Додаткові покарання 56

2.1. Загальні положення 56
2.2. Штраф як додаткове покарання 57
2.3. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання 58
2.4. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу як додаткове покарання 61
2.5. Конфіскація майна як додаткове покарання 63
3. Особливості застосування додаткового покарання за окремі кримінальні правопорушення 65

РОЗДІЛ III. ОГЛЯД У ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ 71
1. Дотримання принципу non bis in idem 71
2. Ознака систематичності у домашньому насильстві 73
3. Потерпілі від домашнього насильства 77
4. Співвідношення поняття «злочин, пов'язаний із домашнім насильством» із поняттям «домашнє насильство» 78
5. Ознаки об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК 80
6. Заборона закриття кримінального провадження за вчинення домашнього насильства 82

РОЗДІЛ IV. ОГЛЯД У ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 84
1. Забруднення або псування земель (ст. 239 КК) 84
2. Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин (ст. 240 КК) 84
3. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ст. 246 КК) 87
4. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК) 90
5. Безгосподарське використання земель (ст. 254 КК) 97

РОЗДІЛ V. ОГЛЯД ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 296 «ХУЛІГАНСТВО» КК ..100
1. Об'єктивні ознаки хуліганства 100
1.1. Об'єкт хуліганства 100
1.1.1. Громадський порядок як основний об'єкт хуліганства 100
1.1.2. Здоров'я особи як додатковий об'єкт хуліганства 103
2. Об'єктивна сторона хуліганства 104
2.1. Грубість порушення з урахуванням часу та/або місця вчинення хуліганства 104
2.2. Винятковий цинізм та особлива зухвалість як ознаки об'єктивної сторони хуліганства 107

3. Суб'єктивні ознаки хуліганства 110
4. Кваліфікуючі ознаки хуліганства 112
4.1. Вчинення хуліганства групою осіб 112
4.2. Хуліганство, пов'язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії 113
4.3. Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень 114
5. Розмежування хуліганства та інших кримінальних правопорушень 118
5.1. Розмежування хуліганства з кримінальними правопорушеннями проти особи 118
5.2. Розмежування хуліганства з кримінальними правопорушеннями проти власності 126
5.3. Перекваліфікація дій у кримінальних провадженнях щодо хуліганства 127
6. Відмежування хуліганства (ст. 296 КК) від адміністративних правопорушень 131
7. Призначення покарання у провадженнях щодо хуліганства 132

РОЗДІЛ VI. ОГЛЯД ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ 133
1. «Затримання уповноваженою службовою особою» за вимогами ст. 208 КПК 133
2. Підстави затримання особи 134
3. Процесуальні дії при затриманні особи 135
4. Встановлення особи затриманого 138
5. Затримання та особистий обшук особи до внесення відомостей до ЄРДР 139
6. Час фактичного затримання особи та складання протоколу затримання 140
7. Відсутність протоколу затримання особи 142
8. Затримання особи за відсутності захисника 143
9. Затримання окремих категорій осіб (судді, адвокати) 146
10. Затримання неповнолітнього 148
11. Питання допустимості доказів, отриманих під час затримання особи 149
12. Затримання засудженого, щодо якого вирок набрав законної сили, з метою виконання покарання, призначеного судом 155

РОЗДІЛ VII. ОГЛЯД ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ТА ОБШУКУ 157
1. Судовий розгляд клопотання про обшук, вимоги до форми та змісту ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, правила її оскарження 157

2. Загальні положення про огляд та обшук як слідчі (розшукові) дії 163
2.1. Огляд та обшук житла 163
2.2. Огляд та обшук транспортного засобу 173
2.3. Огляд та обшук службових приміщень 176
2.4. Огляд та обшук інших територій 179
2.5. Огляд речей та документів 183
2.6. Огляд інтернет-сторінок 184
2.7. Особистий обшук 185
3. Особи, уповноважені на проведення огляду, обшуку 187
4. Вимоги до порядку проведення та оформлення результатів проведення обшуку, огляду 192
5. Правила проведення огляду речових доказів 201
6. Обшук, огляд і суміжні слідчі дії, їх відмінності та співвідношення 203
7. Порушення права на захист під час проведення огляду, обшуку 214
8. Порядок залучення понятих та інших осіб до огляду, обшуку, освідування 219

РОЗДІЛ VIII. ОГЛЯД ПРО ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 223
1. Загальні засади обчислення строку досудового розслідування 223
1.1. Коло кримінальних проваджень, у яких може застосовуватися п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК 223
1.2. Строк дізнання у провадженнях щодо кримінальних проступків 224
1.3. Послідовність обчислення строку досудового розслідування 225
1.4. Початок відліку строку досудового розслідування 225
2. Період, який не включається до строку досудового розслідування 226
2.1. Початок відліку строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 226
2.2. Повідомлення про завершення та фактичний доступ до матеріалів досудового розслідування 226
2.3. Строки ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами сторони захисту 227
2.4. Строк ознайомлення потерпілого з матеріалами досудового розслідування 228
2.5. Особливості повідомлення про завершення досудового розслідування сторони захисту (небажання ознайомлюватися, заміна захисників тощо) 230
2.6. Способи повідомлення учасників кримінального провадження про завершення досудового розслідування 231
2.7. Рішення сторони обвинувачення, які впливають на перебіг строку досудового розслідування 234
2.8. Ухвали слідчого судді та їх вплив на перебіг строку досудового розслідування 237
3. Скерування обвинувального акта до суду 238

3.1. Кінцевий момент строку досудового розслідування 238
4. Продовження строку досудового розслідування 239
5. Оцінка ухвал слідчих суддів під час розгляду провадження по суті 240
6. Закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК в ході підготовчого судового засідання 243
6.1. Закриття на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК кримінальних проваджень, відомості про які внесено до ЄРДР до 16.03.2018 244
7. Скасування повідомлення про підозру або повернення обвинувального акта прокурору та їх значення для обчислення строку досудового розслідування 244
8. Обчислення строку досудового розслідування в умовах воєнного стану 248

РОЗДІЛ ІХ. ОГЛЯД ЩОДО ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ 251
1. Сутнісні ознаки провокації злочину в контексті практики ЄСПЛ та їх застосування національними судами 251
2. Поняття та критерії провокації злочину 263
3. Відмежування провокації злочину від допустимої поведінки правоохоронних органів 268
4. Ініціативність дій особи та їх оцінка в ході аналізу доводів про провокацію злочину 279
5. Конфіденційне співробітництво і його відмінність від провокації злочину 287
6. Оцінка доводів про провокацію злочину 300
7. Вимоги до процесуальних документів 309

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АП ВАКС – Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
ВАКС – Вищий антикорупційний суд
ВП ВС – Велика Палата Верховного Суду
ВС – Верховний Суд
ДБР – Державне бюро розслідувань
ДВС – Державна виконавча служба
ДІЗО / ПКТ – Дисциплінарний ізолятор / приміщення камерного типу
ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДТП – дорожньо-транспортна пригода
ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань
ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини
ЗК – Земельний кодекс України
ЗУ (або Закон) – Закон України
КВК – Кримінально-виконавчий кодекс України
КК – Кримінальний кодекс України
ККС (або ККС ВС) – Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду
КМУ – Кабінет Міністрів України
Конвенція – Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
КУпН – Кодекс України про надра
МОЗ – Міністерство охорони здоров'я України
МСЕК – медико-соціальна експертна комісія
НАБУ – Національне антикорупційне бюро України
НМДГ – неоподаткований мінімум доходів громадян
НСРД – негласні слідчі (розшукові) дії
ОП (або ОП ККС ВС) – Об'єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
СБУ – Служба безпеки України
УВБ – Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України
ЦК – Цивільний кодекс України

ВСТУПНЕ СЛОВО

Єдність судової практики є стратегічним напрямком діяльності не лише Верховного Суду, а й системи кримінальної юстиції загалом. Чітке розуміння правових позицій про застосування норм права, вміння їх знайти та правильно застосувати — це магістральні орієнтири для досягнення уніфікації підходів у правозастосуванні.

Єдність практики дозволяє втілити у життя принцип правової визначеності та забезпечити дотримання засади рівності всіх учасників кримінального провадження перед законом. Сутність такої єдності полягає у формуванні прогнозованого та послідовного підходу, за якого тотожні за своєю юридичною природою правові ситуації отримують однакове вирішення. Водночас вона не є ідентичною механічному дублюванню судових рішень, оскільки фактичні обставини та доказова база кожної справи є індивідуальними. Єдність насамперед полягає в аналогічності підходів до тлумачення та застосування норм матеріального і процесуального права.

Одним з основних організаційних механізмів виконання поставленого завдання є узагальнення та систематизація правових позицій суду касаційної інстанції. З цією метою підготовлено «Збірник тематичних оглядів судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду». Упорядкування ключових правових висновків у виданні, що згруповані за відповідними тематиками, оптимізує доступ до релевантної судової практики та забезпечує цілісно-системне розуміння актуальних правозастосовних векторів.

Для суддів першої та апеляційної інстанцій презентована збірка слугуватиме дороговказом, який дозволить уникнути суперечливого тлумачення та полярного застосування одних і тих самих положень. Оцінюючи обставини конкретного кримінального провадження, суд може використовувати наведені висновки, оскільки вони сформульовані щодо певних норм права та застосовні у подібних юридичних ситуаціях.

Пропоноване видання має практичну цінність для представників правоохоронних органів, адвокатів, вчених та тих, хто цікавиться проблемами кримінальної юстиції загалом. Інтеграція напрацьованих висновків у цій царині по тематичних блоках надає можливість висвітлити найактуальніші правові позиції суду касаційної інстанції, раціоналізувати пошук висновків Верховного Суду з тих чи інших питань, що сприятиме забезпеченню єдності судової практики у сфері кримінальної юстиції.

Структура збірника акумулює сучасну практику щодо проблемних питань правозастосування, які потребують стандартизації та присвячені як

Загальній частині кримінального права (звільнення від кримінальної відповідальності, інститут покарання), так і Особливій його частині (правопорушення проти довкілля, домашнє насильство та хуліганство). Значну увагу приділено процедурним аспектам кримінального процесуального права. Зокрема, йдеться про правові позиції суду касаційної інстанції про затримання особи, проведення огляду й обшуку, обчислення строків досудового розслідування, провокацію злочину.

Сподіваюся, що це видання допоможе всім, хто працює у сфері кримінальної юстиції, чітко розуміти та систематизувати правові висновки Касаційного кримінального суду та Великої Палати Верховного Суду, які стосуються норм кримінального або кримінального процесуального права, а спосіб викладу таких висновків шляхом узагальнення за окремими проблематиками суттєво полегшить їх пошук. Публікація подібних збірників стане важливим кроком у забезпеченні єдності та цілісності судової практики загалом.

Заступник голови
Касаційного кримінального суду
у складі Верховного Суду,
доктор юридичних наук — Наталія АНТОНЮК

РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Загальні положення

1.1. Вчинення кримінального правопорушення вперше

Особою, яка вчинила кримінальне правопорушення вперше, вважається особа, що раніше не вчиняла кримінальних правопорушень або раніше вчинила кримінальне правопорушення, яке вже втратило правове значення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.01.2026 у справі № 597/1239/24 (провадження № 51-2002км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133527330.

У випадку, коли на момент правової оцінки судом певного діяння особи за правилами ст. 46 КК, інші діяння цієї ж особи в інших кримінальних провадженнях не одержали з боку інших судів такої правової оцінки, яка б унеможливлювала застосування положень вказаної статті, суд може розглядати діяння, яке є предметом його правової оцінки, як вчинене вперше. Водночас якщо кримінальні правопорушення розглядаються судом в одному кримінальному провадженні, наявність ознак реальної сукупності унеможливлює застосування ст. 46 КК, що узгоджується з положеннями ст. 62 Конституції України, ст. 7 та ч. 1 ст. 17 КПК.

З урахуванням принципу презумпції невинуватості, положення статей 46, 33, 35 КК вказують на те, що сам факт вчинення кримінального правопорушення вперше автоматично не створює підстав для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням із потерпілим за наявності реальної сукупності кримінальних правопорушень у випадку, коли такий факт розслідується органом досудового слідства чи розглядається судом поряд із іншим(и) окремим(и) самостійним(и) кримінальним(и) правопорушенням(и) в одному кримінальному провадженні. Отже, особу, в діях якої вбачається повторність, реальна сукупність, рецидив злочинів, яка має непогашену чи не зняту судимість, звільняти від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК не можна.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.05.2026 у справі № 371/111/25 (провадження № 51-4838км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/136627797.

Особу, в діях якої вбачається повторність, сукупність (крім ідеальної) чи рецидив, не можна звільняти від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК.

Якщо особа обвинувачується у вчиненні двох кримінальних проступків, які були розділені певним проміжком часу та які утворювали реальну сукупність, це виключає можливість її звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.03.2024 у справі № 761/1571/23 (провадження № 51-5431км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117915451.

Захисник зазначав, що обвинувачений примирився з потерпілим, повністю відшкодував йому шкоду, вперше вчинив необережний нетяжкий злочин, тому існували підстави для його звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК, проте суди відмовили в цьому, безпідставно вважаючи, що обвинувачений не є таким, що вчинив злочин вперше, оскільки щодо нього в провадженні місцевого суду перебуває обвинувальний акт.

Винуватість особи може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду, який, в свою чергу, може бути ухвалений судом лише в тому випадку, коли вина обвинуваченої особи доведена поза розумним сумнівом.

Факт перебування на розгляді в місцевому суді обвинувального акта відносно обвинуваченого може мати місце, проте, враховуючи конституційно закріплену презумпцію невинуватості, за відсутності відповідного судового рішення, не вказує на доведеність вчинення ним злочину.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.05.2026 у справі № 462/9530/24 (провадження № 51-255км26). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/136428050.

Однією з обов'язкових умов для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК є вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, вперше.

Вчинення триваючого або продовжуваного злочину, двох або більше злочинів вищевказаної тяжкості, які утворюють сукупність, не перешкоджає застосуванню ст. 47 КК лише за умови, що вони не складають реальної сукупності.

Вирішуючи питання про те, чи має місце у цьому провадженні вчинення кримінального правопорушення вперше, суд не врахував, що особу обвинувачено у вчиненні в різний час двох окремих кримінальних правопорушень, що становить реальну сукупність злочинів та виключає можливість її звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.08.2020 у справі № 127/31068/19 (провадження № 51-1868км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91010407.

Однією з умов звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК є вчинення особою вперше кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості. Особу, в діях якої вбачається повторність, реальна сукупність, рецидив злочинів або яка має непогашену чи не зняту судимість за попереднє, у тому числі необережне кримінальне правопорушення, звільняти від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК не можна.

Інкриміновані обвинуваченому за ч. 1 ст. 358 КК та ч. 4 ст. 358 КК кримінальні правопорушення складають собою реальну сукупність. Немає жодних підстав вважати вказані вище діяння одним продовжуваним кримінальним правопорушенням, оскільки діяння, передбачені ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК, не є тотожними за своїми юридичними ознаками.

Попри те, що за змістом висунутого обвинувачення вказані вище діяння об'єднані єдиним кримінально протиправним наміром, вони відрізняються між собою за ознаками об'єктивної сторони і, за версією сторони обвинувачення, є поетапним втіленням єдиного протиправного наміру шляхом вчинення різних за змістом суспільно небезпечних діянь, передбачених різними частинами однієї статті Особливої частини КК, які вчинені послідовно, одне за іншим, при тому, що вказані діяння є проступками з формальним складом, отже, кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту вчинення кожного окремо. Часом вчинення кримінального правопорушення з формальним складом є проміжок часу від початку до закінчення діяння, передбаченого у відповідній нормі КК. Не виключається повторне вчинення або реальна сукупність вчинених протягом одного календарного дня декількох самостійних одиничних кримінальних правопорушень.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.12.2023 у справі № 715/396/23 (провадження № 51-3975км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598686.

2. Загальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності

2.1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)

Факт дійового каяття особи повинен знайти своє відображення у матеріалах кримінального провадження.

Активним сприянням розкриттю злочину необхідно вважати надання добровільної допомоги органам досудового розслідування будь-яким чином, зокрема таким, як повідомлення правоохоронним органам невідомих їм обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надання доказів, інших відомостей про власну кримінальну діяльність чи діяльність інших осіб, викриття співучасників, надання допомоги в їх затриманні, добровільна видача знарядь та засобів вчинення злочину, майна, здобутого злочинним шляхом або ж допомога у розшуку цього майна.

Повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди полягає в добровільному задоволенні винним або іншими особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином матеріальної та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.09.2022 у справі № 497/374/2021 (провадження № 51-833км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106191136.

У положеннях ст. 45 КК йдеться про повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди, а не лише тих суспільно небезпечних наслідків, які передбачені як обов'язкова ознака об'єктивної сторони відповідного кримінального правопорушення.

Висновок суду про заподіяння потерпілому протиправними діями обвинуваченого фізичної (особистого характеру) шкоди, в аспекті наступного вирішення питання про можливість застосування положень ст. 45 КК, вимагає встановлення та підтвердження доказами того, що вказана шкода усунена або відшкодовані збитки, завдані її заподіянням.

Встановлення судом підстав для відшкодування завданої шкоди як однієї з умов звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК не залежить від того, чи заявив потерпілий цивільний позов про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди.

Обов'язковою складовою підстави до застосування ст. 45 КК, серед іншого, є те, що відшкодування збитків або усунення шкоди повинно бути добровільним. Добровільність відсутня у випадках, коли винний відшкодування збитків або усунення шкоди пов'язує з ініціативною поведінкою потерпілої особи (її вимогою), а невідшкодування збитків та неусунення шкоди виправдовується посиланням на обставини, факти або події, які мають (з певною долею вірогідності) відбутися (статися) за ініціативою потерпілого в майбутньому.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.09.2024 у справі № 166/37/24 (провадження № 51-3015км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121502750.

Щире каяття характеризує ставлення особи до вчиненого кримінального правопорушення та проявляється в тому, що вона визнає свою вину, щиро жалкує про вчинене, бажає виправити ситуацію, що склалася, дає правдиві показання, негативно оцінює кримінальне правопорушення та засуджує свою поведінку. При цьому щире каяття — це не формальна вказівка на визнання своєї вини, а відповідне ставлення до скоєного та бажання залагодити провину, що має підтверджуватися конкретними діями, спрямованими на виправлення зумовленої кримінальним правопорушенням ситуації. Однак саме по собі щире каяття є лише пом'якшуючою покарання обставиною, а не підставою, яка обов'язково тягне за собою звільнення особи від кримінальної відповідальності.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.09.2022 у справі № 497/374/2021 (провадження № 51-833км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106191136.

Щире каяття засвідчує критичну оцінку винним вчиненого ним кримінального правопорушення, співчуття до потерпілих, прагнення зменшити негативні наслідки його протиправної поведінки. Розкаяння передбачає, окрім визнання особою факту вчинення злочинних дій, ще й дійсне, відверте, а не уявне визнання своєї провини у вчиненому певному злочині, щирий жаль з приводу цього та осуд своєї поведінки, що насамперед повинно виражатися у визнанні негативних наслідків злочину для потерпілої особи, намаганні особи відшкодувати завдані злочином збитки, бажанні виправити наслідки вчиненого. Факт щирого каяття особи у вчиненні кримінального правопорушення повинен знайти своє відображення в матеріалах кримінального провадження.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.01.2026 у справі № 597/1239/24 (провадження № 51-2002км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133527330.

2.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)

Поняття «потерпілий» у матеріальному кримінальному праві та у кримінальному процесі за змістом не є тотожними. У кримінально-правовому розумінні потерпілий – це особа, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо заподіюється фізична, моральна та/або матеріальна шкода (або існує безпосередня загроза її заподіяння). Натомість законодавством визначено кримінально-процесуальне розуміння поняття «потерпілий», зокрема, у ч. 1 ст. 55 КПК встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Поняття «потерпілий», яке використано у ст. 46 КК, вжито у його кримінально-правовому розумінні, а не кримінально-процесуальному. Особа у кримінально-правовому розумінні є потерпілим з моменту вчинення щодо неї кримінального правопорушення, а не з моменту подання нею відповідної заяви, як це передбачено у ч. 2 ст. 55 КПК.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим базується, зокрема, на принципах гуманізму та економії кримінальної репресії. З огляду на ці принципи, саме потерпілий (тобто особа, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо спричинено шкоду) може виразити свою волю про прощення винного, на підставі чого приймається рішення про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності згідно зі ст. 46 КК.

Право на примирення у ст. 46 КК – це особисте право потерпілого. Воно не може бути ніким присвоєне та не може бути нікому делеговане. Таке право є природним правом людини, нерозривно пов'язаним з нею, та похідним від інших прав людини, зокрема, права на життя. Використання права на примирення іншими особами (в тому числі, визнаними потерпілими від кримінального правопорушення у кримінально-процесуальному сенсі) є неможливим, оскільки таке право тісно пов'язане з особою, яка

безпосередньо постраждала внаслідок вчинення щодо неї кримінального правопорушення. Під час примирення лише сам потерпілий може виражати свою волю, а не інші особи, які є його представниками або правонаступниками.

Потерпілий у кримінальному процесі має власні процесуальні права, проте він не наділяється правом примирюватися чи не примирюватися з винним замість безпосередньої жертви кримінального правопорушення, якій заподіяно смерть, під час вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК.

Термін «потерпілий» у ст. 46 КК необхідно розуміти у його кримінально-правовому значенні, як особу, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо заподіюється фізична, моральна та/або майнова шкода або створюється загроза її заподіяння.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі № 439/397/17 (провадження № 13-66кс18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79298600.

У ст. 46 КК передбачено такі обов'язкові умови (передумови) та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим:

1) умова вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості, крім корупційних злочинів;

2) підстава примирення винного з потерпілим та відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди.

У випадку вчинення кримінального правопорушення зі смертельними наслідками, потерпілого в кримінально-правовому розумінні на момент вирішення питання про відшкодування шкоди фізично вже не існує. Отже, смерть як припинення існування одного з правомочних суб'єктів кримінально-правових відносин з примирення винного з потерпілим у розумінні ст. 46 КК унеможливлює здійснення такого примирення.

Втрата життя людини, яке відповідно до ст. 3 Конституції України визнається в Україні найвищою соціальною цінністю та є особливим об'єктом кримінально-правової охорони, не підлягає відшкодуванню. Життя людини не може бути відновлене через незворотність смерті.

Водночас таке розуміння потерпілого у ст. 46 КК не виключає застосування норми кримінального процесуального права, яка

передбачає можливість визнання близьких родичів чи членів сім'ї потерпілими замість померлого (ч. 6 ст. 55 КПК). Невизнання за потерпілим – учасником кримінального процесу права на примирення у контексті ст. 46 КК не означає втрату ним права на відшкодування завданих збитків. Будь-яка шкода, заподіяна кримінальним правопорушенням, може і повинна бути компенсована своєчасно та в повному обсязі безвідносно до того, відбулося чи не відбулося примирення, і це може вплинути на подальші кримінально-правові наслідки при призначенні покарання та на умови його відбування, в тому числі зі звільненням від його відбування.

Якщо внаслідок вчинення кримінального правопорушення потерпілому заподіяна смерть, то ніхто інший не може висловити його волю під час вирішення питань, пов'язаних з відшкодуванням шкоди у вигляді смерті як підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 46 КК.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі № 439/397/17 (провадження № 13-66кс18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79298600.

Заподіяна кримінальним правопорушенням шкода у розумінні ст. 46 КК має бути такою, що за своїм характером піддається відшкодуванню (усуненню). Смерть є наслідком, що має незворотний характер. Таким чином, шкода у вигляді смерті відшкодуванню або усуненню в розумінні ст. 46 КК не підлягає.

У випадку заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди у вигляді смерті потерпілого звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК) неможливе.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі № 439/397/17 (провадження № 13-66кс18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79298600.

Для застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим потрібно встановити наявність лише тих умов і підстав, які безпосередньо зазначені у ст. 46 КК. Адже саме законодавець чітко визначив у диспозиції ст. 46 КК їх вичерпний перелік і висловив бачення держави щодо можливості такого примирення, конкретизувавши категорії складів кримінальних правопорушень, в яких це можливо, та чітко вказавши на винятки із правила, коли таке примирення на підставі цієї статті не допускається. Встановлення

інших додаткових вимог як передумови для застосування положень цієї статті є неправильним.

У ст. 46 КК не вказано про неможливість застосування її положень у разі вчинення «двооб'єктних» кримінальних правопорушень. Водночас чітко і недвозначно встановлено заборону застосування ст. 46 КК лише у двох випадках: 1) у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, 2) у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Касаційний суд послідовно зазначає про можливість застосування ст. 46 КК до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 286 цього Кодексу, за наявності підстав для такого застосування.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.06.2026 у справі № 629/612/25 (провадження № 51-4265кмо25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/137226622.

Під примиренням як однією з умов звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК слід розуміти примирення як кінцевий результат всіх попередніх примирних процедур і домовленостей між винним та потерпілим, який полягає, з одного боку, у добровільному волевиявленні потерпілого, яке проявляється у його проханні (клопотанні) про звільнення винного від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК або у відсутності заперечень щодо такого звільнення, а з іншого – у відсутності заперечень щодо такого звільнення з боку самого підозрюваного, обвинуваченого.

З огляду на положення ст. 46 КК та ч. 2 і ч. 3 ст. 288 КПК у їх взаємозв'язку для встановлення факту такого примирення обов'язковим є підтвердження потерпілим своєї позиції у суді, що слугує важливою процесуальною гарантією забезпечення добровільності його волевиявлення. Обов'язковою процесуальною умовою для встановлення такої підстави звільнення від кримінальної відповідальності, як «примирення особи, яка вчинила злочин, з потерпілим» (ст. 46 КК), під час розгляду відповідного питання в суді є підтвердження факту примирення винного з потерпілим, зокрема, під час з'ясування думки потерпілого щодо

можливості звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за цією підставою.

Вирішуючи питання про наявність примирення між винним та потерпілим, визначальною є саме позиція потерпілого щодо можливості такого звільнення. У разі, якщо сторона захисту надала суду розписку від потерпілого про отримання грошей від обвинуваченого та відшкодування матеріальної і моральної шкоди, а також заяву потерпілого про закриття кримінального провадження щодо обвинуваченого на підставі ст. 46 КК, однак під час з'ясування судом відповідно до положень ч. 2 ст. 288 КПК думки потерпілого щодо можливості звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у судовому засіданні не було підтверджено факту примирення винного з потерпілим, оскільки останній заперечив таке примирення зі свого боку (не підтвердив наявність акту прощення винного), пред'явив до обвинуваченого цивільний позов, — відсутні підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.10.2021 у справі № 715/2106/20 (провадження № 51-3613км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100292332.

Враховуючи те, що примирення обвинуваченого з потерпілим належить розуміти як акт прощення в результаті вільного волевиявлення, що виключає будь-який неправомірний вплив, незалежно від того, яка зі сторін була ініціатором, та з яких мотивів, суд при з'ясуванні думки потерпілого має впевнитися у добровільності його позиції та роз'яснити йому правові наслідки звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Розглядаючи в судовому засіданні клопотання сторони захисту про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК, апеляційний суд взяв до уваги відеозвернення потерпілого, в якому він зазначав про відсутність претензій до обвинуваченого та примирення з ним. Проте зі змісту такого звернення не вбачається, що потерпілий висловлює свою позицію щодо поданого стороною захисту клопотання і розуміє, що у разі задоволення такого клопотання кримінальне провадження буде закрито.

Відеозвернення потерпілого у цьому провадженні не може бути розцінене ані як показання, оскільки показання в суді надаються в усній формі (ч. 1 ст. 23 КПК) та при безпосередній участі, а у разі неможливості безпосередньої участі — у режимі відеоконференції під

час трансляції з іншого приміщення, у тому числі, яке знаходиться поза межами приміщення суду (ст. 336 КПК), ані як документ, оскільки інформація, яка міститься в ньому, з огляду на зазначене вище, є недостатньою для встановлення судом обставин, передбачених ст. 46 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.09.2023 у справі № 335/10127/20 (провадження № 51-3842км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113722456.

Інкриміноване особі кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК, відповідно до ст. 12 КК є нетяжким злочином. Однак це діяння є умисним, а тому положення ст. 46 КК, відповідно до яких звільнення за примиренням з потерпілим застосовується у разі вчинення кримінального проступку або необережного тяжкого злочину, виключається.

Відмова потерпілого від підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення і примирення винного з потерпілим мають однаковий процесуальний наслідок (закриття провадження), однак врегульовують різні види правовідносин, що виникають у кримінальному провадженні між потерпілим та обвинуваченим (примирення та добровільна відмова потерпілого від обвинувачення), а тому й підстави для закриття кримінального провадження законодавцем виокремлено в різні пункти відповідних частин ст. 284 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.05.2024 у справі № 454/3956/23 (провадження № 51-9км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119168467.

2.3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки трудовому колективу можливе за наявності передумови — вчинення особою вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину, крім кримінальних правопорушень, щодо яких встановлено застереження в законі; підстави — особа, яка вчинила злочин, щиро розкаялася; колектив підприємства, установи чи організації звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи; особа, яка вчинила злочин, не заперечує проти закриття кримінальної справи за цією підставою.

Звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК можливе лише за клопотанням колективу, членом якого є особа, про передачу її на поруки. Воно має бути оформлене протоколом загальних зборів колективу, який долучається до справи. Інших вимог до оформлення зазначених документів КК не передбачено.

Питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки є правом, а не обов'язком суду і є виправданим лише тоді, коли суд дійде висновку про те, що виправлення конкретної особи, яка вчинила злочин, є можливим без фактичного застосування до неї передбачених законом України про кримінальну відповідальність заходів примусу. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 288 КПК).

Суд першої інстанції під час розгляду клопотання захисника про застосування положення ст. 47 КК, до якого долучено протокол зборів трудового колективу комунальної установи щодо погодження трудового колективу взяти на поруки обвинуваченого, дослідив надані сторонами докази й матеріали кримінального провадження та зважив на те, що обвинувачений: вперше притягується до кримінальної відповідальності; вчинив кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 270 КК), яке є нетяжким; активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення; позитивно характеризується за місцем роботи; повністю відшкодував заподіяну шкоду потерпілим. З цих підстав місцевий суд дійшов висновку про те, що обвинувачений підлягає звільненню на підставі ст. 47 КК від кримінальної відповідальності.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.01.2026 у справі № 597/1239/24 (провадження № 51-2002км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133527330.

Процесуальною умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи організації про передачу цієї особи на поруки, в якому має бути зазначено мотивоване прохання загальних зборів колективу за місцем роботи або навчання обвинуваченої особи звільнити її від кримінальної відповідальності, зобов'язання проводити з нею відповідну виховну роботу, поручительство колективу про те, що ця особа не допустить надалі суспільно небезпечної поведінки. Отже, колектив підприємства, установи чи

організації утворюють особи, які своєю працею чи навчанням беруть участь у його діяльності.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, обвинуваченого передано на поруки громадській організації, з якою останній не перебуває у трудових відносинах і не знаходиться під її постійним контролем. Таким чином, колектив вказаної громадської організації не містить ознак трудового колективу, виходячи з положень ст. 47 КК.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.01.2025 у справі № 442/685/24 (провадження № 51-3246км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124808995.

Прокурор зазначав про безпідставне звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК, адже остання не перебуває у трудових відносинах з ТОВ, якому рішенням суду її передано на поруки, що позбавляє поручителів можливості контролювати поведінку особи, проводити заходи виховного та профілактичного характеру.

Відносини, що виникають з цивільно-правового договору про надання послуг, не є тотожними з трудовими правовідносинами, а укладання цивільно-правового договору про надання послуг не свідчить про наявність трудових відносин між замовником та виконавцем і може обумовлюватися свободою договору, визначеною ЦК.

Відтак, характер цивільно-правових угод та їх юридичний зміст не можуть забезпечити передбачених ст. 47 КК умов звільнення особи від кримінальної відповідальності. А тому укладення особою цивільно-правової угоди з підприємством, установою, організацією не може слугувати підставою для передачі її на поруки колективу та звільнення від кримінальної відповідальності з цих підстав.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.09.2020 у справі № 511/1146/19 (провадження № 51-1954км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91367140.

Прокурор стверджував, що передача обвинуваченого на поруки трудовому колективу є безпідставною, з огляду на короткий термін його працевлаштування та на малу кількість членів трудового колективу, а також на те, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) не можна вважати трудовим колективом.

Аналіз положень ч. 5 ст. 4 Закону «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 10.12.1971 № 322-VIII, на підставі якого було утворено ОСББ, а також Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого вказане ОСББ є юридичною особою, ст. 21 КЗпП, згідно з якою ОСББ може укладати трудові договори з працівниками, свідчить, що ОСББ може вважатися трудовим колективом у розумінні ст. 47 КК.

Положення закону не містить жодних вимог щодо розміру колективу, який має право взяти свого працівника на поруки, та часу, на який ця особа має бути працевлаштована, до вирішення вказаного питання.

Також законом не встановлено вимоги щодо обов'язкової присутності представника трудового колективу під час розгляду в суді клопотання про передачу особи на поруки.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.12.2020 у справі №158/2745/19 (провадження № 51-2813км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93835871.

Прокурор зазначав, що місцевий суд необґрунтовано звільнив особу від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК, оскільки передавши її на поруки трудового колективу відділу райдержадміністрації, керівником якого вона була, не з'ясував, чи буде здатний такий трудовий колектив та яким чином здійснювати стосовно свого керівника заходи виховного характеру.

Якщо судом не встановлено, чи спроможний трудовий колектив, в якому обвинувачена особа упродовж тривалого часу (10 років) обіймала керівну посаду, здійснювати щодо неї заходи виховного характеру, виходячи із покладених на неї посадових обов'язків з виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, то її звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК є необґрунтованим.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.10.2020 у справі № 621/3213/19 (провадження № 51-3614км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92458410.

Оскільки клопотання директора товариства, членом якого є обвинувачений, про передачу його на поруки, не оформлене у той спосіб, який передбачений законодавством, зокрема, до нього не додано протоколу загальних зборів трудового колективу та не зазначено, в який спосіб колектив вказаного товариства бере на

себе обов'язки щодо забезпечення виховного впливу на обвинуваченого, а той, у свою чергу, гарантує свою належну поведінку, у зв'язку з цим апеляційний суд обґрунтовано не вбачав підстав для задоволення вказаного клопотання.



Ухвала колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.05.2025 у справі № 163/1589/23 (провадження № 51-1725ск25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127297824.

Факт відшкодування шкоди потерпілому дійсно може додатково свідчити про щире каяття винної особи. Проте, оцінюючи факт наявності або відсутності такого відшкодування шкоди, потрібно враховувати бажання потерпілого отримати таке відшкодування, взаємовідносини між сторонами конфлікту, узгодженість розміру спричиненої шкоди, можливість її відшкодування, повноту відшкодування шкоди тощо. Водночас для звільнення від кримінальної відповідальності саме у зв'язку із передачею особи на поруки достатнім є встановлення факту саме щирого каяття, на відміну від, наприклад, звільнення у зв'язку із примиренням винного з потерпілим, де обов'язковою умовою для такого виступає відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.05.2021 у справі № 161/17452/19 (провадження № 51-417км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96933386.

2.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)

Стаття 48 КК передбачає дві окремі самостійні умови для звільнення особи від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки: коли вчинене особою діяння втратило ознаки суспільної небезпечності або коли ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Під втратою вчиненого особою діяння суспільної небезпечності кримінальний закон розуміє істотну зміну соціально-економічних, політичних або духовних засад життєдіяльності суспільства, яка відбувається незалежно від волі винної особи і внаслідок якої втрачається суспільна небезпечність не лише конкретного злочину, а й подібних йому діянь (наприклад, скасування надзвичайного стану, перехід країни від воєнного часу до мирного або від однієї системи господарювання до іншої тощо). Такі зміни, як правило, передують рішенню законодавця декриміналізувати ті чи інші діяння,

у зв'язку з чим до ухвалення такого рішення законодавчим органом суд може у справах цієї категорії застосовувати ст. 48 КК.

Особу може бути визнано такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнали таких змін, що унеможливлюють вчинення цією особою нового злочину. Такі зміни умов життєдіяльності особи повинні носити позитивний характер, дієво впливати на її поведінку і з великою долею ймовірності свідчити про те, що ця особа не вчинятиме у майбутньому кримінально караних діянь. Такими змінами можуть визнаватись, наприклад: призов особи на військову службу, зміна постійного місця проживання і розірвання зв'язків із кримінальним оточенням, тяжка хвороба або нещасний випадок, унаслідок якого особа стала інвалідом, тощо.

У результаті таких змін у житті істотно змінюється морально-юридична оцінка особи, у зв'язку з чим втрачається доцільність застосування до неї заходів кримінально-правового впливу.

Збереження суспільної небезпечності вчиненого злочину на момент розгляду справи у суді не перешкоджає застосуванню ст. 48 КК у разі, коли у зв'язку із зміною обстановки особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.04.2021 у справі № 161/1390/19 (провадження № 51-5089км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96377391.

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК — це право, а не обов'язок суду, який вирішує це питання.

Особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки. Однак, для визнання того, що на час розгляду справи в суді обстановка змінилася, суду необхідно встановити не тільки те, яка обстановка існувала під час вчинення кримінального правопорушення, а й те, в чому полягає її зміна на час розгляду справи, та навести в судовому рішенні конкретні дані, які свідчили б про зміну обстановки та втрату діянням чи особою суспільної небезпечності.

Для застосування положень ст. 48 КК суду належить встановити як факт вчинення особою кримінального правопорушення, так і обставини, які свідчать про можливість звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки за конкретних відповідних підстав.

Звільняючи обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК, суди обґрунтували таке рішення тим, що обвинувачений вперше вчинив кримінальне правопорушення, яке є нетяжким злочином, потерпілих немає, обвинувачений має вищу освіту, одружений, щиро кається та повністю визнає свою вину, вказав, що розуміє правові наслідки такого звільнення, здійснив звільнення самовільно зайнятої ділянки комунальної форми власності шляхом прибирання з усієї площі відходів у вигляді паперу, картону, пластику та скла, тобто перестав бути суспільно небезпечним.

Проте колегія суддів касаційної інстанції не може погодитися з таким висновком судів. Поза увагою суду апеляційної інстанції залишилися доводи апеляційної скарги прокурора про відсутність підстав вважати, що після вчинення кримінального правопорушення обстановка змінилася таким чином, що вчинене обвинуваченим діяння вже не є суспільно небезпечним та останній перестав бути суспільно небезпечною особою.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.10.2025 у справі №752/13587/24 (провадження № 51-1968км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131130764.

При вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки, за якої особа перестала бути суспільно небезпечною, суд повинен навести у судовому рішенні дані, які б свідчили про таку зміну обстановки та втрату суспільної небезпечності особою. Висновок про те, що особа перестала бути суспільно небезпечною, суд повинен зробити на підставі комплексного вивчення обстановки життєдіяльності суб'єкта та її впливу на його поведінку.

Якщо обвинувачена залишилась працювати на займаній посаді, обіймаючи яку вчинила кримінальне правопорушення, однак була усунута від виконання окремих посадових обов'язків, то це не свідчить про те, що така особа перестала бути суспільно небезпечною.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.07.2020 у справі № 613/1202/17 (провадження № 51-871км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90202741.

2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)

Підстави та умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК є безумовним, оскільки приводом для нього є саме закінчення передбачених законом України про кримінальну відповідальність строків, наданих державі для доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку.

Особа звільняється судом від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, незалежно від наявності чи відсутності факту примирення з потерпілим, відшкодування шкоди, щирого каяття тощо, тобто, по суті, від особи взагалі не вимагається визнання своєї винуватості шляхом здійснення будь-яких активних дій.

Крім того, згода особи на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності й відповідно закриття кримінального провадження відносно неї на цій підставі не є тотожною визнанню особою своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, і жодним чином не може підтверджувати винуватість особи, оскільки суперечитиме засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК).



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 у справі № 203/241/17 (провадження № 51-4251кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106315603.

Для правильного обчислення строків давності необхідно визначити момент початку строку і його закінчення. Таким початком строку є вчинення особою злочину, що визначено в обвинувальному акті та встановлено судом, закінченням перебігу строку давності є день набрання вироком законної сили.
Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості.

Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення

обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальна справа щодо цієї особи.

Так, наприклад, закінчення строку припадає на час апеляційного провадження. У такому разі апеляційний суд, встановивши і перевіривши всі необхідні обставини для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, повинен скасувати обвинувальний вирок і закрити кримінальне провадження (справу).

Встановлюючи сплив строку давності, суд виходить з дати вчинення



Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.05.2018 у справі № 665/2387/14-к (провадження № 51-240км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74262204.

кримінального правопорушення, зазначеної в обвинувальному акті, не визначаючи самостійно дату його скоєння, як і сам факт вчинення правопорушення, оскільки це вимагає повного дослідження доказів для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.02.2025 у справі № 758/6166/22 (провадження № 51-4710км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125191992.

Положення частин 1–3 ст. 49 КК, якими передбачено підстави та умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, не наділяють суд дискрецією. Адже законодавець чітко визначив, що суд звільняє від кримінальної відповідальності особу у разі існування підстав для застосування положень ст. 49 КК. Ця підстава звільнення від кримінальної відповідальності є безумовною.

У результаті закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК за ініціативою та згодою особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, суд не може і не повинен констатувати факт вчинення цією особою кримінально-караного діяння. Адже кримінальний процесуальний закон зобов'язує суд розглянути клопотання сторони захисту про таке звільнення невідкладно. У разі розгляду такого клопотання без проведення повного судового розгляду суд не може констатувати

винуватість або навпаки невинуватість особи у вчиненні інкримінованого діяння.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.02.2025 у справі № 712/8174/23 (провадження № 51-2807км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125435248.

Специфіка інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності полягає в тому, що за наявності визначених у законі умов особа звільняється від такої відповідальності, а кримінальне провадження закривається раніше від тієї стадії, коли вказані факти можуть та/чи мають бути належним чином встановлені і доведені.

До ухвалення вироку у справі суд не може робити висновки про винуватість особи, тим більше тоді, коли строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності спливли значно раніше, ніж суд робить такий висновок.
На відміну від змісту вироку (ст. 374 КПК), який поряд з іншим має містити рішення про винуватість особи у пред'явленому обвинуваченні та відповідні статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів, зміст ухвали (ст. 372 КПК) має містити лише суть питання, що вирішується ухвалою, встановлені судом обставини, що стосуються цього питання із посиланням на докази, мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, положення закону, яким він керувався, висновки та інше.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.01.2025 у справі № 757/72925/17-к (провадження № 51-4104км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124932209.

Невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках, за умови роз'яснення їм судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження, не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.07.2021 у справі № 552/5595/18 (провадження № 51-5289км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98728753.

Аналогічні правові позиції:



у справі № 730/67/16-к (провадження № 51-6463км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88495210.



у справі № 455/229/17 (провадження № 51-3298км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92934819.

Передбачений ст. 49 КК інститут звільнення від кримінальної відповідальності не пов'язує такого звільнення зі згодою потерпілої сторони на таке звільнення. В даному випадку застосування положень ст. 49 КК є обов'язковим для суду, а тому позиція потерпілих у цьому кримінальному провадженні не є вирішальною.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.01.2026 у справі № 454/3997/24 (провадження № 51-3649км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133421599.

Застосування давності до особи, в разі вчинення нею особливо тяжкого злочину, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, є правом, а не обов'язком суду.

Питання про застосування давності в цьому разі вирішується судом відповідно до положень ч. 4 ст. 49 КК. Тобто в даному випадку законодавцем встановлено факультативний порядок незастосування строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Якщо ж суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

Отже, це є правом суду у кожному конкретному випадку відмовити у застосуванні давності або застосувати давність, призначивши вироком суду покарання у виді позбавлення волі на певний строк із подальшим звільненням від його відбування, навіть в разі заперечення винної особи проти такого звільнення – застосувати положення статей 49, ч. 5 ст. 74 КК.

Виокремлення законодавцем права суду застосувати давність в разі вчинення особою особливо тяжкого злочину, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, свідчить про необхідність ухвалювати рішення не про беззастережне звільнення від кримінальної відповідальності, а у кожному випадку застосування строку давності мотивувати можливість такого звільнення.

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2019 у справі № 754/15398/17 (провадження 51-153км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84406213.

Прокурор вважав, що місцевим судом неправильно встановлено час закінчення злочинних дій особи, оскільки вона після вчинення протиправних дій, які утворюють склад закінченого кримінального правопорушення, продовжувала користуватися самовільно зайнятою земельною ділянкою та зведеною на ній спорудою, тобто безперервно перебувала у злочинному стані, а тому висновки суду першої інстанції про закінчення строків давності є передчасними.

Днем початку перебігу строку давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення триваючого кримінального правопорушення є день припинення або переривання вчинення особою відповідного триваючого суспільно небезпечного діяння.

Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.09.2024 у справі № 353/999/23 (провадження № 51-523кмо24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121665608.

Ухилення особи від слідства або суду

Під ухиленням від слідства або суду варто розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника.

Відкладення судових засідань за клопотаннями сторін або ж з інших причин не є ухиленням від слідства і суду та не може бути підставою для зупинення перебігу давності відповідно до ст. 49 КК.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17.06.2020 у справі № 598/1781/17 (провадження № 13-47кс20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89977787.

У разі ухилення від досудового розслідування або суду особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованого строку, передбаченого ч. 1 ст. 49 КК, подовженого на період ухилення.

Закінчення загальних строків, установлених ч. 2 ст. 49 КК (15 років з моменту вчинення злочину і 5 років — з моменту вчинення проступку), є підставою для звільнення від кримінальної

відповідальності у випадках, коли цей строк спливає раніше за диференційований, подовжений на час ухилення.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 02.02.2023 у справі № 735/1121/20 (провадження № 13-26кс22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108960086.

Подовження може мати місце лише стосовно того строку давності, який триває на момент виникнення підстави для такого подовження, тобто на момент виникнення факту ухилення.

Якщо обвинувачену було оголошено в розшук після закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення, то перебіг строку давності вважається таким, що не зупинявся. За таких обставин, якщо на момент судового розгляду закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд повинен переконатися в цьому та за наявності згоди обвинуваченої закрити кримінальне провадження щодо неї на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК і звільнити її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.03.2023 у справі № 161/18237/18 (провадження № 51-4169км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109479894.

3. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності

3.1. Добровільна здача органам влади зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв як підстава звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 263 КК

Під добровільною здачею органам влади, серед іншого, бойових припасів, необхідно розуміти такі дії, коли особа, маючи можливість і надалі їх зберігати, незалежно від мотивів за власною волею передає їх відповідному державному органу, тобто припиняє протиправне володіння предметами цього злочину внаслідок їх передачі органу державної влади.

Здача вказаних предметів може бути здійснена й іншими способами, серед яких повідомлення про зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, що зберігаються в конкретному місці, про яке органам влади невідомо. При цьому його адресатом має бути особа, уповноважена приймати відповідні заяви і повідомлення, здійснювати їх реєстрацію, перевірку, виявлення і вилучення предметів кримінального правопорушення, а моментом здачі

предметів правопорушення, за таких обставин, є момент їх виявлення і наступного переходу у фактичне володіння відповідного органу державної влади, з якого припиняється протиправне поводження із вказаними предметами.

В аспекті приписів ч. 3 ст. 263 КК доведення інформації до відома інших адресатів (осіб, які працюють в органах влади), за своїм змістом є виявленням наміру (бажання) передати зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, а не їх добровільною здачею.

Обставини, на які посилається захисник, щодо повідомлення засобами телефонного зв'язку майора СБУ про факт виявлення засудженим набоїв, в аспекті застосування приписів ч. 3 ст. 263 КК не мають кримінально-правового значення. В цій справі повідомлення про наявність бойових припасів до військової нарізної зброї, пістолета не означає їх здачу відповідно до вимог несення військової служби та чинного законодавства.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.02.2024 у справі № 461/3474/22 (провадження № 51-3893км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116920044.

Якщо особа повідомила про факт зберігання зброї і боєприпасів за умов, коли усвідомила неможливість і надалі безперешкодно зберігати предмети злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, оскільки вони неминуче будуть виявлені під час слідчої дії, за таких умов видача нею пістолета та набоїв не містить підстав для застосування ч. 3 ст. 263 КК, а є діянням, спрямованим на пом'якшення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.06.2020 у справі № 686/4267/15-к (провадження № 51-4336км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89701178.

Оскільки зброя не була здана обвинуваченим добровільно органам влади, а вилучена правоохоронцями під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, — підстави для застосування положень ч. 3 ст. 263 КК відсутні.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.02.2019 у справі № 523/10268/15-к (провадження № 51-38км17). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80079992.

Видача зброї зумовлена зовнішніми чинниками, а саме дозволом на проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання

обвинуваченого і не може свідчити про добровільність видачі ним бойових припасів, а тому відсутні підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 263 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.07.2025 у справі № 742/4668/23 (провадження № 51-864км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128719560.

Заява засудженого про надання згоди на огляд квартири є підставою для проникнення до житла за добровільною згодою особи, яка ним володіє, а не добровільною здачею органам влади зброї і бойових припасів у розумінні ч. 3 ст. 263 КК.

Як свідчать встановлені судами обставини, засуджений повідомив орган досудового розслідування про факт зберігання зброї і боєприпасів за умов, коли усвідомив неможливість і надалі безперешкодно зберігати предмети злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, оскільки вони неминуче будуть виявлені під час слідчої дії. За таких умов видача предметів злочину не містить підстав для застосування ч. 3 ст. 263 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.10.2023 у справі № 756/15397/19 (провадження № 51-3647км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114292175.

Добровільна видача особою зброї працівникам поліції є підставою для її звільнення від кримінальної відповідальності, а не для висновку про відсутність у діях особи суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК. Адже згідно з ч. 3 ст. 263 КК звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.09.2021 у справі № 623/3391/16 (провадження № 51-1942км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99926627.

Про добровільність здачі зброї засудженим свідчить те, що він безпосередньо після вчинення вбивства, через 15 хвилин, уже прибув до відділення поліції, хоча мав реальну можливість продовжити зберігати пістолет або розпорядитися ним інакше (приховати, викинути).

При цьому долучення пістолета до провадження як речового доказу не спростовує того факту, що зброя була добровільно здана засудженим органам влади.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.12.2022 у справі № 727/1215/21 (провадження № 51-669км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107878302.

Наявність в діях засудженої ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, не виключає добровільної видачі бойових припасів органам влади, та, більше того, є складовою цієї добровільної видачі.

Засуджена, маючи реальну можливість уникнути виявлення уповноваженою особою бойових припасів, цілеспрямовано їхала на блокпост у зв'язку з оголошеною повітряною тривогою, достеменно знаючи, що там є представники влади та вона буде піддана неминучій перевірці, знайдені речі не переховувала, а перевозила відкрито та вживала реальні спроби завчасно повідомити уповноважених осіб про знайдене.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.02.2025 у справі № 554/6326/22 (провадження № 51-4640км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125228082.

3.2. Добровільне лікування від наркоманії як підстава звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК

Положення ч. 4 ст. 309 КК дають можливість судам застосовувати її за наявності таких умов:

1) добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію;

2) особою розпочато лікування від наркоманії.

При цьому вказана норма права є імперативною та не дозволяє судам встановлювати додаткові, не визначені нею обставини для її застосування.

Законодавцем не обмежено застосування ч. 4 ст. 309 КК фактом перебування до вчинення цього кримінального правопорушення на обліку осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини.

Положення кримінального закону не виключають можливість застосування ч. 4 ст. 309 КК навіть у тому випадку, якщо особа

добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, усвідомлюючи можливість ухвалення обвинувального вироку щодо неї.

Причини, які були визначальними для прийняття рішення про звернення до лікувального закладу з метою пройти лікування від наркоманії, можуть бути різними. Однак ключовим є добровільне прийняття рішення особою, яка хворіє на наркоманію, щодо необхідності такого лікування.

Законодавець визначає поняття та підстави примусового лікування осіб, хворих на наркоманію, у ст. 16 Закону «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Будь-яке інше звернення для лікування від наркоманії є добровільним. Суд не може встановлювати додаткові умови для констатації факту добровільності.

Так само не має значення для застосування положень ч. 4 ст. 309 КК факт попереднього перебування особи на обліку. Той факт, що особа вперше звернулася для лікування, може слугувати підставою для її звільнення від кримінальної відповідальності шляхом застосування вказаної правової норми, за наявності інших підстав для цього. Тобто захворювання на наркоманію може бути діагностовано вперше, і це не може бути перешкодою для використання положень ч. 4 ст. 309 КК.

Згідно з ч. 4 ст. 309 КК особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1 ст. 309 КК. Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Добровільним в контексті ч. 4 ст. 309 КК слід вважати таке звернення особи до лікувального закладу, яке здійснюється за її особистою згодою або згодою законного представника, що мало місце до моменту виходу суду першої інстанції до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у кримінальному провадженні. Для застосування цієї норми попередній факт перебування особи на обліку осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, не є визначальним, оскільки факт захворювання на наркоманію у такої особи може бути встановлено вперше.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.11.2021 у справі № 357/11205/19 (провадження № 51-2776кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101592405.

3.3. Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 КК за вчинені військові кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 КК

Законодавцем не встановлено заборони застосування ч. 5 ст. 401 КК до засуджених, адже ця норма закону не містить конкретного визначення процесуального статусу особи.

Добровільне звернення засудженого військовослужбовця, який вперше під час воєнного стану вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 407 КК, з клопотанням до суду касаційної інстанції про намір продовжити військову службу, а також надходження листа-погодження командира військової частини на продовження проходження ним служби та призначення на посаду у військовій частині є підставою для звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 401 КК.
З огляду на положення ч. 2 ст. 24 Закону «Про військовий обов'язок та військову службу» військовослужбовець, звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 КК, зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 72 годин, прибути до військової частини для продовження проходження військової служби, а командир цієї військової частини – поновити військовослужбовця на військовій службі.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.05.2025 у справі № 203/1612/22 (провадження № 51-7671км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127713100.

Звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 401 КК можливе за наявності таких підстав: 1) особа під час воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 КК; 2) особа добровільно звернулася до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про намір повернутись до своєї або іншої військової частини для продовження проходження військової служби; 3) наявність письмової згоди командира відповідної військової частини на продовження проходження такою особою військової служби.

У цьому провадженні військовослужбовець уперше під час воєнного стану притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК.

Законодавець пов'язує можливість звільнення від кримінальної відповідальності з наявністю добровільного волевиявлення особи на продовження військової служби, що свідчить про її готовність виконувати військовий обов'язок і виправити наслідки попередньої протиправної поведінки. Оскільки військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, до набрання чинності Законом № 3902-IX, яким ст. 401 КК доповнено частиною п'ятою, добровільно повернувся до місця тимчасової дислокації військової частини, був зарахований наказом командира на всі види забезпечення та продовжував проходити військову службу, це відповідає змісту вимоги про добровільне звернення, передбаченої ч. 5 ст. 401 КК.

Ще однією умовою для застосування ч. 5 ст. 401 КК є наявність письмової згоди командира військової частини на продовження проходження такою особою військової служби. Водночас ні вказана стаття, ні статті 286 та 287 КПК не містять вимог щодо конкретної форми письмової згоди командира на продовження проходження особою військової служби (лист, наказ чи розпорядження).

Наказ командира військової частини про зарахування військовослужбовця на всі види забезпечення є належним письмовим підтвердженням згоди командира на продовження проходження особою військової служби.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.10.2025 у справі № 484/3679/23 (провадження № 51-2692км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131130767.

Військовослужбовець, який вперше вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 407 КК, під час дії воєнного стану, може бути звільнений, в тому числі судом касаційної інстанції, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 КК за умови добровільного звернення до суду з відповідним клопотанням та згоди командира військової частини на подальше проходження засудженим військової служби в цій частині.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.07.2025 у справі № 183/12595/23 (провадження № 51-5705км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129310845.

Командир військової частини своїм листом повідомив Верховний Суд, що не надає згоди на продовження проходження військової служби засудженим, тому відсутні підстави до задоволення

клопотання засудженого про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.03.2025 у справі № 295/8165/23 (провадження № 51-3645км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126431708.

Вчинення військовослужбовцем двох окремих діянь самовільного залишення військової частини, які не були об'єднані єдиним умислом, свідчить про відсутність обов'язкової умови для застосування звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, визначеній ч. 5 ст. 401 КК, — вчинення вперше кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 цього Кодексу.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.02.2025 у справі № 295/2490/24 (провадження № 51-3771км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133909911.

Однією з умов застосування ч. 5 ст. 401 КК України є добровільне звернення особи з клопотанням до слідчого, прокурора або суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини чи до місця служби для продовження проходження військової служби.

Отже, із зазначеної умови вбачається, що законодавець пов'язує можливість звільнення від кримінальної відповідальності з наявністю добровільного волевиявлення особи на продовження військової служби, що свідчить про її готовність виконувати військовий обов'язок і виправити наслідки попередньої протиправної поведінки.

Особою, яка вчинила кримінальне правопорушення вперше, вважається особа, яка раніше не вчинила будь-якого діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, про що на практиці свідчить відсутність: в особи непогашеної або незнятої судимості за раніше вчинене кримінальне правопорушення; кримінального провадження, розпочатого у зв'язку із вчиненням особою будь-якого кримінального правопорушення.

Особою, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, з юридичної точки зору слід також визнавати особу, яка раніше хоч і вчинила кримінально каране діяння, але: була виправдана судом за пред'явленим обвинуваченням; була правомірно звільнена від кримінальної відповідальності; була реабілітована; була засуджена без призначення покарання або звільнена від покарання; відбула

покарання за діяння, злочинність і караність якого усунена законом (відповідно до частин 3, 4 ст. 88 КК України вона визнається такою, що не має судимості).

Також необхідно розрізняти особливості застосування ч. 5 ст. 401 КК України у разі, коли особі інкриміновано декілька самостійних кримінальних правопорушень в одному чи різних кримінальних провадженнях стосовно неї, зокрема: коли наявні ознаки повторності чи сукупності в одному кримінальному провадженні без постановлення обвинувального вироку стосовно іншого епізоду суспільно небезпечної поведінки особи, передбаченої статтями 407, 408 КК України; та у різних кримінальних провадженнях, коли кримінальне провадження за іншим епізодом розглядається (або розслідується) в іншому кримінальному провадженні щодо тієї ж особи або таке провадження взагалі не здійснюється. Основою такого поділу є врахування принципу презумпції невинуватості особи.

У випадку, коли на момент правової оцінки судом певного діяння особи за правилами ч. 5 ст. 401 КК України, інші діяння цієї ж особи не одержали з боку інших судів в інших кримінальних провадженнях такої правової оцінки, яка б унеможливлювала застосування приписів вказаної статті, суд може розглядати діяння, яке є предметом його правової оцінки, як вчинене вперше. У протилежному випадку суд спростовував би презумпцію невинуватості особи щодо діянь, які не були предметом судового розгляду, що було б явним порушенням цього фундаментального права людини, якщо суд надаватиме правову оцінку діянню, яке не є предметом кримінального провадження, в якому суд здійснює судовий розгляд.

Оскільки суд не може давати правову оцінку діянням особи, що не є предметом кримінального провадження, в якому він здійснює судовий розгляд, він, відповідно, позбавлений можливості давати діянню, щодо якого він здійснює судовий розгляд, таку правову оцінку, яка б ґрунтувалася на оцінці інших діянь, щодо яких судовий розгляд в цьому провадженні не здійснюється, і іншим судом не постановлено обвинувального вироку за оцінкою таких діянь.

Однак, у випадку розгляду різних кримінальних проваджень стосовно однієї особи, така обставина має значення, а тому повторність має місце лише у разі постановлення щодо особи обвинувального вироку за тотожне чи однорідне кримінальне правопорушення в іншому кримінальному провадженні. Таким чином, діяння особи отримують юридичну оцінку за ознакою повторності без постановлення обвинувального вироку суду

стосовно цієї особи за іншим епізодом лише у тому разі, коли судом в одному кримінальному провадженні доведено винуватість у тому епізоді, що утворює повторність, і в наступному, який кваліфікується як повторний.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.08.2026 у справі № 183/7165/23 (провадження № 51-4448 км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138885946.

Оскільки будь-якої заяви про своє бажання продовжити військову службу засуджений не подавав і такі дані в матеріалах провадження відсутні, тому передбачених законом підстав для застосування до військовослужбовця положень ч. 5 ст. 401 КК у провадженні немає.

У випадку виявлення засудженим військовослужбовцем бажання продовжити військову службу та знову стати на захист Вітчизни, він має право звернутися до адміністрації виправної установи у порядку ст. 81-1 КК із заявою про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.07.2025 у справі № 638/18074/23 (провадження № 51-5119км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129245108.

4. Процедура розгляду звільнення від кримінальної відповідальності

Імперативний обов'язок звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності покладено на суд, а не на підозрюваного, обвинуваченого чи захист, які мають право заявити відповідне клопотання.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, частин 1, 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК суди першої та апеляційної інстанцій мають обов'язок відповідно роз'яснити особі, яка притягується до кримінальної відповідальності, те, що на момент судового розгляду чи апеляційного перегляду закінчились строки давності притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, що є правовою підставою, передбаченою ст. 49 КК, для звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, визначеному КПК, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.

Нероз'яснення судом першої чи апеляційної інстанцій відповідно до вимог ст. 285 КПК зазначених обставин є порушенням вимог кримінального процесуального закону, що потягнуло неправильне

застосування закону України про кримінальну відповідальність, а саме незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у суді касаційної інстанції в порядку ст. 440 КПК за умов:

– на день перегляду кримінального провадження судом апеляційної інстанції, тобто до набрання вироком суду першої інстанції законної сили, закінчились строки давності притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення;

– ця особа не подавала до апеляційного суду відповідне клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і суд апеляційної інстанції не роз'яснив відповідно до положень ст. 285 КПК особі наявність зазначених підстав для звільнення від кримінальної відповідальності та не з'ясував її думку щодо згоди чи незгоди з таким звільненням;

– така особа за вказаних обставин висловила згоду в касаційному суді на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв'язку із закінченням строків давності.

Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.12.2021 у справі № 521/8873/18 (провадження № 51-413кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829954.

Твердження прокурора про безпідставне закриття місцевим судом кримінального провадження в підготовчому судовому засіданні Верховний Суд відхиляє, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 цього Кодексу, зокрема, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.08.2025 у справі № 754/8232/24 (провадження № 51-665км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129611783.

Якщо особа заперечує щодо закриття кримінального провадження з підстав звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема на підставі ст. 49 КК, то закриття кримінального провадження не допускається. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому КПК.

Як вбачається з матеріалів провадження, засуджена не бажала звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК, бо вважала себе невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. На момент апеляційного перегляду засудженій було роз'яснено право заявити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, проте засуджена відмовилась його подавати.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.08.2022 у справі № 274/4366/18 (провадження № 51-6109км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105852709.

5. Питання, пов'язані із закриттям кримінального провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності

5.1. Розподіл процесуальних витрат

КПК не обмежує процесуальну форму вирішення питання щодо розподілу процесуальних витрат, у тому числі витрат на правову допомогу, виключно обвинувальним вироком. Суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Невирішення питання про розподіл процесуальних витрат не може бути єдиною підставою для скасування прийнятих судами першої та апеляційної інстанцій судових рішень, оскільки не є істотним порушенням вимог КПК та не впливає на вирішення питання кримінально-правової кваліфікації, доведеності винуватості і призначення покарання.

Вирішення питання про розподіл процесуальних витрат полягає у висновку суду про стягнення або відмову у стягненні певної грошової суми, яка є процесуальними витратами у розумінні КПК. Залишення клопотання учасника провадження про розподіл процесуальних витрат без розгляду не є вирішенням судом питання про розподіл процесуальних витрат. Це питання може вирішити відповідно до положень ч. 5 ст. 534 КПК суд, який виніс рішення без вирішення питання про розподіл процесуальних витрат.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17.06.2020 у справі № 598/1781/17 (провадження № 13-47кс20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89977787.

Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв'язку із закінченням строків давності, то процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування

та пов'язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов'язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 у справі № 203/241/17 (провадження № 51-4251кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106315603.

Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК, процесуальні витрати потерпілого можуть бути стягнені з такої особи в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 124 КПК.

Про можливість стягнення процесуальних витрат має бути повідомлено обвинуваченому при роз'ясненні йому права на звільнення від кримінальної відповідальності і права заперечувати проти закриття кримінального провадження відповідно до частин 2 та 3 ст. 285 КПК.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.12.2024 у справі № 686/1699/20 (провадження № 51-2680кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123659145.

Звільнення винної особи від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку з примиренням із потерпілим можливе тільки в разі відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди, тобто особа визнає себе винуватою та в учасників не виникає сумнівів щодо її винуватості у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення. Зазначена підстава дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження, що надає можливість оптимізувати кримінальну процесуальну діяльність та збалансувати інтереси її учасників, врегулювати кримінально-правовий конфлікт в оптимальний спосіб, не залучаючи до цього зайвих ресурсів, забезпечити в якомога стислі строки захист прав і законних інтересів потерпілого.

У разі згоди особи на завершення кримінального провадження без використання наданих прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов'язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме вона.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.02.2024 у справі № 554/11426/22 (провадження № 51-4973км23).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117241395.

5.2. Вирішення цивільного позову

Закриття кримінального провадження у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК) не звільняє особу від обов'язку відшкодувати заподіяну її діянням шкоду.

Разом з тим, відповідно до положень ч. 1 ст. 129 КПК вирішення цивільного позову по суті заявлених вимог можливе лише у разі ухвалення обвинувального вироку або постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Тому у разі постановлення ухвали про закриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду.

У такому випадку позивач вправі звернутися з позовом за вирішенням своїх вимог в порядку цивільного судочинства.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.06.2025 у справі № 596/520/22 (провадження № 51-237км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128309293.

5.3. Спеціальна конфіскація

Відповідно до ч. 3 ст. 96-2 КК спеціальна конфіскація застосовується, крім випадків, передбачених приписами частин 1, 2 вказаної статті, також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв'язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Отже, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК) спеціальна конфіскація не застосовується.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.12.2024 у справі № 766/6976/21 (провадження № 51-2889км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123602890.

Аналогічні правові позиції:



у справі № 138/2740/16-к (провадження № 51-3984км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91367099.



у справі № 127/9592/16-к (провадження № 51-3910км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102051004.

6. Апеляційний розгляд питань щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності

Місцевий суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК. Суддя апеляційного суду відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою обвинуваченого на цю ухвалу.

Апеляційне оскарження ухвали суду, якою відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції, положеннями КПК не передбачено.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.05.2025 у справі № 570/2722/19 (провадження № 51-4656км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127297834.

Суд першої інстанції закрив кримінальне провадження в частині кримінальних правопорушень та звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК. Провадження в іншій частині обвинувачення перебувало на розгляді в місцевому суді. Суддя апеляційного суду прийняв рішення про відкриття провадження за апеляційною скаргою обвинуваченого на цю ухвалу.

В апеляційному порядку може бути оскаржено ухвалу суду про закриття всього кримінального провадження, а не лише його частини, в зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Положеннями КПК не передбачено можливості витребування матеріалів кримінального провадження з суду, який його розглядає, до закінчення судового розгляду. Здійснення апеляційного розгляду кримінального провадження без його матеріалів у апеляційному суді також суперечить вимогам кримінального процесуального закону.

Тому апеляційний розгляд апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції про закриття кримінального провадження в частині кримінальних правопорушень, при одночасному судовому розгляді іншої частини цього ж кримінального провадження в суді першої інстанції, неможливий.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.02.2021 у справі № 335/11310/15-к (провадження № 51-5261км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95067334.

Засуджений вказував, що нероз'яснення судами права бути звільненим від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є істотним порушенням процесуального закону.

Досудове розслідування та судовий розгляд у цьому провадженні тривали близько 14 років. Засуджений, представлений професійними адвокатами, добре розумів право подати клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, однак вважав за необхідне наполягати на своїй невинуватості, про що свідчить послідовна позиція сторони захисту в ході провадження. Під час касаційного розгляду засуджений заявив, що не пам'ятає, чи роз'яснювалось йому таке право в суді першої інстанції.

Той факт, що апеляційний суд не повторив в черговий раз роз'яснення права, яке засуджений добре усвідомлював, не може вважатися істотним порушенням кримінального процесуального закону і не дає підстав для скасування ухвали апеляційного суду.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.04.2025 у справі № 694/1736/13-к (провадження № 51-3464км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126569685.

Прокурор та захисник просили на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК звільнити обвинуваченого від призначеного покарання за ч. 1 ст. 125 КК у зв'язку із закінченням строків давності.

Апеляційним судом було роз'яснено обвинуваченому право заявити клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за строком давності та про закриття кримінального провадження, однак під час апеляційного розгляду засуджений наполягав на його виправданні та заперечував проти закриття кримінального провадження за строками давності.

Разом із цим апеляційний суд порушив вимоги ч. 5 ст. 74 КК, відповідно до якої суд повинен був звільнити обвинуваченого від призначеного покарання на підставах, передбачених ст. 49 цього Кодексу.

Верховний Суд на підставі статті 49, ч. 5 ст. 74 КК звільнив обвинуваченого від призначеного покарання за ч. 1 ст. 125 КК у зв'язку із закінченням строків давності.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.01.2023 у справі № 752/943/21 (провадження № 51-2359км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108628332.

Якщо дії особи було перекваліфіковано судом першої інстанції з тяжкого злочину на злочин невеликої тяжкості, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення якого на момент апеляційного розгляду вже закінчився, то суд повинен за наявності згоди обвинуваченого звільнити його від кримінальної відповідальності, а за відсутності такої згоди – звільнити від призначеного судом покарання у зв'язку із закінченням строків давності.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.06.2021 у справі № 373/3768/13-к (провадження № 51-6336км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97517621.

РОЗДІЛ II. ОГЛЯД ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПРО ПОКАРАННЯ

1. Покарання: загальні положення і градація

Критерієм порівняння різних кримінально-правових заходів та/або способів їх реалізації з точки зору покращення/погіршення юридичного становища людини є ступінь втручання у її права і свободи залежно від характеру і тривалості зумовлених відповідними заходами обмежень, заборон та/або додаткових обов'язків і співвідношення їх з інтересами особи.

Призначення за вироком суду покарання завжди передбачає конкуренцію інтересів обвинуваченого щодо уникнення чи мінімізації негативних правових наслідків для себе й інтересу держави, який полягає у притягненні винної особи до кримінальної відповідальності в міру її вини. Зазначене зумовлюється юридичною природою покарання як передбаченого законом обмеження прав і свобод засудженого, що згідно зі ст. 50 КК застосовується за вироком суду з метою кари, виправлення особи і запобігання вчиненню нових злочинів.

Водночас основним критерієм градації видів покарань, які можуть бути застосовані судом до осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, є місце прав людини, втручання в які передбачає кожний із заходів примусу, у загальновизнаній ієрархії людських цінностей. У цій ієрархії право особи на свободу й особисту недоторканність має вищу цінність порівняно з правом власності й іншими речовими правами.

Виходячи із зазначеного ціннісного орієнтиру, законодавчий перелік видів покарання, встановлений у ст. 51 КК, побудований за принципом «сходів», де кожному виду покарання відведено відповідний щабель на шляху від менш до більш суворого. Так, в ієрархії видів покарань штраф є найбільш м'яким серед інших видів покарання, зокрема, обмеження чи позбавлення волі.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 07.12.2021 у справі № 617/775/20 (провадження № 13-110кс21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102010758.

Зміна за результатами розгляду апеляційної, касаційної скарги покарання у виді позбавлення чи обмеження волі, від відбування якого особу було звільнено з випробуванням на підставі ст. 75 КК,

на штраф не є погіршенням правового становища обвинуваченого, засудженого.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням має умовний характер: призначений захід примусу хоча й не застосовується, однак у перспективі особа звільняється від його відбування за умови виконання встановлених судом обов'язків протягом іспитового строку. Упродовж цього строку засуджений піддається заходам системного контролю за його поведінкою, які становлять втручання держави у сферу приватного життя людини і передбачають низку обмежень її особистих прав. Правовим наслідком невиконання відповідних обов'язків згідно з ч. 2 ст. 78 КК є направлення особи судом для відбування призначеного покарання.

Натомість покарання у виді штрафу вичерпується необхідністю сплати грошового стягнення і не передбачає покладення на засудженого будь-яких додаткових обов'язків, заборон чи обмежень. Та обставина, що виконання стягнення шляхом одноразового платежу в окремих випадках може становити для особи значний матеріальний тягар, компенсується нормативно закріпленим обов'язком суду дослідити майновий стан винного та можливістю розстрочення виплати штрафу (ч. 4 ст. 53 КК).

У разі вчинення злочину строки погашення судимості диференційовано законодавцем залежно від його тяжкості, проте й у цих випадках, покарання у виді штрафу в разі його повного та своєчасного виконання має більш сприятливі для особи правові наслідки, оскільки погашення судимості, на відміну від випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням, не пов'язується з виконанням засудженим будь-яких додаткових умов, невиконання яких або ж вчинення нового кримінального правопорушення може мати наслідком реальне відбування особою призначеного судом покарання.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 07.12.2021 у справі № 617/775/20 (провадження № 13-110кс21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102010758.

За своєю юридичною значущістю покарання діляться на:
1) покарання, які можуть застосовуватися лише як основні (основні покарання);
2) покарання, які можуть застосовуватися лише як додаткові (додаткові покарання);
3) покарання, які можуть застосовуватися як основні, так і додаткові.

Незважаючи на розподіл на основні, додаткові та такі, що застосовуються як основні, так і додаткові, усі вони охоплюються загальним поняттям – покарання. Особі, визнаній винною у вчиненні кримінального правопорушення, призначається покарання, яке, в тому числі, може складатись із основного і додаткового.

Згідно з ч. 2 ст. 50 КК покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ст. 65 КК при призначенні покарання суд повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання. Тобто суд, мотивуючи вид та розмір призначеного ним покарання (основного та додаткового), повинен врахувати всі обставини, які мають значення для його призначення.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.06.2019 у справі № 450/1484/17 (провадження № 51-8153км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82769669.

Положенням ч. 2 ст. 53 КК визначено, що за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад 3 000 НМДГ, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Верховний Суд вважає, що суд апеляційної інстанції, погоджуючись із вироком суду в частині призначеного засудженому за ч. 2 ст. 369-2 КК покарання у виді штрафу в розмірі 3 000 НМДГ, що становить 51 000 грн, залишив поза увагою те, що розмір фактично отриманої засудженим неправомірної вигоди становив 5 000 доларів США (за курсом НБУ станом на 27.07.2023 – 182 850 грн), що суперечить положенням ч. 2 ст. 53 КК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.11.2024 у справі № 607/18731/23 (провадження № 51-2725км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123193846.

Мета покарання полягає не лише у виправленні засудженого, а й у попередженні вчинення нових кримінальних правопорушень як

самим засудженим, так і іншими особами, а тому призначене засудженому покарання за ч. 3 ст. 368-3 КК у виді штрафу в розмірі 500 НМДГ (8 500 грн) не можна розглядати як адекватну реакцію держави на вчинене ним кримінальне правопорушення, яке є корупційним, особливо з огляду на те, що розмір цього штрафу є явно неспівмірним розміру вигоди, яку сподівався отримати засуджений (55 000 доларів США), а отже, призначене судом покарання, з врахуванням обставин цього провадження, не несе належної превентивної функції.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.05.2019 у справі № 191/2957/16-к (провадження № 51-3435км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82120680.

Сторона обвинувачення в апеляційній скарзі зазначала, що при призначенні штрафу за кримінальне правопорушення, де санкція перевищує 3 000 НМДГ, його розмір не може бути меншим за розмір завданої шкоди незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК.

Відхиляючи цей довід, апеляційний суд послався на те, що оскільки справжніми були лише 200 доларів, то і завдана шкода обмежується лише цією сумою.

Верховний Суд вбачає у такому підході логічну суперечність, яка перешкоджає перевірці правильності застосування кримінального закону. Принцип юридичної визначеності вимагає від суду єдиного і передбачуваного тлумачення закону і правової оцінки встановлених обставин справи.

Верховний Суд зауважує, що висновки судів щодо кваліфікації діяння та щодо розміру призначеного покарання мають ґрунтуватися на єдиному підході до тлумачення закону і правової оцінки фактів справи.

У цьому випадку апеляційний суд застосував взаємовиключні підходи. Погодившись із кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК («шахрайство..., що завдало значної шкоди потерпілому»), суд тим самим визнав кримінальне правопорушення закінченим, а суму шкоди — «значною» (виходячи з 8 500 доларів США). Водночас при визначенні розміру штрафу суд врахував лише «справжні» гроші, фактично заперечивши свій попередній висновок про розмір завданої шкоди.

Верховний Суд не вбачає підстав вважати, що законодавець, використавши термін «шкода» у ч. 2 ст. 53 КК і у частинах 2 і 3 ст. 190 КК, мав на увазі різні види шкоди. У будь-якому разі рішення апеляційного суду не містить обґрунтування застосування такого суперечливого тлумачення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.04.2026 у справі № 452/2618/24 (провадження № 51-3775км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/136236994.

2. Додаткові покарання

2.1. Загальні положення

Суд, прерогативою якого є призначення покарання, «зв'язаний» системою покарань і не може відступити від неї. Якщо додаткове покарання безпосередньо передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, то порядок його призначення залежить від особливостей конструкції цієї санкції. У випадку, коли додаткове покарання передбачається як обов'язкове до призначення, то це вже вирішено самим законодавцем, який, встановлюючи таку санкцію, тим самим покладає на суд обов'язок призначити додаткове покарання. При застосуванні таких санкцій відмова від призначення обов'язкового додаткового покарання можлива лише за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 69 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.04.2023 у справі № 595/1175/22 (провадження № 51-1501км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110428050.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 69 КК, на підставах, передбачених у частині 1 цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що визначене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке встановлене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі НМДГ.

Тобто з вищевикладеного вбачається, що ч. 1 ст. 69 КК може бути застосована лише при призначенні особі основного виду покарання, а частина 2 надає суду можливість не призначати особі додаткове покарання, яке є обов'язковим, за винятком вищевикладеного випадку.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.05.2023 у справі № 727/6826/22 (провадження № 51-1771км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111279161.

Виходячи зі змісту положень, які містяться в розділі X Загальної частини КК, додаткове покарання за будь-яких умов не може бути призначено самостійно (без поєднання з основним).



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 752/2092/16-к (провадження № 51-2401км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77848669.

2.2. Штраф як додаткове покарання

При призначенні покарання у виді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, цей розмір визначається в певній кількості НМДГ, встановленого законодавством України на час постановлення вироку, з визначенням його у грошовій сумі, з перерахуванням розміру в гривнях, виходячи з вимог закону щодо встановлення суми одного НМДГ.

При цьому згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України в разі, якщо норми інших законів містять посилання на НМДГ, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 грн, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.02.2020 у справі № 450/793/18 (провадження № 51-2143км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87672613.

Відповідно до вимог ст. 53 КК розмір штрафу визначається судом в межах від тридцяти НМДГ до п'ятдесяти тисяч НМДГ, якщо статтями Особливої частини КК не передбачено вищого розміру штрафу. Положення ч. 5 цієї статті, які регулюють порядок заміни несплаченої суми штрафу покаранням іншого виду, розраховують таку заміну, виходячи з НМДГ. Тобто кримінальний закон сформульовано

однозначно, він чітко і послідовно вказує на єдиний вимір розміру покарання у виді штрафу НМДГ.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.02.2022 у справі № 378/549/21 (провадження № 51-6023км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103487253.

2.3. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання

Згідно з положеннями ст. 55 КК у випадку, коли санкцією відповідної частини статті Особливої частини КК передбачено можливість призначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суд, визнаючи особу винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, має право призначити таке додаткове покарання незалежно від того, чи обвинувачений обіймав певну посаду або займався певною діяльністю на час вчинення кримінального правопорушення.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.09.2023 у справі № 404/2081/22 (провадження № 51-130кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113396688.

За правилами ч. 1 ст. 55 КК, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від 2 до 5 років або як додаткове покарання на строк від 1 до 3 років.

Рішення суду про позбавлення такого права має бути чітко і зрозуміло сформульоване в резолютивній частині вироку для того, щоб не виникало жодних сумнівів під час його виконання. Якщо в санкції статті Особливої частини КК визначено характер посади або вид (рід) діяльності, то формулювання покарання у вироку має точно відповідати змісту цієї санкції. Якщо ж покарання у санкції зазначене в загальній формі (наведено у формулюванні, що використовується у ст. 55 КК), суд повинен конкретизувати правову заборону і точно зазначити (описати, окреслити) у вироку характер та коло тих посад або вид (рід) тієї діяльності, права обіймати які чи займатися якою він позбавляє засудженого. Більше того, покарання має формулюватися таким чином, щоб засуджений не мав права обіймати зазначені у вироку посади або займатися забороненою діяльністю в будь-якій галузі (сфері), а також був позбавлений

можливості обіймати такі посади або займатися такою діяльністю, які за змістом (характером) і обсягом повноважень є аналогічними тим, з якими було пов'язане вчинення кримінального правопорушення.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.02.2022 у справі № 344/16025/18 (провадження № 51-5050км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102999869.

Слід відрізняти два варіанти, які використано законодавцем у частині можливого чи обов'язкового призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Йдеться або про передбачення як обов'язкового цього додаткового покарання у санкції статті Особливої частини КК, або про його застосування на підставі положень Загальної частини КК (ст. 55 КК) у тому разі, коли у санкції статті воно не передбачене.

Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю передбачене як обов'язкове у санкції статті Особливої частини КК, то призначення цього покарання відбувається й тоді, коли особа, яка вчинила кримінально каране діяння, не обіймала певні посади або не займалася певною діяльністю. Тобто фактично йдеться про обмеження зайняття для особи певних посад або здійснення певної діяльності у майбутньому навіть у тому разі, якщо на момент вчинення кримінального правопорушення особа їх не обіймала чи не займалася певною діяльністю.

Натомість у випадку, коли додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не передбачене у санкції статті Особливої частини КК, суд може призначити його з покликанням на положення ч. 2 ст. 55 КК лише за умови, що з врахуванням характеру кримінального правопорушення, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Зі змісту цієї частини ст. 55 КК чітко випливає, що таке додаткове покарання суд може призначити лише у разі, коли визначає за неможливе збереження особі права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Тобто на момент вчинення відповідного кримінально караного діяння особа вже має обіймати

такі посади або займатися такою діяльністю, і суд вважає, що в подальшому таке право особи необхідно обмежити.

У цьому провадженні санкція статті, інкримінованої засудженій, не передбачає додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Сама засуджена на момент вчинення кримінально караного діяння посад, пов'язаних із навчанням, вихованням дітей або роботою із дітьми, не займала.

Таким чином, підстав для застосування до неї додаткового покарання з покликанням на ч. 2 ст. 55 КК, як про це вказує прокурор, немає. Засуджена не обіймала відповідних посад, а тому підстави вести мову про неможливість збереження за нею таких посад, як про це зазначено у вищевказаній статті кримінального закону, відсутні.

З огляду на зазначене, суди попередніх інстанцій обґрунтовано не застосували до обвинуваченої додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з навчанням та вихованням дітей, або займатися діяльністю, пов'язаною з роботою з дітьми.

За таких обставин Верховний Суд вважає, що кримінальний закон у цій частині застосовано судами правильно.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.03.2025 у справі № 149/3010/23 (провадження № 51-5344км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125843761.

Зі змісту ст. 55 КК вбачається, що у ч. 2 вказаної статті законодавець чітко зазначив про випадки, у яких передбачено можливість застосування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, якщо воно не визначене в санкції статті (санкції частини статті).

В той же час, крім випадків, зазначених у ч. 2 ст. 69 КК, законодавцем не передбачено іншої правової підстави для незастосування вказаного додаткового покарання у випадках, коли особа на час вчинення кримінального правопорушення не займала відповідної посади чи не займалася певною діяльністю.

Позбавляючи не посади чи права мати певний офіційний документ на підтвердження права, а саме права особи обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, навіть у випадках, коли особа на час вчинення кримінального правопорушення офіційно не обіймала певної посади чи офіційно не займалася певною діяльністю, проте

вчинила такі дії, законодавець таким чином позбавляє особу можливості реалізації такого права у законний спосіб на певний строк у подальшому, що, в даному випадку, узгоджується з положеннями ст. 55 та ст. 222 КК.

З врахуванням зазначеного, рівними перед законом, в частині призначення покарання та реалізації своїх прав, будуть як особи, які на час вчинення такого кримінального правопорушення офіційно не обіймали певної посади чи офіційно не займалися певною діяльністю, так і особи, які обіймали посади чи офіційно займалися діяльністю, пов'язаною з вчиненим кримінальним правопорушенням.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.05.2018 у справі № 753/18479/16-к (провадження № 51-520км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74309856.

Зі змісту вироку апеляційного суду вбачається, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення кримінального правопорушення було пов'язано з посадою обвинуваченого або із зайняттям ним певною діяльністю. Однак Верховний Суд не може погодитись з такими висновками суду апеляційної інстанції.

Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути застосоване до обвинуваченого як за санкцією ч. 2 ст. 156 КК, так і за санкцією ч. 1 ст. 301-1 КК, незалежно від того, чи пов'язане вчинення ним кримінальних правопорушень з його посадою або із заняттям ним певною діяльністю.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.11.2023 у справі № 161/1419/23 (провадження № 51-4380км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114994307.

2.4. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу як додаткове покарання

Порядок призначення покарання, передбаченого ст. 54 КК, характеризується певними особливостями, зокрема, закон обмежує призначення цього покарання ступенем тяжкості вчиненого злочину, оскільки воно можливе при засудженні особи лише за тяжкий чи особливо тяжкий злочин; воно може бути призначене тільки як додаткове покарання; це додаткове покарання не передбачене в

жодній із санкцій статей (санкцій частин статей) Особливої частини цього Кодексу і тому в усіх випадках призначається на підставі ст. 54 Загальної частини КК. Отже, призначення цього додаткового покарання є правом, а не обов'язком суду, який застосовує його на свій розсуд з врахуванням конкретних обставин справи та особи винного.

Крім того, це покарання є спеціальним і тому застосовується не до будь-якого суб'єкта злочину, а лише до тих, які на момент постановлення вироку мали військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, які були присвоєні їм у встановленому законом порядку.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому додаткового покарання, передбаченого ст. 54 КК, суд першої інстанції врахував тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК є особливо тяжким злочином (ч. 3 ст. 262 КК), обставини кримінального провадження, характер скоєних обвинуваченим кримінальних правопорушень, а також дані про особу винного.

Враховуючи наведене, суд не порушив загальних засад призначення покарання, встановлених КК, і дійшов обґрунтованого висновку, з яким погодився й апеляційний суд, про необхідність призначення обвинуваченому, крім основного, ще й додаткового покарання у виді позбавлення спеціального звання «лейтенант міліції», навівши достатні аргументи й підстави для ухвалення такого рішення.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.09.2023 у справі № 648/3138/19 (провадження № 51-362км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113371152.

Специфіка вчинюваного засудженим тяжкого корупційного кримінального правопорушення і наявність у нього класного чину є несумісними.

Верховний Суд звертає увагу, що підставами для призначення покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу є: 1) наявність у особи такого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу; 2) вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальний закон не передбачає необхідності використання повноважень, які має (мала) особа через наявність у неї військового чи спеціального звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу у ході

вчинення злочину, за який вона притягується до кримінальної відповідальності. Можливість призначення вказаного покарання не залежить від того, який саме тяжкий чи особливо тяжкий злочин було вчинено. Суд може призначити покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу у тих випадках, коли вважатиме неможливим його збереження із вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину особою.

Тобто це покарання може бути призначене судом як у випадках, коли вчинений злочин був пов'язаний із використанням повноважень, якими наділяється особа у зв'язку із наявністю у неї відповідного звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу, так і тоді, коли такий зв'язок відсутній.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.08.2025 у справі № 991/1710/22 (провадження № 51-677км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129497083.

2.5. Конфіскація майна як додаткове покарання

Статтями 51 та 52 КК встановлено, що одним із додаткових покарань, яке може бути застосовано до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, є конфіскація майна.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, незалежно від ступеня їх тяжкості, і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК.

Корисливим тяжким або особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який із злочинів, визначених у частинах 4 чи 5 ст. 12 КК, якщо його вчинено з корисливих спонукань. Під корисливими спонуканнями потрібно розуміти бажання винного одержати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов'язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

Вирішуючи питання щодо доцільності призначення засудженому додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.02.2024 у справі № 686/11385/21 (провадження № 51-6471км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117241448.

Згідно з ч. 1 ст. 59 КК покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Норми кримінального законодавства України не містять приписів щодо можливості конфіскації лише того майна, яке було безпосереднім об'єктом кримінального правопорушення, ба більше, вказані положення КК та санкція інкримінованого засудженому злочину встановлюють обов'язковість конфіскації майна винної особи в цілому, яке належить їй на праві власності.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.02.2026 у справі № 753/3005/23 (провадження № 51-270км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133983574.

За вимогами ч. 1 ст. 59 КК обов'язок суду зазначати, яка частина майна конфіскується, передбачений лише у випадку прийняття рішення про конфіскацію частини майна, а засудженому призначено додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке є його власністю, тобто всього, а не частини майна.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.04.2018 у справі № 431/5903/16-к (провадження № 51-1040км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73304699.

Як визначено ст. 77 КК, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

З огляду на положення вказаної статті, якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов'язковим, то в разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки в зазначеному переліку додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, конфіскація майна відсутня.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.10.2023 у справі № 161/10762/22 (провадження № 51-3794км23).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114457236.

Засуджений за ч. 3 ст. 332 КК зазначав про необґрунтованість рішення суду в частині застосування конфіскації його майна.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК, з огляду на положення ст. 12 КК, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Зі змісту вироку та ухвали вбачається, що предметом перевірки суду першої інстанції, а потім і суду апеляційної інстанції, були доводи сторони захисту про відсутність у засудженого корисливого умислу на вчинення злочинів, які були визнані такими, що спростовуються сукупністю досліджених та належно оцінених доказів у кримінальному провадженні.

Отже, відповідно до встановлених судами фактичних обставин справи, доведеність яких сторонами кримінального провадження в касаційному порядку не оспорюється, засуджений, що був раніше двічі засуджений за аналогічні злочинні дії, вчинив два епізоди незаконного переправлення осіб через державний кордон України за винагороду.

Таким чином, з огляду на поведінку засудженого, систематичність злочинних дій аналогічного характеру та, враховуючи спосіб його протизаконного заробітку, твердження засудженого про те, що конфіскація житла становитиме надмірний особистий тягар для нього і його матері, не є достатнім підґрунтям стверджувати про необґрунтованість висновків судів у цій частині, відтак, немає й підстав для скасування чи зміни ухвали апеляційного суду з цього приводу, як про це просить засуджений.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.04.2026 у справі № 455/411/24 (провадження № 51-332км26). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/136281779.

3. Особливості застосування додаткового покарання за окремі кримінальні правопорушення

Згідно з ч. 2 ст. 59 КК конфіскація майна застосовується за вчинений засудженим злочин, передбачений ч. 3 ст. 109 КК, незалежно від того, чи мали такі дії корисливий характер. Положення зазначеної норми встановлюють, що конфіскація майна застосовується за злочини проти основ національної безпеки України, незалежно від ступеня їх тяжкості, і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК.

Положення абз. 5 ч. 1 ст. 55 КК встановлюють, що позбавлення



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.11.2023 у справі № 595/359/21 (провадження № 51-5402км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115476534.

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основне або додаткове покарання за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, передбачених статтями 111-1, 111-2 цього Кодексу, призначається на строк від 10 до 15 років.

Таким чином, якщо в санкції статті Особливої частини КК визначено характер посади або вид діяльності, то формулювання покарання у вироку має точно відповідати змісту цієї санкції.

Разом з тим, якщо покарання у санкції зазначене в загальній формі, то суд повинен конкретизувати правову заборону і точно вказати у вироку характер та коло тих посад або вид тої чи іншої діяльності, права обіймати які чи займатися якою він позбавляє особу, яка притягується до кримінальної відповідальності.

При цьому відповідне покарання потрібно сформулювати таким чином, щоб засуджена особа була позбавлена можливості обіймати зазначені у вироку посади або займатися діяльністю в будь-якій галузі, а також була позбавлена можливості обіймати такі посади або займатися такою діяльністю, які за змістом і обсягом повноважень є аналогічними тим, з якими було пов'язане вчинене кримінальне правопорушення.

Оскільки відповідно до висунутого обвинувачення, визнаного судом доведеним, обвинувачений під час окупації займав посаду директора навчального закладу та впроваджував стандарти освіти держави-агресора у закладі освіти, а на час розгляду кримінального провадження займав посаду інструктора-методиста у комунальному закладі «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», тобто продовжував працювати у закладі освіти, то апеляційний суд погодився з доводами прокурора про необхідність зазначити під час призначення додаткового покарання і посади саме у сфері освіти.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.03.2024 у справі № 183/1441/23 (провадження № 51-5768км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117590210.

Особі, яку визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого відповідною частиною статей 286, 286-1 КК, суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, незалежно від того, чи мала така особа на момент вчинення кримінального правопорушення отримане у передбаченому законом порядку посвідчення на право керування транспортними засобами.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.09.2023 у справі № 702/301/20 (провадження № 51-944кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113396675.

Згідно з ч. 1 ст. 55 КК позбавлення права керувати транспортними засобами як додаткове покарання призначається на строк до 10 років.

При цьому у ст. 55 КК не встановлено обмежень щодо призначення додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, коли воно передбачене у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, особам, які на момент вчинення кримінального правопорушення не мали права керувати транспортними засобами.

Крім цього, суд апеляційної інстанції повною мірою не врахував тяжкість кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК, є тяжким злочином; конкретні обставини кримінального провадження, зокрема те, що внаслідок грубого порушення обвинуваченим правил безпеки дорожнього руху, який допустив керування транспортним засобом, не набувши у передбаченому законом порядку відповідних знань та навичок з водіння, виїхав на автомобілі, яким він незаконно заволодів, й допустив наїзд на кількох пішоходів, у зв'язку з чим одна потерпіла від отриманих тяжких тілесних ушкоджень померла, а іншій потерпілій спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

З врахуванням наведеного, Верховний Суд вважає, що призначене засудженому за ч. 2 ст. 286 КК основне покарання без додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Крім того, таке покарання не є достатнім і необхідним для виправлення засудженого та попередження нових кримінальних правопорушень, не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і особі засудженого внаслідок м'якості.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.11.2023 у справі № 161/4066/22 (провадження № 51-4324км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114685485.

Тлумачення санкції ч. 1 ст. 286 КК (у ред. Закону № 2617-VIII), в якій перераховано основні альтернативні покарання у виді штрафу, виправних робіт, арешту, обмеження волі, а також вказано додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, перед яким стоїть такий знак пунктуації, як кома, вказує на те, що таке додаткове покарання є обов'язковим щодо призначення будь-якого з альтернативних основних покарань, зазначених у санкції ч. 1 ст. 286 КК. Незастосування такого виду покарання є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.03.2023 у справі № 404/7774/21 (провадження № 51-3769км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109646052.

Закон про кримінальну відповідальність не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати транспортними засобами осіб, для яких діяльність, пов'язана з користуванням таким правом, є їх роботою та джерелом засобів для існування тощо. Ці обставини потребують врахування з точки зору більш виваженого підходу до аспектів призначення покарання, однак не вказують на неможливість застосування такого додаткового покарання.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.04.2023 у справі № 752/22717/19 (провадження № 51-2863км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110208904.

Той факт, що засуджений проживає в місті, яке перебуває під обстрілами, не є достатньою підставою для непризначення йому додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами. У разі погіршення безпекової ситуації в місті, що вимагатиме від засудженого вжиття заходів для евакуації його родини, останній не буде позбавлений можливості керувати транспортним засобом навіть без наявності в нього посвідчення водія, оскільки такі його дії вчинятимуться у стані крайньої необхідності.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.11.2023 у справі № 336/5442/19 (провадження № 51-4391км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114835163.

Відшкодування шкоди потерпілій не є безумовною підставою до того, щоб не призначати додаткового покарання за вчинене кримінальне правопорушення, а є однією з тих обставин, що беруться до уваги під час визначення виду та розміру покарання, необхідного, серед іншого, для досягнення мети попередження вчинення таких злочинів іншими особами за аналогічних обставин.

Колегія суддів касаційного суду також відхиляє посилання засудженого на неможливість застосування до нього додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, з огляду на стан здоров'я його дружини. Хвороба члена родини, на яку посилається сторона захисту, не встановлює заборони на застосування зазначеного додаткового покарання та не є підставою вважати, що призначення такого покарання є явно несправедливим через суворість.

Також є безґрунтовними доводи засудженого, де він вказує, що позбавлення його права керувати транспортними засобами зробить його некорисним для захисту держави в разі мобілізації. Такі твердження засудженого не підкріплені жодним документом, який би:
1) свідчив, що засуджений придатний для проходження військової служби;
2) залучений до Збройних Сил України для виконання завдань, які пов'язані із необхідністю керувати транспортними засобами;
3) містив дані про наявність у нього військово-облікової спеціальності, пов'язаної з керуванням транспортними засобами.

Доводи засудженого про те, що позбавлення його права керувати транспортними засобами перешкодить йому в разі необхідності евакуюватися з прифронтової території, де проживає його родина, не заслуговують на увагу, оскільки в разі погіршення ситуації в м. Кам'янському у зв'язку зі збройною агресією російської федерації, що вимагатиме вжиття заходів для евакуації, останній не буде позбавлений можливості керувати транспортним засобом навіть без наявності в нього відповідного права, оскільки такі його дії, у разі існування ознак крайньої необхідності, визначених в ст. 39 КК, не є протиправними.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.03.2025 у справі № 208/1752/21 (провадження № 51-3618км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126128050.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК передбачає обов'язкове додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Тобто законодавцем встановлена обов'язковість додаткового покарання, передбаченого в санкції ч. 3 ст. 332 КК. Призначення цього покарання має відбуватися й тоді, коли особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не обіймала певні посади або не займалася певною діяльністю.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.07.2025 у справі № 640/758/19 (провадження № 51-1994км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128844961.

РОЗДІЛ ІІІ. ОГЛЯД У ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

1. Дотримання принципу non bis in idem

Домашнє насильство є системою взаємопов'язаних дій, які полягають у вчиненні систематичних дій (не менше трьох) і полягають у вчиненні фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Доведення факту систематичності актів домашнього насильства може здійснюватися різними засобами. В тому числі до комплексу таких систематичних дій можуть входити й один чи кілька епізодів такого насильства, за які особа була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП. Водночас поряд із такими епізодами домашнього насильства має існувати один чи декілька епізодів насильства, за які особа не притягувалася до адміністративної відповідальності.

Верховний Суд не вважає, що врахування епізодів домашнього насильства, за які особу було притягнуто до адміністративної відповідальності поряд із іншим (іншими) епізодами домашнього насильства є порушенням принципу non bis in idem. Доведення ознаки систематичності у складі домашнього насильства полягає у констатації того, що відповідні дії становлять систему, тобто є послідовними та повторюваними. Якщо мали місце факти притягнення особи за вчинення домашнього насильства до адміністративної відповідальності, однак вона знову вчинює акт домашнього насильства і кількість окремих фактів домашнього насильства сукупно вчинено щонайменше тричі, то є підстави для кримінально-правової оцінки таких дій за ст. 126-1 КК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.04.2024 у справі № 755/4894/22 (провадження № 51-6608км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118225366.

Систематичність характеризується як кількісним критерієм (багаторазовість періодично здійснюваних дій), так і якісним, яким є взаємозв'язок, внутрішня єдність, що утворює наполегливу протиправну поведінку винуватої особи стосовно певного потерпілого чи потерпілих.

Той факт, що особу раніше притягували до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП, не виключає наявності в її діях складу кримінального правопорушення, якщо вона продовжує вчиняти домашнє насильство, кількість епізодів якого загалом не менше трьох і ці систематичні дії потягли наслідки, визначені ст. 126-1 КК.

Тобто попереднє притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за умови подальшої повторюваності вчинення протиправних дій щодо певної потерпілої особи чи осіб і настання конкретних наслідків, які визначені законодавцем як більш тяжкі, ніж ті, що зазначені в законодавстві України про адміністративні правопорушення, не свідчить про подвійне притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, як про це вказано в ухвалі суду апеляційної інстанції, а підтверджує систематичність дій винуватої особи.

Адміністративним проступком, відповідальність за який настає за ст. 173-2 КУпАП, може визнаватися вчинення домашнього насильства, яке не є тривалим чи систематичним.

Натомість систематичність як ознака кримінально-караного діяння означає повторюваність тотожних чи схожих дій чи бездіяльності, кожне з яких само по собі може створювати враження незначного, але їх вчинення у своїй сукупності досягає того рівня якості, коли у цілому діяння набувають ознак кримінального правопорушення, призводячи до наслідків, визначених диспозицією ст. 126-1 КК (фізичні або психологічні страждання, розлади здоров'я, втрата працездатності, емоційна залежність або погіршення якості життя).

Тобто для кваліфікації дій винуватої особи важливо, що насильницькі дії вчиняються систематично, а систему може становити як неодноразово застосована одна із трьох форм насильства, зазначена у ст. 126-1 КК, так і різна варіативність поєднання як фізичного, так і психологічного та економічного насильства щодо однієї і тієї самої потерпілої особи чи осіб. При цьому кількісний критерій систематичності як ознака домашнього насильства полягає в учиненні трьох і більше актів насильства.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.06.2022 у справі № 585/3184/20 (провадження № 51-5266км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105301745.

Відповідно до принципу юридичної відповідальності non bis in idem особа не може бути притягнута до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення.

З матеріалів провадження вбачається, що потерпіла 16.10.2019 звернулася із заявою до правоохоронних органів про притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності за систематичне вчинення домашнього насильства. Фактично не здійснюючи розслідування за цією заявою, органи досудового розслідування використали матеріали, які стосувалися фактів раніше вчинених обвинуваченим 17.02.2019, 22.02.2019 та 28.02.2019, адміністративних правопорушень за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП стосовно цієї ж потерпілої, та за якими він вже був притягнутий до відповідальності.

За таких обставин суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що притягнення особи двічі за одні і ті ж діяння, які кваліфікуються як адміністративні правопорушення, а потім як кримінальне правопорушення є неможливим і суперечить Конституції України та практиці ЄСПЛ.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.10.2021 у справі № 663/3390/19 (провадження № 51-2098км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100544936

2. Ознака систематичності у домашньому насильстві

Словосполучення «систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства» описує діяння. Закінченим кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК, вважається з моменту вчинення хоча б однієї із трьох форм насильства (фізичного, психологічного чи економічного) втретє, у результаті чого настав хоча б один із вказаних в законі наслідків.

До того ж не має значення, чи було відображено в адміністративному протоколі поліції, в обмежувальному приписі чи в іншому документі факт перших двох актів насильства. Факт документування має значення для доказування систематичності, але не більше ніж інші передбачені законом докази.

Шкода фізичному або психологічному здоров'ю потерпілої особи, передбачена ст.173-2 КУпАП, саме з метою відмежування від шкоди, визначеної ст. 126-1 КК, не охоплюється поняттям «фізичні або психологічні страждання, втрата працездатності, емоційна залежність, погіршення якості життя потерпілої особи».



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.02.2021 у справі № 583/3295/19 (провадження № 51–6189км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95213443.

Верховний Суд не погодився з підходом апеляційного суду про те, що кримінальне провадження за ст. 126-1 КК може бути розпочате лише після того, як за попередні епізоди домашнього насильства особа була не менш ніж двічі притягнута до відповідальності за ст. 173-2 КУпАП.

Касаційний суд вказав, що домашнє насильство майже ніколи не становить собою окремий епізод, а зазвичай охоплює кумулятивне та взаємопов'язане фізичне, психологічне, сексуальне, емоційне, вербальне та фінансове насильство щодо близького члена сім'ї чи партнера, наслідки якого виходять за межі обставин окремого епізоду.

Повторення послідовних епізодів насильства в особистих стосунках становить собою особливий контекст і динаміку домашнього насильства. Воно становить собою триваюче правопорушення, що характеризується продовжуваним зразком поведінки, в якому кожен окремий інцидент є цеглиною більш загального зразку поведінки.

Для доведення систематичності домашнього насильства важливими є сам факт і обставини вчинення окремих його епізодів. Правові наслідки, які настали чи не настали для кривдника за цими окремими епізодами, а також час, коли такі наслідки настали, не є обставинами, які можуть впливати на доведеність цих епізодів.

Мета адміністративного покарання і інших адміністративних заходів держави полягає в негайному реагуванні на окремий випадок домашнього насильства, який сам по собі не становить кримінального правопорушення, з метою своєчасно та ефективно запобігти подальшій ескалації насильства та захистити жертву.

Таким чином, апеляційний суд мав прийняти до уваги ті епізоди, за якими засуджений згодом був притягнутий до адміністративної відповідальності, коли робив висновок про доведеність чи недоведеність систематичності домашнього насильства.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.02.2023 у справі № 725/4683/20 (провадження № 51-6067км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109395413.

Відповідно до диспозиції ст. 126-1 КК обов'язковою ознакою цього складу злочину є систематичність вчинення насильства, тобто повторюваність його епізодів протягом певного часу. На стороні обвинувачення лежить обов'язок довести цю складову злочину, для чого вона може надати відповідні докази систематичності домашнього насильства, у тому числі, але не виключно, підтвердження притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 173-2 КУпАП.

Таким чином, будь-які попередні епізоди домашнього насильства входять до предмета доказування обвинувачення за ст. 126-1 КК і докази, що стосуються цих епізодів, є належними, оскільки стосуються обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи характер злочину, передбаченого ст. 126-1 КК, який за визначенням включає ознаку систематичності і повторюваності, окремі епізоди такого насильства можуть не утворювати окремого злочину, а становлять продовження домашнього насильства у значенні ст. 126-1 КК. В такому випадку нові епізоди такого насильства під час триваючого розслідування цього злочину не обов'язково вимагають внесення нового запису до ЄРДР.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.12.2021 у справі № 236/2450/20 (провадження № 51-2306км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102342476.

Норми кримінального процесуального законодавства не передбачають необхідності доведення факту домашнього насильства якимось певним видом доказів. Діяння та наслідки, зазначені у ст. 126-1 КК, підлягають доказуванню і оцінці, виходячи з положень статей 84, 92, 94 КПК.

Факт документування домашнього насильства має значення для доказування систематичності, але не більше ніж інші передбачені законом докази, тому не має значення, чи було відображено в адміністративному протоколі поліції, в обмежувальному приписі чи в іншому документі факти актів насильства. Систематичність

домашнього насильства, яке наполегливо продовжує вчиняти винувата особа, у тому числі, але не виключно, може бути підтверджена попереднім притягненням її до адміністративної відповідальності не менше двох разів за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП.

За таких обставин те, що особу раніше притягували до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП, не виключає наявності в її діях складу кримінального правопорушення, якщо вона продовжує вчиняти домашнє насильство, кількість епізодів якого загалом не менше трьох і ці систематичні дії потягли наслідки, визначені ст. 126-1 КК. Неврахування зазначених обставин зумовило неправильне застосування апеляційним судом закону України про кримінальну відповідальність.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.06.2022 у справі № 585/3184/20 (провадження № 51-5266км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105301745.

Домашнє насильство може доводитися будь-якими доказами, допустимими у кримінальному провадженні, і закон не містить вимоги доведення його спеціально визначеними засобами доказування. Серед іншого, суд може прийняти до уваги адміністративні протоколи поліції, обмежувальні приписи, рішення суду в справі про адміністративне правопорушення, які оцінюються ним у сукупності з іншими доказами, наданими сторонами.

Апеляційний суд мав прийняти до уваги ті епізоди, за якими засуджений згодом був притягнутий до адміністративної відповідальності, коли робив висновок про доведеність чи недоведеність систематичності домашнього насильства.

Так, засуджений, використовуючи ту обставину, що його дочка з потерпілою проживали з його згоди в його квартирі, намагався встановити для потерпілої обмеження у сфері її приватного життя, що й призводило до тих епізодів, які були предметом розгляду в цій справі. Однак апеляційний суд не взяв до уваги докази, що прямо стосуються предмету доказування у даній справі, керуючись міркуваннями, що не ґрунтуються на вимогах КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.02.2023 у справі № 725/4683/20 (провадження № 51-6067км21).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109395413.

3. Потерпілі від домашнього насильства

Самого факту, що потерпілим від злочину є член сім'ї обвинуваченого, недостатньо для того, аби стверджувати про існування ситуації домашнього насильства у значенні, яке надається цьому терміну Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) та законом, що ухвалено з метою її імплементації.

При вирішенні питання про застосування п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, суди мають розглянути докази, що стосуються ризику повторення злочину, існування загрози здоров'ю та безпеці потерпілого, поточного стану стосунків між потерпілим та обвинуваченим, наслідків продовження кримінального переслідування всупереч волі потерпілого, історії взаємовідносин, включаючи попередні випадки насильства тощо.

У цій справі сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджувала, що обвинувачений вчинив злочин в результаті раптово виниклої сварки. Саме по собі таке формулювання не свідчить про те, що насильство було зумовлено певним дискримінаційним ставленням до потерпілої з боку обвинуваченого, мало на меті підтримання панівного становища щодо потерпілої або було одним з епізодів у атмосфері домашнього насильства, що склалася між обвинуваченим і його матір'ю.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.04.2020 у справі № 647/1931/19 (провадження № 51-174км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89035028.

В контексті положень ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» дія п. 6-1 ч. 1 ст. 67 КК поширюється, незалежно від факту спільного проживання, в тому числі, на дітей осіб, які спільно проживали (проживають) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою.

Тому неспроможними є аргументи захисника про необґрунтованість визнання обставиною, що обтяжує покарання, вчинення засудженим злочину щодо особи, з якою він перебував у сімейних відносинах.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.12.2020 у справі № 741/1454/18 (провадження № 51-703км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93595397.

Судом касаційної інстанції визнано доведеним, що засуджений багато разів застосовував насильство до потерпілих або прямо погрожував таким насильством. Насильство та погрози поширювалися не лише на потерпілих, але й на їх матір.

Ураховуючи вік потерпілих, умови їх проживання, нездатність матері їх захистити, невдалу спробу знайти захист у правоохоронних органів, що жодним чином не змінило їх становище, не можна заперечити, що потерпілі перебували у безпорадному стані. Повторювані насильство та погрози з боку засудженого не могли не створити відчуття постійної загрози застосування насильства у випадку, якщо потерпілі відмовляться виконувати його накази.

Верховний Суд зазначив, що підтримання стосунків зі своєю сім'єю і родичами є невід'ємною частиною соціального буття дитини, і не може вважатися «благом» у значенні, яке надає цьому слову захисник. Навпаки, позбавлення дитини можливості реалізувати її невід'ємні права з боку домінуючого члена сім'ї або вимагання від дитини будь-яких дій під умовою надання їй такої можливості якраз і утворює поняття домашнього насильства.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.11.2019 у справі № 211/7136/14-к (провадження № 51-5367км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85805151.

Під ознаки домашнього насильства можуть підпадати різні склади кримінальних правопорушень за умови, що відповідний злочин вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання або щодо родичів, або щодо колишнього чи теперішнього подружжя, або щодо іншої особи, яка спільно проживає (проживала) з кривдником однією сім'єю, але не перебуває (не перебувала) у родинних відносинах чи у шлюбі з ним.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.10.2025 у справі № 524/4183/23 (провадження № 51-2281км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131097093.

4. Співвідношення поняття «злочин, пов'язаний із домашнім насильством» із поняттям «домашнє насильство»

Згідно із ст. 1 ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» під домашнім насильством розуміється діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Водночас у п. «b» ст. 3 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (далі — Стамбульська конвенція) визначає домашнє насильство як всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім'ї чи в межах місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи проживав правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні. Як наголошується у Стамбульській конвенції (ст. 2), її положення застосовуються до всіх форм насильства щодо жінок, у тому числі до домашнього насильства, яке зачіпає жінок непропорційно.

З огляду на викладене очевидним є те, що формулювання поняття «злочин, пов'язаний із домашнім насильством» є ширшим за поняття «домашнє насильство» у нормі ст. 126-1 КК і може полягати не лише у вчиненні цього злочину, а й в інших суспільно небезпечних діяннях, які мають ознаки домашнього насильства. Тому поняття «злочин, пов'язаний із домашнім насильством» не є покликальним, у розумінні законодавця має комплексний характер й регламентується у різних сферах суспільних відносин. При встановленні змісту згаданого поняття слід виходити з конкретних фактичних обставин справи, а не тільки з кваліфікації дій винуватця.

У контексті зазначеного «злочином, пов'язаним із домашнім насильством» слід вважати будь-яке кримінальне правопорушення, обставини вчинення якого містять хоча б один із елементів, перелічених вищезазначеним законом, незалежно від того, чи вказано їх у відповідній статті (частині статті) КК як ознаки основного або кваліфікованого складу злочину.

Отже, до злочину, пов'язаного з домашнім насильством, на який поширюється заборона у п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, слід відносити не тільки злочин, передбачений ст. 126-1 КК, та злочин, що містить

кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах», але й кримінальне правопорушення з ознаками діяння (дії або бездіяльність), поняття якого визначено у ст. 1 Закону № 2229-VIII.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 453/225/19 (провадження № 51-4000кмо19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87602679.

Поняття «злочин, пов'язаний із домашнім насильством», яке вживається в п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, охоплює не лише склад злочину, передбачений ст. 126-1 КК, але й інші суспільно небезпечні діяння, які мають ознаки домашнього насильства.

Під ознаки домашнього насильства можуть підпадати різні склади злочинів за умови, що відповідний злочин вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання або щодо родичів, або щодо колишнього чи теперішнього подружжя, або щодо іншої особи, яка спільно проживає (проживала) з кривдником однією сім'єю, але не перебуває (не перебувала) у родинних відносинах чи у шлюбі з ним.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.03.2023 у справі № 472/302/22 (провадження № 51-170км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109479890.

5. Ознаки об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК

Фізичне насильство, яке передбачене у ст. 126-1 КК, може полягати в спричиненні умисних легких тілесних ушкоджень (ст. 125 КК). Тобто йдеться про те, що означені кримінально-правові норми конкурують як частина і ціле.

Закриваючи кримінальне провадження щодо кривдника у зв'язку із відсутністю у його діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК, апеляційний суд не звернув уваги на підтверджений матеріалами кримінального провадження факт спричинення потерпілій легких тілесних ушкоджень, що за своїм характером та обсягом спричинили короткочасний розлад її здоров'я. Склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК є менш тяжким, аніж той, що передбачений ст. 126-1 КК.

Закриття судом кримінального провадження у тих випадках, коли існують підстави для перекваліфікації дій обвинуваченого судом, не

виправдовує легітимних очікувань особи, яка зазнала шкоди, і не узгоджується із завданнями кримінального судочинства.

Відмова держави від кримінального переслідування особи за наявності у її діях ознак іншого кримінально-караного діяння (менш тяжкого, ніж те, у якому їй пред'явлено обвинувачення) суперечитиме таким засадам, як верховенство права, законність та диспозитивність, що призведе до безкарності винного, а особу, якій завдано шкоди, поставить у становище правової незахищеності і створить умови для повторної віктимізації.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.10.2021 у справі №552/2540/20 (провадження № 51-3807км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100457470.

Обов'язковою умовою визнання судом злочину, пов'язаним із домашнім насильством, є відображення зазначеного у формулюванні обвинувачення (у повідомленні про підозру, в обвинувальному акті) із встановленням органами досудового розслідування відповідних фактичних обставин (ступінь родинних відносин або спорідненості між потерпілим та винуватцем, характер насильства тощо).

Обвинувачений відповідно до обвинувального акта обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК, а саме в нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження та, зокрема, було визнано обставинами, які обтяжують покарання, рецидив злочину та вчинення кримінального правопорушення щодо іншої особи, з якою винний перебуває у сімейних або близьких відносинах. Крім того, в обвинувальному акті також зауважується, що обвинувачений і потерпіла спільно проживали однією сім'єю, що у свою чергу згідно із законом № 2229-VIII підтверджує, що вчинене кримінальне правопорушення підпадає під поняття «злочин, пов'язаний із домашнім насильством».

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.03.2023 у справі № 472/302/22 (провадження № 51-170км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109479890.

Для того, щоб обґрунтувати наявність домашнього насильства у конкретному випадку, сторона обвинувачення має довести обставини, які свідчать, що потерпіла від інкримінованого злочину особа є у той же час і жертвою домашнього насильства. Це не виключає того, що докази існування ситуації домашнього насильства можуть міститися і в самих обставинах злочину, які

доводять, що певний випадок насильства є проявом поведінки, характерної для домашнього насильства.

Необхідною умовою визнання судом злочину таким, що пов'язаний з домашнім насильством, є відображення цієї обставини у формулюванні обвинувачення з встановленням органом досудового розслідування відповідних фактичних обставин.

Як зазначено в обвинувальному акті, конфлікт між засудженим та потерпілим стався на ґрунті виниклих неприязних відносин, що саме по собі не свідчить про те, що насильство було зумовлено певним дискримінаційним ставленням до потерпілого з боку засудженого, як цього не було встановлено і під час судового розгляду кримінального провадження. Водночас з наданих потерпілим показань неможливо встановити, що дії засудженого були спрямовані на вчинення домашнього насильства.

Таке обвинувачення не було висунуто засудженому згідно з обвинувальним актом та не було встановлено під час судового розгляду. Натомість суд апеляційної інстанції у своєму рішенні фактично встановив, що засуджений вчинив кримінальне правопорушення, пов'язане з домашнім насильством, тим самим вийшов за межі обвинувачення.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.06.2021 у справі № 717/764/20 (провадження № 51-6117км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97829094.

6. Заборона закриття кримінального провадження за вчинення домашнього насильства

Встановлена у п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК заборона закриття кримінального провадження поширюється на осіб, які вчинили злочин, пов'язаний із домашнім насильством, за умови, що слідчі органи пред'явили особі таке обвинувачення і вона мала можливість захищатися від нього. Натомість, як убачається з матеріалів цієї справи, в обвинувальному акті не міститься жодних посилань на вчинення обвинуваченим злочину, пов'язаного з домашнім насильством. У вказаному процесуальному документі слідчі органи також констатували відсутність обтяжуючих обставин.

Оскільки органами досудового розслідування обвинуваченому не інкримінувалося вчинення злочину, пов'язаного з домашнім насильством, то він не був обізнаний із таким обвинуваченням і не мав можливості захищатися від нього.

З огляду на викладене об'єднана палата не погодилася з доводами прокурора про необхідність скасування ухвали апеляційного суду через неврахування застереження у п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, адже це призвело б до порушення конвенційних положень права на справедливий суд.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 453/225/19 (провадження № 51-4000кмо19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87602679.

Оскільки обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 126 КК, щодо своєї колишньої дружини, тобто правопорушення пов'язане з домашнім насильством, тому відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК кримінальне провадження щодо нього не можна було закрити у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Таким чином, апеляційний суд не мав правових підстав для застосування положень п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.03.2023 у справі № 725/3827/20 (провадження № 51-3048км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109479949.

РОЗДІЛ IV. ОГЛЯД У ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

1. Забруднення або псування земель (ст. 239 КК)

Суб'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239 КК, може бути фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, й займається господарською або іншою діяльністю.

Як встановлено в процесі апеляційного розгляду, особа фактично займалася діяльністю з утилізації відходів, хоча офіційно припинила таку діяльність, а тому вона може нести відповідальність за вказаним законом.

Об'єктивна сторона цього злочину передбачає порушення спеціальних правил стосовно раціонального і науково обґрунтованого використання земель, що виражається в забрудненні або псуванні земель речовинами, відходами або іншими матеріалами, шкідливими для життя і здоров'я людей або довкілля. Злочин може бути вчинений як способом активної дії, так і бездіяльності.

За змістом касаційних доводів, на думку захисника, тяжкі наслідки мають полягати у заподіянні шкоди тільки довкіллю та людині, що характеризується підвищеною небезпекою для всього живого. Однак, тяжкі наслідки також можуть виявлятися і у вартісному вираженні шкоди, заподіяної довкіллю.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.08.2024 у справі № 688/580/22 (провадження № 51-2222км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121104534.

2. Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин (ст. 240 КК)

Частиною 2 ст. 240 КК встановлено кримінальну відповідальність за порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Тобто означене кримінальне правопорушення може бути вчинено у двох формах: 1) порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля або 2) незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Як наслідок, кримінальна

відповідальність за ч. 2 ст. 240 КК настає у разі вчинення діяння хоча б в одній із цих форм.

Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, може тягнути кримінальну відповідальність і у разі такого використання надр, що полягало у добуванні корисних копалин місцевого значення.

Поняттям «надра» охоплюються будь-які корисні копалини, тобто корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення. Так, відповідно до ст. 1 КУпН, надра — це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Правила використання надр в Україні передбачено такими нормативно-правовими актами, як, зокрема, ЗК, КУпН та постанова КМУ №615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами».

З аналізу ч. 2 ст. 18, ч. 1 ст. 19 КУпН, пунктів 4, 10 вказаної постанови КМУ випливає, що кримінально-караним може визнаватися діяння, зокрема, у вигляді користування надрами без відповідних дозволів на це та за умови створення такими діями небезпеки для життя, здоров'я людей чи довкілля.

Для встановлення у діях особи складу цього кримінального правопорушення необхідно констатувати наявність суспільно небезпечного діяння – порушення встановлених правил використання надр та створення у результаті цього небезпеки для життя, здоров'я чи довкілля.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.03.2021 у справі № 742/1669/17 (провадження № 51-197км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95682115.

Захисник стверджував, що його підзахисний шляхом забору з котловану за допомогою екскаватора та завантаження на вантажний самоскид видобував пісковик слюдистий, який відноситься до корисних копалин місцевого значення, а тому в діях відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК.

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 008:2007 «Класифікатор корисних копалин», окремо виділяють пісковик, пісковик кварцевий, пісок.

Згідно з постановою КМУ № 827 пісковик є багатоцільовою копалиною загальнодержавного значення, що використовується у декількох напрямках, зокрема, як «сировина вогнетривка», «сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)», «сировина для бутового каменю». Пісковик кварцитовидний є видом пісковику, що використовується як «сировина для виробництва кристалічного кремнію».

Пісковик не входить до переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого вказаною постановою КМУ.

Згідно з Додатком 13 «Кодифікатор корисних копалин» наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової декларації з рентної плати», пісковик та пісковик кварцитовидний є корисними копалинами загальнодержавного значення.

Диспозицією ч. 2 ст. 240 КК встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин, та за змістом цього закону кримінальне правопорушення є закінченим з моменту видобування корисних копалин.

Незаконне видобування корисних копалин - це здійснення їх видобування без відповідного дозволу, а тому склад злочину вважається закінченим з початку незаконного видобування корисних копалин, незалежно від добутих корисних копалин чи їх кількості.

Під незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення слід розуміти порушення встановленого законом порядку і правил вилучення корисних копалин із їх родовищ (покладів), а саме:

- їх видобування без спеціального дозволу на користування надрами, а також за відсутності спеціального акта, що засвідчує гірничий відвід, та без затвердженого проєкту планів гірничих робіт, геологічного вивчення та охорони надр та затвердженого у встановленому законом порядку проєкту відведення земель;

- експлуатацію родовищ корисних копалин з порушенням екологічних вимог проєктів та планів розробки, без проходження обов'язкової екологічної експертизи; самовільне розширення меж територій родовищ;

- здійснення під виглядом дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин промислового видобування корисних копалин тощо.

Видобування корисних копалин передбачає дії, які полягають у вилученні з родовищ корисних копалин будь-яким способом.

Таким чином, за встановлених судами попередніх інстанцій фактичних обставин кримінального провадження, дії обвинуваченого правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.01.2023 у справі № 723/5055/21 (провадження № 51-1826км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108582830.

3. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ст. 246 КК)

Згідно зі змістом ст. 246 КК (в редакції Закону від 18.02.2016) та ч. 3 цієї ж статті в редакції на час постановлення обвинувального вироку апеляційним судом з об'єктивної сторони злочин, передбачений ст. 246 КК, може бути вчинений у двох формах:

1) незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 у чинній редакції); 2) вчинення зазначених дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах (істотна шкода не є обов'язковою ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК; за законодавчою конструкцією він є формальним).

Для настання кримінальної відповідальності за злочин, у вчиненні якого визнані особи винуватими, заподіяння істотної шкоди не має значення, а головним є місце вчинення злочину, а саме територія природно-заповідного фонду.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.10.2019 у справі № 555/551/17 (провадження № 51-2579км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84788491.

Сторона обвинувачення вказувала, що викладений місцевим судом висновок про те, що обов'язковою ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК, є істотна шкода в розумінні примітки до вказаної статті, не ґрунтується на точному змісті закону України про кримінальну відповідальність.

Частини 1 та 3 статті 246 КК в редакції Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських

лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» передбачають склади злочину з різними ознаками. Для кваліфікації злочину за частиною 1 цієї статті обов'язковим є завдання незаконною порубкою істотної шкоди. У той час як у ч. 3 цієї статті йдеться про незаконну порубку у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах.

Таким чином, склад злочину, передбачений ч. 3 ст. 246 КК, не включає істотну шкоду як свою обов'язкову ознаку, і «дії, передбачені частиною першою цієї статті» в тексті її частини 3, відсилають лише до дій, визначених у частині 1, а не до наслідків цих дій у вигляді істотної шкоди.

Відповідно для кримінальної відповідальності за злочин, у вчиненні якого обвинувачувалася особа, заподіяння істотної шкоди не має значення, а ознакою цього злочину є вчинення відповідних дій на території природно-заповідного фонду.

Таким чином, декриміналізація через встановлення Законом № 2531-VIII мінімального розміру завданої істотної шкоди стосується лише тієї частини ст. 246 КК в редакції, що діяла на момент події, яка передбачала «незаконну порубку дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду», однак не стосується тієї частини цього положення, що передбачала «вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах», оскільки ст. 246 КК в новій редакції передбачає ті ж самі діяння у частині 3.

Оскільки декриміналізація не застосовна до діяння, в якому обвинувачувалася особа, а нова редакція ст. 246 КК посилює кримінальну відповідальність за вчинення передбачених у ній злочинів і не має зворотної дії у часі, тому для кваліфікації необхідно застосовувати положення ст. 246 КК у редакції, що діяла на момент вчинення діяння.

Верховний Суд констатував, що апеляційний суд допустив неправильне застосування ст. 246 КК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.11.2021 у справі № 442/3269/17 (провадження № 51-1469км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101712272.

Захисник зазначав про відсутність в діях засуджених складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК, оскільки наявність істотної шкоди довкіллю та її розмір не доведено.

Статтею 91 КПК передбачено, що до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, належать, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Наявність істотної шкоди, завданої об'єкту злочинного посягання (довкіллю), є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складу інкримінованого засудженим кримінального правопорушення і відповідно до ст. 91 КПК є предметом доказування у даному кримінальному провадженні.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 242 КПК визначено, що розмір шкоди довкіллю визначається на підставі висновку експерта.

Водночас відповідно до правового висновку, викладеного в постанові Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду від 25.11.2019 (справа №420/1667/18, провадження № 51-10433кмо18), обов'язкове залучення експерта для проведення експертизи необхідне за наявності двох підстав: по-перше, коли характер об'єктивних обставин, які мають значення для кримінального провадження, неможливо достовірно встановити без залучення особи, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями (що є загальною підставою проведення експертизи в кримінальному провадженні, передбаченою ч. 1 ст. 242 КПК у редакції Закону № 1261-VII); по-друге, коли мають місце обставини, вказані у ч. 2 цієї норми.

Імперативність п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК у редакції Закону № 1261-VII щодо призначення експертизи у кожному кримінальному провадженні для визначення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням, має обмежений характер, оскільки не стосується тих випадків, коли предметом злочину є гроші або інші цінні папери, що мають грошовий еквівалент, а також коли розмір матеріальних збитків, шкоди, заподіяних кримінальним правопорушенням, можливо достовірно встановити без спеціальних знань, а достатньо загальновідомих та загальнодоступних знань, проведення простих арифметичних розрахунків для оцінки даних, отриманих за допомогою інших, крім експертизи, джерел доказування.

Відповідно до Постанови КМУ від 23.07.2008 №665 затверджено такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу. Дані такси використовуються у разі заподіяння шкоди підприємствами, установами, організаціями та громадянами незаконним

вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників до ступеня припинення росту.

Вказана постанова дозволяє вирахувати розмір шкоди, використовуючи лише діаметр дерева, у корі біля шийки кореня у сантиметрах та відповідну таксу. Такий розрахунок можливо здійснити без спеціальних знань із використанням загальновідомих та загальнодоступних знань, проведення простих арифметичних розрахунків. Крім того, правильність розрахунків підтверджено висновком судової економічної експертизи.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.09.2023 у справі № 177/225/21 (провадження № 51-1927км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113967452.

4. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК)

Частиною 1 ст. 249 КК передбачена кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

Об'єкт злочину — встановлений порядок раціонального використання, охорони і відтворення риб та інших об'єктів водної фауни як важливої складової частини навколишнього природного середовища. Водночас злочин є закінченим з моменту спричинення істотної шкоди, що є однією з ознак об'єктивної сторони злочину.

Визначаючи розмір шкоди, заподіяної водній фауні, необхідно керуватись Таксами для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах України (далі — Такси).

Істотна шкода — поняття оціночне, визначається з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження. На те, що шкода є істотною, можуть вказувати такі дані: знищення нерестовищ риби; вилов риби у період нересту, нечисленних її видів або тих, у відновленні яких є труднощі; добування великої кількості риби, водних тварин чи рослин або риби чи тварин, вилов яких заборонено, тощо.

Варто зауважити, що Верховний Суд у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що Такси є інтегрованим вираженням шкоди, що завдається незаконним видобуванням водних біоресурсів. Ця шкода вирахувана для кожного виду біоресурсів і в перерахунку на

визначену його кількість, і Суд вважає ці норми чітко і ясно сформульованими. Нормативний акт, яким затверджено Такси, і самі вони опубліковані й доступні кожній особі. Їх чіткість і доступність дозволяють будь-якій особі передбачати юридичні наслідки незаконного вилову риби, у тому числі, розмір істотної шкоди довкіллю.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.03.2025 у справі № 404/9155/23 (провадження № 51-3488км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125933296.

Органом досудового розслідування особа обвинувачувалася у тому, що вона за допомогою заборонених знарядь лову виловила 6 товстолобиків, чим заподіяла рибному господарству України істотну шкоду на суму 1 530 грн.

Місцевий суд розглянув кримінальне провадження у спрощеному порядку та визнав особу винуватою у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, та засудив за ч. 1 ст. 249 КК. Апеляційний суд обвинувальний вирок скасував та закрив кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, враховуючи те, що в обвинувальному акті не наведено жодного обґрунтування заподіяння істотної шкоди. Прокурор не погодився з рішенням апеляційного суду.

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК, характеризується сукупністю трьох ознак: 1) діяння – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом; 2) наслідки у вигляді істотної шкоди; 3) причинний зв’язок між діянням і наслідками.

Особа обвинувачувалася у тому, що вона незаконно виловила 6 товстолобиків, чим заподіяла державі істотну шкоду у виді збитків на суму 1 530 грн.

Навіть визнання своєї винуватості особою у вчиненні кримінального правопорушення та розгляд справи у спрощеному порядку не позбавляють суд обов’язку, перебуваючи у нарадчій кімнаті при вирішенні питань, зазначених у ст. 368 КПК, уважно вивчити надані прокурором у порядку ст. 317 КПК матеріали провадження та зібрані в них докази і, за наявності обґрунтованих сумнівів у винуватості особи у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вийти з нарадчої кімнати та поновити судовий розгляд, або призначити розгляд обвинувального акта у судовому засіданні (у справах про кримінальні проступки), щоб, дослідивши зібрані у провадженні докази, переконатися в обґрунтованості або необґрунтованості пред’явленого обвинувачення.

Лише при такій ретельній перевірці матеріалів провадження може бути забезпечено виконання судом завдань кримінального провадження, закріплених у ст. 2 КПК, задля того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановивши відсутність у діях особи складу кримінального проступку та незаконність вироку місцевого суду, апеляційний суд обґрунтовано скасував цей вирок і закрив кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.12.2021 у справі № 318/352/20 (провадження № 51-2221км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102298135.

Особу засуджено за ч. 1 ст. 249 КК, оскільки вона за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, не маючи належного дозволу, використавши заборонене знаряддя лову, незаконно виловила рибу, чим заподіяла істотну шкоду.

Захисник посилався на те, що дії особи щодо незаконного вилову риби не мали систематичного характеру, а тому не містять ознак зайняття рибним промислом.

Під поняттям промислу розуміються випадки вилову риби і рибних тварин із використанням промислових засобів (сіток, неводів тощо). Промислом охоплюються як одиничний акт добування, так і дії, що складаються з ряду вольових актів.

Незаконність зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом має місце при здійсненні його без належного дозволу, у заборонений час, у недозволених місцях, а також забороненими способами і знаряддями лову.

Суд апеляційної інстанції встановив, що особа без належного дозволу та з використанням забороненого знаряддя лову вчинила один епізод вилову декількох видів риби, зокрема, вирезуба причорноморського, занесеного до Червоної книги України за природоохоронним статусом «зникаючий» і вилов якого заборонений, що є незаконним і призвело до істотної шкоди довкіллю.

Тому суд дійшов правильного висновку, що такі дії особи є незаконним зайняттям рибним добувним промислом, відповідальність за що передбачена ст. 249 КК.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.08.2023 у справі № 722/1468/21 (провадження № 51-2470км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113236384.

Особу засуджено за те, що вона за попередньою змовою з іншою особою, використовуючи рибальський човен, встановила у воді заборонені знаряддя лову, виловивши 714 одиниць риби різних видів, чим заподіяла істотну шкоду державі на загальну суму 96 645 грн.

Захисник зазначав про відсутність істотної шкоди, завданої інкримінованим особі кримінальним правопорушенням, а отже, наявністю в діях підзахисного лише адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 85 КУпАП.

За усталеною практикою відповідальність за злочин, передбачений ст. 249 КК, настає лише за умови, що діями винної особи заподіяно істотну шкоду. На те, що шкода є істотною, можуть вказувати, зокрема, такі дані: знищення нерестовищ риби; вилов риби в період нересту, нечисленних її видів або таких, у відтворенні яких є труднощі; добування великої кількості риби, водних тварин чи рослин або риби чи тварин, вилов яких заборонено.

Апеляційний суд врахував велику кількість добутих незаконними діями осіб водних живих біоресурсів — 714 одиниць та належно встановив, що шкода, заподіяна державі на загальну суму 96 645 грн, є істотною. Суд дійшов обґрунтованого висновку про наявність у діях особи складу саме кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 249 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 208/2539/18 (провадження № 51-3494км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87672507.

Двох осіб засуджено за ч. 1 ст. 249 КК за те, що вони з використанням заборонених знарядь лову здійснили незаконний вилов риби в кількості 1700 штук, загальною вартістю 144 500 грн, обрахованою згідно з Додатком 1 до постанови КМУ № 1209, чим заподіяли істотну шкоду рибному господарству України.

Засуджені стверджували, що суд першої інстанції не врахував, що відповідальність за кримінальне правопорушення, передбачене ст. 249 КК, настає лише за умови заподіяння істотної шкоди діями винної особи, а така

шкода може доводитися лише висновком експертизи, а не розрахунком, наданим стороною обвинувачення.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК слідчий або прокурор зобов'язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Пункт 6 ч. 2 ст. 242 КПК не означає, що розмір збитків, завданих кримінальним правопорушенням, може доводитися лише висновком експерта. Проведення експертизи не вимагається, якщо такий розмір можливо достовірно встановити без спеціальних знань, і для його визначення достатньо загальновідомих та загальнодоступних знань, проведення простих арифметичних розрахунків для оцінки даних, отриманих за допомогою інших джерел доказування.

На підтвердження розміру завданої особами шкоди сторона обвинувачення послалась на розрахунок та лист Інституту рибного господарства НААН України.

Згідно з цими документами розрахунок розміру шкоди, заподіяної рибному господарству України внаслідок дій засуджених, здійснено відповідно до такс обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) громадянами України, іноземцями та особами без громадянства цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах України, затверджених постановою КМУ № 1209, НМДГ визначався на підставі пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України.

При цьому було враховано вид водних біоресурсів, кількість (1700 штук), розмір шкоди за 1 екземпляр 5 НМДГ та зроблено висновок, що шкода рибному господарству України, завдана злочином, становить 8500 НМДГ або 144 500 грн, що є істотною шкодою.

Згадані такси є інтегрованим вираженням шкоди, що завдається незаконним видобуванням водних біоресурсів. Ця шкода вирахувана для кожного виду біоресурсів і в перерахунку на визначену його кількість. Нормативний акт, яким затверджено ці такси, і самі такси опубліковані і доступні кожній особі. Їх чіткість і доступність дозволяють будь-якій особі передбачати юридичні наслідки незаконного вилову риби, у тому числі і розмір істотної шкоди довкіллю.

Таким чином, розмір заподіяної шкоди було встановлено за допомогою проведення простих арифметичних розрахунків, в основу яких покладені визначені нормативними актами числові вираження та встановлена кількість незаконно виловленої риби.

Сторона захисту не вказала в касаційній скарзі, які обставини, крім тих, на підставі яких були проведені розрахунки і які не вимагали спеціальних знань, вимагали експертного дослідження.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.05.2022 у справі № 678/536/21 (провадження № 51-5622км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104748400.

Особу засуджено за ч. 1 ст. 249 КК за те, що вона за допомогою забороненого знаряддя лову у недозволений час (період нересту) виловила рибу різних видів, чим заподіяла рибогосподарським водним об'єктам України істотну шкоду, яка була визначена відповідно до розрахунків за таксами, затвердженими постановою КМУ № 1209.

Захисник зазначав, що в діях підзахисного не встановлено ознак складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК, оскільки розрахунок обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів, є неналежним доказом і не підтверджує заподіяння істотної шкоди, а експертизу для встановлення розміру шкоди довкіллю не проведено.

Обов'язкове залучення експерта для проведення експертизи необхідне за наявності двох підстав: по-перше, коли характер об'єктивних обставин, які мають значення для кримінального провадження, неможливо достовірно встановити без залучення особи, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями (що є загальною підставою проведення експертизи у кримінальному провадженні, передбаченою ч. 1 ст. 242 КПК); по-друге, коли мають місце обставини, визначені ч. 2 цієї статті.

Імперативність вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК щодо призначення експертизи у кожному кримінальному провадженні для визначення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням, має обмежений характер, оскільки не стосується тих випадків, де предметом злочину є гроші або цінні папери, що мають визначений грошовий еквівалент, а також коли розмір матеріальних збитків (шкоди), заподіяних кримінальним правопорушенням, можливо достовірно встановити без спеціальних знань, коли достатньо загальновідомих та загальнодоступних знань, проведення простих арифметичних розрахунків для оцінки даних, отриманих за допомогою інших, крім експертизи, джерел доказування.

Суд першої інстанції правильно зазначив, що розмір відшкодування шкоди, заподіяної цим кримінальним проступком, можливо достовірно встановити без спеціальних знань, маючи дані щодо виду та кількості риби, і на підставі простих арифметичних розрахунків. При цьому розмір та вага риби не мають значення.

Розрахунок обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів, зроблено відповідно до Постанови КМУ № 1209.

Суди попередніх інстанцій перевірили наданий розрахунок і арифметичних помилок у ньому не виявили.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.10.2022 у справі № 539/2153/21 (провадження № 51-1831км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107023915.

Капітан риболовецького судна дозволив вилов риби «бичок» непромислового розміру загальною вагою 2 444,83 кг, що перевищило дозволену частку риби непромислового розміру, і не повідомив про це в місцевий державний орган рибоохорони, чим заподіяв істотну шкоду рибному господарству України в розмірі 230 960,04 грн.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, виправдав капітана за ч. 1 ст. 249 КК, посилаючись на відсутність доказів на підтвердження розміру завданої істотної шкоди кримінальним правопорушенням, яка є однією з ознак об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК.

Прокурор стверджував, що поза увагою судів залишилися наявні у матеріалах справи розрахунки заподіяних рибному господарству України збитків, а також показання іхтіолога про те, яким чином було здійснено розрахунок збитків, а тому є необґрунтованими висновки суду про обов'язковість надання висновку судово-іхтіологічної експертизи.

Частиною 1 ст. 249 КК передбачена кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

Об'єкт злочину — встановлений порядок раціонального використання, охорони і відтворення риб та інших об'єктів водної фауни як важливої складової частини навколишнього природного середовища. Злочин є закінченим з моменту спричинення істотної шкоди, що є однією з ознак об'єктивної сторони злочину. Визначаючи розмір шкоди, заподіяної водній фауні, слід керуватись спеціальними таксами.

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної рибному господарству України внаслідок дій капітана риболовецького судна, у цьому кримінальному провадженні було здійснено згідно з «Методикою розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів», затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства навколишнього природного середовища України, а тому, з огляду на викладене, висновок суду про обов'язкове визначення розміру шкоди експертним шляхом є передчасним.

Враховуючи наведене, висновок суду про відсутність доказів на підтвердження розміру завданої істотної шкоди кримінальним правопорушенням та, як наслідок, відсутності однієї з ознак об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК, є необґрунтованим.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.07.2021 у справі № 310/8332/18 (провадження № 51-4279км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98267648.

5. Безгосподарське використання земель (ст. 254 КК)

Вироком місцевого суду власника земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, визнано винуватим та засуджено за ч. 2 ст. 240, ст. 254 КК, зокрема, за те, що він за допомогою спеціальної техніки зняв верхній шар ґрунтового покриву на частині земельної ділянки площею 0,835 га та створив кар'єр для видобутку піщаної суміші, що призвело до зміни рельєфу місцевості, утворення штучних водойм та до виведення цих земель із сільськогосподарського обороту. Апеляційний суд погодився з цим вироком.

Сторона захисту вказувала, що стороною обвинувачення не доведено умисел в діях власника земельної ділянки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 254 КК. Також зазначала про неправильну правову оцінку дій засудженого, оскільки ним вчинено адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53 КУпАП, а не кримінальне.

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 254 КК (в редакції зі змінами, внесеними Законом №270-VI від 15.04.2008), характеризується наявністю трьох ознак:

1) діяння — безгосподарське використання земель; 2) наслідки — тривале зниження або втрата їхньої родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару,

порушення структури ґрунту; 3) причиновий зв'язок між діянням і наслідками.

Суть безгосподарського використання земель полягає в тому, що винна особа не виконує або неналежним чином виконує покладений на неї правовий обов'язок захищати землі від шкідливого впливу, що становить собою порушення нормативно-правових актів у сфері охорони земель.

Норма ст. 254 КК за своїм характером є бланкетною, тому визначення обов'язків землевласників та землекористувачів передбачено нормативно-правовими актами у сфері земельних правовідносин.

Передусім ст. 91 ЗК встановлено, що власники земельних ділянок зобов'язані, зокрема, забезпечувати використання їх за цільовим призначенням.

Серед інших обов'язків землевласників, визначених цією статтею, є обов'язок щодо підвищення родючості ґрунтів та зберігання інших корисних властивостей землі.

Під виведенням земель із сільськогосподарського обороту як наслідку безгосподарського використання земель слід розуміти припинення їхнього використання за цільовим призначенням на певний час або назавжди (неможливість вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу тощо). Такий наслідок може бути викликаний, зокрема, втратою ґрунтами родючості внаслідок певних дій як з боку власника земельної ділянки, так і з боку її користувача.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 ЗК власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

На відміну від адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 53 КУпАП «Порушення правил використання земель», законодавець передбачив кримінальну відповідальність і сформував матеріальний склад кримінального правопорушення ст. 254 КК, обов'язковою ознакою об'єктивної сторони якого є визначений у відповідній статті КК наслідок.

Вчинені засудженим дії містять у собі склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 254 КК, оскільки потягнули за

собою негативні наслідки у виді виведення земельної ділянки із сільськогосподарського обороту, а тому є кримінально-караними.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.03.2021 у справі № 742/1669/17 (провадження № 51-197км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95682115.

РОЗДІЛ V. ОГЛЯД ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 296 «ХУЛІГАНСТВО» КК

1. Об'єктивні ознаки хуліганства

1.1. Об'єкт хуліганства

1.1.1. Громадський порядок як основний об'єкт хуліганства

Безпосереднім об'єктом кримінально-правової охорони за ст. 296 КК є громадський порядок, тобто суспільні відносини, що сформовані внаслідок дії правових норм, а також морально-етичних засад, звичаїв, традицій та інших позаюридичних чинників. Громадський порядок полягає в дотриманні усталених правил співжиття.

Підтримання громадського порядку є одним із важливих чинників захисту честі, гідності, здоров'я, безпеки громадян, їх спокійного відпочинку та безперешкодної праці, втілення інших природних, соціальних і культурних прав членів людської спільноти. Хуліганські дії завжди посягають на громадський порядок.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 288/1158/16-к (провадження № 13-28кс19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245.

Об'єктом захисту ст. 296 КК є громадський порядок, який слід розуміти як стан суспільних відносин, що виник, сформувався, змінюється та існує під впливом дії правових норм (значною мірою), моральних засад, звичаїв, етичних правил, традицій, інших позаюридичних чинників і знаходить свій вияв (відображається) у безпечності громадського спокою, охороні здоров'я, честі та гідності людини, її прав та свобод, зокрема, права на відпочинок, усталених правил співжиття, комунікації (спілкування), у поведінці в побуті, у повазі і ставленні членів спільноти один до одного, у нормальному функціонуванні органів державної влади, місцевого самоврядування, різних установ, організацій, громадських об'єднань, інших інституцій, які займаються корисною суспільною діяльністю.

Посягання на ці відносини здійснюються в активній формі, в основному з ініціативи правопорушника або через використання незначного (нікчемного) приводу, як правило, відбуваються в публічних (громадських, людних) місцях, супроводжуються ненормативною (брутальною, нецензурною) лексикою та/або фізичним насильством, зокрема, із використанням травмуючих властивостей таких предметів, як вогнепальна зброя, і призводять до заподіяння моральної та матеріальної шкоди.

Хуліганські дії завжди посягають на громадський порядок та інші зазначені вище об'єкти захисту. Зміст та спрямованість цього діяння висновуються із характеру дій особи, яка їх вчиняє, а також із стосунків, які склалися між такою особою та потерпілим.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.06.2022 у справі № 404/7814/15-к (провадження № 51-320км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104694947.

Зважаючи на те, що безпосереднім об'єктом хуліганства є саме громадський порядок, а спричинена конкретним особам шкода є лише проявом посягання на основний об'єкт, звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку з примиренням винного з потерпілим може мати місце лише тоді, коли кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним інтересам фізичної особи, а не публічним інтересам.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 689/695/17 (провадження № 51-3147км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77720774.

Зі змісту ст. 296 КК вбачається, що об'єктом захисту цієї норми є громадський порядок, який слід розуміти як стан суспільних відносин, який відображається у безпечності громадського спокою, охороні здоров'я, честі та гідності людини, її прав та свобод, зокрема, права на відпочинок, усталених правил співжиття, комунікації (спілкування), у поведінці в побуті, у повазі і ставленні членів спільноти один до одного, у належному функціонуванні органів державної влади, місцевого самоврядування, різних установ, організацій, громадських об'єднань, інших інституцій, які займаються корисною суспільною діяльністю.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.08.2022 у справі № 274/4366/18 (провадження № 51-6109км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105852709.

В основі відмежування хуліганства від злочинів проти здоров'я, крім інших ознак, перебувають об'єкт злочину, який значною мірою визначає правову природу (характер) кожного із цих діянь та їхню суспільну небезпечність, і така ознака суб'єктивної сторони злочину, як його мотив.

Хуліганські дії завжди посягають на громадський порядок та інші зазначені об'єкти захисту. Висновки про зміст і спрямованість цього

діяння роблять із характеру дій особи, яка їх вчиняє, а також із стосунків, які склалися між такою особою та потерпілим.

Як було встановлено судом за результатами дослідження доказів, на зупинці громадського транспорту відбувалась бійка між журналістами, які намагалися здійснювати відеозйомку, та особами, які перебували на зупинці громадського транспорту. Обвинувачений, який не брав безпосередньої участі у конфлікті і стояв поблизу бійки, здійснюючи постріл угору з вогнепальної зброї, мав намір саме на зупинення конфлікту, що не спростовано стороною обвинувачення.

Вказані дії обвинуваченого не були вчинені з явної та очевидної неповаги до суспільства або зневаги до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, не мали на меті самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим громадянам, суспільству, державі.

При цьому обвинувачений не направляв зброю на осіб, які знаходились на зупинці, голосно повідомляв про причини своїх дій, вимагав припинити бійку та викликати працівників поліції. З огляду на зазначене суд дійшов висновку, що інкриміновані дії обвинувачений вчиняв з метою припинення нападу на осіб, а не з хуліганських спонукань.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.01.2022 у справі № 372/1889/18 (провадження № 51-3956км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102865666.

Перевіряючи правильність кваліфікації місцевим судом дій особи, суд апеляційної інстанції слушно зауважив, що, незважаючи на те, що хуліганські дії останній вчинив у своїй квартирі, проте застосовуючи при цьому вогнепальну зброю, він міг передбачати, що цим самим створює реальну загрозу для життя чи здоров'я інших осіб, які перебували в будинку поза межами квартири, оскільки всі постріли (вісім) були спрямовані через вхідні двері в напрямку місць загального користування.

До того ж цей суд доречно зауважив, що такі дії обвинувачений вчинив в нічний час в житловому будинку під час дії воєнного стану і, як убачається із показань свідків, почувши постріли, вони залишили будинок та вийшли на вулицю, оскільки переживали за свою безпеку.

Суди також обґрунтовано звернули увагу й на те, що вказане підтверджується даними протоколу огляду, відповідно до якого було проведено огляд сходового майданчика біля входу до приміщення

квартири, в ході якого при огляді вхідних дверей до квартири було виявлено 8 проникаючих пошкоджень, схожих на пошкодження внаслідок пострілу з вогнепальної зброї та виявлено пошкодження стіни, а саме отвори, схожі на пошкодження внаслідок пострілів в кількості 5 штук, у яких виявлено та вилучено 5 металевих частин куль.

На переконання апеляційного суду, наведене вище свідчить про те, що характер, послідовність та спрямованість дій особи були направлені на порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувалися особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, що виражалася у прагненні показати свою зневагу до існуючих у суспільстві загальновизнаних правил і норм поведінки.

З огляду на ці обставини, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність у діях особи ознак складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.06.2024 у справі № 369/8341/22 (провадження № 51-1007км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128300492.

Зухвала та агресивна поведінка особи в ході розгляду клопотання про продовження йому строку тримання під вартою, відсутність заявленого останнім чи його захисником в порядку, передбаченому КПК, клопотання про звільнення підозрюваного з металевої клітки, а також наявність у особи можливості відстоювати свої права та інтереси у передбачений законом спосіб, безсумнівно свідчать про свідоме бажання особи саме порушити громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, а не відстоювати свої права у спосіб самостійного виходу з спеціально відведеного місця для тримання арештованих осіб.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.07.2018 у справі № 761/42711/16-к (провадження № 51-5160км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75691973.

1.1.2. Здоров’я особи як додатковий об’єкт хуліганства

Додатковим факультативним об'єктом хуліганства можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 689/695/17 (провадження № 51-3147км18) . Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77720774.

Об'єктом хуліганства, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК, є також здоров'я потерпілого, яке зазнає шкоди або ставиться в небезпеку заподіяння шкоди в усіх випадках застосування винуватою особою зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Дії обвинуваченого, який дістав пістолет, перезарядив його, направив на потерпілого та здійснив постріл, вказують на те, що він ставив в небезпеку здоров'я потерпілого.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2023 у справі № 127/18026/20 (провадження № 51-3653км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111871671.

Кримінально каране хуліганство з об'єктивної сторони полягає в посяганні на правоохоронювані цінності, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом. Таке посягання, як правило, здійснюється у людних або громадських місцях, зазвичай з ініціативи правопорушника, супроводжується нецензурною лайкою та/або фізичним насильством, пошкодженням майна і призводить до заподіяння моральної та матеріальної шкоди.

За зовнішніми ознаками хуліганство певним чином схоже на ряд інших злочинів, зокрема на ті з них, що посягають на здоров'я, честь і гідність людини, її майно. Критеріями розмежування цих діянь є насамперед об'єкт посягання, що визначає правову природу та суспільну небезпечність кожного з них, і мотив як ознака суб'єктивної сторони злочину.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 288/1158/16-к (провадження № 13-28кс19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245.

2. Об'єктивна сторона хуліганства

2.1. Грубість порушення з урахуванням часу та/або місця вчинення хуліганства

Оцінювати порушення як грубе слід з урахуванням кількості його учасників, території, на якій мало місце порушення, кількості потерпілих, тривалості порушення тощо.

Відповідно до фактичних обставин, встановлених місцевим судом на підставі безпосередньо досліджених у судовому засіданні доказів, обвинувачені застосували фізичну силу до двох потерпілих, використовуючи нікчемний привід.

Протиправні дії були сплановані та вчинялися в громадському місці, у присутності великої кількості молоді.

Обвинувачені діяли зухвало, демонстрували свою перевагу над потерпілими, супроводжували свої дії нецензурною лайкою, не реагували на зауваження оточуючих, тобто їх дії були поєднані з очевидним для них грубим порушенням громадського порядку.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.02.2022 у справі № 750/7135/17 (провадження № 51-4914км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102999837.

Обстановка й обставини події, динаміка їх розвитку й об'єктивні ознаки поведінки засудженого свідчать про те, що він, перебуваючи в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння, бажав протиставити себе суспільству і продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм та правил поведінки.

Дії засудженого були направлені на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Таке посягання було триваючим, здійснене в людному місці, з ініціативи правопорушника, супроводжувалося нецензурною лайкою та пошкодженням майна, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди.

Дії засудженого мали безпосередній вплив на роботу закладу, вчинялися у присутності великої кількості відвідувачів закладу та привернули їх увагу, порушення громадського порядку мало тривалий характер, адже конфлікт розпочався у приміщенні клубу і мав активне продовження у вигляді розбиття склопакету вхідних дверей. Конфлікт продовжувався саме через активні дії засудженого.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.01.2023 у справі № 640/20302/18 (провадження № 51-5260км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/1086283042.

Аргументи сторони захисту про те, що вказані події відбулися вже після того часу, до якого заклад мав працювати (тобто після 22 год), а тому конфлікт не порушив нормальної роботи закладу, Верховний Суд відхилив.

Якщо грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом було вчинене з мотивів явної неповаги до суспільства поза межами робочого часу закладу, однак заклад працював і в ньому були присутні відвідувачі, то такі діяння можуть кваліфікуватися як хуліганство.

Формальне врахування часу завершення роботи закладу не може братися за основу під час кваліфікації дій як хуліганства. Склад цього кримінального правопорушення може мати місце й тоді, коли у закладі поза межами його робочого часу перебувають відвідувачі, а заклад продовжує здійснювати свою діяльність.

Встановлені судами нижчих інстанцій обставини дозволяють зробити висновок, що у діях особи є склад кримінально-караного хуліганства, адже вони грубо порушували громадський порядок, були поєднані із особливою зухвалістю, вчинені з мотивів явної неповаги до суспільства.

Такі висновки зумовлені тим, що дії засудженого мали безпосередній вплив на роботу закладу, вчинялися у присутності великої кількості відвідувачів закладу та привернули їх увагу, порушення громадського порядку мало тривалий характер, адже конфлікт розпочався у приміщенні бару і мав активне продовження вже на вулиці після виходу відвідувачів із закладу. Конфлікт прогресував саме через активні дії засудженого, адже кількість учасників, які були в нього залучені, зростала.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.09.2021 у справі № 671/324/17 (провадження № 51-2697км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99556526.

Хоч хуліганські дії нерідко супроводжуються фізичним насильством і заподіянням тілесних ушкоджень, головною їх рушійною силою є бажання не завдати шкоди конкретно визначеному потерпілому, а протиставити себе оточуючим узагалі, показати свою зверхність, виразивши явну зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки.

Означені дії не зумовлені особистими мотивами й конкретною метою, а за своїми внутрішніми чинниками фокусуються в напрямку

тотального негативізму й ворожого ставлення до суспільства. Протиправні діяння вчиняються за відсутності зовнішнього приводу або з незначного приводу і зазвичай спрямовані на випадкові об'єкти.

Якщо хуліганству передує конфлікт винного з потерпілим (потерпілими), такий конфлікт провокується самим винним як зухвалий виклик соціальному оточенню, і реакція інших на провокуючі дії, в тому числі спроба їх припинити, стають приводом для подальшого насильства.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 288/1158/16-к (провадження № 13-28кс19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245.

2.2. Винятковий цинізм та особлива зухвалість як ознаки об'єктивної сторони хуліганства

Суд звертає увагу, що з об'єктивної сторони хуліганство може супроводжуватись особливою зухвалістю або винятковим цинізмом. Тобто в діях особи можуть бути дві ознаки одночасно (які не є тотожними) або лише одна з них.

За ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути визнано грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалось, наприклад, пошкодженням майна, що дійсно встановили суди в діях засудженого.

Натомість під винятковим цинізмом слід розуміти нехтування нормами суспільної моральності, наприклад, груба непристойність, прояв безсоромності, знущання над хворими, дітьми, особою похилого віку, тощо.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.04.2025 у справі № 138/2725/20 (провадження № 51-4184км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127077611.

За ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути визнано таке грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалося, наприклад, насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу, тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи організації, руху громадського транспорту тощо, або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла.

Тобто для кваліфікації злочинних дій за ознакою особливої зухвалості достатньо лише встановленого судом факту заподіяння легких тілесних ушкоджень потерпілому. А тому висновок місцевого суду про те, що в винуватих осіб не було хуліганства за ознакою особливої зухвалості, оскільки їх дії не призвели до знищення чи пошкодження майна, зриву масового заходу чи тимчасового припинення нормальної діяльності організації, слід визнати помилковим.

Хоч хуліганські дії нерідко супроводжуються фізичним насильством і заподіянням тілесних ушкоджень, головною їх рушійною силою є бажання не завдати шкоди конкретно визначеному потерпілому, а протиставити себе оточуючим узагалі, показати свою зверхність, виразивши явну зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки.

Зміст і спрямованість протиправного діяння, що має істотне значення для його правової оцінки, в кожному конкретному випадку визначається виходячи з часу, місця, обстановки й інших обставин його вчинення, характеру дій винного, а також поведінки потерпілого і стосунків, що склалися між ними.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.10.2020 у справі № 323/3000/18 (провадження № 51-3426км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92662722.

Встановлені судами попередніх інстанцій обставини дозволяють зробити висновок, що в діях особи є склад кримінально-караного хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК), адже вони грубо порушували громадський порядок, були поєднані із особливою зухвалістю, вчинені з мотивів явної неповаги до суспільства.

Такі висновки зумовлені тим, що дії засудженого мали безпосередній вплив на роботу закладу, вчинялися у присутності великої кількості відвідувачів закладу та привернули їх увагу, порушення громадського порядку мало тривалий характер, адже конфлікт розпочався у приміщенні клубу і мав активне продовження шляхом розбиття склопакету вхідних дверей кришкою каналізаційного люка. Конфлікт прогресував саме через активні дії засудженого.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.01.2023 у справі № 640/20302/18 (провадження № 51-5260км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108628304.

У цьому кримінальному провадженні було встановлено місце скоєння кримінального правопорушення, яке є громадським, наявність під час події навколо великої кількості сторонніх громадян, на яких засуджена взагалі не звертала увагу, доказами, дослідженими судом, підтверджено факти нахабного поводження, буйства, бешкетування (крики) засудженої, поєднані з насильством, тобто наявності ознак особливої зухвалості.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.08.2022 у справі № 274/4366/18 (провадження № 51-6109км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105852709.

Верховний Суд вказав, що під час юридичної оцінки протиправних дій повинні бути з'ясовані: природа взаємин, які склалися між обвинуваченим та потерпілим; причина виникнення діяння; час, обстановка та обставини, за яких відбувався перебіг посягання; характер та динаміка дій винних осіб; характер наслідків та причинний зв'язок між ними та протиправними діями.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що засуджені й потерпілий між собою не були знайомі, в особистих неприязних стосунках не перебували, поштовхом до заподіяння тілесних ушкоджень був малозначний привід (відмова надати цигарку). Протиправні дії було вчинено у вечірній час поблизу приміщення центру позашкільної роботи, де на той момент перебувала група неповнолітніх, у присутності яких засуджені наносили неповнолітньому потерпілому тілесні ушкодження.

Тобто фактично їх дії були направлені на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувалися особливою зухвалістю, що виразилася у прагненні показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки у суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження потерпілого.

Ця неповага була очевидною й для свідків неповнолітніх, які в судовому засіданні стверджували, що, на їх думку, обвинувачені вчинили зазначені дії з метою полякати неповнолітніх та удати з себе «крутих».

Про наявність у діях обвинувачених такої кваліфікуючої ознаки, як вчинення злочину групою осіб, свідчить узгодженість їх дій, оскільки після того, як один з обвинувачених вдарив потерпілого, другий — вийшов із машини та, в свою чергу, також мовчки безпідставно завдав потерпілому удар. Водночас визнання засуджених винними у

вчиненні хуліганських дій з винятковим цинізмом не відповідає встановленим судом фактичним обставинам справи.

Під винятковим цинізмом слід розуміти зневагу нормами суспільної моральності, наприклад, груба непристойність, прояв безсоромності, знущання над хворими, старими особами тощо. Проте жодна із зазначених дій засудженим інкримінована не була і в судовому засіданні не встановлена.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.03.2018 у справі № 355/1256/16-к (провадження № 51-352км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72909464.

3. Суб'єктивні ознаки хуліганства

Суб'єктивна сторона хуліганства характеризується умисною виною і мотивом явної неповаги до суспільства. Неповага до суспільства – це прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим громадянам, суспільству, державі. Вказана неповага має бути явною. Це означає, що неповага до суспільства є очевидною, безсумнівною як для хулігана, так і для очевидців його дій.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.06.2020 у справі № 332/1118/18 (провадження № 51-2587км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90411086.

Особливість мотиву хуліганства полягає у причинній зумовленості. Наміри вчинити такі дії можуть бути різні. Поєднує їх те, що вони здебільшого позбавлені будь-якої необхідності, нерідко постають із бажання особи показати свою ніби вищість (винятковість), чи з розгнузданого самолюбства, пов'язаного з неповагою до особи, людської гідності, байдужим ставленням до законів і правил поведінки.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.01.2022 у справі № 372/1889/18 (провадження № 51-3956км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102865666.

Наявність у засудженої мотиву явної неповаги до суспільства ґрунтується на об'єктивних показаннях свідків, висновку судово-медичної експертизи, якими повністю підтверджено наявність у

особи саме такого мотиву за критеріями, визначеними судовою практикою:

- потерпіла перебуває на робочому місці і не є ініціатором активної фази конфлікту;

- потерпіла є раніше незнайомою для засудженої, з якою відповідно і не може існувати якихось тривалих неприязних стосунків, ніяким чином не може існувати хоча б в якійсь мірі значний привід для спричинення тілесних ушкоджень, тим більше у громадському місці, у присутності сторонніх осіб;

- дії засудженої припинили лише сторонні особи, потерпіла в цей час жодних дій до обвинуваченої не застосовувала;

- засуджена, вчиняючи неправомірні дії, ігнорує елементарні правила поведінки у суспільстві, не реагуючи на оточуючих, ставить власні інтереси над інтересами всіх оточуючих, над встановленими нормами, демонструючи таким чином свою зверхність над іншими, а отже, протиставляючи себе їм;

- обвинувачену не цікавить, які правила поведінки існують, не цікавить, що навколо люди виконують свої функції, дотримуються своїх обов'язків, її цікавить виключно досягнення своєї мети, а те, що при цьому порушуються інтереси інших, для неї не важливо.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.08.2022 у справі № 274/4366/18 (провадження № 51-6109км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105852709.

Суд дійшов висновку, що дії особи були спрямовані на захист порушених її законних прав та інтересів, оскільки остання мала підстави вважати, що працівниками газової служби здійснювались роботи щодо відключення будинку від газопостачання за несплату цієї послуги. Це виключає наявність в діях особи мотиву явної неповаги до суспільства.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.01.2024 у справі № 727/10599/21 (провадження №51-7634км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116840256.

Засуджений у судовому засіданні стверджував, що умислу на порушення громадського порядку не мав, а тілесні ушкодження спричинив потерпілому через ревнощі, якого під час події сприймав не як сторонню особу, а як особу, що раніше мала стосунки з його дівчиною.

З огляду на це, висновок суду у вироку про те, що під час судового розгляду не було встановлено, що поштовхом для конфлікту між засудженим і потерпілим була поведінка останнього та про відсутність особистої неприязні між ними є сумнівним.

При цьому слід зауважити, що саме лише громадське місце, де відбувалися події, на чому акцентував суд у вироку, не є підставою для кваліфікації дій засудженого за ст. 296 КК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.10.2019 у справі № 348/2090/17 (провадження № 51-684км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85542824.

4. Кваліфікуючі ознаки хуліганства

4.1. Вчинення хуліганства групою осіб

Згідно з обвинуваченням, визнаним судом доведеним, усі засуджені, дії яких кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК, діяли з єдиним умислом з метою спільного виконання об'єктивної сторони інкримінованого їм злочину. Кваліфікуючи діяння, суд детально виклав фактичні обставини, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, та зазначив роль кожного під час конфлікту.

Співучасть у вчиненні злочину характеризується, зокрема, спільною участю, що означає вчинення злочину спільними зусиллями кількох осіб; злочин єдиний для всіх; зусилля співучасників спрямовані на досягнення загального результату; між діяннями співучасників і загальним злочинним наслідком наявний причинний зв'язок. Формою співучасті є, у тому числі, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Попередня змова як кримінально-правова ознака злочинного об'єднання — це домовленість кількох осіб (двох і більше) про спільне вчинення злочину, що відбувається заздалегідь, тобто до початку його вчинення за попередньою домовленістю. Причому проміжок часу між домовленістю і реальним початком вчинення злочину різний і вирішальної ролі не відіграє. Домовленість досягається словами, жестами, умовними знаками, а іноді поглядами як за тривалий час до початку вчинення злочину, так і за кілька годин, хвилин чи секунд.

Беручи до уваги фактичні обставини, встановлені судами попередніх інстанцій, а саме факт того, що кожен зі співучасників мав змогу бачити та усвідомлювати дії інших нападників, погоджувався із ними і продовжував активну протиправну поведінку, підстави для кваліфікації дій засуджених за різні злочини, якщо вони об'єднані

єдиною спільною метою та узгоджені між собою, що свідчать про їх попередню домовленість, відсутні.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.11.2023 у справі № 712/2994/20 (провадження № 51-2114км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114685447.

4.2. Хуліганство, пов'язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії

Частина 3 ст. 296 КК передбачає відповідальність за хуліганство, пов'язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії.

Опір як кваліфікуюча ознака хуліганства виявляється в активній протидії (відштовхування, завдання побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень тощо) представникові влади чи громадськості або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, з метою позбавити зазначених осіб можливості виконати службовий чи громадський обов'язок з охорони громадського порядку. При цьому опір має бути складовою частиною хуліганства, мати місце у період його вчинення.

Якщо ж опір було вчинено після припинення хуліганських дій – як протидію затриманню, він не може бути кваліфікуючою ознакою хуліганства і відповідальність має наставати за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами статей 296 і 342 КК.

Із встановлених судом обставин слідує, що опір не був складовою частиною хуліганства, він не мав місця у період його вчинення, оскільки факт хуліганства в приміщенні кафе, який передував встановленій події, виключений, як такий, що не знайшов свого підтвердження.

Відповідно до вироку, обвинувачений виражався нецензурно виключно на адресу правоохоронців, відштовхував, шарпав за одяг та технічні засоби. В свою чергу, судом не доведено те, що у нього був умисел саме на грубе порушення громадського порядку.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.09.2020 у справі № 463/4135/16-к (провадження № 51-1070км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91722814.

Вирішуючи питання про винуватість особи, суд першої інстанції виходив із сукупності всіх обставин кримінальних правопорушень,

зокрема часу, місця й характеру дій обвинуваченого, який вдень, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, у громадському місці — біля річки, де була чимала кількість людей, у тому числі діти й жінки, ігноруючи елементарні правила поведінки і моралі, діючи з особливою зухвалістю, безпричинно вчинив з потерпілим конфлікт, який перейшов у бійку, на численні зауваження свою протиправну поведінку не припинив, а навпаки вдарив іншого потерпілого, коли той втрутився та намагався припинити його протиправні дії.

Таким чином, суди погодилися із доведеністю винуватості особи у вчиненні хуліганства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов'язане з опором іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, та кваліфікацією його дій за ч. 3 ст. 296 КК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.09.2023 у справі № 714/461/21 (провадження № 51-14км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113371141.

4.3. Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень

Диспозиція ч. 4 ст. 296 КК передбачає відповідальність за вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Кастет — це металева зброя ближнього бою, що надягається на пальці та затискається у долоні, з гладкою або шипованою бойовою частиною. Оскільки кастет призначений для ураження живої або іншої цілі за допомогою м'язової сили людини, кастет визнається холодною зброєю.

У той же час предметами, спеціально пристосованими або заздалегідь заготовленими для нанесення тілесних ушкоджень, є будь-які речі, що не належать до зброї, які видозмінені чи спеціально знаходилися у винного з метою завдання тілесних ушкоджень під час хуліганства (металевий прут, камінь, розбита пляшка тощо).

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.06.2018 у справі № 331/2372/15-к (провадження № 51-1077км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74630330.

Згідно з усталеною судовою практикою спеціально пристосованим для нанесення тілесних ушкоджень слід визнавати предмети, які пристосовані винною особою для цієї мети наперед або під час учинення хуліганських дій. При цьому застосування або спроба

застосування предметів, підібраних на місці злочину, які не були спеціально пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень, не дає підстав для кваліфікації дій винного за ч. 4 ст. 296 КК.

Вогнегасник обвинувачений взяв вже безпосередньо на місці скоєння кримінального правопорушення та в процесі вчинення хуліганських дій, коли попрямував на другий поверх клініки за потерпілою, фактично одразу наніс ним удари потерпілій, жодним чином для цього його не пристосовуючи, умисел на використання вогнегасника у особи виник спонтанно та ситуативно, а тому немає підстав вважати, що вогнегасник був спеціально пристосованим предметом для нанесення тілесних ушкоджень під час хуліганства.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.02.2022 у справі № 761/39916/18 (провадження № 51-3981км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103283301.

До заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень відносяться предмети, які не зазнавали якої-небудь попередньої обробки, але ще до початку хуліганства були приготовлені винним для тієї ж мети нанесення тілесних ушкоджень, наприклад, взяті раніше за часом. Це можуть бути ніж, який не відноситься до категорії холодної зброї (складаний, садовий, кухонний), предмети господарсько-побутового призначення та інші засоби, якими можливе заподіяння тілесних ушкоджень.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.06.2019 у справі № 686/10620/15-к (провадження № 51-7950км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82420496.

Доводи захисника про те, що вилучений у особи револьвер не є предметом, заздалегідь заготовленим для заподіяння тілесних ушкоджень, є безпідставними. Спеціально пристосованими для заподіяння тілесних ушкоджень необхідно визнавати предмети, які пристосовані винною особою для цієї мети наперед або під час учинення хуліганських дій, а заздалегідь заготовленими — предмети, які хоч і не зазнали якоїсь попередньої обробки, але ще до початку хуліганства були приготовлені винним для зазначеної мети.

Виходячи з усталеної судової практики, вирішуючи питання щодо наявності в діях винної особи такої кваліфікуючої ознаки хуліганства, як застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК), необхідно враховувати, що ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв чи

намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли використання цих предметів під час учинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян.

Тому слушними в цій частині є висновки апеляційного суду, який зазначив, що така кваліфікуюча ознака хуліганства, як застосування предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, має місце у випадку, якщо винний за допомогою названого предмета заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли використання цього предмета під час учинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян.

Узявши до уваги конкретні обставини кримінального провадження, апеляційний суд установив, що на застосування предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, у діях засудженого вказує те, що він цілеспрямовано пішов додому, взяв револьвер, повернувся з ним і, продовжуючи свої хуліганські дії, направив його у бік присутніх, водночас погрожував, що застрелить їх, і тим самим демонстрував серйозність своїх дій, чим також створював реальну загрозу для життя та здоров'я оточуючих. Такі протиправні дії були своєчасно припинені працівниками поліції.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.09.2024 у справі № 953/2531/20 (провадження № 51-1901км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121502784.

Використання при вчиненні хуліганства спеціальних засобів (до яких віднесено, зокрема, пристрої для відстрілу патронів, спорядженних гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії) є підставою для кваліфікації дій винної особи за ч. 4 ст. 296 КК не тільки в тих випадках, коли вона заподіює ними тілесні ушкодження, а й тоді, коли ця особа за допомогою зазначених предметів створює реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян.

Як убачається з матеріалів провадження, місцевим судом встановлено, що на застосування предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, в діях обвинуваченого вказує те, що він задовго до початку конфлікту свідомо мав при собі пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями, який призначений для нанесення тілесних ушкоджень, перед початком діалогу з потерпілим підготував цей предмет для нанесення тілесних ушкоджень (вийняв з кобури та почав демонструвати), направляв його на потерпілого, демонструючи серйозність своїх вимог до нього вчинити певні дії.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.09.2024 у справі № 759/8038/19 (провадження № 51-5070км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106079300.

Той факт, що обвинувачений намагався зірвати запобіжне кільце з гранати і кинув її в бік військовослужбовців, свідчить про створення реальної загрози для життя та здоров'я присутніх, оскільки, враховуючи невелику відстань між усіма учасниками події, руйнівна сила в разі вибуху могла спричинити непередбачувані наслідки.

Посилання особи на те, що конфлікт тривав менше 10 хвилин, не впливає на кваліфікацію його дій, оскільки в будь-якому випадку під час вчинення хуліганських дій із застосуванням певних предметів, спеціально пристосованих або заздалегідь заготовлених для заподіяння тілесних ушкоджень, їх тривалість не має значення.

Фактичні обставини цього кримінального провадження, встановлені судом, достатньою мірою підтверджують, що характер дій особи стосовно військовослужбовців, які виконували свій обов'язок з патрулювання в комендантську годину, у період воєнного стану, свідчить про домінування в його поведінці саме хуліганського мотиву.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.03.2024 у справі № 147/494/22 (провадження №51-7439км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117946622.

Верховний Суд погоджується із висновком апеляційного суду, що, вирішуючи питання щодо наявності в діях винної особи такої кваліфікуючої ознаки хуліганства, як застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, необхідно враховувати, що ця ознака має місце у тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження, або коли використання цих предметів під час вчинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян.

Використання під час вчинення хуліганства складного ножа, який не належить до холодної зброї, також може бути підставою для кваліфікації дій винної особи за ч. 4 ст. 296 КК за наявності ознак того, що такий предмет спеціально пристосовувався для нанесення тілесних ушкоджень.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.04.2024 у справі № 755/16104/20 (провадження № 51-7210км23).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118422073.

5. Розмежування хуліганства та інших кримінальних правопорушень

5.1. Розмежування хуліганства з кримінальними правопорушеннями проти особи

Події, що були предметом розгляду, сталися в приміщенні магазину, після закінчення робочого часу магазину, на дверях якого, як убачається з показань свідка, на час зазначених подій вже була розміщена табличка із написом «Закрито», а приміщення використовувалось у цей час його власниками для вживання спиртних напоїв у компанії близьких знайомих, тому суд першої інстанції правильно зазначив, що за вказаних умов це приміщення не може вважатися громадським місцем.

Крім того, засуджений заподіяв тілесні ушкодження двоюрідному брату внаслідок довготривалих неприязних стосунків між ними, що було підтверджено як засудженим, так і потерпілим. Безпосередньо перед завданням тілесних ушкоджень між ними стався конфлікт, викликаний висловлюванням потерпілого. Вказані обставини узгоджуються з показаннями всіх допитаних у судовому засіданні осіб.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.06.2022 у справі № 127/30388/19 (провадження № 51-6307км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97628521.

За зовнішніми ознаками хуліганство певним чином схоже на ряд інших злочинів, зокрема на ті з них, що посягають на здоров'я, честь і гідність людини, її майно. Критеріями розмежування цих діянь є насамперед об'єкт посягання, що визначає правову природу та суспільну небезпечність кожного з них, і мотив як ознака суб'єктивної сторони злочину.

Дії, що супроводжувалися погрозами вбивства, завданням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, обумовлені особистими неприязними стосунками, підлягають кваліфікації за статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи. Як хуліганство зазначені дії кваліфікують лише в тих випадках, коли вони були поєднані з очевидним для винного грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Таким чином, для юридичної оцінки діяння за ст. 296 КК обов'язковим є поєднання ознак об'єктивної сторони цього злочину

у виді грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, і суб'єктивної сторони, зокрема, мотиву явної неповаги до суспільства.

За відсутності відповідного мотиву, коли застосування насильства зумовлене неприязними стосунками з потерпілим і прагненням завдати шкоди конкретній особі з особистих спонукань, сам собою факт вчинення протиправних дій у громадському місці в присутності сторонніх осіб не дає достатніх підстав для кваліфікації їх як хуліганства.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.07.2022 у справі № 713/2085/19 (провадження № 51-1327км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105423382.

Хуліганство відрізняється від інших злочинів спрямованістю умислу, мотивами, цілями винного та обставинами вчинення ним кримінально караних дій.

Дії, що супроводжувалися заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені винним щодо знайомих (членів сім'ї, родичів, сусідів та ін.), і були викликані особистими неприязними стосунками, певними діями потерпілих тощо, кваліфікують як хуліганство лише в тих випадках, коли вони були поєднані з очевидним для винного грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

При цьому грубе порушення громадського порядку передбачає недотримання встановлених правил поведінки у громадських місцях. Оцінювати порушення як грубе слід з урахуванням кількості його учасників, території, на якій мало місце порушення, кількості потерпілих, тривалості порушення тощо.

Наявність особистих неприязних стосунків між особами само по собі ще не свідчить про відсутність хуліганського мотиву в діях обвинуваченої особи, адже для визначення мотиву злочинних дій потрібно враховувати їх характер та спосіб вчинення, причини, що спонукали особу вчинити певні дії, поведінку обвинуваченого та потерпілих до і під час події.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.11.2020 у справі № 283/1233/19 (провадження № 51-3348км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92902781.

За відсутності мотиву у виді явної неповаги до суспільства (прагнення протиставити себе суспільству), коли застосування насильства зумовлене неприязними відносинами з потерпілим та прагненням заподіяти конкретній особі шкоди з особистих спонукань, факт вчинення таких дій у громадському місці у присутності сторонніх осіб не дає достатніх підстав для кваліфікації дій обвинуваченої особи як хуліганство.

За встановлених судами фактичних обставин справи, конфліктна ситуація між обвинуваченим, потерпілим, а також зі свідком виникла через те, що потерпілий та свідок зробили зауваження обвинуваченому з приводу його дій щодо свідка, яку обвинувачений вдарив, як він повідомив, щоб заспокоїти.

Саме після цього, висловлюючи обопільні зауваження, обвинувачений продемонстрував пристрій, схожий на пістолет та почав тікати від потерпілого та свідка, а останні — почали його переслідувати з метою подальшого затримання. У той час обвинувачений, тікаючи, з метою помститися за агресивні дії потерпілого та свідка, а також з метою уникнути затримання, здійснив постріл у живіт потерпілому, чим спричинив йому тілесне ушкодження.

Таким чином, обстановка й обставини події, динаміка їх розвитку й застосування засудженим насильства до конкретного потерпілого не свідчать про те, що його поведінка була зумовлена бажанням протиставити себе суспільству і продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки. Конфлікт мав у своїй основі конкретні особисті відносини, які раптово виникли між його сторонами, і подальші дії засудженого в ході конфлікту зумовлювалися особистим мотивом.

Суд вважає, що у цьому випадку заподіяння насильства потерпілому у зв'язку із сваркою та подальшим переслідуванням у вигляді спричинення останньому легкого тілесного ушкодження, та у результаті падіння від пострілу — середньої тяжкості тілесного ушкодження, хоча й мало місце на вулиці у дворі житлового будинку, однак посягало не на громадський порядок чи моральність, а саме на здоров'я потерпілого, тобто основним безпосереднім об'єктом посягання засудженого було здоров'я потерпілого, а не громадська безпека.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.01.2025 у справі № 755/4443/19 (провадження № 51-4475км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124561000.

Місцевий суд надав оцінку тривалим неприязним відносинам між потерпілою та членами сім'ї обвинуваченого, що могло б виключати хуліганські дії з боку обвинуваченого, однак, обґрунтовуючи наявність саме хуліганського мотиву, суд врахував той факт, що обвинувачений свідомо, однозначно розуміючи незаконний характер своїх дій, усвідомлюючи, що розмова з потерпілою може перерости у сварку і дана подія відбуватиметься на дитячому майданчику, в присутності дітей та їх батьків, не утримався від вчинення своїх дій. Натомість, взявши предмет, схожий на біту, пішов до потерпілої, яка знаходилась на дитячому майданчику та вчинив дії, які грубо порушили громадський порядок, що свідчить про умисний їх характер, спрямований на вчинення саме хуліганства.

Суд апеляційної інстанції, приймаючи рішення про закриття кримінального провадження щодо обвинуваченого на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, зазначив, що місцевий суд належним чином не дослідив взаємовідносини, що склалися до зазначених подій між обвинуваченим та потерпілою, їхніми родинами, а його висновки не відповідають фактичним обставинам справи, що призвело до помилкової кваліфікації дій обвинуваченого, зокрема, у частині наявності мотивів явної неповаги до суспільства. На думку апеляційного суду, обвинувачений діяв з підстав тривалих неприязних відносин між потерпілою і його сім'єю.

Суд апеляційної інстанції, закриваючи кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, не спростував встановлених місцевим судом та підтверджених безпосередньо дослідженими доказами фактичних даних про наявність на тілі потерпілої тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок неправомірних дій обвинуваченого та не перевірив наявності в його діях іншого менш тяжкого кримінального правопорушення.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.03.2024 у справі № 404/5227/17 (провадження № 51-4202км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117590243.

Той факт, що засуджений був знайомий із потерпілим задовго до вчинення протиправних дій, які стали підставою для кримінального провадження, сам по собі не скасовує наявності у винного хуліганських мотивів під час спричинення тілесних ушкоджень потерпілому.

Водночас наявність особистих неприязних стосунків між особами сама по собі ще не свідчить про відсутність хуліганського мотиву в

діях обвинуваченої особи, адже для визначення мотиву злочинних дій потрібно враховувати їх характер та спосіб вчинення, причини, що спонукали особу вчинити певні дії, поведінку обвинуваченого та потерпілих до і під час події.

Як випливає з фактичних обставин вчинення протиправних дій засудженим, останній без будь-якої реальної причини, раптово в громадському місці ударив кулаком в обличчя потерпілого, одразу після чого також безпричинно, без жодних попереджень чи погроз останнього кулаком в обличчя вдарив інший засуджений.

У результаті цих дій потерпілому були спричинені тілесні ушкодження, а власники кафе, в якому перебували засуджені та потерпілий, для припинення протиправних дій та надання допомоги останньому змушені були зупинити роботу вказаного громадського закладу, у якому крім братів також відпочивали й інші люди.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.05.2021 у справі № 513/194/16-к (провадження №51-5979км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97103998.

Верховний Суд врахував поведінку засудженого до заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, а саме те, що конфліктів у нього з потерпілим не було, агресія засудженого була спрямована щодо свідка, яка є дружиною потерпілого, що потерпілий підбіг до засудженого і відштовхнув його від дружини, у результаті чого вони впали на землю, та в цей час потерпілий відчув, що в боку щось запекло, і побачив кров. Засуджений після вчиненого побіг до під'їзду.

Крім того, місцевий суд у вироку визнав встановленими ознаки хуліганства у діянні засудженого, який ініціював конфлікт з дружиною потерпілого з незначного (нікчемного) приводу в публічному (громадському) місці, лаявся і образливо чіплявся до неї, наздоганяв при спробі піти з місця конфлікту.

Як встановив суд, спричиненню потерпілому виявлених у нього тілесних ушкоджень передувало вчинення обвинуваченим хуліганських дій щодо потерпілого та його дружини. Отже, суд встановив наявність єдиного протиправного наміру, притаманного продовжуваному кримінальному правопорушенню, щодо вчинення зазначених у вироку дій із хуліганським мотивом.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.05.2020 у справі № 127/15447/20 (провадження № 51-5846км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105168215.

Вироком суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, обвинуваченого засуджено за ст. 118, ч. 4 ст. 296 КК. Суд встановив, що обвинувачений, діючи у групі та за попередньою змовою з іншими особами, у приміщенні кафе, з малозначного приводу використав вогнепальну зброю та вчинив напад на потерпілого та інших присутніх у кафе осіб, внаслідок чого одному потерпілому були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя; другому — тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Крім того, обвинувачений, захищаючи свої та свідка охоронювані законом права та інтереси, перевищив межі необхідної оборони та здійснив попереджувальний, а потім прицільний постріл в потерпілого і убив його.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд не врахував, що за вироком місцевого суду обвинуваченого визнано винуватим в тому, що він за попередньою змовою з іншими особами, усвідомлюючи значення та суспільно небезпечний характер своїх дій, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, ігноруючи елементарні правила поведінки, моральності, доброчесності, нехтуючи загальнолюдськими правилами співжиття та нормами моралі, усвідомлюючи присутність інших відвідувачів та персоналу кафе і автомийки, використовуючи малозначний привід, використовуючи вогнепальну зброю та заздалегідь заготовлені предмети для нанесення тілесних ушкоджень, вчинив напад на двох потерпілих та інших присутніх у кафе осіб. Тобто вчинив хуліганські дії групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї та інших предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК).

Водночас вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у тому, що він під час вчинення цих хуліганських дій, захищаючи себе та свідка, перевищив межі необхідної оборони та застосував вогнепальну зброю, з якої здійснив постріл у потерпілого. Зазначені дії судом були кваліфіковані за ст. 118 КК як перевищення меж необхідної оборони.

З установлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин справи вбачається, що обвинувачений за попередньою змовою з групою осіб у приміщенні кафе вчинили хуліганські дії із застосуванням зброї, яку принесли із собою, та заздалегідь заготовлених предметів для нанесення тілесних ушкоджень. Внаслідок цих дій були заподіяні тілесні ушкодження двом особам. Тобто судами встановлено, що пострілу засудженого передував конфлікт та бійка, спровоковані ним та особами, що були із ним.

Проте суди не взяли до уваги, що особа, яка завдала шкоди, не може посилатися на стан необхідної оборони, якщо саме насильство було спровоковано нею ж самою, тобто було передбачуваним наслідком її власної поведінки. А тому висновки суду про наявність у діях обвинуваченого стану необхідної оборони містять протиріччя з встановленими судом фактичними обставинами справи та кваліфікації його дій за ч. 4 ст. 296 КК.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.11.2024 у справі № 161/11673/20 (провадження № 51-5920км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123193803.

Приводом для бійки в кафе між засудженими та потерпілим стала розмова про неповернення боргу потерпілим. Всі засуджені та потерпілий підтвердили, що названі обставини мали місце перед їхньою бійкою. Хоча конфлікт між засудженими та потерпілим відбувався у громадському місці, однак суди не встановили того, що внаслідок нього припинилася робота закладу або ж того, що у конфлікт були втягнуті відвідувачі закладу, знищене майно закладу тощо.

Обстановка й обставини події, динаміка їх розвитку й застосування засудженими насильства до конкретного потерпілого через можливе існування боргу не свідчать про те, що поведінка засуджених була зумовлена бажанням протиставити себе суспільству і продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки. Конфлікт мав у своїй основі конкретні особисті відносини між його сторонами. Привід, який став поштовхом для подальшого розвитку подій, чітко стосувався саме потерпілого і подальші дії як засуджених, так і потерпілого в ході конфлікту зумовлювалися особистим мотивом.

Верховний Суд вважає, що у цьому випадку заподіяння насильства у вигляді спричинення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень конкретному потерпілому у зв'язку із можливим існуванням боргу хоча й мало місце на території громадського закладу, однак посягало не на громадський порядок чи моральність, а саме на здоров'я потерпілого.

Таким чином, хоча конфлікт і відбувався у громадському місці, однак основним безпосереднім об'єктом посягання засуджених було здоров'я потерпілого, а не громадська безпека.

Як наслідок, Верховний Суд доходить висновку про відсутність в діях засуджених складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК і вважає, що кваліфікація названих вище дій повинна здійснюватися за статтями про злочини проти особи.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.03.2021 у справі № 631/2135/16-к (провадження № 51-100км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95682116.

Дії, що супроводжувалися погрозами вбивства, завданням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, обумовлені особистими неприязними стосунками, підлягають кваліфікації за статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи.

Як хуліганство зазначені дії кваліфікують лише в тих випадках, коли вони були поєднані з очевидним для винного грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Таким чином, для юридичної оцінки діяння за ст. 296 КК обов'язковим є поєднання ознак об'єктивної сторони цього злочину у виді грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, і суб'єктивної сторони, зокрема, мотиву явної неповаги до суспільства.

За відсутності відповідного мотиву, коли застосування насильства зумовлене неприязними стосунками з потерпілим і прагненням завдати шкоди конкретній особі з особистих спонукань, сам собою факт вчинення протиправних дій у громадському місці в присутності сторонніх осіб не дає достатніх підстав для кваліфікації їх як хуліганства.

Зміст і спрямованість протиправного діяння, що має істотне значення для його правової оцінки, в кожному конкретному випадку визначається виходячи з часу, місця, обстановки й інших обставин його вчинення, характеру дій винного, а також поведінки потерпілого і стосунків, що склалися між ними.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 288/1158/16-к (провадження № 13-28кс19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245.

Під час судового розгляду обвинувачений пояснив, що потерпілий створив перешкоду для виїзду його автомобіля із зони для паркування і на його прохання переставити свій автомобіль в інше місце відповів нецензурною лайкою та погрожував йому. Побачивши в руках потерпілого металевий предмет, він вирішив, що той збирається його бити і вдарив першим. Під час бійки потерпілий

хапав його за ноги та погрожував, тому він продовжив завдавати удари останньому.

Потерпілий в суді також пояснив, що конфлікт, який переріс у бійку, стався через те, що він відмовився виконувати вимогу обвинуваченого переставити свій автомобіль, оскільки вважав, що перешкод для виїзду його автомобіля немає.

Наведене свідчить про відсутність у діях засудженого хуліганського мотиву та умислу на грубе порушення громадського порядку, оскільки застосування ним насильства до потерпілого було зумовлено раптово виниклою неприязню через відмову останнього виконати, як він вважав, його правомірну вимогу переставити свій автомобіль в інше місце.

Поведінка засудженого у вказаній ситуації свідчить про те, що ці дії були зумовлені наміром умисно завдати шкоди здоров'ю потерпілого і безпосередньо спрямовані на досягнення такого результату, що вказує на наявність у його діях ознак об'єктивної та суб'єктивної сторін злочину проти особи, а тому з урахуванням наслідків, що настали, вчинене ним підлягає кваліфікації за ч. 2 ст. 125 КК, як умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.01.2021 у справі № 727/1209/19 (провадження № 51-2922км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94525309.

5.2. Розмежування хуліганства з кримінальними правопорушеннями проти власності

Верховний Суд зауважив, що з встановлених у вироку судом першої інстанції фактичних обставин слідує, що засуджений та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, здійснили підпал зовнішнього фасаду магазину, тим самим пошкодили чуже майно.

При цьому хоча у вироку і зазначено, що вказані вище особи діяли з умислом, спрямованим на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, однак матеріали провадження не містять даних та у вироку не наведено, які дії осіб грубо порушили громадський порядок та вказували на хуліганські мотиви таких діянь.

Отже, судом першої інстанції не встановлено посягань на громадський порядок чи моральність, а сам по собі факт вчинення

протиправних дій у громадському місці не дає достатніх підстав для кваліфікації їх як хуліганства.

За встановлених обставин подій, вбачається, що засуджений та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час вчинення протиправних дій, хоча і перебували в громадському місці, однак динаміка їх дій, діяли злагоджено та швидко, у нічний час доби, за відсутності очевидців (свідків), не свідчить про порушення ними громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, їх дії були спрямовані не на громадський порядок чи моральність, а на пошкодження чужого майна (конкретно визначеного приміщення магазину) вчиненого шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 у справі № 756/5198/20 (провадження № 51-3980км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113967576.

5.3. Перекваліфікація дій у кримінальних провадженнях щодо хуліганства

Вирішуючи питання щодо наявності в діях винної особи такої кваліфікуючої ознаки хуліганства, як застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК), слід враховувати, що ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли використання цих предметів під час учинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян.

Отже, хоча дії особи були кваліфіковані стороною обвинувачення за ч. 4 ст. 296 КК як хуліганські дії із застосуванням пристрою, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, однак у формулюванні обвинувачення, пред'явленого засудженому та визнаного судами доведеним, не вказано, що останній заподіяв чи намагався заподіяти будь-якій особі тілесні ушкодження або створював реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян або конкретної особи.

Проте ні суд першої інстанції, ні апеляційний суд, приймаючи рішення в цьому кримінальному провадженні, не врахували цих обставин, у зв'язку з чим помилково кваліфікували дії засудженого за ч. 4 ст. 296 КК.

З огляду на те, що формулювання обвинувачення та встановлені судами обставини не свідчать, що засуджений своїми хуліганськими

діями із застосуванням пристрою, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, заподіяв чи намагався заподіяти будь-якій особі тілесні ушкодження або створював реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян або конкретної особи, він повинен нести відповідальність фактично лише за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК.



Аналогічна правова позиція у справі № 373/448/22 (провадження № 51-3093км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123434109.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.05.2022 у справі № 755/20668/19 (провадження № 51-5618км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104517179.

Обстановка та обставини події, динаміка їх розвитку й об'єктивні ознаки насильницької поведінки другого обвинуваченого свідчили про те, що вона була зумовлена особистою неприязню до потерпілих, яка виникла раптово через сварку у відповідь на агресивні дії останніх, прагненням помститися їм, а не бажанням протиставити себе суспільству і продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки.

При цьому слід зазначити, що у формулюванні обвинувачення, з яким погодився суд першої інстанції, відсутні будь-які конкретні обставини, які б свідчили про порушення засудженим громадського порядку, крім загальних фраз про ігнорування правил поведінки у суспільстві, нахабство та грубість і безпричинність його дій.

Апеляційний суд зробив правильний висновок про відсутність у діях другого обвинуваченого мотиву явної неповаги до суспільства, що є обов'язковою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 КК, а отже, і складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК, та закрив провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК.

Суд апеляційної інстанції обґрунтовано вказав, що дії другого обвинуваченого були зумовлені наміром завдати шкоди здоров'ю потерпілих і безпосередньо спрямовані на досягнення цього результату, а тому містять об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину проти особи і підлягають кваліфікації за наслідками як умисне спричинення трьом потерпілим тілесних ушкоджень середньої тяжкості, і такі його дії правильно кваліфікував за ч. 1 ст. 122 КК.

Водночас апеляційний суд, урахувавши те, що в діях другого обвинуваченого відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК, виключив з обвинувачення першого обвинуваченого за ч. 2 ст. 296 КК кваліфікуючу ознаку вчинення групою осіб, перекваліфікував його дії з ч. 2 ст. 296 КК на ч. 1 ст. 296 КК.

Однак з таким рішенням суду апеляційної інстанції Верховний Суд не може погодитися, виходячи з наступного. Кваліфікація дій засуджених за ознакою хуліганства, вчиненого групою осіб, означає, що засуджені діяли з єдиним умислом, обумовленим хуліганським мотивом.

Виключення цієї ознаки з кваліфікації дій одного із засуджених виключає кваліфікацію дій іншого як хуліганства. Крім того, як було зазначено вище, суд апеляційної інстанції правильно встановив відсутність хуліганського мотиву в діях обох засуджених. При цьому слід зазначити, що і саме формулювання обвинувачення, визнане судом доведеним, вказує на те, що причиною того, що перший обвинувачений завдав двох ударів потерпілому, був словесний конфлікт, який виник між ними.

Разом із тим, суд першої інстанції встановив, а сторони провадження не заперечували факту заподіяння засудженим першим обвинуваченим умисного легкого тілесного ушкодження потерпілому, що відповідає диспозиції ч. 1 ст. 125 КК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.04.2021 у справі № 594/599/18 (провадження № 51-4172км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96632085.

Вирішуючи питання щодо наявності в діях винної особи ознак хуліганства, поєднаного із заподіянням потерпілому фізичної шкоди, слід ураховувати, що в тих випадках, коли винний за допомогою ножа заподіяв тілесні ушкодження під час вчинення хуліганських дій заздалегідь заготовленими для нанесення тілесних ушкоджень є предмети, які не піддавались будь-якому попередньому обробленню, але були спеціально підготовлені винним для вказаної цілі та об'єктивно можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень, а спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень слід визнавати предмети, пристосовані винною особою для цієї мети наперед або під час вчинення хуліганських дій. За встановлених судом обставин ніж, застосований засудженим для заподіяння потерпілому тілесного ушкодження, не відповідає ознакам вказаних вище предметів.

За таких обставин, з метою ухвалення справедливого рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод, відповідно до положень ч. 3 ст. 337 КПК, діяння засудженого Верховний Суд перекваліфікував з ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК на менш тяжкі кримінальні правопорушення, а саме: на ч. 1 ст. 121 КК та ч. 1 ст. 296 КК.

Така перекваліфікація не погіршує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження, та не порушує його права на захист, оскільки самі обставини спричинення тілесного ушкодження потерпілому за наявності хуліганського мотиву були інкриміновані і він мав змогу захищатись від цього обвинувачення.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.05.2020 у справі № 127/15447/20 (провадження № 51-5846км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105168215.

Потерпілий у суді першої інстанції стверджував, що конфлікт між ним та обвинуваченими виник через дівчину, завдавали ударів один одному. Свідок надав суду показання, що він йшов від свого товариша, бачив обвинувачених, які сварилися з потерпілим, бійки між ними не бачив. Інша свідок розповіла, що сусідка зателефонувала до мами, повідомила, що б'ють потерпілого. Коли прийшла, то вже бійка закінчилася, сказали, що впали з мотоцикла. Ці обставини підтверджують і засуджені, які стверджували, що завдавали ударів потерпілому з мотивів особистої неприязні, через ревнощі до дівчини.

Дані про те, що засуджені грубо порушили громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, з особливою зухвалістю, у матеріалах справи відсутні. Між тим, суд дії засуджених кваліфікував як хуліганство.

Водночас поза увагою апеляційного суду теж залишилось те, що зміст і спрямованість протиправного діяння, що має істотне значення для його правової оцінки, у кожному конкретному випадку визначається виходячи з часу, місця, обстановки й інших обставин його вчинення, характеру дій винного, а також поведінки потерпілого і стосунків, що склалися між ними.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.06.2021 у справі № 140/2272/17 (провадження № 51-1065км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98083511.

Місцевий суд визнав винуватим та засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 і п. 5 ч. 2 ст. 115 КК. Однак апеляційний суд змінив

цей вирок, перекваліфікував дії обвинуваченого з ч. 2 ст. 15 і п. 5 ч. 2 ст. 115 КК на ч. 4 ст. 296 КК, а в іншій частині залишив без змін.

Апеляційний суд зазначив, що в ході розгляду було встановлено, що конфлікт між обвинуваченим і потерпілим, з яким вони раніше не були знайомі, виник раптово, як зухвала реакція на поведінку останнього, котрий попрохав закурити, а отримавши відмову в цьому, став витягувати його з автомобіля.

Судом було враховано мотиви і мету дій засудженого, характер дій кожного з учасників конфлікту, порушення обвинуваченим громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось у вчиненні протиправних дій в громадському місці відносно потерпілих. Також суд врахував агресивну поведінку обвинуваченого та безпідставність вчинюваних ним дій, що свідчить про його прагнення показати зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоствердитися за рахунок приниження інших осіб.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність в діях обвинуваченого такої обов'язкової ознаки хуліганства, як особлива зухвалість, оскільки грубе порушення громадського порядку супроводжувалось насильством із заподіянням потерпілим тілесних ушкоджень. Крім того, саме обвинувачений привів гранату у бойовий стан шляхом висмикання кільця бойової чеки та кинув її з мотивів явної неповаги до суспільства.

Суд звернув увагу на те, що обвинуваченим була застосована граната, що свідчить про спрямованість його умислу на порушення громадського порядку з мотивів особистої зневаги та явної неповаги до суспільних норм поведінки. При цьому поведінка обвинуваченого свідчить про те, що у його свідомості мало місце переконання про його домінування та можливість такої протиправної поведінки, про що свідчить його непропорційна реакція на дії потерпілого, а відсутність особистого мотиву посягання на потерпілих свідчить про відсутність в його діях складу правопорушення саме проти життя та здоров'я, але повною мірою відповідає диспозиції ст. 296 КК.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.01.2025 у справі № 681/742/19 (провадження № 51-3567км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124808994.

6. Відмежування хуліганства (ст. 296 КК) від адміністративних правопорушень

Якщо грубе порушення громадського порядку не супроводжувалось особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, його необхідно кваліфікувати як дрібне хуліганство за ст. 173 КУпАП.

За ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути визнано таке грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалось, наприклад, насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу, тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи організації, руху громадського транспорту тощо, або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла.

Вирішуючи питання щодо наявності в діях винної особи такої кваліфікуючої ознаки хуліганства, як застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, слід враховувати, що ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли використання цих предметів під час учинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.06.2022 у справі № 404/7814/15-к (провадження № 51-320км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104694947.

7. Призначення покарання у провадженнях щодо хуліганства

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим може мати місце лише тоді, коли кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним інтересам фізичної особи, а не публічним інтересам.

Оскільки безпосереднім об'єктом хуліганства (ст. 296 КК) є громадський порядок, а завдана конкретним особам шкода є лише проявом посягання на основний об'єкт, застосування ст. 46 КК до осіб, які вчинили хуліганство, є передчасним.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.11.2025 у справі № 643/5610/24 (провадження № 51-2765км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131853013.

РОЗДІЛ VI. ОГЛЯД ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

1. «Затримання уповноваженою службовою особою» за вимогами ст. 208 КПК

Стаття 208 КПК надає повноваження затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, «уповноваженій службовій особі». КПК у кількох положеннях зазначає, що цей термін позначає особу, якій законом надане право здійснювати затримання. В інших положеннях Кодексу термін «уповноважена службова особа» вживається поряд із термінами «слідчий», «прокурор», «дізнавач».

Відповідно до ч. 3 ст. 298-1 КПК: «Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, та дізнавач повинні негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підстави затримання». Таке вживання в законі терміна «уповноважена службова особа» призводить до висновку, що цим поняттям законодавець позначив особу, якій законом надані повноваження проводити затримання, але яка водночас не є ані «слідчим», ані «прокурором», ані «дізнавачем». Таким чином, цей термін відсилає до інших законодавчих актів, якими надаються повноваження здійснювати затримання державним органам і їхніми службовим особами.

На підставі аналізу законодавства Верховний Суд зробив висновок, що термін «уповноважена службова особа» включає, у тому числі:

- поліцейських патрульної або інших служб поліції (ст. 37 Закону «Про Національну поліцію»);

- військовослужбовців Служби правопорядку (ст. 7 Закону «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України»), Національної гвардії України (ст. 13 Закону «Про Національну гвардію України»), Управління державної охорони України (ст. 18 Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»);

- службових осіб органів Державної прикордонної служби України (ст. 20 Закону «Про Державну прикордонну службу України»), Служби безпеки України (ст. 7 Закону «Про контррозвідувальну діяльність»), розвідувальних органів (ст. 47 Закону «Про розвідку»), служби судової охорони (ст. 162 Закону «Про судоустрій і статус суддів») тощо.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 204/6541/16-к (провадження № 51-2172км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97736430.

2. Підстави затримання особи

Закон не ставить перед поліцейським вимоги вже в момент затримання переконатися поза розумним сумнівом у тому, що особа, яку він підозрює у вчиненні злочину, насправді його вчинила. Для цього існують наступні стадії кримінального провадження, під час яких обґрунтованість підозри може бути підтверджена або спростована.

Суди попередніх інстанцій, виходячи з досліджених доказів, у тому числі показань свідків та відеозаписів, встановили, що поліцейські отримали інформацію про злочин, щойно вчинений у районі їхнього патрулювання. Після того, як у відповідь на оклик поліцейських засуджений, який підпадав під наданий їм опис, почав втікати, склалася сукупність обставин, що давала поліцейським достатні підстави підозрювати його в причетності до злочину, про який вони були повідомлені, і, відповідно, для його затримання.

Хоча після затримання і обшуку засудженого з'ясувалась його непричетність до злочину, у зв'язку з яким його затримали, ця обставина не скасовує того факту, що на момент затримання поліцейські мали підстави підозрювати його у тому злочині.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 204/6541/16-к (провадження № 51-2172км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97736430.

У цій справі відповідно до рапорту поліцейської від 17.05.2022 близько 22:30 під час патрулювання було виявлено особу, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння і вела себе агресивно. Ця особа за зовнішніми рисами, описаними в орієнтуванні, схожа на особу, яка вчинила пограбування, а тому було прийнято рішення про її затримання до прибуття слідчо-оперативної групи. Надалі після прибуття слідчо-оперативної групи був складений протокол про затримання особи в порядку ст. 208 КК і проведено обшук затриманої особи, про що зазначено у протоколі.

Зі змісту протоколу видно, що затриманому було озвучено підставу затримання, роз'яснені його права і повідомлено про затримання відповідний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а протокол складений з дотриманням приписів ст. 208 КПК. Згідно з додатком до протоколу затримання (CD-диску) під час затримання він розумів свої права і повідомив, що не буде ставити підпис у протоколі і відповідати на будь-які запитання за відсутності адвоката.

До того ж між повідомленням про вчинення злочину до затримання обвинуваченого минув нетривалий час, а його особу встановлено, зокрема, через орієнтування, що давало підстави для його затримання без ухвали слідчого судді. З цих підстав доводи адвоката про те, що в органу досудового розслідування були відсутні підстави для затримання обвинуваченого, неспроможні.

На думку Верховного Суду, за обставин цього кримінального провадження, зазначення часу фактичного затримання з моменту прибуття і затримання слідчо-оперативною групою, а не з моменту затримання поліцейською в порядку Закону «Про Національну поліцію» у ході патрулювання, до прибуття цієї групи не впливає в цілому на законність і обґрунтованість прийнятого за результатами судового розгляду рішення.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.06.2024 у справі № 727/6903/22 (провадження № 51-1214км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119710437.

3. Процесуальні дії при затриманні особи

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз'яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до положень ст. 213 КПК, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених ст. 104 КПК, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень ст. 209 КПК; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов'язків затриманого.

У разі якщо на момент затримання прізвище, ім'я, по батькові затриманої особи не відомі, у протоколі зазначається докладний опис такої особи та долучається її фотознімок. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому та надсилається прокурору.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.04.2024 у справі № 752/21536/20 (провадження № 51-7423км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118297120.

Затримання включає в себе як безпосереднє фізичне обмеження у можливості пересування затриманої особи, так і обшук затриманого, й процесуальні дії – повідомлення захисника з центру надання правової допомоги, близького родича затриманого тощо.

Між тим, КПК не визначає обов'язковою умовою затримання особи відеофіксацію, так само як і участь захисника та понятих з самого початку затримання.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.03.2025 у справі № 208/2509/22 (провадження № 51-3737км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126054605.

Місцевий суд перевірив та визнав необґрунтованими доводи захисника про необхідність визнання недопустимим доказом протоколу затримання обвинуваченого з підстав відсутності відеозапису вказаної процесуальної дії.

Зокрема, суд встановив, що затримання проведено відповідно до вимог ст. 208 КПК, за участі захисника, понятих. При цьому затриманому роз'яснено його процесуальні права, передбачені ч. 3 ст. 42 КПК, та повідомлено про затримання його матір. За результатом затримання складено відповідний протокол, зміст якого відповідає вимогам ст. 104 КПК. Протокол підписаний учасниками вказаної процесуальної дії, зокрема й затриманим. Без зауважень підписав протокол і захисник.

У вказаному протоколі також зазначено, що процедура затримання фіксувалась технічними засобами, однак суд першої інстанції встановив, що відеозапис вказаної процесуальної дії та його резервна копія не збереглися.

Врахувавши положення ст. 208 КПК, якими не передбачено обов'язкового фіксування процедури затримання технічними засобами, місцевий суд не встановив підстав для визнання протоколу затримання та його результатів недопустимими доказами.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.04.2025 у справі № 337/2104/22 (провадження № 51-4275км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126693856.

Як вбачається з матеріалів провадження, засуджений перебував під контролем представників правоохоронного органу з моменту затримання 11.10.2017 до моменту його взяття під варту 13.10.2017 без реєстрації. Відповідно до листа прокуратури, будь-які відомості про його перебування у райвідділі поліції відсутні.

Таким чином, засуджений перебував у незареєстрованому затриманні, що, за визначенням ЄСПЛ, означає «повне заперечення фундаментально важливих гарантій у ст. 5 Конвенції і становить найбільш тяжке порушення цього положення». Як зазначав ЄСПЛ, відсутність записів про дату, час і місце затримання, ім'я затриманого, підстави для затримання та ім'я особи, що здійснила затримання, має вважатися несумісним із самою метою ст. 5 Конвенції. Це також несумісне з вимогою законності за Конвенцією.

Верховний Суд вказав, що внаслідок порушення вимог ст. 210 КПК про затримання засудженого не було відомо посадовій особі, що відповідає за перебування затриманого відповідно до ст. 212 КПК. Таким чином, ця особа не могла проконтролювати належне поводження із затриманим та дотримання його прав, забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням затриманого, час їх початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії або були присутні при проведенні таких дій; забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров'я затриманого. Таким чином, засуджений опинився у ситуації, в якій його благополуччя цілком залежало від ставлення тих осіб, під контролем яких він фактично перебував.

В матеріалах справи відсутні відомості про те, що про затримання засудженого були повідомлені його родичі або інші особи та/або центр безоплатної правової допомоги відповідно до частин 1 та 4 ст. 213 КПК. Також відсутні будь-які підтвердження того, що адвокат отримала повноваження від засудженого, іншої особи на прохання і за згодою засудженого, або від центру безоплатної правової допомоги.

Оскільки через відсутність реєстрації затримання особа, відповідальна за перебування затриманих, не була визначена відповідно до ч. 1 ст. 212 КПК, відсутні і записи дій, які проводилися із залученням затриманого, які мали здійснюватися відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 212 КПК. Внаслідок цього немає підтвердження того, що засуджений мав конфіденційне побачення з адвокатом перед тим, як почав давати свої показання, в тому числі і під час слідчого експерименту.

Верховний Суд визнав, що право на правову допомогу засудженого у зв'язку із його участю в слідчому експерименті не було забезпечено належним чином, і, відповідно, не виконана одна з обов'язкових умов допустимості результатів слідчого експерименту, визначених практикою Суду. А тому результати слідчого експерименту є недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.10.2023 у справі № 754/2553/18 (провадження № 51-2275км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114552471.

Верховний Суд вказав, що доводи сторони захисту про відсутність у протоколі затримання відомостей про роз'яснення слідчим затриманому положень ст. 63 Конституції України, ст. 18 КПК та його прав та обов'язків, передбачених ст. 42 КПК, не відповідають матеріалам провадження.

Обвинуваченому під час його затримання перед надання ним показань слідчому, за участю захисника за дорученням, були роз'яснені процесуальні права та обов'язки підозрюваного, передбачені ст. 42 КПК, серед яких є, зокрема, право підозрюваного не говорити нічого з приводу підозри проти нього, або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання та право давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати. Такі права, передбачені п.п.4-5 ст. 42 КПК, є віддзеркаленням положень ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК щодо свободи від самовикриття, що були розвинені та доповнені у приписах КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.05.2025 у справі № 553/1047/22 (провадження № 51-3956км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127537806.

4. Встановлення особи затриманого

Захист зазначав про наявність у протоколі затримання недостовірної інформації, оскільки в затриманого при собі не було паспорта, а в п. 11 цього протоколу слідчий указав, що особу затриманого встановлено.

Верховний Суд звернув увагу на те, що в п. 11 протоколу затримання не зазначено, що особу затриманого встановлено саме на підставі паспорта. Водночас відсутність документа, що посвідчує особу, не виключає можливості встановлення інформації про особу, зокрема за допомогою відомостей, наданих самим затриманим.

З відеозапису слідчої дії вбачається, що на запитання слідчого затриманий назвав своє прізвище, ім'я та по батькові. Крім того, захисник не обґрунтував, яке процесуальне значення має ця обставина з урахуванням того, що в ході судових розглядів сторона захисту не заперечувала, що саме підзахисний був затриманий працівниками поліції.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.06.2025 у справі № 686/20198/22 (провадження № 51-565км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128309294.

5. Затримання та особистий обшук особи до внесення відомостей до ЄРДР

Особистий обшук є складовою процесу затримання і, таким чином, законне затримання саме собою дає підстави для проведення особистого обшуку. Більше того, слід взяти до уваги, що особистий обшук затриманої особи є необхідним, крім фіксації доказів правопорушення, також для забезпечення безпеки як осіб, що затримують, так і інших осіб, включаючи саму затриману особу. Тому особистий обшук, як правило, проводиться невідкладно після затримання. Таким чином, законність проведення обшуку до внесення відомостей в ЄРДР залежить від того, чи законно проводити затримання за таких обставин.

Затримання в порядку статей 207 або 208 КПК, за визначенням, є несподіваною для його учасників подією. Оскільки закон надає органам правопорядку повноваження за певних умов проводити затримання без попереднього судового дозволу, це означає, що законодавець визнає непередбачуваність обставин, які зумовлюють таке затримання.

Крім того, ч. 1 ст. 214 КПК надає повноваження вносити відомості про правопорушення до ЄРДР лише слідчому, прокурору і дізнавачу. Таким чином, уповноважена службова особа, яка затримала підозрюваного відповідно до ст. 208 КПК і яка не є слідчим, прокурором або дізнавачем, не може внести відомості до ЄРДР. Це можливо лише після того, як відомості про правопорушення стануть відомі особам, яким надано таке право.

Виходячи з наведеного, наявність чи відсутність у ЄРДР на час затримання та особистого обшуку особи відомостей про правопорушення, у зв'язку з яким відбулося затримання, не може вважатися умовою його законності.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 204/6541/16-к (провадження № 51-2172км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97736430.

6. Час фактичного затримання особи та складання протоколу затримання

Частина 5 ст. 208 КПК вказує на саму обов'язковість складення протоколу затримання із зазначенням у ньому години і хвилини затримання, що означає, що КПК допускає випадки, коли фактичне затримання особи і складення протоколу про це можуть не збігатися у часі з урахуванням певних умов (наприклад, віддаленість місця затримання особи від адміністративної будівлі уповноваженого органу, введення правового режиму воєнного стану тощо).

Запізніле складення протоколу про затримання особи є виправданим у тій ситуації, коли об'єктивні причини спонукали уповноважену особу діяти саме таким чином.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.10.2022 у справі № 565/1354/19 (провадження № 51-443км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106988921.

Стаття 208 КПК не вимагає складання протоколу затримання негайно в ході затримання. Такий протокол має бути складений, як тільки це стане практично можливим. Про наведене свідчить і вказівка в ч. 5 ст. 208 КПК стосовно того, що в протоколі затримання, крім часу складання протоколу, має зазначатися місце, дата і точний час затримання відповідно до положень ст. 209 цього Кодексу.

Отже, складання протоколу затримання особи дещо пізніше, однак із зазначенням часу її затримання (15.02.2023 о 16:09), повністю узгоджується з вимогами кримінального процесуального закону.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.09.2024 у справі № 758/3930/23 (провадження № 51-2948км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/122000166.

Під час розгляду цього кримінального провадження суди попередніх інстанцій на підставі показань свідків та самого засудженого констатували, що останній фактично був затриманий приблизно після 18:00 год 04.03.2022, а тому вироком місцевого суду вирішено саме з цієї дати обраховувати строк відбування покарання.

Дійсно, сам протокол затримання було складено пізніше, ніж дата фактичного затримання засудженого. Таке запізнення було пов'язано з активними бойовими діями на території м. Бобровиця Чернігівської області. Однак суди погодилися із аргументами захисту і констатували факт затримання засудженого саме з того часу, як на цьому наголошував захист.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.11.2025 у справі № 729/654/22 (провадження № 51-2811км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131727406.

Відповідно до протоколу затримання засуджений був затриманий приблизно о 02:30 16.04.2019.

Сторона захисту стверджувала, що засуджений фактично був затриманий 15.04.2019 приблизно о 22:30 в залі ігрових автоматів. Верховний Суд вважає цей довід сторони захисту обґрунтованим.

Відповідно до ст. 209 КПК особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

Як вбачається з показань свідка, 15.04.2019 засуджений приблизно о 22:30 був доставлений до одного з підрозділів поліції та в подальшому перебував там під контролем поліції.

Тому Верховний Суд виходив з того, що засуджений був затриманим у значенні ст. 209 КПК 15.04.2019 приблизно о 22:30.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.12.2023 у справі № 447/2393/19 (провадження № 51-4004км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115752155.

У цій справі відсутній протокол затримання засудженого. У той же час судами попередніх інстанцій встановлено, що засуджений був затриманий працівниками поліції біля автомобіля приблизно о 21 год 11.10.2017, а ухвалою слідчого судді від 13.10.2017 був взятий під варту в залі суду.

Сторона захисту стверджувала, що з моменту затримання засудженого біля автомобіля і до взяття під варту в суді він був затриманим у значенні ст. 209 КПК.

Верховний Суд вважав цей довід сторони захисту обґрунтованим. 11.10.2017 та 12.10.2017 з засудженим проводилися слідчі дії, пов’язані із підозрою у вчиненні ним злочину. Як свідчить відеозапис слідчого експерименту, під час його проведення засуджений був прикутий наручниками до працівника правоохоронного органу. Інші матеріали справи також свідчать про те, що після свого затримання він не мав можливості вільно залишити місце, в якому перебував під контролем працівників правоохоронного органу.

В матеріалах справи відсутні будь-які підтвердження того, що він добровільно з'явився до суду для вирішення питання про його взяття під варту після того, як був звільнений з райвідділу поліції.

Тому Верховний Суд визнав, що твердження засудженого про його перебування у незареєстрованому затриманні не спростовано стороною обвинувачення, і виходив з того, що він був затриманим після 21 год 11.10.2017.

Верховний Суд не погодився з тим, що сам факт незареєстрованого затримання засудженого є підставою для визнання всіх отриманих в цей період доказів недопустимими, зокрема, огляду місця події або проведених обшуків.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.10.2023 у справі № 754/2553/18 (провадження № 51-2275км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114552471.

Суди попередніх інстанцій встановили, що згідно з протоколом затримання засудженого від 31.05.2017 останній був затриманий о 06:50. Разом з тим, правильним є час затримання 04:58, що підтверджено відеозаписом із боді-камер працівників поліції.

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, що різниця в часі не впливає на допустимість доказів і є лише підставою для уточнення строку покарання, про що місцевий суд зазначив у вироку. Помилка в часі, допущена у протоколі цієї слідчої дії, не впливає на доведеність винуватості засудженого у вчиненні інкримінованих злочинів.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.12.2022 у справі № 331/4277/17 (провадження № 51-3945км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108225864.

7. Відсутність протоколу затримання особи

Верховний Суд жодним чином не применшує важливості протоколу затримання для фіксації підстав, обставин і процедури затримання, забезпечення права особи на свободу і запобігання зловживанням, яким може сприяти незареєстроване затримання. Своєчасне і точне фіксування затримання є важливою гарантією забезпечення права на свободу, гарантованого ст. 29 Конституції України та ст. 5 Конвенції. Відсутність протоколу затримання або неточні відомості, внесені у такий протокол, є порушенням права на свободу, оскільки своєчасне і точне фіксування затримання є важливою гарантією від порушення інших прав особи.

Однак у цій справі питання полягало у тому, чи є сама собою відсутність протоколу затримання, спізніле його складання або зазначення неправильного часу затримання у такому протоколі у разі фактичного затримання особи достатньою підставою для визнання недопустимими доказів, отриманих у ході особистого обшуку фактично затриманої особи, якщо факт і обставини затримання доведені іншими доказами.

Судова практика виходить з того, що факт затримання особи може встановлюватися не лише протоколом затримання, але й іншими доказами, а відомості, зазначені у протоколі, можуть бути спростовані або, навпаки, підтверджені іншими доказами.

У цій справі суди попередніх інстанцій дослідили сукупність доказів, на підставі яких встановили обставини затримання, обшуку засудженого і вилучення в нього наркотичних засобів, що дає можливість Верховному Суду надати оцінку як факту затримання, так і законності затримання і особистого обшуку засудженого, та впливу цих обставин на допустимість вилучених речових доказів.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 204/6541/16-к (провадження № 51-2172км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97736430.

8. Затримання особи за відсутності захисника

Затримання в порядку статей 207 або 208 КПК за визначенням є несподіваною для його учасників подією, що зумовлює й неможливість забезпечити присутність захисника в той час і в тому місці, де може відбутися таке затримання.

Таким чином, відсутність захисника під час затримання особи у випадку, передбаченому ст. 208 КПК, та під час її особистого обшуку не може вважатися порушенням кримінального процесуального закону. Тому відсутність роз'яснення права на захисника в обставинах затримання і особистого обшуку не призвела до обмеження у користуванні правовою допомогою, оскільки ці дії могли бути проведені без участі захисника.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 204/6541/16-к (провадження № 51-2172км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97736430.

ЄСПЛ зазначав, що невідкладний доступ до адвоката є частиною процесуальної гарантії, якій Суд надає особливого значення, коли досліджує, чи зруйнувала процедура саму суть привілею проти

самовикриття. Щоб право на справедливий судовий розгляд за ст. 6 § 1 залишалось «практичним і здійсненим», доступ до адвоката має, як правило, надаватися з першого допиту підозрюваного поліцією, якщо тільки не доведено, що, з огляду на особливі обставини справи, існували вагомі причини обмежити це право (справа Salduz v. Turkey [GC], no. 36391/02, §§ 54-55, ECHR 2008).

Затримана поліцією особа користується правом не викривати себе і зберігати мовчання та має право на допомогу захисника, як тільки їй ставлять питання, іншими словами, коли існує «кримінальне обвинувачення» проти неї. Інформування затриманої особи про право зберігати мовчання є настільки важливим, що, навіть коли особа добровільно погоджується дати свідчення поліції після того, як її поінформували, що її твердження можуть бути використані як докази проти неї, це не може вважатися цілком інформованим вибором, якщо вона не була ясно поінформована про її право зберігати мовчання та якщо її рішення було прийняте за відсутності допомоги з боку захисника (справа Stojkovic v. France and Belgium, no. 25303/08, § 54, 27 October 2011).

Захист стверджував, що під час затримання засудженого були порушені його права, оскільки регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги було повідомлено більш ніж через 7 годин і засудженому під час затримання не було роз'яснено права, передбачені ст. 42 КПК, зокрема, на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту.

Верховний Суд вказав, що саме фактичне затримання особи без участі захисника не є порушенням вимог кримінального процесуального закону стосовно реалізації права на захист. Вимога присутності адвоката в ході затримання не передбачена положеннями КПК, Конституції України чи міжнародних договорів України. Зокрема, приписи статей 207, 208 КПК не містять обов'язку забезпечити обов'язкову участь адвоката під час фактичного затримання.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.08.2022 у справі № 686/19218/17 (провадження № 51-3118км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105668193.

У ч. 1 ст. 52 КПК передбачено, що участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. У цьому випадку участь захисника забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного. Тобто лише після затримання особи, щодо якої є обґрунтовані підстави вважати, що вона вчинила

особливо тяжкий злочин, визначення якого міститься у ст. 12 КК, відповідна службова особа зобов'язана забезпечити участь захисника у такому кримінальному провадженні. При цьому слід зважати на те, що КПК дає можливість особі мати захисника як за рахунок держави за певних умов, так і за власним вибором.

З протоколів затримання двох засуджених вбачається, що вони виявили бажання мати захисника з числа адвокатів, наданих центром безоплатної вторинної правової допомоги, що підтверджується їхніми підписами у цій графі протоколів.

В подальшому регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було видано доручення, якими уповноважено захисників здійснювати захист засуджених.

Аналіз цих фактів свідчить про те, що право засуджених на захист не було порушено, адже після встановлення підозри засуджених в особливо тяжкому злочині внаслідок їхнього затримання їм одразу було забезпечено захисників як того і вимагають правила КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.10.2022 у справі № 565/1354/19 (провадження № 51-443км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106988921.

Згідно з ч. 4 ст. 213 КПК, службова особа, яка здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити про це регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги. Якщо цього не зроблено, то відповідно до ч. 5 ст. 213 КПК, це зобов'язана зробити службова особа, зазначена у ст. 212 КПК.

Обвинувачення стверджувало, що засуджений відмовився від захисника.

Стаття 54 КПК передбачає спеціальну процедуру відмови від захисника. Згідно з нею, у такому разі слідчий зобов'язаний організувати зустріч захисника з підозрюваним/обвинуваченим. Якщо після конфіденційної розмови підозрюваний особисто повідомляє захиснику про відмову, це фіксується у протоколі.

Таким чином, для захисту затриманої особи від тиску та підтвердження добровільності відмови від захисника закон встановлює спеціальну процедуру: невідкладно після затримання має бути поінформований відповідний центр з надання безоплатної правової допомоги, має бути призначений захисник, від якого затриманий може відмовитися лише після конфіденційної зустрічі з ним і в його присутності.

Оскільки матеріали справи не містять документів, що підтверджують дотримання цієї процедури, Верховний Суд не може вважати, що добровільність відмови від захисника безсумнівно підтверджена.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.01.2025 у справі № 608/626/20 (провадження № 51-1240км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125028794.

Сторона захисту стверджувала про порушення права на захист засудженого під час затримання і про неповідомлення уповноваженого органу на надання безоплатної правової допомоги всупереч вимогам ч. 4 ст. 213 КПК.

Верховний Суд вказав, що процесуальний закон не передбачає обов'язку слідчого відображати у протоколі затримання інформацію щодо повідомлення уповноваженого органу про затримання особи.

Як установлено з матеріалів кримінального провадження, одразу після затримання та доставки засудженого у відділ поліції і до його першого допиту йому було забезпечено право на захист шляхом призначення захисника із центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що підтверджується дорученням.

КПК не вимагає зупинення такої дії, як затримання особи та особистого обшуку до прибуття захисника.

Зі змісту протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, вбачається, що його складено у присутності понятих, затриманому згідно з ч. 4 ст. 208 КПК повідомлено підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз'яснено його права, зокрема передбачені ст. 42 цього Кодексу. У присутності понятих затриманий відмовився підписати протокол.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.12.2022 у справі № 331/4277/17 (провадження № 51-3945км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108225864.

9. Затримання окремих категорій осіб (судді, адвокати)

Спростовуючи доводи сторони захисту щодо порушення права на захист судді при затриманні та здійснення його обшуку без дозволу Вищої ради правосуддя, проведення особистого обшуку затриманого без складання окремого протоколу, суди зазначили, що затримання останнього та його особистий обшук було здійснено відповідно до вимог кримінального процесуального закону відразу після виходу із приміщення спортивного клубу, де він одержав частину

неправомірної вигоди, тому таке затримання є законним і не потребує попередньої згоди Вищої ради правосуддя.

Затримання особи під час злочину або відразу після його вчинення та її обшук без захисника не є порушенням прав затриманого та не тягне за собою недопустимість вилучених у неї доказів.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2023 у справі № 760/26347/18 (провадження № 51-2620км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/review/111871576.

Положеннями ст. 126 Конституції України визначено, що без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 13 Закону «Про статус суддів» № 1145-XIV в редакції, що діяла на момент вчинення злочину, суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом, а також підданий приводу чи примусово доставлений у будь-який державний орган.

У касаційній скарзі засуджений суддя посилався на те, що його затримано незаконно, без згоди Верховної Ради України.

Разом із тим, з показань засудженого, наданих в судах першої та апеляційної інстанцій, що не заперечується і в касаційній скарзі, вбачається, що коли його на вулиці зупинили працівники правоохоронних органів і повідомили, що мають до нього певні запитання, він особисто запропонував пройти з ним до його службового кабінету у приміщенні місцевого суду.

За матеріалами провадження це відбулося одразу ж після зустрічі засудженого зі свідком і одержання хабаря, під час проведення оперативно-технічних заходів (аудіо і відео контролю) у встановленому законом порядку.

У матеріалах провадження відсутні інші дані, які б свідчили, що засудженого змусили силою або за наказом перебувати у вказаному приміщенні, де відбувались слідчі дії.

Відповідно до матеріалів провадження у той же день засудженому було обрано запобіжний захід у виді підписки про невиїзд. Тому відсутні підстави для визнання всіх доказів недопустимими.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.05.2023 у справі № 158/803/14-к (провадження № 51-1952км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110963765.

Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що відсутність повідомлення ради адвокатів регіону про затримання адвоката та обрання йому запобіжного заходу є підставою для визнання недопустимими доказів, отриманих при затриманні.

Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається обов'язково, оскільки це є гарантією забезпечення прав затриманої особи. Тому протокол затримання не можна визнати недопустимим, оскільки це означало б, що факт затримання особи нічим не підтверджується.

Оцінювати з погляду допустимості можна лише відомості (фактичні дані). Тому у разі, якщо протокол затримання містить відомості, які можуть бути використані як докази під час розгляду справи по суті, може постати питання щодо допустимості саме цих відомостей, а не протоколу затримання.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.06.2023 у справі № 520/2703/17 (провадження № 51-1291км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111871748.

10. Затримання неповнолітнього

Кримінальне провадження щодо неповнолітнього надійшло до суду з обвинувальним актом за ч. 1 ст. 308, ч. 1 ст. 309 КК і було розглянуто відповідно до висунутого обвинувачення та в його межах.

Верховний Суд вважав необґрунтованими наведені в касаційних скаргах захисника та представника неповнолітнього доводи про незаконне затримання неповнолітнього і порушення його права на захист у зв'язку з вчиненням ним адміністративного правопорушення.

Неповнолітнього було затримано з метою припинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 178 КУпАП, складено відповідний протокол, а надалі факт вчинення ним цього правопорушення, обґрунтованість затримання та правильність складання протоколу про адміністративне правопорушення підтверджений постановою судді місцевого суду,

згідно з якою неповнолітнього визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 178 КУпАП, та застосовано захід впливу у виді попередження.

Апеляційний суд дійшов правильного висновку і з ним погодився Верховний Суд, що затримання неповнолітнього та огляд його речей не були слідчою дією, а були проведені у зв'язку з вчиненням ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 178 КУпАП, а тому не потребували обов'язкової участі захисника відповідно до вимог КПК.

Верховний Суд звернув увагу, що норми КУпАП не передбачають обов'язкової присутності захисника та законного представника під час складення протоколу про адміністративне затримання неповнолітнього.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.02.2022 у справі № 676/6492/19 (провадження №51-5056км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102941385.

11. Питання допустимості доказів, отриманих під час затримання особи

Вирішуючи питання щодо обов'язку поліцейського повідомити про право відмовитися від надання інформації, Верховний Суд зазначив, що у правовідносинах, які виникають у сфері публічно-правового регулювання, наявність будь-якого права в особи безальтернативно кореспондує з обов'язком представника влади роз'яснити це право і надати реальну можливість скористатися ним, навіть у тих випадках, коли такий обов'язок прямо не передбачений у законі.

У цій справі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення працівник поліції одержав від обвинуваченого без усвідомлення того факту, що той має при собі заборонені речі або речовини, тобто скоює злочин.

За цих обставин Верховний Суд не може стверджувати про порушення права на свободу від самовикриття, оскільки підстави неповідомлення обвинуваченому про його права зрозумілі.

Зі змісту ст. 18 КПК випливає, що інформування особи про гарантоване їй право зберігати мовчання має бути забезпечене в разі наявності підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення та за умови ймовірної причетності цієї особи до його скоєння. Нероз'яснення за таких обставин права особи на свободу від самовикриття має визнаватися істотним порушенням прав людини і основоположних свобод, а докази, одержані на їх підставі, — недопустимими.

Враховуючи наведене, показання допитаного судом у порядку, передбаченому ст. 352 КПК, як свідка патрульного поліцейського, що містять інформацію, одержану ним під час поверхневої перевірки, обґрунтовано покладено судами в основу рішення про винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.01.2024 у справі № 175/1906/22 (провадження № 51-3855км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116639572.

Не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматично тягне необхідність визнання доказу недопустимим. Натомість закон зобов'язує суд дати оцінку доказу з точки зору його допустимості з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи.

Сторона захисту в цій справі стверджувала, що фактично затриманій особі не були роз'яснені права, як того вимагає ч. 4 ст. 208 КПК, зокрема, право мати захисника, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього. Верховний Суд погодився з тим, що в матеріалах справи відсутнє будь-яке підтвердження такого роз'яснення.

За таких обставин Верховному Суду належало визначити, чи позначилось це порушення на допустимості доказів, оспорюваних стороною захисту, а саме вилучених під час особистого обшуку наркотичних засобів.

Верховний Суд зазначив, що не у всіх випадках порушення навіть фундаментальних прав і свобод особи під час кримінального провадження має прямий вплив на дотримання гарантій справедливого судового розгляду, зокрема й на допустимість доказів. Необґрунтовано тривале тримання під вартою або погані умови утримання можуть становити серйозне порушення фундаментальних прав особи, однак самі собою не впливають на допустимість доказів, отриманих під час кримінального провадження. Тому, навіть якщо докази отримані в той час, коли сталося порушення того чи іншого права, однак це порушення прямо не впливало на отримання доказу, а лише збігалося у часі, це не є достатньою підставою для висновку, що докази отримані «внаслідок» такого порушення.

Хоча при фактичному затриманні засудженого йому не було роз'яснено права зберігати мовчання і не свідчити проти себе, за обставин цієї справи у Верховного Суду немає підстав вважати, що виявлення в засудженого під час особистого обшуку речових доказів стало безпосереднім наслідком порушення цього права в значенні ч. 1 ст. 87 КПК, оскільки такі властивості цих доказів не залежали від волі особи і особистий обшук міг бути проведений без добровільної згоди особи, тобто без будь-якого впливу інформації, отриманої від неї.

Тим самим Верховний Суд відхилив і той довід сторони захисту, що відсутність добровільної згоди особи на проведення її особистого обшуку зумовлює недопустимість результатів такого обшуку.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 204/6541/16-к (провадження № 51-2172км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97736430.

Верховний Суд визнав неспроможними доводи касаційної скарги захисника про недопустимість протоколу затримання особи у справі через те, що в матеріалах провадження міститься його копія, а не оригінал, оскільки стороною захисту не заперечується сам факт затримання та правильність відображених у протоколі даних.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.11.2024 у справі № 545/3000/19 (провадження № 51-2484км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123567851.

Верховний Суд звернув увагу на те, що вилучені під час огляду у готельному номері докази, гроші та інші речі, не можуть вважатися «плодами отруйного дерева», з огляду на те, що не було складено відповідно до положень КПК протокол затримання засудженого. Сам факт відсутності протоколу про затримання особи у матеріалах кримінального провадження жодним чином не свідчить про недопустимість всіх отриманих у подальшому доказів у цьому провадженні або ж про недопустимість слідчих дій.

Означене порушення прав особи, яке виразилося у нескладанні протоколу про затримання, несвоєчасному складанні протоколу про затримання або ж про затримання особи раніше, аніж це зазначено у протоколі затримання може бути усунуте шляхом констатації судом того часу затримання, коли воно реально відбулося.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.07.2024 у справі № 678/428/23 (провадження № 51-2629км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120314108.

У цій справі питання полягало в тому, чи є зазначення неправильного часу затримання у такому протоколі в разі фактичного затримання особи достатньою підставою для визнання недопустимими доказів.

Встановлюючи обставини затримання, у тому числі час фактичного затримання та наявність підстав для затримання, суди мають виходити з дійсних обставин, встановлених на підставі усієї сукупності доказів, наданих сторонами, включаючи, але не обмежуючись лише протоколом затримання.

У даній справі місцевий суд дослідив сукупність доказів, на підставі яких встановив обставини затримання, огляд і виявлення викраденого товару, та надав оцінку як факту затримання обвинуваченого, так і законності його затримання та впливу цих обставин на допустимість вилучених речових доказів. Отже, Верховний Суд не вбачав порушень вимог КПК та права на захист обвинуваченого.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.05.2023 у справі № 750/8641/20 (провадження № 51-771км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110749409.

За твердженням сторони захисту протокол затримання засудженого є недопустимим доказом, оскільки в ньому не зазначено працівників поліції, які здійснювали затримання.

Засуджений був затриманий 27.09.2021 слідчим, під час затримання в присутності понятих, а також захисника було проведено його обшук і вилучено психотропну речовину. Всі ці особи були зазначені в протоколі затримання та своїми підписами засвідчили відсутність зауважень і доповнень до протоколу. Під час затримання засудженого застосовувалась відеозйомка.

Сторона захисту не зазначала, яким чином відсутність в протоколі інформації про працівників поліції, які були присутні на місці затримання, позначилася на результаті судового розгляду, враховуючи, що всі вони були допитані судом першої інстанції під час розгляду справи.

Враховуючи викладене, Верховний Суд відхилив вказаний довід сторони захисту.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.04.2025 у справі № 210/7406/21 (провадження № 51-4191км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126767256.

Щодо доводів касаційної скарги захисниці про відсутність підпису обвинуваченого на протоколі затримання особи, Верховний Суд зазначив наступне.

Як убачається із матеріалів цього провадження, зокрема, на вказаному захисницею процесуальному документі, наявні на кожній із 5 сторінок цього протоколу затримання підписи захисника, понятого та самого обвинуваченого. За таких обставин наявність підпису обвинуваченого у відмінному від графи «підпис» місці не є істотним порушенням кримінального процесуального закону, яке б спричинило визнання недопустимим цього протоколу.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.05.2025 у справі № 553/1047/22 (провадження № 51-3956км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127537806.

Протокол огляду місця події був складений на місці затримання обвинуваченого після його затримання, у самому протоколі зафіксовані зізнавальні показання обвинуваченого, а тому слід перевірити допустимість цих даних протоколу з урахуванням попередньо висловлених доводів захисту щодо порушення права на захист і порушення права зберігати мовчання.

Верховний Суд зауважив, що для оцінки допустимості показань визначальним є дотримання права особи зберігати мовчання і права користуватися правовою допомогою захисника та, відповідно, права бути поінформованим про такі права. Порушення цих прав має або може мати прямий вплив на зміст отриманих показань і, таким чином, такі порушення є релевантним чинником для оцінки допустимості доказів.

Особа має право зберігати мовчання і не давати жодних показань чи пояснень під час проведення будь-яких процесуальних дій у кримінальному провадженні. Також особа має бути інформована про таке право.

У цій справі, з урахуванням того, що протокол огляду місця події містить показання обвинуваченого, Верховний Суд не знайшов підтвердження того, що до або під час надання показань, які були зафіксовані в протоколі огляду місця події засуджений був повідомлений про його право зберігати мовчання та про інші права, якими наділена підозрювана особа, а сторона обвинувачення не надала відомостей стосовно протилежного.

За таких умов ці показання, зафіксовані у протоколі огляду місця події, відповідно до ст. 87 КПК є недопустимими, а тому суди

попередніх інстанцій не повинні були покладати їх на обґрунтування своїх висновків про винуватість засудженого.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.06.2024 у справі № 757/26627/22 (провадження № 51-825км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119741442.

Верховний Суд вважав непереконливими посилання місцевого суду на відсутність номеру кримінального провадження, анкетних даних та підписів осіб, які були присутні під час проведення затримання адвоката як на підставу визнати протокол «недопустимим». Як випливає з вироку, адвокат не заперечував факту свого затримання за обставин, вказаних в протоколі, і особисто підписав цей протокол. Тому місцевий суд не пояснив, чому відсутність інформації щодо номеру провадження та анкетних даних осіб, які були присутні під час проведення вказаної процесуальної дії, завадила йому переконатися у тому, що таке затримання дійсно відбулося за обставин, вказаних у протоколі, і рамках саме цього кримінального провадження.

Судом першої інстанції не зазначено, які саме докази, крім протоколу затримання, суд вважає недопустимими внаслідок порушення порядку повідомлення ради адвокатів про затримання адвоката. Це вже саме по собі свідчить про неналежну вмотивованість судового рішення.

Не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону тягне недопустимість доказу. Закон зобов'язує суд визначити допустимість доказу з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи.

За наявності процесуальних порушень порядку отримання доказів визнавати їх недопустимими слід лише тоді, коли вони: прямо та істотно порушують права і свободи людини; та/або надають підстави для сумнівів у достовірності отриманих фактичних даних, які не видалося за можливе усунути в ході судового розгляду.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.06.2023 у справі № 520/2703/17 (провадження № 51-1291км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111871748.

На думку захисника, огляд місця події є недопустимою слідчою дією, оскільки на момент її проведення засуджений був підозрюваним, а протокол його затримання не складався.

Верховний Суд констатує наявність у матеріалах кримінального провадження протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні

злочину від 17.12.2023, яке відбулося після другого епізоду збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

За його змістом засудженому було повідомлено підстави затримання, роз'яснено його права та проінформовано, що про затримання буде повідомлено регіональний центр правової допомоги. Факт складання самого протоколу затримання у службовому кабінеті слідчого у відділі поліції не є порушенням КПК та не спростовує викладених у протоколі обставин, до якого у засудженого скарг та зауважень не було.

Також протокол без зауважень було підписано захисником, а його копія була вручена засудженому, про що свідчить підпис останнього.

Складення протоколу затримання підозрюваної особи після проведення огляду місця події не є порушенням вимог КПК та не зумовлює недопустимості цієї слідчої дії.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.09.2025 у справі № 639/668/24 (провадження № 51-1937км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/130598080.

12. Затримання засудженого, щодо якого вирок набрав законної сили, з метою виконання покарання, призначеного судом

Чинним законодавством передбачено підстави та порядок передачі засудженого для обміну як військовополоненого, разом із тим, законодавчо відсутні обмеження щодо направлення таких засуджених для відбування покарання у разі затримання на території України після обміну. Затримання засудженого, щодо якого вирок набрав законної сили, відбувається на підставі цього вироку з метою виконання покарання, призначеного судом, та здійснюється відповідними органами.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу затримання особи, взятої під варту від 14.06.2020, засуджений був затриманий на підконтрольній Україні території на виконання вироку місцевого суду від 26.12.2019, яким його було засуджено за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 258 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років.

Спростовуючи доводи сторони захисту щодо підстав затримання засудженого та нібито його викрадення розвідниками СБУ з території, яка не підконтрольна Україні без складання протоколу затримання, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку, що затримання засудженого було законним, відповідало вимогам КПК та не порушило ніяких прав засудженого.

Зокрема, цим судом встановлено, що засуджений приїхав з м. Донецька, яке непідконтрольне Україні, на водоймище, розташоване поблизу Мар'їнського району Донецької області, яке переплив та опинився на території, підконтрольній Україні, де і був затриманий та для з'ясування особи був доставлений до правоохоронних органів, що підтверджується особистими поясненнями засудженого, протоколом його затримання та взяття його під варту від 14.06.2020. В подальшому було встановлено, що відносно нього 30.01.2020 з Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області надійшло розпорядження про набрання вироком законної сили та його виконання в частині призначеного покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років, а тому він був взятий під варту та етапований до місць позбавлення волі.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.11.2025 у справі № 263/13128/18 (провадження № 51-3202км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131885370.

РОЗДІЛ VII. ОГЛЯД ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ТА ОБШУКУ

1. Судовий розгляд клопотання про обшук, вимоги до форми та змісту ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, правила її оскарження

Правила проведення судового розгляду клопотання про обшук

Засуджений стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, оскільки ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла винесена без проведення повної технічної фіксації засідання і без участі слідчого та прокурора.

> У тих випадках, коли в законі йдеться про те, що участь когось із учасників є обов'язковою, це чітко визначено в його приписах шляхом використання формулювань «за обов'язкової участі», «лише за участю». Колегія суддів об'єднаної палати Касаційного кримінального суду не вважає, що використання в законі формулювання «за участю» є тотожним формулюванню «за обов'язкової участі». Вочевидь вказівка на те, що розгляд клопотання здійснюється за участі певного учасника, зумовлює обов'язок суду повідомити сторону обвинувачення про судовий розгляд, який має бути проведено у визначеному КПК порядку й строки.
>
> Участь слідчого або прокурора під час розгляду клопотання про обшук зобов'язує слідчого суддю відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК здійснювати такий розгляд з фіксуванням за допомогою технічних засобів кримінального провадження. У разі незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов'язковим, відповідна процесуальна дія та отримані внаслідок її вчинення результати визнаються недійсними (ч. 6 ст. 107 КПК).

Висновок щодо правозастосування положень п. 4 ч. 3 ст. 87, ч. 4 ст. 234 КПК:

> Частина 4 ст. 234 КПК визначає, що клопотання про обшук розглядається за участю слідчого або прокурора і у такому разі вимагає здійснення обов'язкового фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час його розгляду слідчим суддею.
>
> Винесення за таких обставин ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання тягне за собою відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 87 КПК визнання доказів, що були отримані під час виконання такої ухвали, недопустимими.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.01.2026 у справі № 336/4830/22 (провадження № 51-1139кмо25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133579181.

Суд першої інстанції визнав недопустимим протокол обшуку (офісного приміщення приватного підприємства), оскільки розгляд клопотання слідчого про надання дозволу на обшук було здійснено без

участі слідчого або прокурора і, у зв'язку з цим, без повної фіксації судового засідання. Прокурор вказував на безпідставність такого висновку.

Клопотання органу досудового розслідування про обшук повинно розглядатися слідчим суддею місцевого суду за обов'язкової участі сторони, яка ініціює вказане питання, з повною фіксацією судового засідання. В іншому випадку результати проведеного обшуку є недопустимими доказами.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.03.2023 у справі № 336/941/19 (провадження № 51-298км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109871663.

Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому докази, отримані в результаті цієї слідчої дії, є недопустимими.

Відповідно до положень абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК до клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку (з яким звертався прокурор) виключно оригінали документів.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.07.2025 у справі № 385/1724/17 (провадження № 51-1127км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129342880.

Захисник зазначав, що в матеріалах кримінального провадження відсутній журнал судового засідання, в якому було надано дозвіл на обшук житла його підзахисного.

Суд, розглядаючи клопотання про дозвіл на проведення обшуку, перевіряє, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. При цьому в разі задоволення клопотання така ухвала виконує виключно контрольну функцію і не може вважатися правовою підставою для проведення обшуку.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.11.2024 у справі № 645/3612/15-к (провадження № 51-2600км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123338376.

Вимоги до форми та змісту ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

Сторона захисту зазначала, що суд першої інстанції, досліджуючи ухвалу слідчого судді про надання дозволу на обшук за місцем проживання засудженого, фактично вийшов за межі своїх повноважень і самостійно встановив, що строк дії цієї ухвали становить 1 місяць з часу її ухвалення.

> Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. У кримінальному провадженні обшук відбувся у межах строку дії ухвали слідчого судді, оскільки проведений протягом одного місяця з моменту постановлення ухвали, а інший термін, менший ніж місяць, ухвалою слідчого судді не встановлений. З огляду на зазначене, позиція сторони захисту щодо закінчення строку дії ухвали на момент проведення обшуку не свідчить про наявність істотного порушення норм КПК, яке вплинуло чи могло б вплинути на законність та обґрунтованість судових рішень в цій частині.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.03.2023 у справі № 234/22081/19 (провадження № 51-3531км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109963751.

В ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук житла деталізовано мету його проведення — відшукати та вилучити грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та будь-які носії інформації, що стосуються злочинної діяльності. На думку сторони захисту, таким чином слідчий суддя вийшов за межі своїх повноважень, а тому ухвала є незаконною.

> Не є помилкою, з огляду на приписи ст. 234 КПК, посилання слідчого судді в ухвалі про дозвіл на обшук житла на необхідність відшукати та вилучити певні речі та предмети, пов'язані із злочинною діяльністю. Додаткове посилання на мету проведення обшуку не свідчить про її незаконність.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.10.2023 у справі № 539/2291/16-к (провадження № 51-3085км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114457205.

Сторона захисту вказувала на відсутність в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку житла номера кримінального провадження.

Відсутність в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку житла номера кримінального провадження хоч і є порушенням, з огляду на зміст ст. 372 КПК, однак не є істотною та такою, що перешкодила суду ухвалити у справі законне та обґрунтоване судове рішення.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.10.2023 у справі № 539/2291/16-к (провадження № 51-3085км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114457205.

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу обшуку житла, оскільки в ухвалі слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення відповідного обшуку, неправильно вказані прізвища осіб, які проживали у будинку.

Неправильне зазначення в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прізвища осіб, які проживають у будинку, де необхідно провести обшук, не вказує на незаконність цього рішення, а лише свідчить про наявність описки у прізвищі. Враховуючи, що вказана ухвала містить відомості щодо адреси, за якою необхідно провести обшук (приміщення будинку, присадибну ділянку та будівлі, що на ній розташовані), а також вказівку на рослини, які підлягають вилученню, це свідчить про відсутність істотних порушень вимог КПК при постановленні судового рішення.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.02.2022 у справі № 318/2921/18 (провадження № 51-2753км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103056854.

Орган досудового розслідування провів огляд місця події (житла), після чого звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук цього домоволодіння, яке було задоволено. Сторона захисту вказувала на недопустимість протоколу огляду місця події, оскільки слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку в майбутньому та не надавався дозвіл на проникнення до домоволодіння, яке відбулося раніше.

Якщо ухвала про проведення обшуку приймається після проведення обшуку/огляду, то в ній повинно бути зазначено про виявлені та вилучені за результатом обшуку речі і документи, а також така ухвала не повинна мати строку її виконання, оскільки обшук/огляд вже фактично проведений. Якщо зміст наявної в матеріалах справи ухвали слідчого судді свідчить про надання дозволу на проведення обшуку в майбутньому, то він і не може вважатися таким, що легалізує проведений в житлі невідкладний огляд місця події. У

такому разі складений протокол в частині проведеного огляду території домоволодіння та будинку є недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.10.2020 у справі № 448/368/17 (провадження № 51-5961км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92458288.

Сторона захисту зазначала, що слідчий суддя, посилаючись в ухвалі про надання дозволу на обшук службового кабінету на залучення працівників управління захисту економіки, не вказав їхніх прізвищ, а тому протокол обшуку є недопустимим доказом.

Посилання в ухвалі про залучення до проведення обшуку працівників управління захисту економіки без зазначення їхніх прізвищ не може бути підставою для визнання протоколу обшуку недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.11.2023 у справі № 731/275/19 (провадження № 51-1524км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115860918.

Сторона захисту стверджувала про незазначення в ухвалі слідчого судді найменування органу досудового розслідування, якому надано дозвіл на проведення обшуку, прізвища, ім'я, по батькові співробітників цього органу, яких уповноважено проводити обшук, що є істотним порушенням вимог КПК.

Приписи ст. 235 КПК не зобов'язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто процесуальний закон зобов'язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи – прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. Водночас зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ст. 3 КПК), ще й інші, віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.02.2021 у справі № 331/5362/15-к (провадження № 51-1386км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94874072.

Правовий статус копії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

Суд апеляційної інстанції зробив висновок про те, що копія ухвали про дозвіл на обшук в приміщенні селищної ради не є офіційним документом, з чим не погодився прокурор, який подав касаційну скаргу.

Копія — це документ, що містить інформацію, ідентичну до інформації на документі, і з яким законодавство пов'язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків осіб, зазначених у цьому документі (оригіналі). Правовий статус оригіналу документа та його копії однаковий. Для кваліфікації не має значення форма документа — оригінал чи копія, якщо вона має таке ж доказове значення, як оригінал.

Суд апеляційної інстанції не дав оцінку тому, що виготовлення копій ухвал слідчого судді, їх форма і кількість прямо передбачені положеннями ч. 3 ст. 235 КПК, та дійшов передчасного висновку, що така копія не є офіційним документом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.12.2023 у справі № 175/3271/20 (провадження № 51-3033км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115937486.

Апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

Ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на обшук нежитлових приміщень юридичної особи. Представник оскаржив вказане рішення в апеляційному порядку, однак апеляційний суд відмовив у відкритті провадження. З огляду на це, представник подав касаційну скаргу, у якій зазначав, що в даній справі слідчим суддею було постановлено ухвалу, якої не передбачено КПК, а тому апеляційний суд мав відкрити апеляційне провадження та скасувати її.

Оскільки ст. 309 КПК не передбачена можливість апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, як не передбачена така можливість і ст. 234 КПК, яка регулює порядок розгляду такого клопотання, то суддя апеляційного суду, вирішуючи питання щодо відкриття чи відмови у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на таку ухвалу, повинен прийняти рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.12.2023 у справі № 761/15583/23 (провадження № 51-4768км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115822465.

2. Загальні положення про огляд та обшук як слідчі (розшукові) дії

2.1. Огляд та обшук житла

Проникнення до житла з метою його обшуку

Прокурор стверджував, що за місцем проживання засудженого був проведений невідкладний обшук, оскільки існувала реальна загроза втрати доказів. Підстави для проведення такого обшуку виникли після затримання засудженого. Оскільки обшук проведено у нічний час, тому клопотання про проведення обшуку було подано до суду, як тільки суд розпочав роботу в цей день.

Щодо поняття «майно» в розумінні ч. 3 ст. 233 КПК

Взаємопоєднане тлумачення приписів кримінального процесуального закону недвозначно свідчить, що в розумінні ч. 3 ст. 233 КПК поняття «майно» охоплює своїм змістом речі, документи, гроші, інші цінності та матеріальні об'єкти, серед яких — предмети, знаряддя, засоби вчинення кримінального правопорушення, які мають або можуть мати ознаки речових доказів.

Щодо поняття «врятування» в аспекті застосування ч. 3 ст. 233 КПК

В аспекті виконання завдань кримінального провадження термін «врятування» означає усувати загрозу смерті, знищення; захищати існування; оберігати, укривати від шкідливого, небажаного, небезпечного впливу життя людей та майна. Телеологічне тлумачення безсумнівно вказує на такі підстави невідкладного обшуку, як реальна загроза того, що предмет, який розшукується та підлягає вилученню, може бути знищений через зволікання з його відшуканням, відповідно метою такого відшукання є запобігання знищенню об'єктів, що можуть мати значення речових доказів.

Приписи ч. 3 ст. 233 КПК передбачають можливість проникнення до житла (іншого володіння) в процесі здійснення кримінальної процесуальної діяльності для розслідування кримінальних правопорушень. Відповідно, під час проникнення можуть проводитися необхідні процесуальні дії, спрямовані на рятування майна, серед іншого об'єктів матеріального світу, які мають або можуть мати ознаки речових доказів під час проведення обшуку. У ситуації, коли слідчому чи прокурору стає відомо про можливе знищення майна, яке може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, застосовуються положення ч. 3 ст. 233 КПК щодо його врятування, які є підставою для невідкладного проникнення до житла (іншого володіння).

Щодо невідкладності випадку в розумінні ч. 3 ст. 233 КПК

Викриття кримінального правопорушення створює очевидну і реальну загрозу (високу ймовірність) швидкого знищення речових доказів третіми особами (співучасниками, родичами або друзями підозрюваного тощо), зацікавленими в унеможливленні ефективного розслідування. Водночас дотримання порядку попереднього отримання дозволу слідчого судді на проведення обшуку (який включає складання та подання до суду вмотивованого клопотання, його розподіл автоматизованою системою, прийняття до провадження слідчим суддею, проведення судового засідання та складання за його результатами ухвали) зумовлює відповідні можливості для знищення доказів особами, яким відомо про факт затримання правопорушника, протягом часу, витраченого на

виконання передбачених у законі ординарних процедур. Зазначена обставина з високою вірогідністю може позбавити сторону обвинувачення можливості належно реалізувати передбачені ст. 93 КПК повноваження щодо збирання доказів задля виконання завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК).

Вимога про наведення мотивів для проведення обшуку саме невідкладно, безпосередньо пов'язана з ефективністю наступного судового контролю. Якщо слідчим суддею в порядку судового контролю або судом під час перевірки допустимості доказів не буде встановлено (підтверджено) наявності підстав для невідкладного проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді, результати відповідного обшуку (без попереднього дозволу суду) слід вважати такими, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Вмотивування ухвали про надання дозволу на обшук у порядку ч. 3 ст. 233 КПК наявністю підстав, які не передбачені вказаною нормою та не підтверджуються матеріалами справи, не може вважатися обґрунтованим у розумінні п. 1 ст. 6 та п. 2 ст. 8 Конвенції.

Щодо невідкладного судового контролю post factum

Довільне виконання правила про невідкладний ретроспективний судовий контроль, тобто з пропуском строку, що був об'єктивно для цього потрібен, не відповідає критерію «невідкладності», якщо наявні в матеріалах кримінального провадження обставини не свідчать про об'єктивні й нездоланні перешкоди звернутися з відповідним клопотанням якнайшвидше, та є порушенням приписів ч. 3 ст. 233 КПК.

Висновок щодо застосування норми, передбаченої ч. 3 ст. 233 КПК

Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи в невідкладних випадках, зокрема з метою врятування матеріальних об'єктів (майна), що потенційно можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, від прогнозованого знищення, втрати.

У контексті ч. 3 ст. 233 КПК про невідкладність такого випадку свідчать дані про реальну загрозу знищення, втрати майна. У клопотанні про надання дозволу на обшук у порядку ч. 3 ст. 233 КПК, наданих на його обґрунтування матеріалах, в ухвалі слідчого судді, постановленій ex post factum, має бути вказано, які саме обставини на момент проникнення свідчили, що зволікання може спричинити

знищення речових доказів, що відомості про загрозу їх знищення, втрати давали підстави сприймати її як реальну.

В аспекті реалізації правил ч. 3 ст. 233 КПК недотримання вказаних вище приписів закону, невиконання вимоги про невідкладне звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, за відсутності об'єктивних перешкод звернутися з відповідним клопотанням якнайшвидше після закінчення проведення слідчої розшукової дії, є підставою до відмови слідчим суддею в легалізації обшуку ex post factum.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.10.2024 у справі № 466/525/22 (провадження № 51-7310кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/122272945.

Сторона захисту наполягала на визнанні недопустимим доказом протоколу обшуку житла як проведеного без дозволу володільця.

Відповідно до ч. 3 ст. 236 КК перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала та надана її копія.

Як вбачається із протоколу обшуку, ухвала слідчого судді про проведення обшуку була вручена тій особі, яка була присутня під час проведення обшуку цього домоволодіння.

Таким чином, враховуючи положення КПК, відповідно до яких передбачено вручення копії ухвали слідчого судді про обшук власнику, користувачу, володільцю або будь-якій особі, присутній при проведенні цієї слідчої дії, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку, що порушень норм КПК в ході проведення обшуку допущено не було.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.04.2026 у справі № 676/1013/23 (провадження № 51-3938км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/135515722.

Місцевий суд під час дослідження протоколу обшуку житла дійшов висновку, що на час проникнення органами досудового розслідування до помешкання особи з метою проведення обшуку в суді ще тривав розгляд клопотання прокурора про надання дозволу на проведення цієї слідчої дії, а тому визнав його недопустимим доказом.

З урахуванням вимог ч. 1 ст. 233 КПК, дані протоколу обшуку житла, проникнення до якого органом досудового розслідування відбулося, коли розгляд клопотання прокурора про надання дозволу на

проведення цієї слідчої дії ще тривав у суді, є недопустимими доказами.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.03.2024 у справі № 288/1206/16-к (провадження № 51-5281км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117788854.

Захисник заперечував допустимість протоколу обшуку в домоволодінні, вказуючи на те, що обшук проведений за відсутності ухвали слідчого судді та підстав, передбачених ст. 233 КПК.

Перевірка наявності фактичних підстав для проведення обшуку передбачає з'ясування декількох обов'язкових складових, визначених законодавцем у ч. 5 ст. 234 КПК. Зокрема, відповідно до вказаної норми (в редакції, чинній на момент проведення слідчої дії) слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, ст. 233 КПК встановлено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Винятком з цього правила є невідкладні випадки, під якими необхідно розуміти лише такі зазначені в цій нормі виключні обставини, які існували на момент проникнення до житла чи іншого володіння особи та через терміновість унеможливлювали отримання в порядку, передбаченому КПК, відповідного дозволу слідчого судді.

На момент проведення обшуку домоволодіння існували такі обставини, які унеможливлювали отримання слідчим попередньо в порядку, передбаченому КПК, відповідного дозволу слідчого судді до проведення слідчої дії, оскільки будь-яке зволікання із проведенням обшуку в той же день, коли засуджені намагалися вчинити крадіжку з магазину та були помічені при її вчиненні, могло призвести як до їх втечі, так і до втрати важливих доказів у справі.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.04.2023 у справі № 683/1200/18 (провадження № 51-2911км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110144423.

Захисник стверджував, що заява власника домоволодіння про надання дозволу на проведення обшуку була написана після проведення цієї слідчої дії, а тому протокол обшуку є недопустимим доказом.

Враховуючи, що власниця домоволодіння ні під час проведення обшуку, чи його завершення, ні під час судових розглядів не скаржилася на порушення її права недоторканості житла, а також слідчий надалі отримав дозвіл на проведення обшуку у слідчого судді, що є самостійною законною підставою для його проведення, а тому, за цих обставин, факт наявності чи відсутності добровільної згоди власника на проникнення в її житло немає значення.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.04.2023 у справі № 683/1200/18 (провадження № 51-2911км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110144423.

Прокурор не погоджувався з висновком апеляційного суду про визнання недопустимим доказом протоколу обшуку, який був легалізований ухвалою слідчого судді у встановленому порядку.

Невідкладне проникнення до будинку за місцем проживання обвинуваченої було здійснено працівниками поліції у зв'язку з тим, що в ньому могли знаходитися речі та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Невідкладне проведення обшуку легалізоване ухвалою слідчого судді місцевого суду. Таким чином, невідкладний обшук у кримінальному провадженні був проведений відповідно до вимог ст. 233 КПК та у встановленому законом порядку, а тому висновок апеляційного суду про недопустимість як доказу протоколу обшуку є необґрунтованим.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.06.2024 у справі № 502/945/18 (провадження № 51-6562км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120247449.

Сторона захисту стверджувала, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на обшук одноповерхового приміщення гаража з котельнею, натомість обшук проведено у житловій кімнаті на другому поверсі, дозвіл на який слідчий суддя не давав, тому протокол обшуку та всі похідні від нього докази необхідно визнати недопустимими.

Ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку в гаражі з котельнею і прибудовою, загальною площею 462,1 м2, 1/5

частина яких зареєстрована за обвинуваченим. Зі змісту цієї ухвали не вбачається даних про те, на обшук яких конкретно кімнат чи частин приміщення надано дозвіл, однак чітко вказано про дозвіл на проведення обшуку приміщень, 1/5 частина яких зареєстрована за обвинуваченим.

Також з ухвали слідчого судді не вбачається даних про поверховість будівлі, на обшук якої надано дозвіл, та конкретний поверх, де дозволено проведення обшуку, як про це зазначає у скарзі захисник.

З урахуванням викладеного, слідчий у присутності сільського голови та понятих встановив, які саме приміщення належать обвинуваченому, і саме там провів обшук, під час якого було знайдено й вилучено гранату та запал до неї.

В ході проведення обшуку після виявлення вказаних гранати і запалу на місце проведення обшуку прибув обвинувачений, що не заперечує й сторона захисту в касаційній скарзі. Обвинуваченому було вручено ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, з якою він ознайомився, і він без зауважень підписав протокол обшуку.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.06.2025 у справі № 607/12186/22 (провадження № 51-458км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128295113.

Захисник стверджував про недопустимість результатів обшуку, оскільки слідчим суддею було надано дозвіл на обшук лише будинку, а не поза його межами, а відповідна ухвала іншим співвласникам будинку не вручалась. Вказував про звернення слідчого із клопотанням про надання дозволу на обшук будинку, а не іншого володіння особи чи його частини.

Ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, належного співвласникам, у тому числі приміщення будинку, а також на підставі ухвали слідчого судді цього ж суду було надано дозвіл на проведення обшуку в салоні автомобіля, володільцем якого є засуджений, що, в свою чергу, підтверджує законність обшуку, проведеного на подвір'ї домоволодіння обвинуваченого та в транспортному засобі.

У цьому провадженні заборонені в обігу речовини було знайдено та вилучено, у тому числі, у водостічній трубі та насипі піску на подвір'ї. Сторона захисту вважає, що обшук у цих місцях потребував окремого дозволу слідчого судді, оскільки не охоплювався вищезгаданою ухвалою.

Верховний Суд не погодився з такими доводами захисту і вказав, що зовнішні конструкції будинку (як-от водостічні труби) та частини

подвір'я (як-от насипи піску в розглядуваній справі) не є окремим майном, а є складовою житла чи іншого володіння особи та не потребують окремої ухвали слідчого судді про дозвіл на їх обшук.

Надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи охоплює інші елементи чи конструкції такого житла чи іншого володіння. Тобто виявлені під час обшуку будинку та іншого володіння засудженого предмети й речовини було вилучено на законних підставах.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.11.2025 у справі № 296/11783/15-к (провадження № 51-3047км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/132084030.

Проникнення до житла з метою його огляду

Сторона захисту вказувала, що огляд місця події (житла) було проведено без звернення слідчого до слідчого судді про надання дозволу на обшук, що є порушенням вимог КПК.

За наявності згоди особи, яка володіє приміщенням, закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом (ч. 1 ст. 233 КПК).

При цьому положення ст. 223 КПК не мають на меті вирішення питань власності. Вони захищають особу від необґрунтованого втручання у сферу її приватності, на яке вона вправі розраховувати у своєму житлі або іншому володінні. Термін «особа, яка володіє» в ч. 1 ст. 233 КПК охоплює більш широке коло осіб, ніж титульний власник або особа, володіння якої ґрунтується на певних договірних чи інших законних підставах.

Враховуючи, що огляд був проведений з дозволу особи, яка проживала в квартирі на підставі договору оренди, тобто була тимчасовим володільцем, доводи касаційної скарги є безпідставними.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.06.2023 у справі № 756/16122/21 (провадження № 51-641км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111772574.

На думку сторони обвинувачення, суд апеляційної інстанції неправильно визнав недопустимими доказами дані протоколу огляду місця події (житла), оскільки він проводився за добровільною згодою власників, у зв'язку з чим дозвіл слідчого судді на проведення слідчої дії не вимагався.

Законодавцем, крім можливості проникнення до житла чи іншого володіння особи на підставі судового рішення, передбачено іншу процесуальну гарантію захисту прав особи, а саме, можливість проникнути до житла чи іншого володіння особи за добровільною згодою особи, яка ним володіє. У цьому кримінальному провадженні таку згоду було отримано.

Оскільки закон не визначає спеціальних засобів доказування добровільності згоди на проникнення до житла або іншого володіння особи, то наявність чи відсутність згоди, а також її добровільність чи вимушеність мають бути встановлені виходячи із сукупності обставин, за яких відбувалося проникнення до житла чи іншого володіння особи, і ці обставини можуть доводитись або спростовуватися сторонами за допомогою будь-яких засобів доказування.

У кримінальному провадженні огляд місця події було проведено в домоволодіннях за добровільною письмовою згодою їхніх власників. Водночас дані про те, що потерпілі (власники домоволодінь) заперечували свою добровільну згоду та/або висловлювали будь-які заперечення з приводу вказаної слідчої дії, відсутні. Більше того, саме вони звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, нападу на них з метою заволодіння їхнім майном із застосуванням фізичної сили.

Невстановлення судом права власності осіб, які надали згоду на проведення слідчих дій у домоволодінні, не має значення для оцінки законності дій слідчих органів і допустимості отриманих доказів, якщо стороною захисту не було надано доказів, які ставили б під сумнів той факт, що особи, які надали згоду на проведення слідчих дій у домоволодінні, фактично володіли ним у значенні ст. 223 КПК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.11.2022 у справі № 161/620/19 (провадження № 51-4284км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107533618.

Сторона захисту вважала недопустимим протокол огляду місця події (житла), оскільки ця слідча дія проведена без відповідної ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук.

Огляд житла чи іншого володіння особи може бути проведено за добровільною згодою особи, яка ним володіє, за умови, що були наявні процесуальні гарантії, які захищали здатність особи висловлювати свою справжню думку при наданні такої згоди.

У кримінальному провадженні на час проведення огляду місця події в помешканні засуджений не мав статусу ні затриманого, ні підозрюваного. У зазначеній слідчій дії він брав участь як власник житла, йому були роз'яснені положення статей 214, 233 та 237 КПК і він був згоден з проведенням огляду, про що свідчить відповідний його підпис у протоколі. Наведені обставини не ставлять під сумнів добровільність згоди засудженого на огляд його помешкання, оскільки були наявні всі процесуальні гарантії, які захищали його здатність висловлювати свою справжню думку.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.08.2023 у справі № 761/22456/16-к (провадження № 51–2569км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112938975.

Сторона захисту стверджувала, що суди попередніх інстанцій безпідставно визнали допустимим доказом протокол огляду приміщення, який був проведений без дозволу слідчого судді, під оглядом під'їзду фактично було проведено обшук, він був проведений слідчим в один і той самий час, коли цим же слідчим відбувалося внесення відомостей до ЄРДР, а тому і витяг з ЄРДР захисник вважав недопустимим доказом.

Для огляду під'їзду в багатоквартирному будинку дозвіл всіх власників квартир у будинку не потрібен.

Для виявлення велосипеда у під'їзді будинку достатньо проведення огляду, а тому відсутні підстави стверджувати, що у цьому провадженні мав місце обшук під'їзду, а не його огляд.

Окрім того, огляд місця події є слідчою дією, яку можна проводити навіть до внесення відомостей до ЄРДР. Тож той факт, що огляд приміщення було проведено через невеликий проміжок часу після внесення відомостей про це кримінальне правопорушення до ЄРДР, відповідає вимогам КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.04.2026 у справі № 165/1571/22 (провадження № 51-4735км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/136114374.

Захисник стверджував про недопустимість протоколу огляду місця події, оскільки сторона обвинувачення не підтвердила належними процесуальними документами правомірності огляду домоволодіння за місцем проживання обвинуваченого та не зверталася з клопотанням про надання дозволу на огляд чи обшук.

Огляд домоволодіння, де проживає обвинувачений, було проведено на підставі письмової заяви власника, який висловив свою згоду на проведення огляду, був присутній під час його здійснення та не вніс

до протоколу жодних зауважень чи заперечень щодо порядку проведення слідчої дії. Про порушення його конституційних прав, пов'язаних із недоторканністю житла, він не заявляв ні під час досудового розслідування, ні під час судового розгляду — як у суді першої інстанції, так і в апеляційному суді.

Водночас апеляційний суд зафіксував відсутність у матеріалах кримінального провадження самого письмового документа, що містить згоду на проведення огляду місця події, і зазначив, що це не є вирішальним, адже письмова заява — лише один із можливих способів підтвердження добровільності згоди, але не єдиний.

Оскільки слідчу дію проведено за добровільною згодою власника, то звернення до слідчого судді з клопотанням не вимагалося.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.10.2025 у справі № 593/1248/16-к (провадження № 51-8640км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/130923001.

Проведення повторного огляду житла

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу огляду місця події (житла). Свої доводи обґрунтовувала тим, що перший огляд квартири був проведений ще в день внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а оспорюваний огляд є повторним оглядом цієї ж квартири, який проведено через місяць після початку досудового розслідування.

Положення процесуального законодавства не містить жодних заборон щодо проведення повторних оглядів місця події. Слідчий, виходячи з обставин кримінального провадження, вільний у виборі того обсягу і виду слідчих дій, які необхідно провести для досягнення цілей цього кримінального провадження.

У зв'язку з викладеним, проведення повторних оглядів, які були здійснені після проведення ряду слідчих дій, зокрема допиту свідків і потерпілих, не викликає сумнівів у їх доцільності та законності. Більше того, за наявності згоди особи, яка володіє приміщенням, закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом (ч. 1 ст. 233 КПК).



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.12.2023 у справі № 639/3154/18 (провадження № 51-1740км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115617701.

2.2. Огляд та обшук транспортного засобу

Проникнення до транспортного засобу з метою його обшуку

Сторона захисту вказувала на здійснення обшуку транспортного засобу з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, з огляду на те, що ця процесуальна дія готувалася заздалегідь і не могла бути невідкладною, як про це зазначив слідчий у протоколі, проте її було проведено без відповідного дозволу слідчого судді.

> Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, але у такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
>
> У цьому провадженні обшук автомобіля був проведений у невідкладному випадку, пов'язаному із врятуванням майна, у тому числі, одержаної неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 2000 дол. США, які під час обшуку вилучено, і безпосереднім переслідуванням, тобто особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та яка затримана на місці вчинення кримінального правопорушення на початку проведення обшуку.
>
> У даному випадку невідкладність проведення обшуку автомобіля була пов'язана з об'єктивними причинами, оскільки неможливо було наперед спрогнозувати подальші його дії після отримання неправомірної вигоди. Саме невідкладність обшуку на перших етапах з подальшим санкціонуванням цієї процесуальної дії слідчим суддею пов'язана зі специфікою розкриття злочинів цієї категорії.
>
> Оскільки ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля, підстав уважати, що обшук проведений за відсутності законних підстав і всупереч вимогам КПК, немає.
>
> Крім того, відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов'язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.03.2024 у справі № 397/430/20 (провадження № 51-2289км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118109202.

Суд апеляційної інстанції під час апеляційного розгляду здійснив оцінку ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук транспортного

засобу та службового кабінету, зазначивши, що вони суперечать вимогам КПК. Сторона обвинувачення вказала, що таким чином суд вийшов за межі своїх повноважень.

Відповідно до вимог кримінального процесуального закону суди під час розгляду кримінальних проваджень не наділені повноваженнями оцінювати на предмет законності постановлені суддями (правоохоронними органами) рішення, а лише вправі надати оцінку щодо їх допустимості чи недопустимості як доказу в кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 3 ст. 309 КПК скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Однак у кримінальному провадженні стороною захисту не надавалися такі заперечення, а тому суди були позбавлені можливості ставити під сумнів ухвали слідчого судді, якими були узаконені обшуки.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.02.2023 у справі № 683/1507/16-к (провадження № 51-8872км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109242195.

Проникнення до транспортного засобу з метою його огляду

Сторона захисту вказувала, що огляд транспортного засобу під час проведення огляду місця ДТП проведено без дозволу слідчого судді.

Огляд місця ДТП істотно відрізняється від тих оглядів транспортного засобу, проведення яких вимагає дотримання вимог, передбачених статтями 233, 234 та 237 КПК.

У кримінальному провадженні підставою для проведення огляду місця події було повідомлення про ДТП. З метою перевірки вказаної інформації та з'ясування події, що відбулася, було здійснено огляд ділянки місцевості, де сталася подія, а також пошкоджених транспортних засобів, що брали участь у ній. Зазначена слідча дія була невідкладною, здійснювалася з метою перевірки отриманої інформації та не потребувала попереднього дозволу суду. Такий огляд здійснено суто з метою з'ясування та фіксації технічного стану, в якому перебували знаряддя вчинення злочину, пошкоджень та характерних ознак транспортного засобу після ДТП, слідової інформації про обставини події на ньому, стан його окремих вузлів, агрегатів та органів керування безпосередньо після ДТП, без вилучення будь-яких предметів та не з метою їх відшукання, а тому не вимагав дозволу слідчого судді.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.04.2024 у справі № 320/2919/20 (№937/2929/20) (провадження № 51-7227км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118356542.

За встановлених обставин справи після здійснення викрадення транспортного засобу засуджені потрапили у ДТП та, залишивши автомобіль, зникли з місця події. Після отримання правоохоронними органами інформації про виявлення на дорозі автомобіля зі слідами механічного пошкодження, слідчий виїхав на місце ДТП, де було здійснено огляд транспортного засобу, за результатами якого слідчим складено протокол та поміщено автомобіль на майданчик тимчасового утримання. Наступного дня слідчий повторно оглянув вищевказаний автомобіль на майданчику тимчасового утримання. Сторона захисту вказувала на недопустимість протоколів оглядів через незаконне проникнення слідчим до автомобіля, тобто без дозволу власника або слідчого судді.

Гарантії щодо недоторканності житла чи іншого володіння особи спрямовані на реалізацію захисту прав особи від зловживань правоохоронних органів, які здійснюють проникнення. Разом з цим вказані гарантії забезпечують насамперед дотримання прав саме володільця/користувача вказаного житла чи майна, а не третіх осіб, які до цього житла чи майна не мають ніякого відношення.

Сторона захисту не навела жодних доводів на обґрунтування того, як проведення слідчим огляду місця ДТП, а також огляду транспортного засобу вплинуло на права його підзахисного на недоторканість житла чи іншого володіння. При цьому потерпіла ні під час досудового розслідування, ні в ході судового розгляду не скаржилась на порушення її прав у цьому аспекті.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.07.2022 у справі № 698/937/13-к (провадження № 51-3218км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105438223.

2.3. Огляд та обшук службових приміщень

Проникнення до службового кабінету з метою його обшуку

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу обшуку службового кабінету, оскільки обшук був проведений лише на підставі резолютивної частини ухвали слідчого судді, а не повного тексту цього рішення.

КПК передбачає оголошення та видачу учасникам судового провадження резолютивної частини судового рішення у тому числі і ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Крім того,

така ухвала не оскаржується і набирає законної сили з моменту її оголошення, а тому підлягає обов'язковому та безумовному виконанню.

У контексті проведення обшуку виконанню підлягає резолютивна частина ухвали, адже саме в ній слідчий суддя визначає суттєві умови обшуку. Тому пред'явлення іншій стороні лише резолютивної частини та вручення її копії не свідчить про наявність такого порушення КПК, яке перешкодило чи могло перешкодити постановити законне та обґрунтоване судове рішення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.11.2023 у справі № 991/10566/20 (провадження № 51-4240км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115127015.

Сторона захисту вказувала, що протокол невідкладного обшуку службового кабінету є недопустимим доказом, оскільки цю слідчу дію було проведено за відсутності дозволу слідчого судді та обставин, визначених ч. 3 ст. 233 КПК.

У розглядуваній справі йдеться про обшук не в житлі чи іншому володінні особи, а в службовому кабінеті прокурора, де він виконував свої службові функції.

Матеріали розглядуваної справи не містять будь-яких відомостей про можливість засудженого розумно розраховувати на використання свого кабінету для приватного життя та/або на збереження конфіденційності в межах службового кабінету, або вирішувати, коли і яким чином надавати до нього доступ.

Отже, для проведення обшуку службового кабінету не було потрібно дозволу слідчого судді, хоча такий і був наданий у цьому провадженні post factum.

Службове приміщення надається для виконання службових обов'язків, і доступ до нього визначається іншим регулюванням, яке ґрунтується на міркуваннях, не пов'язаних із захистом приватності осіб, яким таке службове приміщення надане.

Той факт, що обшук було додатково постфактум перевірено слідчим суддею, лише вказує на додаткову перевірку з боку суду на етапі досудового розслідування. Захист мав змогу оскаржити проведений обшук під час розгляду цього провадження в суді і цим правом скористався.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.08.2025 у справі № 941/1790/20 (провадження № 51-3879км23).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129497027.

Проникнення до службового кабінету з метою його огляду

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу огляду місця події в службовому кабінеті, оскільки в ході вказаної слідчої дії фактично було проведено обшук без ухвали слідчого судді.

Службовий кабінет сам по собі не може вважатися житлом або іншим володінням, доступ до якого визначає виключно його володілець, а тому без згоди володільця доступ до нього можна отримати за дозволом слідчого судді. Службове приміщення надається для виконання службових обов'язків і доступ до нього визначається іншим регулюванням, яке ґрунтується на міркуваннях, не пов'язаних із захистом приватності осіб, яким таке службове приміщення надане.

У той же час за певних обставин гарантії недоторканості житла або іншого володіння можуть поширюватися і на службові приміщення. Зокрема, ст. 223 КПК захищає особу від необґрунтованого втручання державними органами у сферу її приватності, на яке вона вправі розраховувати у своєму житлі або іншому володінні. Також, ЄСПЛ у рішенні у справі «Пеєв проти Болгарії» дійшов висновку, що для визначення, чи відбувається втручання у приватне життя внаслідок обшуку у службовому приміщенні, слід застосовувати критерій «розумного очікування конфіденційності». Тобто, якщо обставини справи свідчать про те, що особа має підстави розумно очікувати на приватність при використанні приміщення або будь-яких елементів приміщення, то на приміщення або відповідну його частину поширюються гарантії від втручання у приватне життя. ЄСПЛ послався на свої рішення, де він поширив гарантії статті 8 Конвенції на телефонні дзвінки, зроблені поліцейським з приміщення поліції, або на таємну зйомку в камері в поліцейському відділку та інші справи, у яких було використано критерій «розумного очікування конфіденційності».

Засуджений був слідчим, тобто посадовою особою правоохоронного органу, представником держави. Обшук проводився у службовому кабінеті, який був наданий для виконання його службових обов'язків. Ніщо в матеріалах справи не свідчило про наявність обставин, які давали можливість засудженому розумно розраховувати на можливість використовувати кабінет для свого приватного життя та/або на збереження конфіденційності в межах службового кабінету, або вирішувати, коли і яким чином надавати до нього доступ.

Відомості, відображені у протоколі огляду місця та на відеозаписі цього огляду, свідчать про те, що у кримінальному провадженні слідча дія головним чином зводилася до огляду самого засудженого, його одягу і вмісту його кишень, а також інших предметів, розташованих у кабінеті за допомогою технічних пристроїв, і була спрямована на виявлення речовини, нанесеної на купюри, що були передані засудженому перед цим. Цей огляд жодним чином не стосувався будь-яких елементів кабінету, де могли зберігатися особисті речі чи документи засудженого, у разі чого могло б виникнути питання про порушення прав засудженого з погляду «розумного очікування конфіденційності».

За таких обставин на службовий кабінет засудженого не поширювалися гарантії, передбачені згаданими положеннями Конституції України, Конвенції та КПК, і проведення в ньому слідчої дії не вимагало дозволу суду, передбаченого ст. 235 КПК. Положення п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК не застосовні в обставинах цієї справи.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.01.2023 у справі № 648/1543/15-к (провадження № 51-4767км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108606087.

2.4. Огляд та обшук інших територій

Сторона захисту вказувала, що протокол огляду місця події, який проведений на території фермерського господарства, є недопустимим доказом, оскільки цю слідчу дію проведено без дозволу слідчого судді.

У кримінальному провадженні об’єктом огляду місця події була неогороджена територія фермерського господарства. Під час вказаної слідчої дії слідчий за участю представника потерпілого провів загальний візуальний огляд території, на якій розміщувались об’єкти нерухомого майна, належні потерпілому, про що склав відповідні фототаблиці, а також електронною рулеткою провів заміри будівель без проникнення всередину приміщень.

Такі дії слідчого не потребують попереднього дозволу слідчого судді, оскільки положення ст. 233 КПК за наведених обставин не були застосовними.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.04.2024 у справі № 161/9346/19 (провадження № 51-3831км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118558536.

Захисник стверджував про недопустимість протоколу огляду місця події (частини лісу) через те, що слідчу дію проведено без ухвали слідчого судді.

У цьому кримінальному провадженні було проведено огляд земельної ділянки, а саме частини лісу – 99 квартал, 3 виділ, 7 майстерської дільниці лісництва, тобто огляд проводився у загальнодоступному місці – лісі, а тому отримання ухвали слідчого судді для його проведення КПК не передбачено.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.10.2025 у справі № 385/1219/23 (провадження № 51-5695км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129961907.

Дружина померлого обвинуваченого зазначала, що огляд місця події здійснено до внесення відомостей у ЄРДР.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не суперечить приписам ст. 214 КПК та не вказує на наявність підстав для визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.07.2025 у справі № 585/2014/22 (провадження № 51-4412км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128844822.

Сторона захисту зазначала, що до внесення відомостей в ЄРДР та після проведення огляду місця події (місця ДТП) слідчий провів додатковий огляд місця події, який вже не може вважатися невідкладною слідчою дією у розумінні ч. 3 ст. 214 КПК, а тому його протокол є недопустимим доказом.

З метою встановлення та фіксації повноти всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, положення кримінального процесуального закону не забороняють до внесення відомостей в ЄРДР провести додатковий огляд місця події, який по своїй суті є тією ж самою слідчою дією і може проводитись як невідкладна слідча дія, що не свідчить про порушення вимог ч. 3 ст. 214 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.04.2023 у справі № 671/612/16-к (провадження № 51-3717км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110569354.

Сторона захисту стверджувала, що у КПК не передбачено додаткового огляду місця події, а тому протокол та речовий доказ, вилучений у ході проведення цієї слідчої дії, є недопустимими.

Відсутність у КПК поняття «додатковий огляд» не свідчить, що слідча дія – огляд місця події, може бути проведена виключно один раз, оскільки хід слідчої дії визначає слідчий на підставі законодавчо

визначеного порядку її проведення, з урахуванням потреб досудового розслідування та відповідно до умов, які склалися.

Додатковий огляд здійснюється у випадках, коли в ході розслідування виникає необхідність оглянути певний об'єкт або ділянку місця події, які або взагалі не були оглянуті під час первинного огляду, або були оглянуті недостатньо ретельно і поверхово. У таких випадках огляду підлягає не все місце події, а тільки окремі його об'єкти або ділянки.

Положення процесуального законодавства не містить жодних заборон щодо проведення повторних або додаткових оглядів місця події, оскільки слідчий, виходячи з обставин кримінального провадження, вільний у виборі того обсягу і виду слідчих дій, які необхідно провести для досягнення цілей цього кримінального провадження.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.10.2024 у справі № 279/315/22 (провадження № 51-1474км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/122510897.

Сторона захисту зазначала, що дані протоколів огляду є недопустимими доказами, оскільки такі слідчі дії проводились до відповідного рішення слідчого судді про надання дозволу на їх проведення.

Місце виявлення трупа завжди вважається місцем події незалежно від того, де настала смерть певної людини, а перевірка відповідної інформації може зумовлювати невідкладність такого огляду місця події без попереднього дозволу слідчого судді.

Слідчі дії проведено з дотриманням установленої процесуальної процедури, передбаченої статтями 223, 233 КПК, скарг та зауважень до працівників поліції не було як зі сторони учасників, так і від понятих, а тому відсутні підстави вважати протоколи огляду місця події недопустимими доказами.

До того ж слідчим суддею при вирішенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку було в повній мірі перевірено наявність підстав для проведення оглядів без ухвали слідчого судді та встановлено, що огляд проведено у невідкладному випадку, пов'язаному з відшуканням та вилученням речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та за результатом розгляду цього клопотання надано дозвіл на проведення всіх зазначених слідчих дій.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.09.2025 у справі № 753/15048/22 (провадження № 51-1999км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/130456843.

Сторона захисту вказувала, що для проведення невідкладного обшуку не було підстав, а сторона обвинувачення могла отримати дозвіл на проведення обшуку завчасно, оскільки володіла інформацією про зустріч між фігурантами цього провадження і можливу передачу неправомірної вигоди.

Обшук у цьому провадженні було проведено в кабінеті засудженого одразу після того, як йому передали кошти, які напередодні були отримані іншими особами, поміняні на інші банкноти і привезені в офіс юридичної фірми. Обшук було проведено як невідкладний, без ухвали слідчого судді.

Верховний Суд звертає увагу на те, що навіть якщо орган досудового розслідування володіє інформацією щодо учасників корупційного діяння, орієнтовного часу та місця передання неправомірної вигоди, то спосіб такої передачі чи місце цієї дії не завжди можна вважати точно відомими. Тому сам розвиток подій для органу досудового розслідування залежить від поведінки учасників передання неправомірної вигоди, і правоохоронні органи повинні діяти залежно від розвитку подій у режимі реального часу. Зокрема, непередбачуваними можуть бути рух особи, яка отримала неправомірну вигоду, можливість зміни посередника, який її отримує, можливість передачі коштів ще одному посереднику, місце вчинення означених дій тощо.

Таким чином, у разі безпосереднього переслідування особи, яка має певну роль у ході передання неправомірної вигоди (співучасник, одержувач, посередник тощо), або ж у разі затримання фігуранта корупційного правопорушення і виникнення реальної загрози подальшого приховання, знищення, переміщення неправомірної вигоди працівники правоохоронного органу можуть провести невідкладний обшук.

У кожному випадку невідкладного проникнення до іншого володіння особи сторона обвинувачення повинна чітко визначити підстави невідкладності, передбачені ч. 3 ст. 233 КПК.

У цій справі місцевий суд детально проаналізував обставини, за яких відбувся невідкладний обшук, та підстави його проведення з наданням їм правильної правової оцінки, з якої випливає відсутність порушень вимог КПК під час реалізації положень ч. 3 ст. 233 КПК.

Під час розгляду клопотання детектива про надання дозволу на обшук, яке було задоволено ухвалою, слідчий суддя належним чином дослідив обставини, за яких відбувся обшук, та вказав про доведеність необхідності проведення саме невідкладного обшуку.

В цьому кримінальному провадженні орган досудового розслідування фіксував конкретні дії засудженого, а той факт, що його робочий кабінет як адвоката знаходився у приміщенні ТОВ, не вказує на порушення адвокатських гарантій під час цієї слідчої дії.

У приміщеннях, де безпосередньо працювали адвокати, обшук не проводився, і детективи перед його проведенням це чітко з'ясували.

Сам засуджений ні на момент проведення обшуку, ні до цього адвокатської діяльності не здійснював. Окрім цього, у своїх показаннях засуджений вказував, що вилучені документи належали лише йому.

До суду за отриманням дозволу на обшук звернувся детектив НАБУ, а отже, порушень положень КПК немає.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.08.2025 у справі № 991/1710/22 (провадження № 51-677км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129497083.

2.5. Огляд речей та документів

Захисник стверджував про недопустимість як доказу протоколу огляду речей і документів з підстави проведення цієї слідчої дії за відсутності підзахисного.

За приписами ст. 237 КПК з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних (ч. 1 цієї статті). Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів (ч. 3 цієї статті).

Положеннями КПК не передбачено обов'язкової участі підозрюваного під час проведення огляду речей і документів.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.05.2025 у справі № 751/3448/23 (провадження № 51-3741км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127297901.

2.6. Огляд інтернет-сторінок

Сторона захисту зазначала, що протоколи огляду телеграм-каналів та інтернет-ресурсів є недопустимими й неналежними доказами, оскільки здобуті в порядку, не передбаченому КПК (не встановлено офіційного існування інтернет-ресурсів, їх власників та користувачів, а також відповідальних осіб за розміщення інформації на них і за її перевірку).

Обвинувачену засуджено за вчинення кримінального правопорушення, яке належить до злочинів проти основ національної безпеки України. Доказами в зазначеній категорії кримінальних проваджень є, зокрема, електронні (цифрові) докази, як-от: матеріали фотозйомки, звуко-, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп'ютерні дані), що містяться у відкритих мережах (інтернет; різноманітні засоби масової інформації; соціальні мережі) чи закритих (приватні месенджери та телеграм-канали, особисте листування з використанням комп'ютерної техніки і мобільних телефонів, флешності, карти пам'яті тощо). За змістом ст. 99 КПК матеріали, у яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог процесуального законодавства, є документами і можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.

Прокурор, а також, на виконання відповідних доручень, наданих у порядку ст. 40 КПК, оперуповноважений провели огляди інтернет-сторінок і телеграм-каналів, зробивши скриншоти й завантаживши відеофайли, фотознімків, файлів з документами та «нормативно-правовими актами», які є додатками до протоколів огляду, оформлених відповідно до вимог КПК.

Огляди зазначених інтернет-сайтів і телеграм-каналів проведено з дотриманням вимог ст. 237 КПК, зафіксовано (за допомогою функцій скриншоту, друку та запису на технічні носії інформації) зміст відображеної на інтернет-сайтах і в телеграм-каналах як електронних документах інформації, що підтверджує існування обставин, які підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні.

Підстави для визнання вказаних вище протоколів, у яких зафіксовано хід і результати оглядів інтернет-сайтів та телеграм-каналів, недопустимими і неналежними доказами відсутні, оскільки ці фактичні дані отримано в порядку, передбаченому КПК.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.07.2025 у справі № 201/11849/23 (провадження № 51-584км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129086893.

2.7. Особистий обшук

Сторона захисту вказувала, що у матеріалах кримінального провадження відсутня ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення особистого обшуку або дозвіл засудженого на проведення його особистого обшуку, а тому вважає, що доказ, який вилучений під час цієї слідчої дії, є недопустимим.

> КПК визначає можливість проведення особистого обшуку особи виключно з двома конкретними обставинами, а саме: 1) затримання особи в порядку ст. 208 КПК; 2) проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку житла чи іншого володіння особи за наявності підстав, визначених ч. 5 ст. 236 КПК.
>
> Тобто обшук особи фактично не є окремою слідчою дією, а проводиться під час затримання особи чи обшуку житла та іншого володіння з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ч. 5 ст. 236 КПК.
>
> Оскільки особистий обшук було проведено під час затримання особи, за таких обставин кримінальним процесуальним законом не передбачено отримання ухвали слідчого судді з дозволом на проведення такого обшуку.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.09.2023 у справі № 404/2409/20 (провадження № 51-2742км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113817265.

Сторона захисту стверджувала про порушення працівниками НАБУ особливого порядку затримання та особистого обшуку судді.

> Затримання судді та його особистий обшук, здійснений відповідно до вимог кримінального процесуального закону відразу після виходу із приміщення спортивного клубу, де він одержав частину неправомірної вигоди, є законними і не потребують попередньої згоди Вищої ради правосуддя. Затримання особи під час злочину або відразу після його вчинення та її обшук без захисника не є порушенням прав затриманого та не тягне за собою недопустимість вилучених у неї доказів.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2023 у справі № 760/26347/18 (провадження № 51-2620км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111871576.

Слідчим на вулиці проведено обшук особи, під час якого у останньої було виявлено та вилучено корпус гранати та підривач з металевою чекою.

За результатами проведеного обшуку слідчим було складено протокол. За його змістом об'єктом обшуку був громадянин, якому було роз'яснено права свідка. Пізніше, з метою легалізації особистого обшуку, ухвалою слідчого судді надано дозвіл на його проведення постфактум. Наступного дня особу було затримано в порядку ст. 208 КПК із проведенням особистого обшуку. Апеляційний суд, визнаючи допустимим протокол обшуку особи, вказав, що він був проведений під час затримання в порядку ст. 208 КПК та під час виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла за адресою проживання.

Вказівка у протоколі обшуку про те, що його об'єктом є громадянин, свідчить про проведення особистого обшуку особи, який був самостійною слідчою дією, а не частиною проведеного обшуку території чи приміщення. Якщо протокол затримання особи в порядку ст. 208 КПК був складений наступного дня після проведення особистого обшуку, то він не може вважатися таким, що проведений під час затримання. Результати такого обшуку не можуть бути легалізовані ухвалою слідчого судді, оскільки КПК не передбачає можливості надання постфактум дозволу на проведення особистого обшуку особи в порядку, передбаченому статтями 233, 234, 235 КПК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.02.2022 у справі № 295/7708/15-к (провадження № 51-5942км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103320366.

Сторона захисту вказувала як на порушення на те, що обшук засудженого здійснено без відповідного дозволу слідчого судді. Крім того, під час обшуку обшукувана особа виходила за межі території (за ворота), де проводилася слідча дія.

Особистий обшук, проведений під час обшуку домоволодіння на підставі ухвали слідчого судді відповідно до положень ч. 5 ст. 236 КПК, не є окремою слідчою дією і складання окремого протоколу особистого обшуку не передбачено, як не передбачено і отримання окремого дозволу слідчого судді для проведення особистого обшуку особи за вказаних обставин.

Обшук особи, яка перебувала у домоволодінні під час проведення обшуку і вийшла за ворота після його початку, не може бути формальною підставою для визнання протоколу недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.09.2022 у справі № 225/373/21 (провадження № 51-227км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/10655870235.

Сторона захисту стверджувала, що всупереч ч. 3 ст. 208 КПК протокол затримання й обшуку обвинуваченого не оформлювався, предмети вилучено в приміщенні митниці за відсутності попередньої згоди посадових осіб та без ухвали слідчого судді.

Особистий огляд як форма митного контролю не тотожний обшуку особи в розумінні КПК. Особа, яка перетинає державний кордон, усвідомлено й добровільно підкоряється спеціальному правовому режиму прикордонного та митного контролю, і самим фактом здійснення перетину державного кордону дає згоду на передбачені законом обмеження її прав та виконання обов'язків, пов'язаних зі спеціальним правовим режимом, притаманним перетину державного кордону.

Зайшовши на територію прикордонного контрольного пункту, обвинувачений фактично своїми діями підтвердив добровільну згоду на застосування до нього правил спеціального правового режиму, що передбачали, зокрема, можливість здійснення особистого огляду.

Після виявлення в обвинуваченого прихованих предметів слідчий провів огляд місця події, у ході якого обов'язкової участі захисника та перекладача законом (ч. 3 ст. 237 КПК) не передбачено.

Огляд місця події відбувався у визначеній спеціальній кімнаті митного поста на підставі повідомлення працівників митниці, що означає погодження митним органом використання своїх приміщень для здійснення необхідних передбачуваних дій. Надалі було залучено захисника і обвинуваченого затримано. Наявний у справі протокол затримання особи відповідає ст. 104, ч. 5 ст. 208 КПК.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.03.2025 у справі № 138/1081/23 (провадження № 51-3393км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125876619.

3. Особи, уповноважені на проведення огляду, обшуку

Сторона обвинувачення стверджувала, що висновок суду першої інстанції про недопустимість протоколу обшуку у зв'язку з тим, що його було проведено оперативними працівниками за дорученням слідчого, є необґрунтованим. Вважала, що слідчий відповідно до вимог КПК має право доручати відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.

Загальні положення ст. 223 КПК не вказують на можливість передоручення виконання ухвали слідчого судді. Одночасно, ст. 235 КПК взагалі позбавляє слідчого суддю можливості дати доручення

оперативному підрозділу чи його співробітнику на виконання ухвали про обшук. А спеціальна норма ст. 236 КПК чітко визначає суб'єктів виконання ухвали, де не вказані співробітники оперативних підрозділів.

Законодавець виходив з того, що саме негласні слідчі (розшукові) дії за ухвалою слідчого судді можуть проводитися оперативними підрозділами. Більше того, в силу потреби захистити відомості про факт проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у клопотанні слідчого, прокурора, ухвалі слідчого судді не зазначається уповноважений оперативний підрозділ, який має виконувати негласну слідчу (розшукову) дію (п. 2.2. Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні).

Таким чином, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК, дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.12.2021 у справі № 663/820/15-к (провадження № 51-2075кмо20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829915.

Сторона захисту стверджувала, що обшук житла проведений неуповноваженою особою, оскільки його було проведено не слідчим, який звертався із відповідним клопотанням, а слідчим, який входив до групи слідчих.

Слідчий, який входить до групи слідчих, має право здійснювати обшук. Положеннями ст. 235 КПК передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна, крім іншого, містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Вказаною нормою не передбачено обов'язкової наявності таких відомостей щодо особи, яка буде проводити цю слідчу дію.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.07.2023 у справі № 335/4728/19 (провадження № 51-186км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112087971.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що протокол обшуку є недопустимим доказом, у зв'язку з тим, що обшук було проведено слідчим, який не був зазначений в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Крім того, обшук фактично здійснювали кілька осіб (в тому числі

оперативні співробітники), службове становище яких, їх статус та повноваження на проведення даної слідчої дії нічим не підтверджені.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи не визначає конкретного слідчого або прокурора, які можуть здійснити обшук на підставі цієї ухвали, і обшук може бути проведений будь-яким прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування.

У кримінальному провадженні спірний обшук проводився слідчим за участю спеціаліста, прокурора, понятих та оперуповноважених. Залучення співробітників оперативних підрозділів для проведення процесуальних дій має організаційний характер і не потребує прийняття процесуального документа у виді письмового доручення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 у справі № 487/5033/18 (провадження № 51-3974км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114021101.

Сторона захисту вказувала, що протокол обшуку житла є недопустимим доказом, оскільки складений неуповноваженою особою.

На підставі ухвали слідчого судді був здійснений обшук з метою відшукування та вилучення речей і предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

За даними протоколу обшуку, складеного слідчим, у ході обшуку приміщення квартири було виявлено та вилучено ряд предметів. Обшук квартири був проведений за участю понятих та засудженого, а протокол складений і підписаний саме цим слідчим, що підтверджується його підписом. Будь-яких зауважень до вказаного протоколу подано не було.

Зазначене у вступній частині протоколу обшуку прізвище іншого слідчого замість того, хто склав протокол, є опискою та не може бути підставою для визнання доказу недопустимим саме у зв'язку з цим.



Постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.01.2024 у справі № 466/9158/14-к (провадження № 51-645км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/116768013.

Апеляційний суд у кримінальному провадженні визнав недопустимими докази, у тому числі протокол обшуку житла, й вказав про проведення слідчих (розшукових) дій неуповноваженими особами, оскільки у матеріалах справи відсутні постанови керівника органу досудового розслідування про доручення здійснення досудового розслідування

слідчою групою з визначенням старшого групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Наявне у матеріалах кримінального провадження доручення окремо визначеному слідчому на проведення досудового розслідування не може свідчити про наявність таких повноважень у інших слідчих, які також брали участь у кримінальному провадженні шляхом проведення відповідних слідчих дій, ухвалення процесуальних рішень. У кримінальному провадженні звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку та безпосередній обшук житла здійснювалися різними слідчими. За відсутності постанови, яка б підтверджувала повноваження цих слідчих для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, не можуть вважатися допустимими доказами у розумінні статей 86, 87 КПК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.10.2023 у справі № 759/23184/20 (провадження № 51-5026км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114581934.

Сторона захисту вказувала, що схема ДТП складена неуповноваженою особою – інспектором патрульної поліції, й до внесення відомостей до ЄРДР, при цьому у протоколі огляду місця події не зазначено про наявність додатків.

Інспектори патрульної поліції є наділеними повноваженнями щодо складання схеми ДТП. За обставин справи під час проведення огляду місця ДТП працівника патрульної поліції було зазначено як учасника цієї слідчої дії одразу по прибуттю на виклик і до внесення відомостей до ЄРДР, схема ДТП складена відразу після ДТП, а відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР після складання відповідних документів. Складена схема була підписана інспектором та понятими. Відсутність у цій схемі відомостей про те, що вона є додатком до протоколу огляду місця ДТП жодним чином не спростовує того факту, що вона є частиною складеного протоколу.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.04.2024 у справі № 320/2919/20 (№ 937/2929/20) (провадження № 51-7227км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118356542.

Сторона захисту вказувала, що оскільки слідчий вніс до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, тому з цього моменту він втратив повноваження на проведення невідкладного огляду.

Огляд місця події є невідкладною слідчою дією, яка може проводитися до внесення відомостей до ЄРДР. Таким чином, слідчий

мав повноваження його проводити до формального початку розслідування і, відповідно, до ухвалення будь-яких організаційних рішень щодо розслідування, у тому числі, до визначення групи слідчих, яким доручено це розслідування.

Верховний Суд не вважає, що мета положення, яке передбачає внесення відомостей до ЄРДР, полягає в тому, щоб позбавити слідчого права провести невідкладні слідчі дії, які він повноважний провести до реєстрації провадження.

Таким чином, Верховний Суд не вважає проведення невідкладної слідчої дії в порядку ч. 3 ст. 214 КПК порушенням процесуального закону, навіть якщо одночасно з проведенням такої дії або до її проведення відомості про подію внесені до ЄРДР.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.09.2025 у справі № 278/2871/21 (провадження № 51-5421км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/130909528.

Захисник стверджував, що обшук проводився також працівниками СБУ, незважаючи на те, що до проведення такої слідчої (розшукової) дії було достеменно відомо, що обвинувачена є співробітником СБУ.

Під час судового розгляду свідки підтвердили, що до початку проведення обшуку не володіли інформацією, що обвинувачена має відношення до структури органів СБУ, а вже під час проведення слідчої (розшукової) дії, що також підтвердила свідок, обвинувачена повідомила, що є співробітником СБУ, а в ході обшуку було виявлено її службове посвідчення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у відповідь на запит начальника СБУ підтверджено, що обвинувачена проходить кадрову військову службу в СБУ. Після чого постановою прокурора у кримінальному провадженні виділено із кримінального провадження в окреме провадження матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 КК, які скеровані до ДБР для проведення досудового розслідування. З огляду на викладене, Верховний Суд не вбачає у цьому кримінальному провадженні недотримання вимог ч. 2 ст. 218 КПК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.02.2026 у справі № 161/9349/23 (провадження № 51-2357км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/134041241.

Захисник зазначав, що протоколи огляду телефона, оптичного диску, ноутбука, електронних пристроїв, флеш-карт є недопустимими, оскільки кожна їх сторінка не підписана особою, яка їх проводила, а оперативний працівник провів ці огляди за відсутності доручення та не є спеціалістом у розумінні ч. 7 ст. 237 КПК.

Матеріали кримінального провадження містять доручення, згідно з яким працівникам Національної поліції (оперативний підрозділ) було доручено проводити таку слідчу (розшукову) дію як огляд.

Положення КПК, зокрема ст. 104 КПК, не передбачає проставлення підпису на кожному аркуші протоколу слідчої (розшукової) дії особою, яка її проводить.

Для фотографування і збереження зображень з месенджерів, в яких відбувалося спілкування потерпілого щодо передачі коштів, не потребуються спеціальні знання, а телефон потерпілим було надано оперативному працівнику саме з метою фіксування і збереження такої переписки.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.02.2026 у справі № 285/3755/20 (провадження № 51-611км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/134384294.

4. Вимоги до порядку проведення та оформлення результатів проведення обшуку, огляду

Вимоги до оформлення цифрової інформації чи проведеної відеофіксації у вигляді додатків до протоколів огляду, обшуку

Сторона захисту наголошувала на тому, що у справі відсутній диск з відеозаписом обшуку, внаслідок чого докази, отримані в результаті цієї слідчої дії, є недопустимими.

Зміни до ст. 107 та 236 КПК про те, що виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов'язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, було внесено Законом України № 2213-VIII від 16.11.2017, який набрав чинності 07.12.2017. Враховуючи, що обшук проведений до зазначеної дати з дотриманням порядку, встановленого статтями 107, 234, 235, 236 КПК, чинного на момент виконання такої дії, відсутність диску із відеофіксацією обшуку, про який стверджує захист, жодним чином не впливає на допустимість доказів, отриманих в його результаті.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.04.2023 у справі № 191/387/17 (провадження № 51-2881км22).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110208446.

Сторона захисту вважала, що протокол огляду місця ДТП з фототаблицею до нього, лазерним DVD-диском, схемою місця ДТП є недопустимими доказами з підстав того, що фото- та відеофіксація огляду місця ДТП проводилася за допомогою мобільного телефону, а до протоколу долучено лазерний DVD-диск, а не карту пам'яті. Також в протоколі огляду місця ДТП не зазначено як додатків фототаблиці та лазерного диску, не засвідчено фототаблиці усіма учасниками слідчої дії.

Процесуальний закон не містить певних застережень щодо виду та найменування носія, на якому може бути зафіксована та чи інша інформація, а тому долучення лазерного DVD-диску, а не карти пам'яті, на який здійснювався запис під час фіксації огляду місця події, не є підставою для визнання протоколу огляду недопустимим доказом.

Записані на оптичний диск електронні файли з інформацією є оригіналом (відображенням) електронного документа, здобутого під час проведення процесуальної дії. Матеріальний носій – це лише спосіб збереження інформації, який має значення тільки коли електронний документ виступає речовим доказом. Головною особливістю електронного документа є відсутність жорсткої прив'язки до конкретного матеріального носія. Один і той же електронний документ може існувати на різних носіях. Всі ідентичні за своїм змістом екземпляри електронного документа можуть розглядатися як оригінали та відрізнятися один від одного тільки часом та датою створення.

Незазначення в протоколі огляду місця ДТП як додатків фототаблиці та лазерного диску, незасвідчення фототаблиці усіма учасниками слідчої дії не є суттєвими і такими, що впливають на його зміст чи допустимість.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.04.2024 у справі № 320/2919/20 (№ 937/2929/20) (провадження № 51-7227км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118356542.

Сторона захисту вказувала, що походження фототаблиці до протоколу огляду місця події є сумнівним, оскільки у протоколі не вказано про застосування технічних засобів під час слідчої дії.

Хоча у протоколі огляду місця події не вказано про застосування технічних засобів під час проведення цієї слідчої дії, однак зміст зображуваного на фотографіях (труп потерпілого), відображених у

фототаблиці як додатку до зазначеного протоколу, сумнівів не викликає й не заперечується самою стороною захисту, як і не свідчить про таке істотне порушення вимог КПК, яке вказувало б на недопустимість результатів огляду місця події.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.08.2024 у справі № 127/21545/22 (провадження № 51-1789км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121204770.

Сторона захисту вказувала на недопустимість долученого до протоколу обшуку домоволодіння додатку у вигляді диску із відеозаписом, оскільки на ньому міститься копія записів, а не оригінал.

Долучений до матеріалів провадження як речовий доказ CD-диск з відеозаписом слідчої дії був виготовлений у зв'язку з необхідністю надання інформації, яка має значення у кримінальному провадженні, та є самостійним джерелом доказу, похідним від інформації, що зберігається на комп'ютері в електронному вигляді у виді файлів. Записаний на оптичний диск (носій інформації) електронний файл у вигляді відеозапису є оригіналом (відображенням) електронного документа, тому не може вважатися недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.11.2022 у справі № 526/2314/19 (провадження № 51-1024км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107429116.

Сторона захисту зазначала, що огляд місця події було проведено без безперервної аудіо-відеофіксації, що вказує на недопустимість результатів цієї слідчої дії.

Та обставина, що огляд місця події було проведено без безперервної аудіо-/ відеофіксації, не свідчить про недопустимість результатів цієї слідчої дії як доказу, оскільки відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК здійснення аудіо-/ відеофіксації такої слідчої дії, як огляд місця події, є правом слідчого та/або прокурора, а не обов'язком.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 у справі № 596/509/22 (провадження № 51-4206км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113985494.

Сторона захисту стверджувала, що до матеріалів провадження сторона обвинувачення не долучила носія інформації з відеозаписом обшуку у зв'язку з його пошкодженнями, що є порушенням вимог КПК.

Положення частин 7 і 8 ст. 236 КПК (у редакції на час проведення обшуку) при обшуку надають слідчому, прокурору право проводити відеозапис. Необхідність дослідження відеозапису обшуку зазвичай виникає, коли захист оскаржує відповідність інформації щодо виявлених коштів неправомірної вигоди, відображеної у протоколі обшуку, реальним подіям. У кримінальному провадженні сторона захисту цього не оспорювала й поняті власними підписами засвідчили правильність відображення у протоколі обшуку даних щодо його проведення та виявленої неправомірної вигоди в кабінеті судді. Таким чином, підстави для визнання фактичних даних протоколу обшуку недопустимими доказами відсутні.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.12.2022 у справі № 754/10882/17 (провадження № 51-1223км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107938586.

Сторона захисту вказувала на недопустимість протоколу обшуку, оскільки у проведенні вказаної слідчої дії брали участь особи, присутність яких в подальшому не була відображена у відповідному протоколі.

Не може бути підставою для визнання протоколу обшуку недопустимим доказом те, що кількість учасників, зафіксована на відеозаписі обшуку, є більшою, ніж зафіксовано в протоколі обшуку. Участь понятих та інших учасників кримінального провадження цілком узгоджується з положеннями ст. 236 КПК. Присутність же більшої кількості осіб, а ніж вказано в протоколі, автоматично не впливає на достовірність, належність та допустимість проведення цієї слідчої дії і законність вилучення під час обшуку речей.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.04.2023 у справі № 753/130/19 (провадження № 51-942км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110486528.

Сторона захисту зазначала, що протокол обшуку в помешканні був складений з порушенням положень статей 104, 105 КПК, оскільки у протоколі відсутня повна інформація про те, який засіб технічної фіксації застосовувався при проведенні слідчої дії, та про носія інформації, на який здійснювався відеозапис обшуку. Також вказувала, що на доданому до протоколу флешносії відображено хід проведення двох різних слідчих дій.

У протоколі обшуку вказано, що фіксація обшуку здійснювалася камерою марки «Панасонік». Незазначення конкретної моделі цієї марки технічного засобу та технічного носія не нівелює самого факту застосування такого технічного засобу та змісту зафіксованої за допомогою цього технічного засобу інформації, яку місцевий суд

досліджував безпосередньо, за участю сторін, які не висловлювали зауважень щодо невідповідності фіксації дійсному перебігу слідчої дії обшуку.

Закон не вимагає зазначення у протоколі про те, що до нього долучаються додатки. Технічний (цифровий) носій із записом, здійсненим під час проведення обшуку, як невід'ємний додаток, був долучений до протоколу обшуку та досліджувався судом. Той факт, що на флешності зафіксовано декілька слідчих дій, не свідчить про недопустимість цього доказу, оскільки зафіксовані на ній слідчі дії (затримання і обшук) фактично є нерозривними в часі.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.08.2021 у справі № 726/394/20 (провадження № 51-1482км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98882026.

Сторона захисту звертала увагу на порушення правил складання протоколу обшуку, проведеного в житлі, оскільки у ньому не було зазначено дані особи, яка проводила відеофіксацію цієї слідчої дії.

Відсутність у протоколі обшуку даних про те, хто саме здійснював відеозйомку, є несуттєвим та таким, що не дає підстав для визнання недопустимим доказу.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.12.2022 у справі № 182/324/17 (провадження № 51-373км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107834117.

Сторона захисту зазначала, що в протоколі обшуку помешкання відсутні будь-які відомості про проведення відеофіксації та не вказано технічних характеристик засобу фіксації та носія інформації, на якому зафіксовано процесуальну дію, а після проведення обшуку відеозапис переглянутий не був і як додаток до протоколу не долучався.

Якщо слідчий перед початком проведення обшуку інформував всіх присутніх про ведення відеофіксації слідчої дії за допомогою відеокамери, вказавши його марку, і про збереження інформації на магнітний носій, при цьому зроблений відеозапис повністю відображає весь хід проведення обшуку та узгоджується з показаннями свідків, то відсутність в протоколі обшуку відомостей про проведення відеофіксації не є істотним порушенням. При цьому відсутність в протоколі обшуку технічних характеристик засобу фіксації та технічного носія не спростовують самого факту застосування такого технічного засобу та змісту зафіксованої інформації. Закон не вимагає зазначення у протоколі про те, що до нього долучаються додатки.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.12.2023 у справі № 729/700/21 (провадження № 51-3776км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115445761.

Сторона захисту вказувала на те, що засудженого не було попереджено про фіксування технічними засобами проведеного у помешканні обшуку, відсутні дані про опечатування вилученого майна, відеозапис вказаної слідчої дії не був безперервним, у складеному протоколі відсутній підпис особи, яка проводила обшук, а тому зібрані докази є недопустимими.

Положеннями ст. 107 КПК не передбачено, в якій формі, усній чи письмовій, особи, які беруть участь у процесуальній дії, повідомляються про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії, тому відсутність підпису засудженого в цій частині протоколу не є підставою стверджувати, що його не було повідомлено про застосування технічних засобів.

Обов'язкової вимоги про зазначення в заключній частині протоколу даних про опечатування вилученого майна та про підписання опечатування пакетів усіма учасниками обшуку КПК не передбачено.

Перерви у відеофіксації з технічних причин (у зв'язку з заповненням пам'яті флешкарти і необхідністю її заміни), про що зазначено в самому протоколі та у відеозаписі до нього, а також відсутність у протоколі лише підпису особи, яка провела обшук, не можуть ставити під сумнів законність проведеної слідчої дії.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.07.2022 у справі № 727/7987/20 (провадження № 51-3891км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105505293.

Сторона обвинувачення вважала необґрунтованим висновок апеляційного суду про недопустимість протоколу обшуку квартири через порушення безперервності відеозапису цієї слідчої дії.

Висновок про недопустимість протоколу обшуку житла є обґрунтованим, оскільки в матеріалах справи відсутня частина відеозапису цієї слідчої дії, а саме безпосередній момент виявлення та вилучення слідчим грошових коштів у житлі останнього, який, до того ж, не надавався стороні захисту для ознайомлення при виконанні вимог ст. 290 КПК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.03.2020 у справі № 750/9855/16-к (провадження № 51-9831км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88401704.

Вимоги до оформлення протоколів огляду, обшуку

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу обшуку, оскільки до підзахисного під час цієї слідчої дії були застосовані кайданки.

> З матеріалів кримінального провадження видно, що обмеження в пересуванні було здійснено не з метою зібрання доказів, а з метою запобігти обвинуваченому вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку, оскільки він є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.07.2025 у справі № 183/7067/22 (провадження № 51-859км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129148214.

Суд першої інстанції встановив, що в протоколі обшуку житла не зазначено марки, моделі, номерів, а також характерних ознак предметів, які були вилучені (шуруповертів, перфоратора, електродрелі, електрокабелів), а тому визнав цей протокол недопустимим доказом.

> Протокол обшуку, в якому відсутні ідентифікаційні ознаки виявлених та вилучених речей (не зазначено марок, моделей, номерів, а також характерних ознак, зокрема шуруповертів, перфоратора, електродрелі, електрокабелів), є недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.09.2020 у справі № 306/2629/17 (провадження № 51-2353км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91855177.

Суд першої інстанції зробив висновок про недопустимість відомостей, отриманих під час огляду місця події (автомобільної дороги), на тій підставі, що він проведений без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Апеляційний суд, оцінюючи спірний протокол огляду вважав його недопустимим, оскільки в ньому не зазначено, які технічні засоби використовувалися для кернування, які особи його здійснювали, а також відсутня інформація про фотографування, упакування та опечатування зразків за підписом слідчих, понятих та інших учасників цієї слідчої дії.

> Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Автомобільна дорога, доступна для необмеженого кола осіб, тому не становить собою річ, доступ до якої вимагає спеціального дозволу її володільця або слідчого судді.

Недоліки оформлення протоколу самі по собі не дають підстав для висновку про недопустимість його результатів. Ці недоліки мали оцінюватися в контексті достовірності відомостей, відображених в протоколі, а також їх достатності для встановлення тих обставин, на які посилалася сторона обвинувачення, у сукупності з іншими представленими доказами.

Порушення порядку отримання доказів, передбаченого ст. 86 КПК, яке призводить до їх недопустимості, визначається правилами, передбаченими главою 4 § 1КПК та іншими нормами КПК, в яких такі правила сформульовані. Однак не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматично тягне необхідність визнання доказу недопустимим. Закон зобов'язує суд дати оцінку доказу з точки зору його допустимості з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи.

Враховуючи значення в контексті цієї справи відповіді на питання, чи були повністю здійснені дорожні роботи, визначені договором, для оцінки доказового значення результатів цього огляду важливо також надати оцінку методиці, яку використав орган розслідування, коли обирав місця для вилучення зразків покриття.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.04.2024 у справі № 751/8678/21 (провадження № 51-4247км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118688990.

Сторона захисту вказувала на те, що у протоколі огляду місця події відсутні дані про серії та номери вилучених грошових купюр, а на ілюстративній таблиці не зазначено їхнє місце фотографування. Також зазначала про нечіткість фотознімків, що не дозволяє встановити номера і серії купюр, які були вилучені на місці події.

Незазначення у протоколі огляду місця події серії та номерів вилучених грошових купюр, за обставин цієї справи, не ставить під сумнів в розрізі допустимості, ні протокол слідчої дії, ні самі грошові кошти, оскільки вони досить детально відображені у фототаблиці, що є додатком до цієї слідчої дії. На фототаблиці відображено місце, де вони були виявлені, і самі фотознімки є достатньої якості для ідентифікації на грошах номерів і серій купюр, які були вилучені на місці події.

Разом з тим захисник не обґрунтував, яким чином номера і серії купюр за обставин цієї справи впливають на допустимість доказів.

До того ж, протокол огляду місця події проводився за участі потерпілого, тобто при його участі були виявлені та вилучені гроші, які очевидно не мають якихось певних відмінностей (крім серії і номера) від інших купюр, що введено в обіг в Україні. При цьому, як правильно зауважив апеляційний суд, враховуючи, що потерпілий не записував серії та номери наявних при ньому купюр, той факт, що слідчий не провів за участю потерпілого впізнання цих купюр не ставить під сумнів допустимість їх як доказів.

Не є істотним порушення вимог кримінального процесуального закону те, що слідчий не склав окремий протокол огляду грошей, які були вилучені під час огляду місця події.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.09.2023 у справі № 729/521/20 (провадження № 51-3349км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113867340.

Сторона захисту зазначала, що протокол огляду місця події є недопустимим доказом, оскільки підпис спеціаліста, який брав участь в огляді, та час проведення слідчої дії у ньому були відсутні і з'явилися пізніше.

Протокол огляду місця події не може бути визнано недопустимим доказом лише з посиланням на те, що спеціаліст (у цьому провадженні спеціаліст, який здійснював фотографування) його несвоєчасно підписав. Окрім цього, сторона захисту не ставила під сумнів інформацію, викладену у протоколі, тобто змістовно не оспорювала зміст протоколу цієї слідчої дії. Формальні зауваження, які не впливають на зміст проведеної слідчої дії, не можуть нівелювати доказ у цілому.

Сторона захисту мала можливість з'ясувати у спеціаліста, який пізніше підписав протокол, чи він дійсно був під час проведення відповідної слідчої дії. Однак натомість захист вважав достатнім закцентувати увагу суду на формальних неточностях, які, на думку суду, не можуть призвести самі по собі до визнання доказу з цих підстав недопустимим.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.06.2023 у справі № 572/1861/18 (провадження № 51-580км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111647799.

Захисник вказував, що огляд місця події є недопустимою слідчою дією, оскільки засуджений на момент його проведення був підозрюваним, однак протокол його затримання складено не було, а сам протокол огляду місця події містить неточності щодо години проведення цієї слідчої дії.

У матеріалах кримінального провадження наявний протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, яке відбулося після другого епізоду збуту особливо небезпечної психотропної речовини. За його змістом обвинуваченому було повідомлено підстави затримання, роз'яснено його права та проінформовано, що про затримання буде повідомлено регіональний центр правової допомоги. Факт складання самого протоколу затримання у службовому кабінеті слідчого у відділі поліції не є порушенням КПК та не спростовує викладених у протоколі обставин, до якого в обвинуваченого скарг і зауважень не було.

Також протокол без зауважень було підписано захисником, а його копія була вручена засудженому, про що свідчить підпис останнього.

Складання протоколу затримання підозрюваної особи після проведення огляду місця події не є порушенням вимог КПК та не зумовлює недопустимості цієї слідчої дії.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.09.2025 у справі № 639/668/24 (провадження № 51-1937км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/130598080.

5. Правила проведення огляду речових доказів

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу огляду CD – R дисків із відеореєстратора свідка та камери зовнішнього спостереження перехрестя, на яких відображено події ДТП, посилаючись на отримання цих доказів у позапроцесуальний спосіб.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК. А тому отримання в ході досудового розслідування на запит слідчого відеозапису з камер спостереження не суперечить вимогам закону.

У кримінальному провадженні свідок після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР добровільно видав слідчому відеозапис із відеореєстратора свого автомобіля, на якому було

зафіксовано подію ДТП, що підтверджено його заявою. Згідно з протоколом огляду цього диску, він був оглянутий слідчим та долучений до матеріалів провадження як речовий доказ. Відеозапис на CD-R диску з камери спостереження, який був отриманий безпосередньо слідчим та визнаний у справі речовим доказом, є допустимим доказом.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.04.2024 у справі № 754/14311/20 (провадження № 51-6173км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118393565.

Сторона захисту вказувала на те, що протоколи огляду предметів (відеозаписів з нагрудних камер співробітників патрульної поліції та із реєстратора автомобіля патрульної поліції) є недопустимими доказами, оскільки були отримані слідчим без отримання тимчасового доступу до речей та документів.

КПК не вимагає від слідчого здійснювати збирання доказів виключно шляхом отримання тимчасового доступу до них. У разі, коли особа, у розпорядженні якої знаходяться речі, документи та інші матеріали, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, висловлюючи своє волевиявлення, добровільно надає їх слідчому, це не свідчить про здобуття таких доказів органом досудового розслідування у позапроцесуальний спосіб та не є підставою для визнання їх недопустимими.

У кримінальному провадженні оглянуті слідчим відеозаписи з нагрудних камер співробітників патрульної поліції та відеозаписи із реєстратора автомобіля патрульної поліції були добровільно надані працівниками патрульної поліції, що не суперечить правилам та порядку збирання доказів, визначеному у ст. 93 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 у справі № 596/509/22 (провадження № 51-4206км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113985494.

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу огляду транспортного засобу як речового доказу, на який було накладено арешт, через відсутність дозволу суду на проникнення до автомобіля.

У випадку, коли автомобіль у передбаченому КПК порядку визнаний речовим доказом та ухвалою суду на нього накладено арешт, то огляд транспортного засобу, який відбувся на майданчику відділку поліції, дозволу суду на проникнення до автомобіля не потребує.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.09.2023 у справі № 177/225/21 (провадження № 51-1927км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113967452.

6. Обшук, огляд і суміжні слідчі дії, їх відмінності та співвідношення

Огляд чи обшук житла?

Сторона захисту вказувала на недопустимість огляду місця події (житла), де було виявлено труп, оскільки він був проведений із порушенням вимог КПК без добровільної згоди власника та ухвали слідчого судді.

Для встановлення того, чи був протокол огляду місця події допустимим як доказ у кримінальному провадженні, необхідно визначити законодавчо встановлені підстави, порядок та умови, необхідні для його збирання, саме на той час, коли він був зафіксований і одержаний. Якщо слідчим був порушений порядок його збирання, такий доказ не може вважатись допустимим і бути підставою для прийняття процесуальних рішень.

Так, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду за наявності ймовірних даних про те, що розшукуване приховане в певному місці чи в певної особи. У той же час підставою для проведення огляду місця події слугує інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксована у певній процесуальній формі.

У кримінальному провадженні підставою для проведення огляду місця події (житла) стало повідомлення про смерть особи, зокрема, про виявлення чоловіка без ознак життя. Для того, щоб здійснити перевірку вказаної інформації та з'ясувати обставини події, було здійснено огляд житлового будинку, в ході якого виявлено труп потерпілого з ознаками насильницької смерті.

Місце виявлення трупа завжди вважається місцем події, незалежно від того, де настала смерть певної людини. Зазначена слідча дія була невідкладною, здійснювалася з метою перевірки отриманої інформації. При цьому в матеріалах справи наявна згода володільця житла на проведення такого огляду. Тому висновки судів, що зазначена слідча дія була невідкладною, здійснювалася з метою перевірки отриманої інформації, є правильними.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.08.2023 у справі № 378/856/21 (провадження № 51-2067км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113148651.

Аналогічна правова позиція: у справі № 607/7244/22 (провадження № 51-5300км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115283225.

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу обшуку житла, проведеного за місцем виявлення трупа, у зв'язку із численними порушеннями правил проведення цієї слідчої дії, однак апеляційний суд вказав, що у кримінальному провадженні, незважаючи на назву складеного документу, було проведено не обшук, а огляд місця події, а тому складений протокол є допустимим доказом.

Виходячи зі змісту складеного процесуального документа та відеозапису до нього, слідча (розшукова) дія проводилася у житловому будинку, де був виявлений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. У протоколі докладно описана обстановка у будинку з позначенням, з яких приміщень складається будівля і де знаходиться тіло потерпілого. Слідчим не проводилось відшукування будь-яких матеріальних об'єктів, невидимих у ході огляду. Вказане свідчить, що під час проведення слідчої (розшукової) дії проводилися дії, які притаманні огляду місця події, а не обшуку.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.02.2024 у справі № 372/1529/21 (провадження № 51-5457км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117277454.

Суд апеляційної інстанції визнав недопустимими доказами протокол огляду місця події та інші похідні докази у провадженні, оскільки під його видом було проведено обшук житла, який здійснено до внесення відомостей до ЄРДР.

Підставою для проведення огляду місця події слугує інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксована у певній процесуальній формі. Без наявності такої інформації проведення огляду місця події не допускається.

Натомість у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які були підставою для проведення огляду місця події. Крім того, слідчий провів огляд кімнати будинку без згоди на проникнення в дане житло та за відсутності підстав для проникнення до цього житла, оскільки будь-які дані про те, що у вказаному місці було вчинено або вчиняється злочин були відсутні.

В подальшому відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР на підставі усної заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення, тобто після проведення огляду місця події. Проте чия це була усна заява, не

зазначено. Надалі слідчий суддя ухвалою задовольнив клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в кімнаті через невідкладність з метою відшукання речей, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування, і надав слідчому дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів.

За таких обставин слідчим було проведено не огляд місця події, а обшук, і ця дія відбулася до внесення відомостей в ЄРДР, отже, наркотичні засоби вилучено з порушенням процедури отримання, тобто незаконно. Тому протокол огляду місця події є недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.09.2023 у справі № 310/9084/19 (провадження № 51-6301км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113722049.

Сторона захисту зазначала про те, що органом досудового розслідування під проведеним оглядом місця події (житла) було приховано дійсний обшук, оскільки під час нього вилучено особисті речі засудженого.

Положенням ч. 5 ст. 237 КПК встановлено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Вказаною нормою не встановлено заборони для особи, яка проводить огляд, вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, у випадку, якщо в поле зору слідчого потрапили предмети, які, на його переконання, несуть в собі доказове значення. Саме по собі вилучення названих предметів ще не свідчить про те, що органом досудового розслідування проводився обшук, а не огляд.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.11.2021 у справі № 281/128/19 (провадження № 51-4536км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101029201.

Огляд чи обшук транспортного засобу?

Сторона захисту вказувала на недопустимість результатів огляду місця події (території лісового урочища), оскільки вважає, що фактично було проведено обшук транспортного засобу.

У кримінальному провадженні об'єктом огляду була територія урочища, де були виявлені пеньки дерев, трактор, до якого прикріплено дві колоди дерева та саморобний причіп, на якому знаходилася деревина різних порід та бензопила. Слідчий проводив візуальний огляд лісової місцевості, де було скоєно кримінальне правопорушення. Такий огляд був достатнім, аби констатувати наявність на причепі деревини та прикріплених ланцюгом до трактора двох колод дуба. Відтак, відсутні підстави стверджувати, що слідчим проводився обшук, а не огляд.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.10.2023 у справі № 733/1501/21 (провадження № 51-2890км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114653925.

Сторона захисту вказувала, що органом досудового розслідування було здійснено проникнення до транспортного засобу та житла засудженого без його добровільної згоди, і під виглядом огляду місця події провели обшук, а тому результати цієї слідчої дії є недопустимими.

У кримінальному провадженні перед початком огляду місця події було виявлено автомобіль, який фігурував у заяві про вчинення кримінального правопорушення, і в цьому транспортному засобі перебував засуджений. Після роз'яснення останньому прав, передбачених ст. 42 КПК, він у присутності понятих добровільно повідомив, що зберігає в автомобілі та житлі викрадене в потерпілого майно, добровільно передав слідчому ноутбук і зарядний пристрій зі свого автомобіля, а також указав місце свого проживання і, перебуваючи в квартирі, передав викрадені у потерпілого грошові кошти, що зафіксовано в протоколах огляду та додатках до них у вигляді фотознімків і відеозаписів. Добровільність згоди на огляд автомобіля і житла зафіксована в його письмових заявах, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені дії проведено в обсязі, необхідному для досягнення мети огляду, визначеної положеннями ч. 1 ст. 237 КПК, натомість дії, які були би характерні для обшуку, не вчинялися, оскільки фактично проведено лише огляд та вилучення добровільно виданих речей і грошових купюр, а вторгнення у сферу особистих прав та інтересів громадян, як і відшукування майна та його примусового вилучення, під час цих слідчих дій не здійснювалося.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.03.2024 у справі № 756/8642/19 (провадження № 51-5363км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118071581.

Сторона захисту вказувала, що під видом огляду місця події фактично проводився обшук автомобіля, який було легалізовано ухвалою суду через 3 дні. Крім того, слідча дія проведена до внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР, які в порушення ст.214 КПК внесено на наступний день.

Обшук та огляд слід чітко відмежовувати, з огляду на порядок їх проведення. У кримінальному провадженні підставою для проведення огляду місця події було повідомлення лісничого про вчинення кримінального правопорушення та про затримання ним двох осіб, які займались незаконною порубкою лісу на території урочища.

На підставі вказаної заяви, працівниками поліції було проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, під час якого виявлено автомобіль разом з причіпом відкритого типу, в якому виявлено 23 відрізки стовбура дерева зі слідами механічного спилу. Таким чином, вказана слідча дія була невідкладною, оскільки здійснювалась одразу після скоєння злочину, до внесення відомостей в ЄРДР. Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР не пізніше 24 годин з моменту повідомлення про вчинення злочину, що повністю відповідає вимогам ст. 214 КПК.

Щодо огляду автомобіля, то він проводився за добровільною письмовою згодою володільця, що підтверджено його заявою. Враховуючи ту обставину, що в багажному відділенні вказаного автомобіля знаходились 6 відрізків стовбура дерева, їх виявлення та огляд були неможливі без відкриття багажника.

Тому для здійснення судового контролю після фактичного обшуку, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля, яке ухвалою слідчого судді було задоволено.

За правилами ч.3 ст. 233 КПК для слідчого, дізнавача, прокурора передбачено імперативний обов'язок невідкладно, після проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді, звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Натомість закінчення строку виконання обов'язку не спричиняє його припинення. Обов'язкова дія повинна бути виконана і після закінчення строку, крім випадків, коли виконання обов'язку призведе до порушення процесуальних прав учасників провадження.

У кримінальному провадженні слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку через три дні. Цього ж дня

слідчий суддя постановив ухвалу про задоволення вказаного клопотання. Отже, органом досудового розслідування хоча й було допущено порушення правил КПК під час звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням про обшук, однак в даному випадку це порушення не могло вважатися істотним.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.09.2023 у справі № 177/225/21 (провадження № 51-1927км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113967452.

Сторона обвинувачення стверджувала про допустимість доказу – протоколу огляду транспортного засобу, в ході якого в боксі спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів був оглянутий автомобіль без ухвали слідчого судді та згоди власника на проведення такого огляду.

Основною метою обшуку як слідчої дії є саме відшукання певних предметів чи відомостей, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. При цьому обшук у будь-якому випадку пов'язаний із проникненням до житла чи іншого володіння особи. Огляду як слідчій дії також властиві певні ознаки, притаманні обшуку, зокрема, він спрямований на виявлення та фіксацію певних відомостей про кримінальне правопорушення. Однак огляд не завжди пов'язаний із проникненням до житла чи іншого володіння особи, а тому не завжди спричиняє втручання у право на недоторканість житла чи іншого володіння.

У цьому провадженні засуджений написав заяву слідчому, в якій зазначив, що надає згоду на огляд належного йому автомобіля у зв'язку з ДТП. Згідно з протоколом огляду місця події ДТП спочатку було оглянуто місце ДТП та здійснено огляд автомобілів, у результаті якого було встановлено їхні зовнішні пошкодження. При цьому під час огляду автомобілів з них нічого не вилучалося. Наведене свідчить, що метою цього огляду була фіксація слідів кримінального правопорушення шляхом візуального обстеження обох транспортних засобів як предметів, що зберегли на собі його сліди, без проникнення до них чи вилучення з цих автомобілів будь-яких предметів.

Після проведення огляду на місці ДТП, вказані автомобілі було направлено на майданчик тимчасового утримання, де в боксі було проведено огляд автомобіля вже за участю спеціаліста – електрика-діагностика і двох понятих.

Отже, повторної згоди власника вказаного транспортного засобу на проведення огляду автомобіля не було потрібно, а тому не має

підстав вважати, що огляд слідчим автомобіля було здійснено з порушенням вимог ст. 233 КПК.

Крім того, проведення огляду автомобіля у боксі за участю спеціаліста – електрика-діагностика узгоджується з положеннями ч. 3 ст. 237 КПК, оскільки слідчий вправі запросити спеціаліста з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань.

Таким чином, складений протокол огляду автомобіля, проведеного за участю спеціаліста, є допустимим доказом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.11.2023 у справі № 676/2054/17 (провадження № 51-2901км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114757657.

Сторона захисту зазначала, що з метою вилучення грошових коштів під видом огляду місця події фактично було проведено обшук автомобіля.

Факт відкриття органом досудового розслідування (окрім візуального огляду автомобіля) різних секцій та багажного відділення, за відсутності предметів, які становлять інтерес для кримінального провадження, не вказує сам по собі на порушення. Оскільки грошові кошти та імітаційні засоби виявлені на сидінні в салоні відкритого автомобіля без відкриття закритих відділень, схованок (тих дій, які можуть бути кваліфіковані як обшукові), то підстав вважати складений протокол огляду місця події недопустимим доказом немає.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.10.2022 у справі № 752/7440/18 (провадження № 51-1815км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106661447.

Огляд транспортного засобу під час проведення експертизи

У кримінальному провадженні було призначено інженерно-транспортну експертизу, під час виконання якої експертом було застосовано методи візуального огляду, випробування на місці та поелементної діагностики автомобіля. Сторона захисту стверджувала, що експерт, виконуючи експертизу, без дозволу слідчого судді проник до автомобіля, та вважала, що таким чином здійснив його обшук, що є істотним порушенням вимог КПК і тягне визнання отриманого доказу недопустимим.

Під час здійснення дослідження експерт застосував метод візуального огляду автомобіля, випробування його на місці та провів поелементну діагностику. У той же час обшук проводиться для

виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Враховуючи, що при проведенні експертизи дій, характерних для обшуку, не здійснювалося, а проводилось виключно дослідження технічного стану автомобіля, тому такі дії не свідчать про проведення обшуку.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.03.2024 у справі № 459/3664/18 (провадження № 51-5762км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117686979.

Огляд предметів чи їх впізнання?

Сторона захисту вказувала на недопустимість протоколу огляду предметів, оскільки в ході вказаної слідчої дії особою, яка брала участь у його проведенні, було надано пояснення, які занесені до протоколу, що свідчить про те, що під виглядом вказаної слідчої дії було проведено впізнання.

У кримінальному провадженні огляд предметів було здійснено слідчим за участю понятих та малолітньої особи, її законного представника, психолога, експерта криміналіста. Були оглянуті речі, вилучені в ході огляду місця події (приміщення), і малолітня особа добровільно надала свої пояснення, які відображено у протоколі огляду предметів. Верховний Суд зауважив, що КПК не забороняє надавати учасникам кримінального провадження, які беруть участь в огляді предметів, відповідні пояснення. Таким чином, відсутні підстави вважати, що під виглядом огляду предмета було проведено впізнання.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.09.2023 у справі № 165/93/22 (провадження № 51-3601км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113927796.

Обшук, огляд чи поверхнева перевірка особи?

У кримінальному провадженні особу зупинили працівники поліції та доставили до відділу, у приміщенні якого проведено огляд місця події та вилучено у особи наркотичні засоби, тобто вказана слідча дія була проведена через деякий час (через 3 години) після викриття засудженого працівниками поліції у вчиненні кримінального правопорушення. Сторона захисту вказувала, що оскільки на момент проведення даної слідчої дії

засуджений вже мав статус підозрюваного, а тому слідчий був зобов'язаний скласти протокол затримання, роз'яснити йому процесуальні права, у тому числі, право на захисника та на відмову від свідчень проти себе. Вказаних вимог кримінального процесуального законодавства слідчим під час проведення зазначеної слідчої дії дотримано не було, а тому протокол огляду місця події є недопустимим доказом.

Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Фактично затриманою вважається особа і у тому випадку, якщо вона за вимогою працівників поліції вимушена разом із ними проїхати до відділку поліції. Огляд місця події, який проведений після прибуття до приміщення поліції, фактично є обшуком особи під час її затримання.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.08.2023 у справі № 759/9995/19 (провадження № 51-3114км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112967479.

Сторона захисту вказувала на недопустимість даних, що містяться у протоколі огляду місця події, оскільки при вилученні в нього викрадених речей, працівниками поліції фактично було проведено не поверхневий огляд, а особистий обшук, який необхідно проводити після початку досудового розслідування, а речі були вилучені під час огляду місця події без складання протоколу про його затримання.

Поліція може застосовувати такий превентивний захід як поверхнева перевірка і огляд.

Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб, а тому дії працівників поліції відповідали вимогам Закону «Про Національну поліцію», а отже, в даному випадку права засудженого не порушені працівниками поліції, які діяли в межах наданих їм повноважень.

Під час кримінального процесу вживаються всі можливі заходи для того, щоб речові докази не зазнали будь-якого впливу (особливо з боку зацікавлених осіб). Мету убезпечення речових доказів від

впливу особи має й поверхневий огляд особи негайно після її затримання.

Отже, протокол огляду місця події та похідні від нього докази є належними та допустимими.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.05.2023 у справі № 750/8641/20 (провадження № 51-771км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110749409.

У кримінальному провадженні інспектором поліції під час патрулювання виявлено підозрілу особу, яка на запитання про наявність заборонених предметів повідомила, що є наркотичні засоби у сумці та добровільно показала її вміст. Це стало підставою для виклику слідчо-оперативної групи з метою фіксації кримінального правопорушення. Під час огляду місця події, предметом якого була ділянка місцевості, на якій помічено чоловіка, останній добровільно надав для огляду та вилучення наркотичного засобу. Суди попередніх інстанцій вказали, що таким чином відбулося затримання засудженого із його оглядом, а тому протокол огляду місця події є недопустимим.

Оскільки обвинувачений добровільно видав працівникам поліції наркотичний засіб, який в подальшому вилучений за результатами проведення огляду місця події, то такий огляд не має ознак особистого огляду та обшуку особи. У такому випадку огляд місця події міг бути проведений до внесення відомостей до ЄРДР та не потребував легалізації шляхом звернення до слідчого судді.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.02.2023 у справі № 759/14053/19 (провадження № 51-3715км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108893292.

Сторона захисту вказувала на недопустимість даних, що містяться у протоколі огляду місця події, оскільки працівниками поліції фактично було проведено не огляд місця події, а особистий обшук засудженого, під час якого вилучено мобільний телефон.

Якщо мобільний телефон у момент його виявлення знаходився у руках особи, що було явним і очевидним, і це виключало потребу у проведенні будь-яких дій по його відшукуванню, тобто у проведенні обшуку, крім того особа без будь-якого примусу (добровільно) видала його працівникам поліції, то у такому разі відсутні підстави вважати, що під виглядом огляду місця події був проведений особистий обшук особи.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.06.2022 у справі № 754/10615/17 (провадження № 51-787км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105078713.

Огляд мобільного телефону чи зняття інформації з електронних інформаційних систем?

Сторона захисту стверджувала про те, що під час досудового розслідування було здійснено незаконний (без ухвали слідчого судді) доступ до відомостей з електронних інформаційних мереж, який оформлено як протокол огляду мобільного телефона.

У кримінальному провадженні інформація, яка була наявна в мобільному телефоні, була досліджена шляхом включення телефону та огляду фотографій і текстових повідомлень, які в ньому знаходились та доступ до яких був наданий власником добровільно. Таким чином, орган досудового розслідування провів огляд предмета — телефона та оформив його відповідним протоколом, який складений з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.02.2024 у справі № 208/3704/22 (провадження № 51-3152км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117277325.

Сторона захисту зазначала, що в результаті огляду мобільного телефона дані здобуто внаслідок істотного порушення прав і свобод людини, оскільки їх отримано без згоди обвинуваченого та без ухвали слідчого судді.

У ході особистого обшуку обвинуваченого, проведеного після його затримання, у нього було вилучено мобільний телефон. Надалі цей телефон був визнаний речовим доказом та згідно з ухвалою слідчого судді на нього був накладений арешт.

Отже, сторона обвинувачення отримала телефон у своє володіння в результаті законно проведеного обшуку, обставини якого не дають підстав для визнання даних з цього телефону недопустимим доказом, тому Верховний Суд не вважає, що вимагався окремий дозвіл на доступ до інформації, яка містилася в ньому.

Під час судових засідань засуджений зазначав, що добровільно надав правоохоронним органам коди доступу до свого мобільного телефона, що, у свою чергу, свідчить про надання ним згоди на доступ до інформації, яка містилася в його телефоні.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.06.2025 у справі № 686/20198/22 (провадження № 51-565км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128309294.

Слідчий експеримент чи огляд місця події?

Сторона захисту вказувала, що під час огляду місця події працівники поліції фактично провели слідчий експеримент, оскільки засуджений під час огляду вказував на місця, де зроблено закладки.

Оскільки під час слідчої дії засуджений добровільно у присутності захисника самостійно показував працівникам поліції місця зроблених ним закладок, де він зберігав психотропні речовини, і де вони були виявлені та вилучені, то це свідчить про проведення огляду місця події, а не слідчого експерименту у контексті ст. 240 КПК.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.05.2023 у справі № 127/19705/20 (провадження № 51-3904км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110749418.

7. Порушення права на захист під час проведення огляду, обшуку

Апеляційний суд дійшов висновку про порушення під час обшуку службового кабінету права засудженого на захист, оскільки останньому на його вимогу не було надано захисника, внаслідок чого докази, отримані за результатами обшуку, визнано недопустимими. За твердженням сторони захисту, участь захисника в обшуку була формальною, адже він з'явився наприкінці цієї слідчої дії, коли вже було вилучено гроші та відібрано змиви з долонь, що підтверджується змістом протоколу обшуку.

Відсутність захисника під час огляду кабінету, особистого обшуку і освідування засудженого не тягне за собою недопустимість доказів, отриманих під час цих слідчих дій.

Зокрема, для оцінки допустимості показань, отриманих від підозрюваної особи під час слідчих дій, визначальним є дотримання права особи зберігати мовчання і, як гарантія цього права, забезпечення права бути представленим захисником. При цьому враховується, що жодні відомості, які були повідомлені затриманою особою в ході обшуку, не були використані під час судового розгляду і не бралися до уваги судом при оцінці обставин справи.

Підходи до оцінки допустимості показань і допустимості доказів, які хоча й можуть бути отримані примусово, але існують незалежно від волі особи, як, наприклад, документи, зразки дихання, крові, сечі або

тканин тіла для проведення експертизи, суттєво відрізняються від оцінки показань особи. Фактори, які можуть зумовити недопустимість показань особи, можуть не мати впливу на допустимість доказів, які мають зовсім іншу природу.

Таким чином, хоча при проведенні слідчих дій в кабінеті після затримання особи не був присутній захисник, немає підстав вважати, що виявлені речові докази були отримані саме внаслідок відсутності адвоката у значенні ч. 1 ст. 87 КПК, оскільки присутність чи відсутність адвоката не могла вплинути на їх властивості.

Не у всіх випадках порушення навіть фундаментальних прав і свобод особи під час кримінального провадження має прямий вплив на дотримання гарантій справедливого судового розгляду, зокрема, й на допустимість доказів, і не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматично тягне необхідність визнання його недопустимим.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.09.2023 у справі № 521/18533/15-к (провадження № 51-3013км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113722500.

Суди попередніх інстанцій визнали недопустимими докази, отримані за результатами проведення обшуку житла, у зв'язку з тим, що прокурор не роз'яснив дружині виправданого, яка брала участь у обшуку, її право на правову допомогу та можливості забезпечення під час обшуку присутності адвоката. Також визнано допущення прокурором порушення вимог ст. 227 КПК, оскільки не забезпечив участь законного представника, педагога або психолога малолітній дитині, яка була присутня в місці проведення обшуку, і що відеозапис обшуку проводився не безперервно.

За вимогами ч. 1 ст. 236 КПК прокурор зобов'язаний допустити на місце його проведення захисника чи адвоката. У той же час зазначені положення не містять обов'язку прокурора або слідчого роз'яснювати особі, в якої проводиться обшук, її права на правову допомогу.

Хоча при проведенні слідчих дій не був присутній захисник немає підстав вважати, що виявлені речові докази були отримані саме внаслідок відсутності адвоката у значенні ч. 1 ст. 87 КПК, оскільки присутність чи відсутність адвоката не могла вплинути на властивості цих доказів. Також не встановлено, як перерва у відеозапису позначилася на достовірності результатів цього обшуку.

Під час проведення обшуку присутня малолітня дитина не була його учасником. Враховуючи зазначене, а також те, що під час проведення обшуку поряд з цією малолітньою особою знаходилася

її мати, законний представник, під час цієї слідчої дії порушень ст. 227 КПК допущено не було.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.01.2024 у справі № 725/1375/19 (провадження № 51-4334км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993773.

Захисник стверджував, що під час проведення огляду місця події (частини лісу) обвинуваченому не було роз'яснено право на правову допомогу.

Як видно з протоколу огляду місця події, учасникам роз'яснено їхні права. Свідки в суді підтвердили, що слідчий зачитував права та обов'язки на початку і наприкінці слідчої дії, а обвинувачений був поряд, і жодних зауважень від нього не надходило.

Крім того, ст. 237 КПК не містить обов'язку слідчого, прокурора чи іншої службової особи для забезпечення присутності під час проведення огляду захисника чи адвоката. Натомість закон передбачає лише те, що «слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам огляду користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов'язаний допустити такого адвоката або представника до огляду / обшуку на будь-якому етапі його проведення». Хоча законодавець створює умови для участі осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, а також захисника чи адвоката під час проведення огляду / обшуку, він не передбачає, що така участь є суворо обов'язковою з огляду на специфіку цієї слідчої дії.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.10.2025 у справі № 385/1219/23 (провадження № 51-5695км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129961907.

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу огляду місця події з додатком (відеозаписом) у зв'язку з порушенням вимог ст. 227 КПК — проведення слідчих дій з неповнолітнім без присутності його представника.

Як вбачається з протоколу огляду місця події, такий огляд проводився за участю неповнолітнього, двох понятих, працівників поліції та спеціаліста. Як свідчить відеозапис цієї слідчої дії, учасникам огляду, в тому числі неповнолітньому, не роз'яснювалися їхні права та обов'язки як учасникам слідчої (розшукової) дії, що свідчить про порушення вимог ч. 3 ст. 223 КПК.

Проведення огляду місця події за участю неповнолітнього відбулося без залучення законного представника, тим більше – на відеозаписі цієї слідчої дії зафіксовано, як слідчий з'ясовував у неповнолітнього обставини вчинення цього кримінального правопорушення та його позицію щодо вчиненого, що є неприпустимим.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 227 КПК при проведенні слідчих дій за участю неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника. Особливості проваджень щодо неповнолітніх у кримінальному процесі визначено положеннями ч. 4 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, згідно з якою стосовно неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб враховувались їх вік і бажаність сприяння їх перевихованню.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.08.2024 у справі № 449/570/20 (провадження № 51-2487км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121472520.

Сторона захисту вказувала про порушення права на захист засудженого під час обшуку, оскільки у кримінальному провадженні участь захисника була обов'язковою, однак під час проведення вказаної слідчої дії не було забезпечено присутність адвоката.

КПК не містить положення про обов'язкову участь захисника під час обшуку, у тому числі у кримінальному провадженні, в якому участь захисника є обов'язковою згідно з вимогами статей 49, 52 КПК. Тобто навіть обов'язкова участь захисника у кримінальному провадженні за КПК не передбачає обов'язкової участі цього захисника в усіх без винятку слідчих діях.

Разом з тим, у цьому кримінальному провадженні обшук за місцем проживання обвинуваченого здійснено на підставі ухвали слідчого судді. Перед проведенням слідчої дії обвинуваченому вручено пам'ятку про права особи, в якої проводиться обшук або чиї права обмежуються у зв'язку з проведенням обшуку, що підтверджується його підписом. Після проведення слідчої дії останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК, про що складено протокол, вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного та направлено доручення в регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на підставі якого обвинуваченому було призначено захисника. Таким чином, право обвинуваченого на захист порушено не було.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.12.2023 у справі № 212/487/22 (провадження № 51-2040км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115822284.

Засуджений зазначав, що огляд місця події та обшук у квартирі за місцем його проживання було здійснено за відсутності захисника.

Системний аналіз ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 234, ч. 1 ст. 236, ч. 3 ст. 237 КПК свідчить про те, що питання щодо присутності підозрюваного та його захисника під час проведення слідчих дій, за винятком слідчих дій, під час яких можуть бути обмежені або порушені права та законні інтереси особи, належать до компетенції органу досудового розслідування і вирішення цих питань є правом такого органу, а не обов'язком.

Огляд місця події та обшук здійснювалися за відсутності засудженого та його захисника. При цьому за їх результатами було складено відповідні протоколи, які були визнані судом першої інстанції допустимими й покладені в основу обвинувального вироку.

Разом з тим засуджений не навів будь-яких доводів, які б свідчили про те, що під час вказаних слідчих дій могли бути обмежені або порушені його права і законні інтереси, а також не вказав даних про те, що захисник, з огляду на те, що слідчий чи прокурор зобов'язані саме допустити захисника до проведення слідчої дії, а не забезпечити його обов'язкову участь, був позбавлений можливості бути присутнім у ході слідчих дій.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.01.2025 у справі № 357/12623/21 (провадження № 51-2720км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124754858.

Суд першої інстанції визнав протокол обшуку службового кабінету недопустимим доказом, оскільки учасникам слідчої дії не було роз'яснено їхні права.

Відсутність фактичного роз'яснення прав та обов'язків учасникам слідчої (розшукової) дії визнається порушенням вимог ч. 3 ст. 223 КПК. Проте, вирішуючи питання про визнання результатів обшуку недопустимими, слід виходити з того, чи була надана можливість учасникам слідчої (розшукової) дії реалізувати свої права.

У кримінальному провадженні учасникам обшуку була надана реальна можливість користуватися такими правами, а тому висновок суду першої інстанції є безпідставним.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.09.2020 у справі № 750/10813/15-к (провадження № 51-1428км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91367200.

Захисник вказував, що під час обшуку житла засудженого слідчим не було забезпечено своєчасне прибуття особи, уповноваженої законом на надання безоплатної вторинної правової допомоги, що є порушенням права засудженого на захист під час проведення вказаної слідчої дії.

Слідчий, прокурор не зобов'язані забезпечувати присутність захисника під час проведення обшуку житла, участь якого під час проведення цієї слідчої дії не є обов'язковою, однак слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника та зобов'язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.09.2023 у справі № 404/2409/20 (провадження № 51-2742км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113817265.

Сторона захисту стверджувала, що під час проведення обшуку службового кабінету засуджена уже була затриманою особою, оскільки працівниками правоохоронних органів їй було заборонено покинути приміщення.

Обмеження в пересуванні засудженої під час обшуку не може свідчити про фактичне затримання особи як підозрюваної у вчиненні злочину, оскільки таке обмеження здійснюється відповідно до ч. 3 ст. 236 КПК, яка надає слідчому, прокурору право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.12.2022 у справі № 754/10882/17 (провадження № 51-1223км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107938586.

8. Порядок залучення понятих та інших осіб до огляду, обшуку, освідування

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу огляду місця події, оскільки на вказаній слідчій дії, а також під час проведення слідчого експерименту зі свідком брали участь одні й ті самі поняті. Крім того, у протоколі огляду місця події не зазначено серії та номерів вилучених грошових купюр.

Присутність одних і тих самих понятих не вказує на одночасне проведення слідчих дій, які були проведені в різний час, хоча і в один і той же день, з фіксуванням на технічні носії. Норми процесуального закону не містять застережень щодо обов'язкового залучення різних понятих при проведенні слідчих дій, зокрема й тих, що проводяться в один день через незначний проміжок часу.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.09.2023 у справі № 729/521/20 (провадження № 51-3349км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113867340.

Судами попередніх інстанцій зроблено висновок про недопустимість протоколу обшуку, оскільки до початку проведення вказаної слідчої дії не були залучені поняті.

За змістом ст. 87 КПК недотримання встановленого КПК порядку проведення окремих процесуальних дій є істотним порушенням, оскільки призводить до порушення прав та свобод людини і, як наслідок, до визнання доказів недопустимими. До таких порушень можна віднести, зокрема, порушення вимог ч. 7 ст. 223 цього Кодексу щодо обов'язкового запрошення понятих при проведенні визначених законом слідчих дій, у тому числі обшуку житла.

Враховуючи показання свідків, які підтвердили, що вони були запрошені як поняті вже після початку проведення цієї слідчої дії, відеозапису з камер спостереження, які підтверджують даний факт, суди правильно зазначили, що обвинувачений у даному випадку був позбавлений контролю за діями працівників правоохоронних органів через обмеження його свободи, у той час як останні мали реальну можливість внаслідок цих обставин вільно пересуватися по домоволодінню.

Порушення вимог щодо обов'язкового запрошення понятих при проведенні обшуку житла особи відноситься до істотних порушень процесуального закону, оскільки під час цієї слідчої дії були істотно порушені права та свободи обвинуваченого, гарантовані Конституцією та законами України. Тому протокол обшуку обґрунтовано визнано недопустимим доказом, а також похідні від нього докази.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.10.2023 у справі № 761/44670/16-к (провадження № 51-765км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114259121.

Сторона захисту стверджувала про недопустимість протоколу огляду місця події, проведеного в під'їзді будинку, оскільки він був проведений без залучення понятих.

Участь понятих у проведенні огляду місця події, здійсненого у під'їзді поза межами житла чи іншого володіння особи, є необов'язковою відповідно до статей 237, 223 КПК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.12.2023 у справі № 639/3154/18 (провадження № 51-1740км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115617701.

Сторона захисту вказувала на недопустимість протоколу огляду автомобіля, оскільки він проведений без участі понятих.

Протокол, складений за результатами огляду, проведеного на території відділу поліції в гаражі, куди автомобіль було направлено після огляду місця ДТП, є допустимим доказом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.02.2024 у справі № 564/138/18 (провадження № 51-7312км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117105884.

Захисник зазначав про недопустимість протоколу огляду місця події (місця ДТП), оскільки під час його проведення було виявлено труп, однак незважаючи на це поняті не були присутні постійно.

Участь понятих не є обов'язковою під час огляду місця події, де був виявлений труп, якщо його огляд за правилами ст. 238 КПК не проводився, а лише зазначено його місце розташування та речі, у які він був одягнений.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.06.2023 у справі № 707/728/19 (провадження № 51-3489км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111487232.

Сторона захисту вказувала на те, що під час проведення огляду місця події на відеозаписі зафіксовано відсутність понятих, а тому результати такого огляду є недопустимими.

Тимчасова відсутність в кадрах відеозапису понятих при проведенні огляду місця події не є істотним порушенням і не може бути самостійною підставою для визнання фактичних даних складеного протоколу недопустимими.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.05.2024 у справі № 337/4505/20 (провадження № 51-885км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119367876.

Сторона захисту стверджувала, що свідки брали участь як поняті і в інших кримінальних провадженнях, що свідчить про їх залежність від правоохоронних органів.

Судимість або участь свідків у минулому як понятих або під час інших слідчих дій (операціях правоохоронних органів) в інших

кримінальних провадженнях не є перепоною для їх участі як понятих у кримінальному провадженні та допиті їх як свідків.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.09.2023 у справі № 404/2409/20 (провадження № 51-2742км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113817265.

Освідування особи було проведено слідчим за участю оперативних працівників. Сторона захисту вказувала на недопустимість складеного протоколу, оскільки у матеріалах справи відсутній документ про залучення інших осіб.

Норми КПК не зобов'язують слідчого оформлювати окремий процесуальний документ про залучення працівників оперативного підрозділу для участі в слідчих діях, а отже, вказаний протокол освідування із зазначених підстав не може бути визнаний недопустимим доказом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.11.2023 у справі № 731/275/19 (провадження № 51-1524км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115860918.

Захисник вказував на недопустимість протоколу обшуку житла у зв'язку з тим, що підозрюваного не було запрошено для участі у проведенні обшуку.

Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження, тобто закон не визначає обов'язкової участі підозрюваного у проведенні обшуку, а тому підстави вважати, що відсутність підозрюваного під час проведення обшуку є порушенням його прав, відсутні.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.12.2022 у справі № 182/324/17 (провадження № 51-373км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107834117.

РОЗДІЛ VIII. ОГЛЯД ПРО ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

1. Загальні засади обчислення строку досудового розслідування

1.1. Коло кримінальних проваджень, у яких може застосовуватися п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК

Такі цінності, як життя і здоров'я можуть бути основним об'єктом для ряду кримінальних правопорушень, передбачених розділом II «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи» Особливої частини КК, але водночас утворювати додатковий об'єкт кримінальних правопорушень з інших розділів КК, включаючи вимагання. А тому правильним буде визначення закріпленого в п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК поняття «злочину проти життя та здоров'я особи», виходячи з інкримінованих фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з огляду на те, чи виступають об'єктом цього злочину життя та здоров'я особи.

Зважаючи на застосовану законодавцем юридичну техніку, поняття «злочин проти життя та здоров'я особи» у вказаній вище процесуальній нормі охоплює своїм змістом не тільки злочини, передбачені в розділі II Особливої частини КК, а й інші склади злочинів, у яких додатковим об'єктом посягання є життя та здоров'я особи.

Викладене у п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК поняття «злочину проти життя та здоров'я особи» охоплює не тільки злочини, передбачені в розділі II Особливої частини КК, а також включає й інші склади злочинів, у яких додатковим об'єктом посягання є життя та здоров'я особи.

Під час вирішення питання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК необхідно виходити з інкримінованих фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення та враховувати, з огляду на положення ст. 12 КК, тяжкість відповідного злочину, об'єктом посягання (основним або додатковим) якого є життя та здоров'я особи.

Якщо, з огляду на приписи ст. 12 КК та санкцію відповідної кримінально-правової норми, злочин із додатковим об'єктом посягання у виді життя та здоров'я особи є тяжким чи особливо тяжким, то він для застосування положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК охоплюється поняттям «тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи».



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.02.2023 у справі № 932/8842/20 (провадження № 51-5954кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109075145.

Заподіяння шкоди невизначеному колу осіб не може вважатися таким, що підпадає під визначення додатково об'єкта в контексті п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Ця особа має бути конкретно визначена, тобто саме її життю або здоров'ю має бути заподіяна шкода.

Відповідно до інкримінованих фактичних обставин, дії особи порушували правовий режим обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Особі інкримінувалося незаконне вирощування рослин коноплі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Ці дії не були направлені на конкретну особу та не спричинили наслідки у виді заподіяння шкоди життю та здоров'ю особи. Тобто у даному випадку додатковий об'єкт посягання, який підходить під поняття «злочину проти життя та здоров'я особи» у розумінні п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК відсутній.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.09.2024 у справі № 161/6643/22 (провадження № 51-2239км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/122033334.

Датою введення в дію п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК є 16.03.2018. Пункт 10 ч. 1 ст. 284 КПК застосовується лише до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР після введення в дію цього положення, тобто поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесені до ЄРДР з 16.03.2018, і не поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких внесені в ЄРДР до вказаної дати.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.09.2023 у справі № 711/8244/18 (провадження № 51-769кмо22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113536395.

1.2. Строк дізнання у провадженнях щодо кримінальних проступків

КПК не визначає строк дізнання для кримінальних проступків з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Разом з тим, кримінальні проступки за ст. 12 КК є найменш суспільно небезпечними діяннями. Наступний щабель градації по суспільній небезпеці займають нетяжкі злочини.

КПК у ч. 2 ст. 219 КПК визначив строк досудового розслідування для нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів. З огляду на те, що кримінальні проступки є менш суспільно небезпечними діяннями

порівняно із нетяжкими злочинами, то і строк їхнього розслідування не повинен бути більшим, аніж для нетяжких злочинів.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.06.2023 у справі № 461/9707/21 (провадження №51-3012км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111431127.

1.3. Послідовність обчислення строку досудового розслідування

Визначення останнього дня строку досудового розслідування потрібно обраховувати послідовно. Спершу необхідно визначити день вручення особі повідомлення про підозру, від якого обрахувати передбачений ч. 3 ст. 219 КПК строк, протягом якого досудове розслідування повинно бути закінчене (у разі вчинення злочину — 2 місяці).

Надалі потрібно звернути увагу на те, чи продовжувався строк досудового розслідування у встановленому КПК порядку, після цього визначити кінцеву дату строку досудового розслідування, з урахуванням часу ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування тощо (ч. 5 ст. 219 КПК), і лише тоді враховувати положення ст. 115 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.12.2023 у справі № 355/942/21 (провадження № 51-4343км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115681055.

1.4. Початок відліку строку досудового розслідування

Відповідно до ч. 5 ст. 115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Виходячи з положень статей 115, 219 КПК, при обчисленні двомісячного строку досудового розслідування, день, коли особу було повідомлено про підозру, не береться до уваги як день, від якого починається вказаний строк.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.02.2025 у справі № 369/16172/20 (провадження № 51-7739кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125435251.

2. Період, який не включається до строку досудового розслідування

2.1. Початок відліку строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

День направлення або безпосереднього вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, в якому зазначається дата, час та місце ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, має рахуватися у строк досудового розслідування.

Таке повідомлення є офіційним підтвердженням стороною обвинувачення завершення досудового розслідування, що унеможливлює здійснення будь-якої процесуальної діяльності щодо розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення. В іншому випадку кримінальна процесуальна діяльність органів досудового розслідування має визнаватися незаконною, а отримані докази — недопустимими.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.10.2022 у справі № 216/4805/20 (провадження № 51-4684кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107050550.

2.2. Повідомлення про завершення та фактичний доступ до матеріалів досудового розслідування

Проміжок у часі між повідомленням про завершення досудового розслідування та наданням фактичного доступу до матеріалів досудового розслідування не може свідчити про те, що строк досудового розслідування має рахуватися аж до моменту реального забезпечення доступу до матеріалів розслідування, оскільки можуть існувати ситуації, коли уповноважені суб'єкти об'єктивно не можуть негайно надати фактичний доступ до вказаних матеріалів. До того ж приписи КПК не містять вимоги «невідкладності» щодо забезпечення доступу до матеріалів розслідування після здійснення повідомлення про завершення досудового розслідування.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.10.2022 у справі № 216/4805/20 (провадження № 51-4684кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107050550.

Повідомлення про завершення досудового розслідування є офіційним підтвердженням стороною обвинувачення завершення досудового розслідування, що унеможливлює здійснення будь-якої процесуальної діяльності з розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення. Таке обмеження застосовується з моменту повідомлення сторони захисту. При тому, що в порядку ст.

290 КПК мають бути повідомлені про завершення досудового розслідування всі підозрювані та захисники, не включається у строк досудового розслідування строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кожного з них.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.05.2024 у справі № 749/19/22 (провадження № 51-7469км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119309255.

День повідомлення про завершення досудового розслідування та день фактичного надання доступу до матеріалів досудового розслідування можуть не збігатися. День направлення або безпосереднього вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, в якому зазначається дата, час та місце ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, має рахуватися в строк досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.07.2024 у справі № 363/459/20 (провадження № 51-1704км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120543444.

2.3. Строки ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами сторони захисту

В ході виконання вимог ст. 290 КПК саме сторона обвинувачення надає стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування. Натомість сторона захисту не наділена повноваженнями збирати матеріали досудового розслідування, а за запитом прокурора зобов'язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді (ч. 6 ст. 290 КПК).

Таким чином, кримінальний процесуальний закон регулює порядок дотримання строків досудового розслідування саме для сторони обвинувачення, у розпорядженні якої перебувають матеріали досудового розслідування.

Період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, не впливає на перебіг строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК, і не зупиняє його.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.09.2023 у справі № 711/8244/18 (провадження № 51-769кмо22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113536395.

Законодавець визначив, що матеріалами досудового розслідування є матеріали, які перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, а стороною захисту надаються матеріали, речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надається доступ до житла чи іншого володіння. Водночас відповідно до ч. 1 ст. 317 КПК матеріалами кримінального провадження є документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження та долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Частина 5 ст. 219 КПК чітко встановлює, що строк ознайомлення саме з матеріалами досудового розслідування, а не з матеріалами сторони захисту не включається у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, звернення прокурора в порядку ч. 6 ст. 290 КПК із запитом до сторони захисту про доступ до матеріалів, які сторона захисту має намір використати як докази в суді, не впливає на перебіг строку досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.06.2022 у справі № 348/1674/19 (провадження № 51-4835км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104583172.

2.4. Строк ознайомлення потерпілого з матеріалами досудового розслідування

Кримінально-процесуальний статус потерпілого, залежно від конкретної стадії кримінального провадження, відрізняється колом його прав та специфікою їх реалізації. Проте, потерпілий на будь-якій стадії кримінального провадження залишається самостійним учасником кримінального провадження, а зміна його процесуального статусу характеризується лише колом його прав, які визначені для різних стадій кримінального провадження, відповідно до ст. 56 КПК.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК, стороною кримінального провадження — з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а

також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Отже, потерпілий є учасником кримінального та судового провадження, однак, на загальних підставах, але до жодної із сторін кримінального провадження не належить. Лише у випадку, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення в суді, а потерпілий погодився підтримувати обвинувачення в суді, то такий потерпілий користується усіма правами сторони обвинувачення під час судового розгляду (частини 2 та 4 ст. 340 КПК). Потерпілий на стадії досудового розслідування правами сторони обвинувачення не наділений та, відповідно, не користується, а перелік його прав та обов'язків передбачено у статтях 56-57 КПК.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.10.2021 у справі № 756/10189/20 (провадження № 51-517кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100214761.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК стороною кримінального провадження є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

При цьому чинний КПК встановлює два випадки, коли потерпілий набуває статусу сторони провадження: у разі відмови прокурора від підтримання публічного обвинувачення (ст. 340 КПК), та у разі, якщо в обвинувальному акті зі зміненим прокурором в суді обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення чи про зменшення обсягу обвинувачення (ч. 3 ст. 338 КПК).

До такого висновку Верховний Суд дійшов, проаналізувавши структуру КПК, де процесуальний статус сторони обвинувачення визначається у параграфі 2 гл. 3 КПК, сторони захисту — у параграфі 3 гл. 3 КПК, а процесуальний статус потерпілого і його представника визначається в окремому 4 параграфі гл. 3 КПК.

Вказані випадки набуття потерпілим статусу сторони кримінального провадження стосуються стадії судового провадження, а не стадії досудового розслідування.

Отже, потерпілий не є стороною кримінального провадження, на яку поширюються положення ч. 5 ст. 219 КПК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.10.2022 у справі № 401/217/20 (провадження № 51-136км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107023949.

2.5. Особливості повідомлення про завершення досудового розслідування сторони захисту (небажання ознайомлюватися, заміна захисників тощо)

Повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження, і не може делегуватися захиснику. Надання доступу до матеріалів кримінального провадження має здійснюватися всім учасникам кримінального провадження зі сторони захисту.

Таке право може не здійснюватися виключно за їх власним волевиявленням (наприклад, у разі відмови від такого ознайомлення). Процесуальний закон містить застереження лише щодо обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст. 290 КПК, і таке обмеження допускається на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлюється певний строк, а не заборона на ознайомлення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.07.2024 у справі № 147/197/22 (провадження № 51-4165км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120342067.

Періодом, який не включається в строк досудового розслідування, є період, який обчислюється з наступного дня після повідомлення підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування, в тому числі і час повідомлення захисників, які мали повноваження на здійснення захисту на час завершення досудового розслідування, однак розірвали з підозрюваними угоди про надання правової допомоги, до часу повідомлення слідчого про факт розірвання такої угоди.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.12.2022 у справі № 639/328/19 (провадження № 51-1451км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107984987.

За умови відсутності доказів належного направлення стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування, яке стає початковим моментом відліку для зупинення строку

досудового розслідування за правилами ч. 5 ст. 219 КПК, ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження поза кінцевим строком досудового розслідування, слід вважати таким, що відбулося поза межами строку досудового розслідування.

Встановлені у цьому кримінальному провадженні апеляційним судом факти щодо перебігу строку досудового розслідування спростовують доводи касаційної скарги сторони обвинувачення щодо факту повідомлення слідчою сторони захисту засобом телефонного зв'язку про завершення досудового розслідування, оскільки таке відбулося поза межами строку досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.07.2022 у справі № 183/6198/20 (провадження № 51-1224км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105402409.

КПК не передбачає окремого повідомлення про завершення досудового розслідування захисника, який набув повноважень захисника у кримінальному провадженні після повідомлення підозрюваному та іншому захиснику про завершення досудового розслідування й надання доступу до матеріалів досудового розслідування, як підставу для зупинення перебігу строку досудового розслідування, оскільки такий строк є зупинений з моменту виконання слідчим вимог ч. 1 ст. 290 КПК щодо повідомлення підозрюваного та захисника, які мали відповідний статус на момент завершення досудового розслідування й надання доступу до матеріалів досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.06.2025 у справі № 607/12186/22 (провадження № 51-458км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128295113.

2.6. Способи повідомлення учасників кримінального провадження про завершення досудового розслідування

У КПК передбачено такі способи інформування учасників кримінального провадження, як надіслання повідомлення поштою, електронною поштою, факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

За правилами, визначеними ст. 136 КПК, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі

повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

З аналізу зазначених положень кримінального процесуального закону випливає, що повідомленням про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у контексті ст. 290 КПК є безпосереднє доведення до відома підозрюваного та його захисника такої інформації, і факт повідомлення цієї інформації стороні захисту має бути належно підтверджений.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.03.2023 у справі № 589/1633/19 (провадження № 51-4113км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109713460.

Ознайомлення з матеріалами розслідування є правом сторони захисту, яке вона використовує на власний розсуд. Якщо сторона підтверджує, що ознайомилася з матеріалами, відкритими іншою стороною, або що вона відмовляється від ознайомлення з такими матеріалами, цього достатньо, щоб приписи частин 1 – 3 та 6 ст. 290 КПК були виконані. Сторона, яка відкрила матеріали, не має повноважень контролювати, в якому обсязі і як детально інша сторона ознайомилася з такими матеріалами. Якщо обвинувачена особа вважає для себе достатнім ознайомитися з копіями матеріалів, наданими їй захисником, і підтверджує це іншій стороні, вона тим самим засвідчує, що вимоги ст. 290 КПК іншою стороною виконані.

Перебіг процесуального строку не може залежати від того, як здійснюється документообіг в організації, яку учасник процесу зазначає як адресу для листування з судом.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.07.2024 у справі № 359/6507/23 (провадження № 51-7231км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120514065.

Хоча у КПК не передбачено загального положення про заборону зловживання процесуальними правами, однак заборона зловживання такими є загальноправовим принципом і поширюється на всі галузі права.

У цьому кримінальному провадженні стороною обвинувачення вживалися активні, наполегливі, змістовні дії, спрямовані на повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів, тоді як

поведінка сторони захисту в цій частині має ознаки недобросовісності.

Після неодноразових, безрезультатних спроб здійснити повідомлення підозрюваного про завершення досудового розслідування і надання доступу до його матеріалів у приміщенні органу досудового розслідування та за місцем його проживання, у тому числі, шляхом надіслання йому повісток про виклик до відділення поліції поштою, надання слідчим у кримінальному провадженні співробітникам оперативного підрозділу доручень про вручення таких повісток і повідомлення про завершення досудового розслідування за місцем проживання підозрюваного та про його привід у відділення поліції, звернення за посередництвом у зазначеному питанні до його захисників, таке повідомлення було вручено адміністрації за місцем роботи підозрюваного, дані про яке містяться в матеріалах справи, з проханням забезпечити його участь в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, що повністю відповідає вимогам ст. 135 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.02.2025 у справі № 214/4527/22 (провадження № 51-1503км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125558708.

Учасники кримінального провадження зобов'язані повідомляти сторону обвинувачення про зміну їхнього місця проживання або ж електронної адреси і не допускати зловживань шляхом маніпулювання цими даними. Кожен учасник провадження повинен діяти сумлінно. Якщо певна адреса, в тому числі електронна адреса, повідомлені учасником стороні обвинувачення для подальшої комунікації, то у разі їх зміни такий учасник повинен довести цей факт до відома сторони обвинувачення для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження.

Верховний Суд наголошує, що у разі вчинення стороною захисту дій, які ускладнюють вручення копій обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування до моменту звернення сторони обвинувачення з обвинувальним актом до суду, сторона обвинувачення може здійснити таке вручення вказаних документів обвинуваченим та їхнім захисникам у підготовчому судовому засіданні. У такому разі стороні захисту повинен бути наданий час для належної підготовки для відстоювання своєї правової позиції у суді.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.06.2024 у справі № 183/1682/22 (провадження № 51-1428км24).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119941030.

Закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами провадження, а лише встановлює, що цей факт повинен бути письмово підтверджений самим учасником кримінального провадження, якому надано доступ. Такі письмові документи повинні додаватися до матеріалів кримінального провадження як підтвердження того, що кожна із сторін виконала свої обов'язки і не порушила прав учасників кримінального провадження.

Водночас ч. 10 ст. 290 КПК регламентовано спеціальний порядок встановлення факту надання протилежній стороні доступу до матеріалів кримінального провадження. Так, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст. 290 КПК, допускається лише на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлюється певний строк для такого ознайомлення.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.10.2022 у справі № 216/4805/20 (провадження № 51-4684кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107050550.

Внесення прокурором (слідчим) відомостей до ЄРДР про завершення досудового розслідування або складання (оформлення) відповідного письмового повідомлення для сторони захисту не призведе до обізнаності підозрюваного та захисника про можливість знайомитися з матеріалами досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.02.2022 у справі № 543/1309/19 (провадження № 51-4884км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103906811.

2.7. Рішення сторони обвинувачення, які впливають на перебіг строку досудового розслідування

Прокурори вищого рівня (Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їх перші заступники та заступники) наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, в якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК.

Період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, в якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.09.2024 у справі № 759/7254/22 (провадження № 51-532кмо24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121665520.

У разі скасування прокурором постанови слідчого, дізнавача чи прокурора про закриття кримінального провадження, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру, у зв'язку з її незаконністю та необґрунтованістю, період з моменту винесення постанови про закриття кримінального провадження до моменту її скасування не включається до строку досудового розслідування.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.04.2024 у справі № 178/50/20 (провадження № 51-2713кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118195488.

КПК чітко передбачає, що у разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення кримінального провадження строк із дня її винесення до дня її скасування слідчим суддею включається у строки досудового розслідування (абз. 2 ч. 5 ст. 219 КПК).

Верховний Суд вважає, що процесуальні рішення прокурора про скасування постанови слідчого про зупинення досудового розслідування за своєю правовою природою є аналогічними до ухвал слідчих суддів, якими скасовуються такі постанови про зупинення досудового розслідування.

Рішення слідчого судді є формою судового контролю за дотриманням процесуального законодавства стороною обвинувачення на етапі досудового розслідування. Водночас кримінальний процесуальний закон не позбавляє саму сторону обвинувачення виправити ті помилки, які були допущені шляхом скасування прийнятих процесуальних рішень.

Проте процесуальні наслідки після скасування що слідчим суддею, що прокурором постанови слідчого про зупинення досудового розслідування повинні бути однаковими. Процесуальні помилки сторони обвинувачення не можуть обмежувати права та інтереси сторони захисту.

Отже, у разі скасування прокурором постанови про зупинення кримінального провадження строк із дня винесення відповідної постанови слідчого до дня її скасування прокурором включається у строки досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.06.2023 у справі № 343/828/22 (провадження № 51-2574км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111524530.

Якщо сторона обвинувачення під час досудового розслідування вбачає необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, то навіть після виконання вимог ст. 290 КПК та пред'явлення обвинувального акта, вона вправі здійснити такі дії за умови, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні не закінчився.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.10.2023 у справі № 733/1501/21 (провадження № 51-2890км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114653925.

Факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які знайшли окрему кримінально-правову кваліфікацію і повідомлення про підозру у їх вчиненні, не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здійснювалося.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.09.2021 у справі № 264/7347/20 (провадження № 51-2122км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99648359.

Виділення усіх матеріалів досудового розслідування, в яких осіб було повідомлено про підозру, фактично призвело до того, що у первісному кримінальному провадженні продовжили свій перебіг загальні строки досудового розслідування, визначені ч. 2 ст. 219 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.08.2024 у справі № 511/1882/23 (провадження № 51-2015км24).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121204768.

КПК не містить імперативної норми, відповідно до якої строки, сплив яких почався після повідомлення про підозру першій особі, мають враховуватися під час прийняття процесуальних рішень стосовно особи, якій повідомлено про підозру після виділення матеріалів кримінального провадження стосовно першої особи.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.12.2023 у справі № 169/867/21 (провадження № 51-3084км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115752100.

Законодавцем не передбачено імперативної норми щодо необхідності повідомлення особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри лише за умови виділення матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 217 КПК, підстав для вручення особі нового повідомлення про підозру або зміну попередньої в межах виділеного кримінального провадження в органу досудового розслідування немає.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.10.2024 у справі № 754/8816/22 (провадження № 51-2155км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/122220958.

Право особи на розумний строк забезпечується в тому кримінальному провадженні, в якому вона є підозрюваною особою, незалежно від того, чи об'єднане її провадження з іншим або виділено в окреме провадження. У той же час право особи на розумний строк досудового розслідування не може впливати на інші розслідування, які її не стосуються.

Провадження, в якому не залишилося підозрюваних внаслідок виділення з нього матеріалів в інші провадження, є «фактовим» провадженням, строк якого визначається відповідними правилами.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.01.2025 у справі № 295/3702/23 (провадження № 51-2240км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124522531.

2.8. Ухвали слідчого судді та їх вплив на перебіг строку досудового розслідування

Ухвала суду про зобов'язання слідчого, дізнавача чи прокурора вчинити певну дію під час досудового розслідування, постановлена після повідомлення про завершення досудового розслідування і

відкриття матеріалів досудового розслідування, не відновлює досудове розслідування і перебіг його строку.

Відновлення досудового розслідування після його завершення у зв'язку з необхідністю проведення процесуальних дій належить до виключної компетенції сторони обвинувачення, яка приймає відповідне рішення з огляду, серед іншого, на достатність строку, визначеного ст. 219 КПК, для вчинення відповідних дій.

Ухвалення слідчим, дізнавачем або прокурором постанови про відмову у проведенні слідчої дії не є процесуальною дією, яка відновлює перебіг строку досудового розслідування.



Постанова Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.02.2026 у справі № 753/7396/23 (провадження № 51-5656кмп24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/134085555.

3. Скерування обвинувального акта до суду

3.1. Кінцевий момент строку досудового розслідування

Кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК законодавець пов'язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду, тобто направленням його до суду засобами поштового зв'язку або передачі відповідальній особі канцелярії суду.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням КПК (ч. 2 ст. 113 КПК).

В межах строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду. Безпосередність направлення обвинувального акта на адресу суду полягає у скеруванні останнього до суду засобами поштового зв'язку або передачі його відповідальній особі канцелярії суду.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.02.2025 у справі № 369/16172/20 (провадження № 51-7739кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125435251.

Оскільки обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування, як зазначено у ч. 4 ст. 110 КПК, то відповідно складання та

затвердження обвинувального акта має відбуватися в межах строку досудового розслідування.

Якщо сторона захисту закінчила ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК у той же день, коли складено обвинувальний акт, то це не є підставою для неврахування цього дня до строку досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.11.2022 у справі № 711/262/20 (провадження № 51-1810км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107251797.

4. Продовження строку досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, внесених у ЄРДР до 16.03.2018, а також у тих провадженнях, що були об'єднані або виділені з інших, у яких початок строку досудового розслідування мав місце до вказаної дати, продовження строків досудового розслідування належить до компетенції прокурора відповідного рівня.

Якщо строк досудового розслідування в таких провадженнях було продовжено слідчим суддею, то таке продовження відповідає гарантіям, визначеним кримінальним процесуальним законом, оскільки судовий контроль на етапі досудового розслідування є підвищеною гарантією контролю за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.10.2024 у справі № 755/6898/21 (провадження № 51-4645кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/122302600.

Суб'єктом, уповноваженим продовжувати строк досудового розслідування, є прокурор або слідчий суддя, залежно від дати внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

У провадженнях, розпочатих до 16.03.2018 (до початку дії Закону № 2147-VIII), коли діяла попередня редакція ст. 294 КПК, повноваження з продовження строків належать прокурору відповідного рівня. У провадженнях, відомості про які внесені вже після цієї дати, діє новий порядок, що передбачає необхідність звернення (у передбачених законом випадках) до слідчого судді.

У разі об'єднання кількох проваджень, де перше розпочате до 16.03.2018 (до початку дії Закону № 2147-VIII), продовження строків віднесено до компетенції прокурора, тоді як у випадках, коли перше провадження розпочато після цієї дати, такі повноваження належать і слідчому судді у передбачених випадках нової редакції ст. 294 КПК.

У тому разі, коли за часом початку першого з об'єднаних проваджень (що розпочато до 16.03.2018) уповноваженим продовжувати строк досудового розслідування був прокурор, проте таку процесуальну дію вчинив слідчий суддя, то це не є таким порушенням норм процесуального права, що надалі може бути підставою для закриття такого провадження. Вчинення такої процесуальної дії слідчим суддею за формою і порядком надає більші гарантії дотримання прав та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні.



Постанова Великої Палати Верховного Суду від 25.02.2026 у справі № 755/15993/18 (провадження № 13-20кс25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/134802046.

У випадку своєчасного звернення слідчого чи прокурора до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в термін, встановлений ч. 5 ст. 294 КПК, якщо таке клопотання слідчим суддею було задоволено, однак з будь-яких причин розглянуто після спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, цей строк не може вважатися закінченим. У такому разі слідчий суддя, з урахуванням положень ст. 115 КПК, у своєму рішенні повинен зазначити про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні з 00:00 год наступного дня, який слідує за кінцевим днем строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК або продовженого раніше у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді в порядку, передбаченому ст. 294 КПК.

Зважаючи на те, що слідчий звернувся до суду з клопотанням у визначений законом строк, відповідальність за своєчасний та належний розгляд клопотання цілком покладалася на суд. Крім того, вказане клопотання слідчий подав до суду за 12 днів до завершення строку досудового розслідування в кримінальному провадженні і цього терміну, з урахуванням організаційних та процесуальних можливостей судів, було цілком достатньо для розгляду клопотання слідчим суддею до спливу цього строку.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.09.2022 у справі № 290/278/21 (провадження № 51-299км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106164694.

5. Оцінка ухвал слідчих суддів під час розгляду провадження по суті

Законодавець, позбавивши сторони права на апеляційне оскарження певних ухвал слідчого судді під час досудового розслідування, не залишив сторони без засобів правового захисту від незаконних або необґрунтованих рішень слідчого судді. Закон

надає можливість розглянути ці питання під час судового провадження, передбачивши у ч. 3 ст. 309 КПК, що щодо ухвал, які не оскаржуються під час досудового розслідування, можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді. Суд, отримавши такі заперечення має їх розглянути під час підготовчого провадження або під час судового розгляду, залежно від характеру поставленого питання, й ухвалити вмотивоване рішення.

Верховний Суд вже неодноразово вказував, що суд, який розглядає обвинувачення по суті, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини для вирішення питань, важливих для виконання його завдань.

Верховний Суд зазначав про це в контексті оцінки допустимості доказів і дійшов висновку, що з метою оцінки доказів суд наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування. Такого ж висновку касаційний суд дійшов при розгляді питання про правильність визначення слідчим суддею дати початку досудового розслідування.

Також Верховний Суд вважав порушенням ч. 3 ст. 309 КПК відмову суду першої інстанції розглянути заперечення прокурора щодо ухвали слідчого судді про скасування постанови слідчого про зупинення досудового розслідування та надати відповіді на доводи сторони обвинувачення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.06.2023 у справі №489/6721/21516 (провадження № 51-4081км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111431188.

Суд, який розглядає провадження по суті, повинен розглянути усі заперечення сторін, в тому числі й на ухвали слідчих суддів, які не підлягають окремому апеляційному оскарженню під час досудового розслідування. Саме таку процедуру з висловлення незгоди із відповідними ухвалами слідчих суддів передбачено ч. 3 ст. 309 КПК. Суд, який розглядає незгоду сторони з ухвалою слідчого судді, постановленою під час досудового розслідування, яка не підлягає самостійному апеляційному оскарженню, має повну судову дискрецію і може не погодитися із рішенням, постановленим слідчим суддею.

Покликання суду на те, що ухвала слідчого судді набула законної сили і кримінальним процесуальним законом не передбачено процедури її оскарження безпосередньо суперечить положенням ч.

З ст. 309 КПК. Вочевидь законодавець, передбачаючи можливість висловлення незгоди під час підготовчого засідання в суді із тими ухвалами, які під час досудового розслідування не підлягають самостійному оскарженню, передбачив таку форму судового контролю, реалізація якої можлива лише шляхом самостійної оцінки судом тієї ухвали слідчого судді, з якою висловлена незгода.

Отже, за наявності достатніх підстав (заперечень сторони у провадженні) вирішення питань щодо обґрунтованості і законності ухвали слідчого судді про скасування постанови слідчого про зупинення досудового розслідування, яка не підлягає окремому апеляційному оскарженню, належить до дискреційних повноважень суду, який розглядає кримінальне провадження по суті, й саме цей суд повинен з урахуванням усіх процесуальних можливостей перевірити та визначити підставно ухвалено таке рішення слідчим суддею чи ні, з наведенням відповідних мотивів своїх висновків.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.04.2025 у справі № 127/15521/24 (провадження № 51-231км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126693846.

Висловлені в ухвалі слідчого судді висновки за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо строків досудового розслідування не мають преюдиційного значення для суду, який буде з'ясовувати питання про те, чи надійшов обвинувальний акт до суду в межах строку досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.05.2024 у справі №991/7976/23518 (провадження № 51-7564км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119099761.

З метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.02.2019 у справі № 754/12820/15-к (провадження № 51-3099км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79883011.

Суд першої інстанції в ході вирішення питання про наявність підстав для закриття кримінального провадження відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК не обмежений рішеннями слідчого судді, які приймалися у

відповідному кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Тобто суд, який розглядає справу по суті, має повноваження самостійно вирішити питання про дотримання строків досудового розслідування і може не погодитися із рішенням, ухваленим слідчим суддею раніше, якщо щодо такого рішення не передбачено можливості окремого апеляційного оскарження.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.10.2025 у справі № 757/16005/22-к (провадження № 51-1598км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131067505.

Неприйняття судом першої інстанції до розгляду під час підготовчого судового засідання висловлених учасником кримінального провадження заперечень на ухвалу слідчого судді про скасування постанови слідчого про зупинення досудового розслідування та ненадання відповідей на доводи такого заперечення не лише не ґрунтуються на положеннях чинного кримінального процесуального закону, але й суперечать положенням ч. 3 ст. 309 КПК.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.02.2023 у справі № 932/8842/20 (провадження № 51-5954кмо21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109075145.

6. Закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК в ході підготовчого судового засідання

Суд першої інстанції в підготовчому судовому засіданні, з метою вирішення клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, має право дослідити додані до клопотання процесуальні документи, в тому числі рішення слідчого, прокурора, слідчого судді.

За наявності вмотивованих заперечень учасників провадження, перевірка обґрунтованості і достовірності інформації з таких процесуальних документів здійснюється судом під час судового розгляду.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17.02.2025 у справі № 283/1638/23 (провадження № 51-6262кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125364435.

Питання, яке стосується строків досудового розслідування, може бути предметом оцінки суду у разі надходження обвинувального акта

до суду. Суд під час підготовчого судового засідання, як це встановлено п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК, після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з'ясовує означене питання і ухвалює самостійне аргументоване рішення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.05.2024 у справі № 991/7976/23518 (провадження № 51-7564км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119099761.

6.1. Закриття на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК кримінальних проваджень, відомості про які внесено до ЄРДР до 16.03.2018

Кримінальні провадження, які були внесені до ЄРДР до 16.03.2018, не підлягають закриттю з посиланням на п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Такі провадження передаються у суд навіть після закінчення строку досудового розслідування, однак суд досліджує лише ту доказову базу, яка була здобута стороною обвинувачення у межах строку досудового розслідування, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність — з точки зору достатності та взаємозв'язку, на підставі чого ухвалює судове рішення у відповідному провадженні.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.04.2024 у справі № 522/15160/20 (провадження №51-3844км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118325883.

7. Скасування повідомлення про підозру або повернення обвинувального акта прокурору та їх значення для обчислення строку досудового розслідування

Повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору у зв'язку з тим, що вони не відповідають вимогам КПК (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК), не відновлює досудове розслідування.

В ухвалі про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору суд першої інстанції не вправі зазначати про неповноту чи неправильність досудового розслідування, неправильність кримінально-правової оцінки діяння та про необхідність проведення органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій та/або негласних слідчих (розшукових) дій.

Сторона обвинувачення після постановлення судом ухвали про повернення прокурору обвинувального акта, клопотання про

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру і до звернення до суду з обвинувальним актом чи клопотанням, які приведено у відповідність до вимог КПК, має право виконати лише ту сукупність процесуальних дій, які є необхідними для приведення цього акта чи клопотання у відповідність до вимог КПК та забезпечення виконання ухвали суду.

Якщо сторона обвинувачення після повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру проводила слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та/або приймала процесуальні рішення, які не є необхідними для приведення цього акта чи клопотання у відповідність до вимог КПК та забезпечення виконання ухвали суду, то отримані у кримінальному провадженні за результатами здійснення таких дій докази повинні визнаватись недопустимими, як отримані після закінчення досудового розслідування.

Прокурор може повторно звернутися до суду із обвинувальним актом чи клопотанням в межах розумного строку, без невиправданих затримок у часі, після закінчення виконання процесуальних дій, які були необхідними на виконання ухвали суду для приведення цього акта чи клопотання у відповідність до вимог КПК і подальшого звернення з ними до суду.

Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.04.2024 у справі № 753/25892/21 (провадження № 51-3076кмо23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118520015.

Повернення обвинувального акта не передбачає поновлення завершеного досудового розслідування. Чинний КПК чітко відмовився від інституту додаткового розслідування, який існував за КПК 1960 року. Відсутність можливості проведення додаткового розслідування після звернення до суду з обвинувальним актом очевидна з тексту Кодексу. Крім того, в Пояснювальній записці до проекту Кодексу зазначалося, що «одним з основних напрямів реформування … стала ліквідація можливості відправлення справи на додаткове розслідування», «підвищенню гарантій прав підозрюваних та обвинувачених сприятиме також … скасування інституту повернення справи на додаткове розслідування».

Отже, повернення обвинувального акта не може використовуватися стороною обвинувачення для проведення будь-яких процесуальних дій, крім приведення його у відповідність до вимог ст. 291 КПК.

Також повернення обвинувального акта прокурору не є підставою для продовження строку досудового розслідування, оскільки,

відповідно до ст. 295 КПК, строк розслідування може бути продовжений, якщо додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин. Однак, повернення обвинувального акта прокурору не дає стороні обвинувачення повноважень проводити такі дії.

КПК не містить положення, яке б визначало строк, протягом якого після повернення судом обвинувального акта прокурору сторона обвинувачення має виправити недоліки обвинувального акта і звернутися до суду з виправленим обвинувальним актом. У той же час, відповідно до ч. 2 ст. 113 КПК, будь-яка процесуальна дія має бути виконана без невиправданої затримки.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.10.2022 у справі № 753/6486/21 (провадження № 51-5845км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940481.

Немає підстав вважати, що після повернення обвинувального акта прокурору може йтися про будь-яке досудове розслідування, оскільки воно завершене до першого звернення до суду з обвинувальним актом. Неможливість проведення додаткового розслідування пояснює і неможливість відновлення закінченого досудового розслідування або продовження його строків.

Верховний Суд допускає, що в певних випадках повернення обвинувального акта стороні обвинувачення може поставити її в складне становище, особливо якщо він направлений до суду в останній день строку. Водночас будь-яка сторона кримінального провадження має передбачати можливість несприятливого для неї розвитку подій у провадженні, у тому числі і ухвалення судових рішень, що вимагатимуть додаткового часу для їх виконання, як, наприклад, рішення про повернення обвинувального акта прокурору.

Законодавець, встановлюючи граничні строки досудового розслідування, визначав їх з урахуванням подібних ускладнень, з якими може стикнутися сторона, і вона має враховувати можливість таких ускладнень при плануванні своєї діяльності.

У цій справі виправлення недоліків обвинувального акта тривало близько дев'яти місяців, що навряд чи узгоджується з обов'язком вчиняти процесуальні дії в розумний строк, як того вимагає ч. 1 ст. 28 КПК. Сторона обвинувачення мала представити, але не представила дуже переконливі докази обставин, які перешкодили їй виправити ці недоліки раніше. Крім того, сторона обвинувачення

відновила досудове розслідування і вчинила ряд дій: змінила групу прокурорів, яка здійснює контроль над кримінальним провадженням, змінила кваліфікацію злочину тощо, тобто фактично провела додаткове розслідування, можливість якого не передбачена Кодексом. Не вдаючись до оцінки того, які наслідки має потягти проведення такого додаткового розслідування, Верховний Суд зазначає, що в будь-якому разі цими діями сторона обвинувачення поновила перебіг строку досудового розслідування.

Перший раз сторона обвинувачення звернулась з обвинувальним актом до суду в останній день строку досудового розслідування. Поновлене нею розслідування, навіть за найбільш сприятливого для сторони обвинувачення підрахунку строку, тривало більш ніж один день. Таким чином, повторне направлення обвинувального акта до суду відбулося поза межами цього строку.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.11.2022 у справі № 636/336/21 (провадження № 51-5720км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107251728.

Зміст ч. 3 ст. 219 КПК чітко вказує на те, що перебіг вказаного в ній строку, а також правові наслідки його порушення, передбачені абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, безпосередньо та нерозривно пов'язані з наявністю повідомлення про підозру. Тому факт скасування слідчим суддею повідомлення про підозру очевидно має припиняти (зупиняти) перебіг указаного строку досудового розслідування. Питання лише полягає в тому, коли припиняється перебіг такого строку — з дня постановлення ухвали слідчим суддею чи з дня набрання нею законної сили.

Положеннями ч. 2 ст. 400 КПК (в редакції, що діяла на час постановлення ухвали слідчого судді) було передбачено, що подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом. З цього слід зробити висновок, що ухвала слідчого судді підлягала негайному виконанню, незважаючи на те, що вона не набрала законної сили у зв'язку з її оскарженням в апеляційному порядку. А отже, з 10.05.2019 перебіг строку досудового розслідування, передбачений у ч. 3 ст. 219 КПК, зупинився.

Тим не менше, оскільки ухвала слідчого судді була скасована в апеляційному порядку, а за змістом ч. 4 ст. 532 КПК судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій набирають законної сили з

моменту їх проголошення, указаний вище строк досудового розслідування відновив свій перебіг.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, прокурор не брав участі в судовому засіданні в суді апеляційної інстанції 11.06.2019 та отримав ухвалу суду апеляційної інстанції лише 31.08.2019. Однак у своїй касаційній скарзі прокурор не заявляв про те, що він не був повідомлений про це судове засідання.

Оскільки апеляційний перегляд здійснювався за апеляційною скаргою прокурора, він мав вживати розумних заходів для того, щоб стежити за результатами апеляційного провадження та не порушити визначений законом строк досудового розслідування.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.11.2023 у справі № 369/11708/19 (провадження № 51-5156км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114928960.

8. Обчислення строку досудового розслідування в умовах воєнного стану

Суди попередніх інстанцій не врахували тієї обставини, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за 7 днів до спливу строку, визначеного попередньою ухвалою слідчого судді.

Верховний Суд раніше вже дійшов висновку, що у випадку своєчасного звернення слідчого чи прокурора до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в термін, встановлений ч. 5 ст. 294 КПК, відповідальність за своєчасний та належний розгляд клопотання цілком покладається на суд.

Як зазначено вище, сторона обвинувачення у цій справі виконала вимоги ч. 5 ст. 294 КПК, вчасно звернувшись до слідчого судді з відповідним клопотанням. Таким чином, на слідчому судді лежав обов'язок забезпечити його розгляд у строк, визначений процесуальним законом. Верховний Суд не вбачає в матеріалах провадження підстав вважати, що сторона обвинувачення якимось чином сприяла тому, щоб це клопотання було розглянуто більш ніж через два місяця після його подання.

Виходячи з наведеного, Верховний Суд вважає, що в строк досудового розслідування не може бути включений період, який минув між закінченням попередньо визначеного строку досудового розслідування і розглядом клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.01.2024 у справі № 752/13530/22 (провадження № 51-4382км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116639515.

24.02.2022 розпочалося широкомасштабне вторгнення рф в Україну, в тому числі на напрямку Києва. Це, звичайно, не могло не вплинути на діяльність правоохоронних органів та в цілому на можливість належного виконання своїх процесуальних обов'язків всіма учасниками кримінального провадження. Ці обставини необхідно враховувати в подібних ситуаціях та надавати їм належну оцінку в кожному конкретному випадку, що не було зроблено судами попередніх інстанцій.

Як зазначали суди попередніх інстанцій, 01.03.2022 підозрюваним та захиснику було повідомлено про завершення досудового розслідування, 09.03.2022 — повторно було повідомлено про завершення досудового розслідування. Разом з тим, суди ні першої, ні апеляційної інстанцій не дали належної оцінки тому, що стороні захисту саме 01.03.2022 було оголошено про завершення досудового розслідування, не надано жодної оцінки твердженням прокурора про те, що у зв'язку з окупацією частини території Київської області (зокрема м. Бучі), подальшою деокупацією цієї території, проведенням стабілізаційних заходів, потребою документування численних воєнних злочинів, вчинених окупаційними військами, розмінуванням території, орган досудового розслідування не мав об'єктивних можливостей у короткі строки надати матеріали на ознайомлення стороні захисту.

Також поза увагою судів залишились і доводи прокурора, за якими у даному кримінальному провадженні досудове розслідування вже було завершено, а тому в органу досудового розслідування не було потреби його зупиняти.

Верховний Суд не залишає поза увагою доводи сторони захисту про те, що вона активно намагалась отримати доступ до матеріалів кримінального провадження та ознайомитися з ними в період березня-травня 2022 року, однак широкомасштабне вторгнення рф на територію України та пов'язані із цим події на півночі Київщини в першій половині 2022 року дають підстави дійти висновку, що затримка із наданням стороні захисту матеріалів для ознайомлення не була пов'язана із протиправною бездіяльністю сторони обвинувачення, а пояснюється об'єктивними та поважними причинами.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.04.2023 у справі № 373/594/22 (провадження № 51-1050км23).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110308738.

Оскільки органи досудового розслідування та прокуратури були евакуйовані з м. Херсона, а також було вивезене зазначене кримінальне провадження, що свідчило про те, що воно безперервно перебувало у розпорядженні сторони обвинувачення на території, підконтрольній владі України, його могли передати до суду.

Водночас нездійснення в кримінальному провадженні понад один рік будь-яких дій, направлених на виконання положень ст. 283 КПК, не можна розцінювати як виключні та виправдані обставини.

Подальше звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження та винесення ухвали слідчим суддею про обмеження строку для ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, не є підставою для визначення строку досудового розслідування продовженим та відбулося вже поза межами строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.04.2025 у справі № 521/14544/23 (провадження № 51-6657км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126431825.

РОЗДІЛ ІХ. ОГЛЯД ЩОДО ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ

1. Сутнісні ознаки провокації злочину в контексті практики ЄСПЛ та їх застосування національними судами

> У випадку, коли підсудний заявляє про підбурювання його до вчинення злочину, національний суд повинен ретельно перевірити матеріали кримінальної справи, оскільки з метою забезпечення права на справедливий судовий розгляд справи в розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції всі докази, отримані внаслідок підбурювання з боку поліції, мають визнаватися недопустимими. Дотримання цього принципу особливо важливе, якщо оперативно-розшуковий захід було проведено без достатньої правової підстави чи належних гарантій недопущення зловживань (див. зазначене рішення у справі «Худобін проти Росії», пункти 133–135).
>
> Крім того, якщо надана прокуратурою інформація не дає підстав для однозначного висновку, чи мало місце підбурювання заявника з боку правоохоронних органів, Суд повинен проаналізувати процедуру розгляду заяви про підбурювання у кожній конкретній справі, щоб переконатися, що національний суд належним чином дотримав прав на захист, зокрема права на змагальність та рівність сторін (див. рішення від 27.10.2004 у справі «Едвардс та Льюіс проти Сполученого Королівства» [ВП], № 39647/98 та № 40461/98, пункти 46–48; рішення від 16.02.2000 у справі «Джаспер проти Сполученого Королівства», № 27052/95, пункти 50 та 58).

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.06.2024 у справі № 234/9080/15-к (провадження № 51-1268км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120180583.

Заступник керівника структурного підрозділу Держпродспоживслужби обвинувачувався у одержанні за попередньою змовою з начальником районного управління Держпродспоживслужби неправомірної вигоди у розмірі 10 000 грн за передачу фермерському господарству довідки про підтвердження епізоотичного благополуччя цього господарства.

Суди попередніх інстанцій визнали заступника керівника структурного підрозділу невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 368 КК і виправдали у зв'язку з недоведеністю того, що в його діянні є склад зазначеного кримінального правопорушення. Суди вказали про провокацію злочину.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що апеляційний суд безпідставно погодився з висновком місцевого суду про провокування виправданого до вчинення злочину. Верховний Суд скасував ухвалу

апеляційного суду, оскільки надана судом оцінка доводів сторони захисту щодо провокації злочину не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону, а також практиці ЄСПЛ з огляду на таке.

За практикою ЄСПЛ питання про наявність чи відсутність підбурювання до злочину з'ясовується на основі двох тестів: матеріально-правового (сутнісного) і процесуального. Відповідно до матеріально-правового тесту суд під час розгляду обґрунтованого твердження заявника про провокацію насамперед має встановити, чи мали органи влади вагомі підстави для початку таємної операції. Зокрема, правоохоронні органи мають продемонструвати, що володіли конкретними об'єктивними та перевіреними доказами підготовки або вчинення злочину до їх втручання (рішення у справах: «Чохонелідзе проти Грузії» (Tchokhonelidze v. Georgia) від 28.06.2018, заява № 31536/07, § 44; «Фурхт проти Німеччини» (Furcht v. Germany) від 23.10.2014, заява № 54648/09, § 51).

Крім цього, матеріально-правовий тест передбачає перевірку наявності у заявника будь-яких прихованих мотивів звернутися до органів державної влади і співпрацювати з ними (рішення у справах: «Чохонелідзе проти Грузії» (Tchokhonelidze v. Georgia) від 28.06.2018, заява № 31536/07, § 44; «Мілінієне проти Литви» (Miliniene v. Lithuania) від 24.06.2008, заява № 74355/01, § 39).

З точки зору процесуального тесту критерієм відповідності таємних операцій вимогам Конвенції є наявність у національному законодавстві чіткого і передбачуваного порядку їх санкціонування, проведення та контролю (рішення у справах: «Худобін проти Росії» від 26.10.2006, заява № 59696/00, § 135; «Баннікова проти Росії» від 04.11.2010, заява №18757/06, § 49, 50; «Фурхт проти Німеччини» (Furcht v. Germany) від 23.10.2014, заява № 54648/09, § 53). На національному рівні має бути забезпечена змагальна судова процедура ретельної та всебічної перевірки заяви про підбурювання, у межах якої повинні з'ясовуватися питання про причини початку таємної операції, рівень участі правоохоронних органів у вчиненні злочину, наявність чи відсутність і характер будь-якого тиску або схиляння особи до кримінально караного вчинку (рішення у справах: «Раманаускас проти Литви» (Ramanauskas v. Lithuania) від 05.02.2008, заява № 55146/14, § 70, 71; «Баннікова проти Росії» від 04.11.2010, заява №18757/06, § 48).

Разом із тим, навіть у разі наявності у діях працівників поліції чи осіб, котрі діють під їх контролем, певних ознак підбурювання особа може вважатися жертвою порушення вимог п. 1 ст. 6 Конвенції лише за наявності причинно-наслідкового зв'язку між такими діями і вчиненням злочину (рішення у справі «Акбай та інші проти

Німеччини» (Akbay and others v. Germany) від 15.10.2020, заява № 40495/15, § 146).

Із урахуванням зазначених орієнтирів Верховний Суд у своїй практиці визначив критерії перевірки наявності чи відсутності провокації корупційного злочину, що потребують з'ясування таких питань: чи існували підстави для початку кримінального провадження щодо особи; чи мав заявник, котрий повідомив про протиправні дії, приховані мотиви для цього; чи обґрунтовано проведені НСРД щодо обвинуваченого; якою була поведінка останнього й особи, що співпрацювала з правоохоронними органами; яким був вплив цих органів на вчинення особою дій, за які її притягнуто до кримінальної відповідальності.

Погоджуючись з мотивами виправдання обвинуваченого, апеляційний суд не навів в ухвалі достатніх підстав для висновку про можливу наявність провокації злочину. Відсутність задокументованих фактів попередньої злочинної діяльності виправданого не є безумовною підставою констатувати підбурювання до кримінального правопорушення. Адже відповідно до матеріалів справи викривач звернувся до органу прокуратури з заявою про конкретний факт і обставини вчинення виправданим корупційного злочину, які потребували перевірки, у тому числі шляхом проведення НСРД.

Виконання таких дій охоплювалося закріпленим у ст. 25 КПК процесуальним обов'язком слідчого, прокурора у межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування і вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, що є складовою засади публічності як однієї з загальних засад кримінального провадження. Отже, непритягнення виправданого до кримінальної відповідальності у минулому не нівелювало підстав для початку кримінального провадження щодо нього за заявою викривача.

Той факт, що директор фермерського господарства був викривачем в інших справах про корупційні злочини, не свідчив про наявність у нього прихованих мотивів ініціювати кримінальне переслідування виправданого.

Верховний Суд дійшов висновку, що за обставин цієї справи те, що директор фермерського господарства звернувся до заступника керівника структурного підрозділу Держпродспоживслужби як до службової особи з питання отримання документа, об'єктивно необхідного для діяльності ввіреного йому фермерського

господарства, і дзвонив виправданому відповідно до поставлених останнім умов, також не давало достатніх підстав оцінювати поведінку викривача як провокативну.

Не отримала належної оцінки суду і та обставина, що виправданий, будучи обізнаним з вимогами антикорупційного законодавства, незважаючи на наявність у діях викривача ознак злочину, передбаченого ст. 369 КК, не повідомив про зазначене компетентні органи, а добровільно прийняв його пропозицію, неодноразово підтверджував своє бажання отримати грошову винагороду і вчинив для цього низку цілеспрямованих дій.

Суди першої та апеляційної інстанцій не обґрунтували наявності між діями викривача під контролем правоохоронних органів і отриманням виправданим грошових коштів такого причинно-наслідкового зв'язку, який би давав підстави вважати виправданого жертвою порушення вимог п. 1 ст. 6 Конвенції.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18.04.2024 у справі № 167/498/22 (провадження № 51-7737км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118592573.

Суди попередніх інстанцій виправдали двох оперуповноважених відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, обвинувачених за ч. 1 ст. 368 КК у тому, що, затримавши особу з психотропною речовиною і доставивши її до приміщення відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, запропонували сестрі затриманого надати неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США за те, щоб уникнути кримінального правопорушення проти брата. Суди вказали, що злочин вчинено внаслідок провокації, оскільки затриманий пропонував правоохоронцям «домовитися», «вирішити все мирно» та «не псувати життя».

У касаційній скарзі сторона обвинувачення вказувала, що висновок про провокацію до вчинення злочину з боку виправданих спростовується їхньою поведінкою, які самі викликали свідка до кабінету, де один з виправданих на аркуші паперу написав цифру 3000 та знак долару США, що зафіксовано відеозаписом проведення НСРД.

Верховний Суд погодився з такими доводами сторони обвинувачення та вказав, що саме по собі висловлення пропозиції надати хабар не є ознакою провокації. Склад злочину за ст. 368 КК передбачає, серед іншого, «прийняття пропозиції неправомірної вигоди». Тому для висновку про вчинення діяння внаслідок провокації недостатньо встановити, що особа, яка обвинувачується у вчиненні злочину, не була ініціатором корупційного діяння, а лише відгукнулася на пропозицію хабародавця.

Крім того, суд, посилаючись на практику ЄСПЛ, має врахувати, що жодна з обставин, яка, за висновком ЄСПЛ, свідчила на користь або проти провокації в конкретній справі, сама по собі не може бути визначальною для такого висновку. Лише оцінивши всі фактичні і юридичні аспекти події в сукупності суди можуть зробити висновок, чи була поведінка агентів такою, що спонукала особу до дій, які та не вчинила б без їх втручання.

У цій справі підставою для проведення операції стали відомості, отримані як від заявника, так і під час санкціонованих НСРД, які тривали кілька місяців і дали підстави підозрювати оперативних працівників у причетності до злочинів, включаючи вимагання грошей від затриманих.

Крім наявності попередньої інформації про діяльність виправданих та обставин, за яких відбувся контакт між ними і агентом, суд мав узяти до уваги низку обставин, важливих для висновку про наявність чи відсутність провокації. Зокрема, затримання заявника не було зареєстроване, і, таким чином, про це затримання не було офіційно повідомлено відповідно до порядку, встановленого законом, не були внесені відомості до ЄРДР. Навпаки, як свідчать матеріали справи, один із виправданих вніс відомості про затримання заявника до відповідного журналу лише наступної доби і протягом більш ніж 4 годин про його затримання не були формально обізнані жодні посадові особи, крім самих виправданих.

Оцінюючи вплив пропозицій «домовитися» на формування умислу на вчинення корупційного злочину, суд мав також прийняти до уваги, що оперативні працівники постійно спілкуються з особами, затриманими за причетність до незаконного обігу наркотиків. Прохання «домовитися», «вирішити справу мирно», «не псувати життя» не були для них неочікуваними і резистентність до такої поведінки є однією зі складових їх професійної компетентності.

Тому суди мали вказати, чим поведінка особи, яку затримали оперуповноважені відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, зокрема його слова, що він не хоче у в’язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою виправдані стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 у справі № 758/15672/15-к (провадження № 51-5385км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114086734.

За обставин справи відносно обвинуваченого за фактом таємного викрадення коштів було розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 КК, яке здійснювалося начальником сектору дізнання. За закриття цього провадження обвинувачений запропонував начальникові сектору дізнання, якого суд визнав службовою особою, що займає відповідальне становище, неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США. Суди попередніх інстанцій обвинуваченого засудили за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 369 КК та дійшли висновку про відсутність ознак провокації з боку правоохоронних органів.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що саме дізнавачі створили ситуацію, яка спровокувала засудженого до вчинення злочину, який він не мав наміру вчиняти і не вчинив би його без провокації. Наголошувала, що працівники поліції неодноразово телефонували з метою схилити підзахисного до передачі грошей, проте в мобільному телефоні засудженого, який перебував в володінні сторони обвинувачення, ця інформація знищена.

Верховний Суд не погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій про відсутність ознак провокації з наступних підстав. Відповідно до практики ЄСПЛ, коли обвинувачений небезпідставно заявляє, що органи розслідування створили ситуацію, яка спровокувала вчинення ним злочину, суди мають щонайменше вдатися до ретельного вивчення питання, чи не підбурювали органи обвинувачення до вчинення злочину. Для цього вони мають дослідити, зокрема, підстави, чому операція була розпочата, у тому числі, чи були об'єктивні підозри щодо причетності обвинуваченого до кримінальної діяльності або його схильності вчинити злочин, ступінь залученості поліції до злочину та характер будь-якого підбурювання або тиску, якому був підданий обвинувачений, та інші обставини. Обвинувачений має отримати можливість доводити свою позицію відносно кожного з пунктів, важливих в цьому аспекті.

Також ЄСПЛ зазначав, що право на справедливий судовий розгляд включає право на відкриття всіх важливих доказів, що перебувають у володінні сторони обвинувачення, як на користь, так і проти обвинуваченого. Хоча ЄСПЛ визнавав, що можуть існувати обмеження на це право, якщо вони суворо необхідні у світлі вагомих протилежних (countervailing) суспільних інтересів, – таких, як національна безпека, необхідність тримати в секреті методи розслідування або захист фундаментальних прав інших осіб, – однак труднощі, що спричиняються стороні захисту обмеженням його прав, мають бути достатньо збалансовані процедурами, яких додержуються національні органи.

Суди попередніх інстанцій обмежили свій аналіз стверджуваної провокації лише поведінкою сторін під час передачі хабаря.

Натомість в суді засуджений свідчив, що один із дізнавачів був ініціатором надання хабаря за закриття кримінального провадження, оскільки неодноразово призначав йому зустрічі, телефонуючи навіть з невідомих номерів та в розмовах наполягав, що гроші слід віддати іншому дізнавачу, який в подальшому мав розслідувати справу. Під час зустрічей із засудженим працівники поліції завжди перевіряли, чи не записує він їх розмову на свій мобільний телефон.

Висновок про те, що ініціатива надання хабаря виходила від засудженого, який запропонував начальнику сектору дізнання хабар, ґрунтується лише на показаннях цього свідка, які не підтверджені будь-якими іншими доказами. У той же час сторона захисту намагалася довести, що саме працівники поліції наполегливо пропонували засудженому надати неправомірну вигоду своїми численними дзвінками. Захист звертав увагу на відсутність в мобільному телефоні засудженого, який перебував у володінні сторони обвинувачення, історії вхідних та вихідних з'єднань. Зауважив, що хоча свідки підтвердили обмін номерами мобільних телефонів із засудженим, однак у списку контактів в телефоні засудженого номера телефона одного зі свідків не виявлено. Захист вважав, що ця інформація знищена, щоб унеможливити доведення неодноразових дзвінків до засудженого. Враховуючи зникнення інформації в телефоні засудженого, сторона захисту вимагала надати їй доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв'язку, подаючи клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у оператора стільникового зв'язку до слідчого, до слідчого судді та до суду першої інстанції, проте ці клопотання не були задоволені. Суди вказали, що доступ до відомостей про телефонні з'єднання не дасть можливості встановити зміст телефонних розмов.

Дійсно, дізнавач може телефонувати підозрюваному у зв'язку із розслідуванням справи. Однак сторона захисту посилалась на численні дзвінки працівників поліції до засудженого, які, у разі їх підтвердження, вимагали пояснення потребами розслідування. Встановлення цих обставин могло мати значення для доведення або спростування доводів сторони захисту, які стосувалися стверджуваної провокації, незалежно від неможливості встановити зміст розмови.

Отже, вирішення питання щодо провокації вимагало дослідження широкого кола обставин, для доведення та спростування яких сторони мають отримати якнайширші можливості. Натомість висновки судів про відсутність ознак провокації з боку

правоохоронних органів ґрунтуються на відомостях, отриманих в умовах, коли стороні захисту не були надані адекватні можливості доводити важливі обставини в контексті цього питання.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19.03.2024 у справі № 683/2142/21 (провадження № 51-3404км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118071680.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 КК, за те, що він, як радник на громадських засадах Директора ДБР, вступив у спільну змову з особою, з якою розробили план спільних дій щодо незаконного заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом обману, а саме – шляхом створення у представників товариства хибного уявлення про можливість закриття кримінального провадження тільки за умови надання 150 000 доларів США неправомірної вигоди Директору ДБР.

У касаційній скарзі захисник зазначав, що про провокацію злочину вказує той факт, що до особи свідки звернулися у вересні 2019 року, а із заявою про вчинення злочину лише у листопаді.

Верховний Суд відхилив доводи сторони захисту про провокацію вчинення злочину, з огляду на таке.

Верховний Суд вкотре звертає увагу на те, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання факту отримання особою неправомірної вигоди. Тобто йдеться про ситуацію, коли дійсно мала місце подія одержання неправомірної вигоди і захист цього факту не заперечує, однак така подія була спровокована правоохоронними органами. Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не отримувала неправомірної вигоди і про те, що мала місце провокація з боку правоохоронних органів, є взаємовиключними.

Про провокацію злочину може йтися тоді, коли правоохоронні органи штучно створили ситуацію, з метою спонукати особу до вчинення злочину. Однак, якщо правоохоронні органи лише долучилися до фіксації і розслідування на певному етапі розвитку подій, зокрема, після подання особою заяви про вчинення злочину, то це свідчить про їх пасивну роль, яка проявилася лише у належній фіксації вчинюваного кримінального правопорушення.

В контексті практики ЄСПЛ сам по собі факт передачі незаконної матеріальної винагороди з відома та під контролем правоохоронних органів не свідчить про провокацію вчинення злочину, а направлений на документування злочинної діяльності.

Як випливає з матеріалів кримінального провадження детективи НАБУ лише долучилися до фіксації протиправної діяльності засудженого після внесення відомостей до ЄРДР.

При цьому судом першої інстанції було з'ясовано дійсність існування кримінального провадження щодо будівельної фірми, про що повідомив свідок, який його і розслідував.

Учасники протиправної діяльності, а саме — засуджений та особа, переконали свідка не просто у наявності дружніх стосунків засудженого із Директором ДБР, але й у можливості вплинути на останнього з метою закриття кримінального провадження. Це підтверджують зафіксовані на НСРД відомості.

Розрив у часі між бесідами фігурантів у цьому провадженні та переданням неправомірної вигоди жодним чином не свідчить про провокацію злочину.

Так само не може свідчити про провокацію той факт, що відомості до ЄРДР були внесені швидко, адже за правилами КПК вони повинні вноситися у день подання заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.08.2025 у справі № 991/1710/22 (провадження № 51-677км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129497083.

Органом досудового розслідування голова сільської ради обвинувачувався в одержанні від фізичної особи — підприємця 600 дол. США (15 025,62 грн) неправомірної вигоди за укладення договору про тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради уздовж автошляху на підставі рішення виконавчого комітету цієї сільської ради.

Суди попередніх інстанцій голову сільської ради визнали невинуватим і виправдали за ч. 3 ст. 368 КК за недоведеністю в його діянні складу кримінального правопорушення. Суди визнали недопустимими докази, зокрема, протоколи за результатами проведення НСРД у зв'язку з тим, що вони отримані в результаті провокації до вчинення злочину.

Прокурор в касаційній скарзі вказував, що захист від провокації обов'язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, а в цьому кримінальному провадженні сторона захисту заперечувала факт вчинення її підзахисним кримінального правопорушення, тому висновки місцевого суду про те, що мала місце провокація злочину, є безпідставними.

Верховний Суд погодився з такими твердженнями прокурора та скасував ухвалу апеляційного суду.

> Відповідно до практики ЄСПЛ захист від провокації обов'язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, але стверджує, що їх скоєння було наслідком незаконного підбурювання з боку працівників міліції, отже, заперечення заявником вчинення злочину та одночасне висунення ним скарги на те, що його спровокували вчинити цей злочин, вважається непослідовним і не підпадає під категорію «справ про провокацію злочину» (справа «Берлізев проти України»).
>
> З матеріалів кримінального провадження вбачається, що сторона захисту заперечувала факт вчинення її підзахисним кримінального правопорушення і при цьому заявляла про провокацію його вчинення. За таких обставин залишається незрозумілим, чи мало місце вчинення кримінального правопорушення внаслідок провокації, або в діях виправданого відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК.
>
> Апеляційний суд у законний спосіб не відреагував на доводи прокурора про допущені у вироку протиріччя, зокрема на те, що суд першої інстанції одночасно дійшов двох протилежних висновків: стороною обвинувачення не надано достатніх доказів для доведення винуватості виправданого у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК; виправданий вчинив цей злочин унаслідок незаконного підбурювання з боку агента, котрий за підтримки правоохоронних органів впливав на виправданого.
>
> Суд апеляційної інстанції не провів безпосереднього дослідження доказів, про що просив прокурор у доповненні до апеляційної скарги, при цьому в ухвалі не навів мотивів про причини відмови в їх дослідженні, чим порушив вимоги ст. 419 КПК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.10.2023 у справі № 373/1892/19 (провадження № 51-1757км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114228640.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинувачену винуватою та засудили за ч. 2 ст. 307 КК, ч. 1 ст. 309 КК, а саме за те, що вона незаконно придбала особливо небезпечний наркотичний засіб — опій ацетильований, масою 0,0455 г, та зберігала з метою подальшого збуту. Перевіряючи твердження сторони захисту про провокацію злочину, суд апеляційної інстанції встановив, що органи досудового розслідування діяли в пасивний спосіб та не підбурювали засуджену до вчинення злочину.

У касаційній скарзі сторона захисту вказувала, що співробітники поліції спровокували вчинення злочину, адже дії залегендованої особи мали провокативний характер; у матеріалах провадження відсутнє належне документальне підтвердження видачі коштів спеціального призначення — корінець платіжного доручення.

Верховний Суд рішення судів попередніх інстанцій залишив без зміни, з огляду на таке.

ЄСПЛ визнає необґрунтованими заяви щодо провокації кримінального правопорушення й не розглядає їх по суті, коли заявник заперечує факт вчинення ним правопорушення та одночасно заявляє про провокацію.

У цьому провадженні засуджена не визнала свою причетність до збуту наркотичного засобу, водночас заявила про те, що її спровокували вчинити злочин. Перевіряючи твердження сторони захисту про провокацію злочину, суд апеляційної інстанції встановив, що органи досудового розслідування діяли в пасивний спосіб та не підбурювали засуджену до вчинення злочину.

Свідок добровільно погодився на участь у проведенні НСРД, що підтвердив особисто в судовому засіданні. За даними протоколів огляду покупця, огляду та вручення грошових коштів свідок не мав сторонніх речей, отримав 200 грн (купюрами по 100 грн, зафіксовані серії, номери, зроблені їхні ксерокопії).

Суд апеляційної інстанції перевірив джерело походження цих коштів, дослідивши наданий під час апеляційного провадження лист ГУНП, яким підтверджувався факт отримання працівниками РУП ГУНП грошових коштів спеціального призначення в сумі 200 грн у рамках даного кримінального провадження. Водночас відсутність корінця квитанції про походження грошових коштів, використаних при проведенні оперативної закупки (на чому наполягала сторона захисту), не тягне автоматичне визнання доказів недопустимими в контексті положень ст. 87 КПК.

Після здійснення оперативної закупки свідок добровільно видав працівникам поліції медичний шприц з рідиною коричневого кольору — опієм ацетильованим (протокол огляду покупця). Жодних дій, направлених на примусове вилучення речей у свідка, працівники поліції не вчиняли.

За змістом відомостей, зафіксованих у протоколах про результати контролю за вчиненням злочину, про результати аудіо-, відеоконтролю за особою та у висновку експерта, суди встановили факт збуту обвинуваченим свідку за 200 грн особливо небезпечного наркотичного засобу — 0,0455 г опію ацетильованого.

При цьому суди, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази, дійшли висновку про відсутність у діях працівників поліції ознак провокації злочину.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 у справі № 173/1058/20 (провадження № 51-3478км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114052668.

За обставинами справи обвинувачений, який раніше був засуджений за вчинення злочину у сфері обігу наркотичних засобів та звільнений з місць позбавлення волі по відбуттю строку покарання, знову вчинив умисні кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 309 КК, ч. 2 ст. 307 КК. Свої висновки про винуватість обвинуваченого суди обґрунтували показаннями залегендованої особи, яка добровільно погодилася на пропозицію працівників поліції на участь у проведенні оперативних закупок наркотичного засобу у обвинуваченого за грошові кошти, надані працівниками поліції.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала про підбурювання її підзахисного до вчинення злочину, зокрема про те, що суди не дотримались судової практики, що при фактично відсутніх у провадженні даних про те, що особа займалася збутом наркотичних засобів іншим особам, крім залегендованої, є достатні підстави вважати, що мала місце провокація.

Верховний Суд вказав на безпідставність таких доводів касаційної скарги захисту та вказав наступне.

Верховний Суд звернув увагу на те, що саме по собі застосування спеціальних методів розслідування, зокрема, легендованих операцій не є провокацією злочину, а використання судом доказів, одержаних у такий спосіб, автоматично не свідчить про порушення права на справедливий судовий розгляд згідно з правовою позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні від 05.02.2008 у справі «Раманаускас проти Литви».

Вказані докази можуть вважатися допустимими за умови наявності адекватних і достатніх гарантій проти зловживань, зокрема, чіткого та передбачуваного порядку санкціонування, здійснення відповідних оперативно-слідчих заходів та контролю за ними (рішення ЄСПЛ від 06.09.1978 у справі «Класс та інші проти Німеччини» та від 26.10.2006 у справі «Худобін проти Росії»).

За умови дотримання вказаних гарантій вплив поліції на хід подій з використанням «моделі симуляції злочинної поведінки», коли поліція приєднується до протиправної поведінки, а не ініціює її, розцінюється судом не як провокація, а як таємна робота, що не містить ознак зловживань, з огляду на обов'язок правоохоронних

органів протидіяти злочинам як небезпечному соціальному явищу (рішення ЄСПЛ від 24.06.2008 у справі «Мілінієне проти Литви»).

При юридичній оцінці поведінки учасників оперативних закупівель слід брати до уваги, що будь-яка домовленість щодо протиправних дій має обопільний характер, а з урахуванням прийнятих у відповідному середовищі особливостей взаємовідносин між споживачами та реалізаторами наркотичних засобів і вироблених способів конспірації, малоймовірними є односторонні ініціативні дії реалізатора щодо збуту наркотиків.

Перевіркою матеріалів кримінального провадження встановлено, що органи досудового розслідування діяли пасивно і не підбурювали обвинуваченого до вчинення злочину. В ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що обвинувачений протягом квітня-травня 2019 року замається незаконним збутом наркотичного засобу «опій ацетильований» наркозалежним особам. Він систематично збував наркотичні засоби, домовлявся з різними особами про придбання ними у нього «ширки», необхідність надання складових для виготовлення наркотичних засобів.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.10.2022 у справі № 132/2325/20 (провадження № 51-1407км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940528.

2. Поняття та критерії провокації злочину

Начальник відділу ДВС обвинувачувався в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 15 000 грн за сприяння у непроведенні примусової реалізації житлового будинку та земельної ділянки, на які ДВС було накладено арешт.

Судами попередніх інстанцій начальника відділу виправдано у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК, з низки підстав, серед яких і провокація злочину.

У касаційній скарзі прокурор вказував, що висновок суду про наявність ознак провокації щодо вчинення злочину є хибним, адже ініціатива про необхідність надання неправомірної вигоди виходила саме від виправданого, на що суди попередніх інстанцій не звернули увагу.

Верховний Суд не погодився з судовими рішеннями в частині констатованої провокації, взявши до уваги наступне.

Провокація має місце, якщо:

- були активні дії правоохоронних органів;

- з їх боку мало місце спонукання особи до вчинення злочину (наприклад, прояв ініціативи у контактах з особою, повторні

пропозиції, незважаючи на початкову відмову особи, наполегливі нагадування);

- злочин не був би скоєний без втручання правоохоронних органів.

Вплив правоохоронного органу на хід подій з використанням НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину, коли цей орган лише приєднується до протиправної діяльності, а не ініціює її, повинен розцінюватися не як провокація, а як таємна робота, що не містить ознак зловживань з огляду на обов'язок правоохоронних органів протидіяти злочинам.

За відсутності ознак послідовного цілеспрямованого схиляння до кримінального правопорушення та наявності інформації про самостійну попередню підготовку винного до його вчинення сам по собі факт відповідної пропозиції не дає достатніх підстав для висновку, що звернення конкретної особи мало вирішальний вплив на формування злочинного наміру та що в іншому випадку злочин не було би вчинено.

У провадженнях, в яких йдеться про можливу провокацію злочину, необхідно враховувати чи існували відносини між надавачем і одержувачем неправомірної вигоди безвідносно до правоохоронних органів, чи існували питання, у вирішенні яких був зацікавлений надавач неправомірної вигоди і які міг або обіцяв вирішити одержувач неправомірної вигоди до того, як правоохоронним органам стало відомо про ці факти. Така інформація дозволить зробити висновок про вплив правоохоронних органів на хід подій і, як наслідок, про наявність або відсутність ознак провокації злочину.

Фактично про провокацію злочину може йтися тоді, коли правоохоронні органи штучно створили ситуацію, з метою спонукати особу до вчинення злочину. Однак якщо правоохоронні органи лише долучилися до фіксації і розслідування на певному етапі розвитку подій, зокрема, після подання особою заяви про вчинення злочину, то це свідчить про їх пасивну роль, яка проявилася лише у належній фіксації вчинюваного кримінального правопорушення.

У цьому провадженні за результатами проведених НСРД видно, що виправданий спершу обумовив свідкові розмір неправомірної вигоди, визначив місце й час її передачі, а наступного ж дня у своєму службовому кабінеті вказав на конкретне місце, де її потрібно залишити.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 28.03.2023 у справі № 391/729/15-к (провадження № 51-7400км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109963730.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 2 ст. 307 КК, а саме за придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу. Предметом перевірки судів попередніх інстанцій були доводи сторони захисту про провокацію злочину, які не знайшли свого підтвердження.

Захисник у касаційній скарзі стверджував, що вчинені його підзахисним дії були наслідком провокації з боку органів досудового розслідування. Зазначав, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо працівників поліції за заявою засудженого.

Верховний Суд рішення судів попередніх інстанцій залишив без зміни.

Верховний Суд вказав, що заходи з контролю за вчиненням злочину не можуть перетворюватися на провокування чи підбурювання особи на вчинення злочину, який вона би не вчинила, якби органи правопорядку цьому не сприяли. Також не можна впливати на поведінку особи насильством, погрозами, шантажем. У разі використання таких методів право особи на справедливий судовий розгляд буде порушене (рішення у справі «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 09.06.1996, § 38).

Хоча обвинувачений був представлений захисником від дня його затримання в порядку ст. 208 КПК, він вперше заявив про тиск на нього більш ніж через півтора року відтоді, як відбулися стверджувані ним події. Заяви обвинуваченого не містили ані викладу обставин тиску, які б давали підстави розглядати його як насильство, погрози або шантаж, ані достатньої інформації та/або посилання на можливі докази, які можна було б перевірити, а обмежувалися лише твердженням про те, що на нього чинився психологічний тиск.

Місцевий суд зобов'язав уповноважених осіб ДБР внести до ЄРДР відомості щодо вчинення злочину працівниками поліції. За результатами розслідування була винесена постанова про закриття кримінального провадження щодо працівників поліції у зв'язку з відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК. Ця постанова була скасована ухвалою слідчого судді. Під час касаційного розгляду прокурором була надана постанова слідчого ДБР про закриття кримінального провадження щодо працівників поліції.

Таким чином, доводи сторони захисту про те, що органом досудового розслідування було спровоковано вчинення злочинів, були предметом ретельної перевірки судів попередніх інстанцій, які

обґрунтовано їх відхилили та навели в оскаржуваних судових рішеннях докладні мотиви, чому вони вважають такі доводи невмотивованими.

Верховний Суд дійшов висновку, що намір на вчинення злочину у засудженого сформувався без стороннього впливу і погодився з позицією судів попередніх інстанцій про відсутність в матеріалах кримінального провадження ознак, притаманних підбурюванню до вчинення злочину.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.01.2023 у справі № 127/24935/18 (провадження № 51-722км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108766444.

Судами попередніх інстанцій обвинуваченого визнано винуватим та засуджено за ч. 2 ст. 307 КК, а саме за те, що він повторно незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, а також збув особливо небезпечні наркотичні засоби. На підставі досліджених доказів суди не встановили факту провокації з боку правоохоронних органів та дійшли висновку, що уповноважені особи діяли пасивно, не підбурюючи обвинуваченого до вчинення злочину.

У касаційній скарзі обвинувачений, вказуючи про наявність провокації з боку працівників правоохоронних органів, заперечував факт вчинення ним злочину і зазначав про інсценування злочинів, під час яких він приносив на продаж свідку зелений чай. Верховний Суд не погодився з такими доводами обвинуваченого, з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, обвинувачений на всіх етапах кримінального провадження заперечував свою причетність до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що ставить під сумнів його твердження про провокацію.

У цьому провадженні правоохоронні органи розпочали проведення НСРД після того, як до них звернулася свідок із заявою про те, що обвинувачений запропонував їй придбати наркотичний засіб «канабіс» за ціною 100 грн за один «коробок сірників». Правоохоронні органи прийняли і зареєстрували цю заяву та розпочали таємну операцію, в ході якої отримали відомості про два факти збуту обвинуваченим наркотичного засобу свідку. Отримана в передбачений КПК спосіб інформація про злочинну діяльність обвинуваченого надавала органу досудового розслідування обґрунтовані підстави для початку заходів контролю за вчиненням злочину з метою її викриття і документування.

Для перевірки критерію, чи була поведінка правоохоронних органів по суті пасивною, оцінці підлягають дії правоохоронців та конфідентів на предмет проведення розслідування в пасивний спосіб. Умовно випадки активності правоохоронних органів щодо схиляння до вчинення злочину можна поділити на дві групи: 1) безпосередня активна поведінка конфідента під час спілкування з обвинуваченим, що спрямована на схиляння його до злочинної діяльності; 2) інші активні дії правоохоронців у процесі розслідування, які виходять за межі здійснення розслідування, у переважно пасивний спосіб.

У цій справі під час двох епізодів збуту наркотичних засобів головними учасниками були обвинувачений як продавець і свідок як покупець, що свідчить про відсутність активного втручання правоохоронців в їхні домовленості.

Відповідно до досліджених судом доказів, зокрема протоколів НСРД та відеозаписів, у ході спілкування обвинуваченого та свідка, яка діяла за дорученням правоохоронних органів, остання не вчиняла наполегливих дій щодо продажу їй наркотичних засобів, не змушувала обвинуваченого їх продавати, а їхні розмови мали характер спілкування продавця та покупця товару. Навпаки, саме обвинувачений проявляв ініціативу на збут наркотичного засобу, зокрема повідомивши свідку, що приїде за умови придбання півтора стакана цієї речовини за 1500 грн. Той факт, що свідок сама телефонувала обвинуваченому, не свідчить про провокацію, адже він міг відмовитися від зустрічі.

Верховний Суд також звертає увагу на збут засудженим свідку 2,484 г наркотичного засобу шляхом подарунку, що додатково підтверджує відсутність провокації з боку правоохоронців.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.05.2025 у справі № 484/4922/19 (провадження № 51-7335км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127463848.

Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України обвинувачувався в тому, що за пособництва свого сина одержав неправомірну вигоду в розмірі 800 000 грн та 250 000 доларів США, що є особливо великим розміром, а іншу частину неправомірної вигоди в розмірі 10 650 000 доларів США не отримав, оскільки він і його син були затримані працівниками правоохоронного органу.

Вироком апеляційного суду першого віце-президента засуджено за ч. 4 ст. 368 КК, а його сина — за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК. Аргументи

сторони захисту щодо наявності провокації злочину були предметом оцінки апеляційного суду, який вказав, що протягом всього провадження у кримінальній справі обвинувачені не заперечували факту отримання 800 000 грн та 250 000 доларів, які були вилучені в них, а суть позиції їх захисту на стадії судового слідства зводилась до того, що дані грошові кошти вони отримали за договором позики. У касаційній скарзі захисник стверджував, що у цій справі мало місце підбурювання до вчинення злочину.

> Верховний Суд вважає необґрунтованими доводи сторони захисту. Вплив правоохоронного органу на хід подій з використанням НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину, коли цей орган лише приєднується до протиправної діяльності, а не ініціює її, повинен розцінюватися не як провокація, а як таємна робота, що не містить ознак зловживань з огляду на обов'язок правоохоронних органів протидіяти злочинам.
>
> За відсутності ознак послідовного цілеспрямованого схиляння до кримінального правопорушення та наявності інформації про самостійну попередню підготовку винного до його вчинення сам по собі факт відповідної пропозиції не дає достатніх підстав для висновку, що звернення конкретної особи мало вирішальний вплив на формування злочинного наміру та що в іншому випадку злочин не було би вчинено.
>
> Сам по собі факт передачі незаконної матеріальної винагороди з відома та під контролем правоохоронних органів не свідчить про провокацію вчинення злочину, а направлений на документування злочинної діяльності. Відтак, доводи сторони захисту про те, що у цій кримінальній справі мало місце підбурювання до вчинення злочину, є необґрунтованими.

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.05.2023 у справі № 1-459/12 (провадження № 51-8097к18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111339392.

3. Відмежування провокації злочину від допустимої поведінки правоохоронних органів

Суди попередніх інстанцій обвинуваченого визнали винуватим та засудили за ч. 1 ст. 307 КК, за ч. 2 ст. 307 КК, а саме: за незаконне придбання і зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, — бупренорфін. Спростовуючи твердження захисту про провокацію злочину, суди зазначили, що даних про наполегливе схиляння обвинуваченого до продажу наркотичної речовини у цьому кримінальному провадженні не встановлено.

У касаційній скарзі захисник стверджував, що стосовно обвинуваченого була вчинена провокація, оскільки закупка проводилась «легендованою особою» на прохання і за активної участі та під контролем правоохоронних органів.

Верховний Суд відхилив такі доводи захисту та залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Проводячи межу між законним розслідуванням поліцією та підбурюванням до вчинення кримінального правопорушення, додатково вивчається питання про те, чи чинився на особу вплив для вчинення правопорушення. У справах у сфері обігу наркотичних засобів враховуються прояв ініціативи у контакті із особою, поновлення пропозиції, незважаючи на його первинну відмову, наполегливі спонукання, підвищення ціни на наркотик за межі середньої або апелювання до співчуття через симптоми абстиненції (ЄСПЛ в рішенні у справі «Акбай та інші проти Німеччини»).

Дослідивши результати оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, судом першої інстанції встановлено, що обвинувачений, здійснюючи збут наркотичних засобів свідку, паралельно вчиняв аналогічні дії щодо інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, на що вказував, зокрема, зміст його телефонних розмов, оскільки останньому неодноразово телефонували невстановлені особи, які вели з ним зашифровані розмови і домовлялися про зустрічі.

Крім цього, в день проведення оперативної закупівлі обвинуваченому надходили різні дзвінки, що свідчило про стійку спрямованість останнього на збут наркотичних засобів і виключає будь-яку провокацію правоохоронними органами на вчинення злочинів.

На підставі наведеного провокація злочину не знайшла свого підтвердження, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні ознаки, притаманні провокації злочину правоохоронними органами. Крім того, в ході судового засідання встановлено, що свідок і обвинувачений були раніше знайомі, він і раніше купував у обвинуваченого наркотичні засоби. Будь-яких даних, які б свідчили про те, що допитаний у справі свідок обмовив обвинуваченого у вчиненні злочинів, у матеріалах справи немає. Судом також не встановлено, що вказаний свідок мав особисту зацікавленість у результаті розслідування чи якимось чином був у прямій залежності від працівників органу досудового розслідування. Також у судовому засіданні свідок показав, що добровільно дав згоду на проведення оперативних закупок у обвинуваченого.

Відповідно до правової позиції ЄСПЛ, викладеної у рішенні від 05.02.2008 у справі «Раманаускас проти Литви», саме по собі застосування спеціальних методів розслідування, зокрема легендованих операцій, не є провокацією злочину, а використання судом доказів, одержаних у такий спосіб, автоматично не свідчить про порушення права на справедливий судовий розгляд.

Вплив поліції на хід подій з використанням «моделі симуляції злочинної поведінки», коли поліція приєднується до протиправної діяльності, а не ініціює її, розцінюється судом не як провокація, а як таємна робота, що не містить ознак зловживань, з огляду на обов'язок правоохоронних органів протидіяти злочинам.

Виходячи з правових орієнтирів, не є провокацією пропозиція особи, котра співпрацює з правоохоронними органами, вчинити злочин, на яку винний одразу погоджується.

За відсутності ознак послідовного цілеспрямованого схиляння до кримінального правопорушення та наявності інформації про самостійну попередню підготовку винного до його вчинення (придбання чи виготовлення та зберігання предмета, знарядь злочину тощо) сам по собі факт відповідної пропозиції не дає достатніх підстав для висновку, що звернення конкретної особи мало вирішальний вплив на формування злочинного наміру та що в іншому випадку злочин не було би вчинено. Разом з тим, у цьому кримінальному провадженні даних про наполегливе схиляння свідком обвинуваченого до продажу йому наркотичної речовини не встановлено.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.02.2023 у справі № 345/4537/18 (провадження № 51-764км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109242228.

Органом досудового розслідування адвокат обвинувачувався у тому, що запропонував слідчому хабар за повернення своєму клієнту автомобіля, вилученого як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Суди попередніх інстанцій визнали адвоката невинуватим та виправдали за ч. 3 ст. 369 КК через недоведеність, що кримінальне правопорушення вчинене ним. Суди дійшли висновку про наявність в діях слідчого ознак провокації, адже він створив умови, внаслідок яких адвокат не мав іншого шляху повернути вилучений автомобіль особі, інтереси якої він представляв, і такі дії слідчого спонукали адвоката до пропозиції та надання неправомірної вигоди.

У касаційній скарзі сторона обвинувачення стверджувала про відсутність провокації та що саме виправданий був ініціатором дзвінків та

зустрічей, незважаючи на попередження про незаконність його пропозицій, продовжив свою неправомірну поведінку.

Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій з таких підстав.

> Верховний Суд звернув увагу на те, що, досліджуючи питання, чи не було вчинено злочин внаслідок провокації (пастки) з боку органу розслідування, суди мають дослідити, зокрема, підстави, чому операція була розпочата, у тому числі, чи були об'єктивні підозри щодо причетності обвинуваченого до кримінальної діяльності або його схильності вчинити злочин, ступінь залученості поліції до злочину та характер будь-якого підбурювання або тиску, якому був підданий обвинувачений та інші обставини. Обвинувачений має отримати можливість доводити свою позицію відносно кожного з пунктів, важливих в цьому аспекті.
>
> Ухвалення службовою особою рішень або вчинення нею дій при виконанні своїх повноважень, якщо за оцінкою зацікавленої особи воно є незаконним та/або необґрунтованим, саме по собі не може свідчити про підбурювання до надання хабаря. Крім того, навіть якщо в подальшому таке рішення буде скасовано через незаконність або необґрунтованість, це не може свідчити, без додаткових доказів, про те, що воно приймалося з корупційною метою.
>
> Навіть якщо погодитися з оцінкою судів попередніх інстанцій дій слідчого після вилучення автомобіля як незаконних, такі дії самі по собі не можна розглядати як підбурювання до вчинення злочину, оскільки ситуація залишала для зацікавленої сторони законні способи її вирішення. Зацікавлена сторона не лише мала можливість оскаржити такі дії, але й скористалася нею. Наприклад, слідчому було подане клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні — скарга до слідчого судді на бездіяльність слідчого. Хоча слідчий суддя відмовив у задоволенні скарги, пославшись на відсутність у зацікавленої особи права на цей автомобіль, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям, спрямованим на захист прав володільця автомобіля. Таким чином, вирішення згаданого питання за допомогою хабаря не було зумовлено цією ситуацією, оскільки адвокату були відомі інші способи захисту права, яке він вважав порушеним.
>
> Також не є переконливим посилання на те, що слідчий не роз'яснив виправданому незаконність пропозиції хабаря. Враховуючи освіту і професійний досвід адвоката, протизаконність хабаря не могла бути йому невідома, і відсутність спеціального попередження з боку слідчого не може тлумачитися як провокування на пропозицію і надання хабаря.

Таким чином, суди невиправдано надали вирішального значення цим обставинам, залишивши поза увагою низку інших обставин, докази на підтвердження яких надані стороною обвинувачення, і які потребували оцінки з погляду того, чи свідчать вони про те, що хабар виправданим було передано внаслідок підбурювання.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.01.2024 у справі № 164/963/16-к (провадження № 51-348км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993775.

Заступник начальника слідчого відділу поліції обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, а саме в тому, що він запропонував особі з метою закриття стосовно неї кримінального провадження надати йому 10 000 грн неправомірної вигоди за вплив на прийняття суддею такого рішення.

Ухвалою апеляційного суду кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, зокрема, у зв'язку з констатацією провокації одержання неправомірної вигоди.

Прокурор у касаційній скарзі стверджував, що висновок апеляційного суду про провокацію злочину є необґрунтованим, адже факт підбурювання до вчинення кримінального правопорушення спростовується матеріалами НСРД, а також тим, що більшість телефонних з'єднань між агентом та оперативним співробітником тривала менше 10 секунд і за цей час неможливо надати будь-які вказівки чи інструкції. Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, з огляду на таке.

Висновки про провокацію злочину повинні бути перевірені з огляду саме на встановлення того факту, коли правоохоронні органи приєдналися і розпочали проводити контроль за вчиненням злочину.

Наявність чи відсутність провокації не встановлюється лише на підставі того факту, хто і кому перший зателефонував. Питання провокації слід досліджувати насамперед із поведінки особи, щодо якої внесено відомості до ЄРДР, а тим більше у тих провадженнях, коли саме правоохоронець вчиняє корупційний злочин.

Оскільки у цьому провадженні одним із аргументів сторони захисту була наявність провокації злочину, то суду необхідно належно оцінити як аргументи сторони захисту, так і аргументи сторони обвинувачення щодо наявності або відсутності такої провокації з урахуванням підходів, використаних у вищевказаному рішенні ЄСПЛ.

Той факт, що апеляційний суд витребував певну інформацію, яка стосується предмета доказування у цьому провадженні за ініціативи сторони захисту не свідчить про порушення положень КПК. Однак

витребувані відомості потрібно оцінити у сукупності з іншими матеріалами цього кримінального провадження, а не надавати їм перевагу перед доказовою базою розглядуваного провадження.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10.10.2023 у справі № 185/3086/16-к (провадження № 51-1808км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114086708.

Вироком ВАКС, залишеним без зміни АП ВАКС, двох осіб визнано винуватими та засуджено за ч. 3 ст. 369 КК за те, що вони за попередньою змовою між собою, у власних інтересах запропонували, пообіцяли та надали службовим особам, які займали відповідальне становище, неправомірну вигоду в розмірі 35 000 гривень за прискорення проведення обстежень та надання позитивного рішення для дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щодо 34 аптечних закладів.

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції щодо відсутності провокативних дій у цьому кримінальному провадженні.

Сторона захисту у касаційній скарзі вказувала, що судами безпідставно не взято до уваги висновок комісійної судової психологічної лінгвістичної експертизи, який підтверджує наявність провокації працівниками поліції на вчинення обвинуваченим злочину. Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій.

Вирішення питання наявності або відсутності у кримінальному провадженні ознак провокаційних дій зі сторони працівників поліції вирішується судом на підставі всієї дослідженої сукупності доказів з певного питання. Тому висновок комісійної судової психологічної лінгвістичної експертизи не є достатнім підтвердженням наявності в діях працівників поліції провокативних дій.

Відповідно до протоколів про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтролю особи встановлено, що саме засуджений був ініціатором проведення зустрічі, яка відбулась під контролем правоохоронних органів між ним та свідками. Окрім того, саме засуджені висловили намір про надання свідку грошових коштів за організацію та пришвидшення проведення перевірок приміщень підприємства.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11.10.2021 у справі № 554/5163/17 (провадження № 51-1909км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100359503.

Органом досудового розслідування двоє державних службовців 6 рангу обвинувачувались у тому, що вони, будучи службовими особами, з

метою особистого збагачення, переслідуючи корисливий мотив, повідомили особі про можливість здійснення нею господарської діяльності з перевезення пасажирів без отримання ліцензії, за що остання має щомісячно надавати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 3 000 грн.

Суди попередніх інстанцій державних службовців визнали невинуватими та виправдали у пред'явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 368 КК у зв'язку з недоведеністю у їх діях складу інкримінованого кримінального правопорушення. Суди дійшли висновку, що штучно створена обстановка спеціального слідчого експерименту безальтернативно свідчить про провокацію злочину.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що апеляційним судом не зазначено в ухвалі підстави, з яких не взято до уваги докази, надані стороною обвинувачення, зокрема, результати проведених оперативно-розшукових заходів, що свідчать про відсутність провокації та систематичність отримання неправомірної вигоди виправданими. Верховний Суд не погодився з ухвалою суду апеляційної інстанцій та вказав наступне.

> Висновок судів попередніх інстанцій про те, що штучно створена обстановка спеціального слідчого експерименту безальтернативно свідчить про провокацію злочину, Верховний Суд вважає необґрунтованим.
>
> Відповідно до пункту 1.12.4. Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 (далі — Інструкція) спеціальний слідчий експеримент полягає у створенні слідчим та оперативним підрозділом відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів певної особи, у діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостереження за її поведінкою та прийняттям нею рішень щодо вчинення злочину.
>
> Таким чином, однією з ознак спеціального слідчого експерименту є мета його проведення, зокрема, перевірка дійсних намірів певної особи, у діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостереження за її поведінкою та прийняттям нею рішення щодо вчинення злочину. При цьому тяжкість вчиненого злочину є необхідною умовою проведення цієї НСРД.
>
> Інша ознака спеціального слідчого експерименту полягає у тому, що під час його проведення допускається використовувати не лише природні (звичайні) умови, а й створювати штучну обстановку або штучні умови. Такий висновок випливає із визначення поняття

«спеціальний слідчий експеримент», наданого в Інструкції, а саме: що це «створення слідчим та оперативним підрозділом відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної».

Отже, обстановка повинна відповідати наступним вимогам:

1) вона повинна складатися на основі інформації про злочинну діяльність особи, наявної в слідчого або оперативного підрозділу;

2) ця обстановка повинна бути максимально наближеною до презюмованої злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться експеримент.

Фактичним початком спеціального слідчого експерименту слід вважати дії зі створення штучної обстановки, незалежно від дій особи, щодо якої проводиться такий експеримент.

Сторона обвинувачення вказувала, що доказом відсутності провокації є долучені до кримінального провадження матеріали оперативно-розшукової справи, які підтверджують, що до появи свідка виправдані за попередньою змовою систематично займались вимаганням та отриманням неправомірної вигоди з осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері пасажирських автоперевезень та перевезень вантажів, постійно проводили між собою наради, на яких обговорювали питання щодо отриманої неправомірної вигоди та можливостей її отримання від суб'єктів господарювання. Суд апеляційної інстанції визнав допустимими матеріали оперативно-розшукової справи, долучені до кримінального провадження, проте, не надав належної оцінки щодо їх значення для підтвердження факту відсутності провокації вчинення злочину, як того вимагала сторона обвинувачення.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.05.2021 у справі № 750/10362/17 (провадження № 51-5319км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96933490.

Начальник управління водного господарства обвинувачувався в тому, що висловив особі вимогу про надання йому грошових коштів за невідключення останньої від надання послуг, пов'язаних з подачею води на полив сільськогосподарських культур зі свердловини, та отримав незаконну винагороду в розмірі 10 000 грн.

Суди попередніх інстанцій посадовця за ч. 3 ст. 368 КК виправдали через провокацію злочину, а тому докази, отримані шляхом підбурювання особи до вчинення злочину, не можуть бути покладені в основу обвинувачення.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що апеляційний суд належним чином не перевірив доводів апеляційної скарги сторони

обвинувачення про незаконність виправдувального вироку місцевого суду та не зважив на посилання прокурора про неврахування судом першої інстанції доказів, покладених на підтвердження наявності в діях виправданого складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК. Верховний Суд не погодився з такими доводами сторони обвинувачення та залишив без зміни ухвалу апеляційного суду.

ЄСПЛ визначає «пастку» як ситуацію, коли задіяні агенти працівники органів правопорядку або особи, що діють на їх прохання не обмежуються суто пасивними спостереженнями протиправної діяльності, а здійснюють на особу, за котрою стежать, певний вплив, провокуючи її скоїти правопорушення, яке вона в іншому випадку не вчинила би, з метою зафіксувати його, тобто отримати доказ і розпочати кримінальне провадження (п. 55 рішення у справі «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008, заява № 74420/01).

Поведінкою, яка провокує особу на скоєння злочину, незалежно від того, чи був «таємний агент» працівником правоохоронного органу чи особою, яка діяла на їх прохання, може бути встановлення контакту із особою за відсутності об'єктивних підозр у її причетності до злочинної діяльності (п. 44 рішення у справі «Burak Hun проти Туреччини» від 15.12.2009, заява № 17570/04), поновлення пропозиції, незважаючи на її попередню відмову (п. 67 рішення у справі «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008, заява № 74420/01).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, внесено на підставі заяви заявника про те, що посадові особи управління водного господарства за попередньою змовою між собою вимагають від нього хабара на вирішення питання про підписання договору з водокористування.

Із зафіксованих за результатами НСРД розмов між виправданим та заявником вбачається, що виправданий пропонував заявнику укласти офіційний договір на водокористування, за умови надання ним документів на користування земельною ділянкою, але заявник цього не зробив, при цьому запропонував заплатити вдвічі більше. Виправданий не погодився на пропозицію неправомірної вигоди, а навпаки наполягав на офіційній сплаті за використану воду, яку заявник споживає для поливу, шляхом укладання договору на водопостачання, або у разі відсутності необхідних документів користуватися водою через іншого водокористувача.

З огляду на викладене, у діях заявника наявна провокація, а тому докази, отримані шляхом підбурювання особи до вчинення злочину, не можуть бути покладені в основу обвинувачення.

Таким чином, протоколи, складені за результатами проведення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи та контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, а також протокол огляду грошових коштів не можуть вважатися допустимими доказами, оскільки отримані в результаті провокації до вчинення злочину всупереч вимогам КПК та в порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.01.2021 у справі № 663/2885/17 (провадження № 51-4750км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94194562.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 1 ст. 369 КК, за те, що він пропонував і надав начальнику сектору реагування патрульної поліції майору поліції неправомірну вигоду в сумі 8 000 грн за невчинення останнім дій щодо скерування до суду протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, складеного стосовно обвинуваченого.

У касаційній скарзі сторона захисту вказувала, що засуджений був спровокований працівниками поліції на передачу хабаря і що саме поліцейські створили ситуацію, яка провокувала засудженого до вчинення злочину, який він не мав наміру вчиняти. Верховний Суд погодився з такими доводами захисту, з огляду на таке.

Як свідчать матеріали кримінального провадження і показання самого правоохоронця, його обов'язки обмежувалися підготовкою на підставі складених патрульними поліцейськими матеріалів адміністративних справ для передачі до суду, а також внесення відповідних відомостей до бази даних. Верховний Суд не знайшов в матеріалах провадження пояснення тому, чому ці обов'язки зумовлювали необхідність контактувати з особами, які обвинувачувалися у вчиненні правопорушення. Сторона обвинувачення також не пояснила, яку мету переслідував правоохоронець, запросивши засудженого до свого кабінету, і які службові задачі він виконував, перебуваючи з ним у кабінеті протягом 20 хвилин.

Верховний Суд зазначив, що будь-який державний службовець, зокрема, і працівник поліції, зобов'язаний щонайменше утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення. У даному випадку сам

поліцейський стверджував, пояснюючи необхідність увімкнення прихованого відеозапису, що в нього була підозра, що засуджений запропонує йому хабар, оскільки засуджений робив такі пропозиції працівникам поліції під час оформлення протоколу.

Касаційний суд вказав, що показання поліцейських, які складали відповідний протокол, не підтверджують це повідомлення поліцейського. Але навіть, якщо вважати, що у нього були підстави для підозри, то ця обставина тим більше вимагала від поліцейського вжити заходів, щоб його поведінка не була витлумачена як пропозиція або готовність отримати хабар. В обставинах цієї справи ніщо не заважало йому відмовити засудженому у зустрічі в кабінеті або негайно припинити таке спілкування. Однак поведінка працівника поліції носила протилежний характер: беззмістовне, не зумовлене будь-якою необхідністю, перебування в кабінеті і вичікувальна позиція його з численними паузами у розмові створювали враження готовності отримати пропозицію неправомірної вигоди і, таким чином, провокували засудженого на таку пропозицію.

Верховний Суд дійшов висновку, що пропозиція неправомірної вигоди з боку засудженого була спровокована поведінкою працівників міліції. Підготовка поліцейським прихованого відеозапису свідчить про те, що поведінка була усвідомлено спрямована на провокування такої пропозиції з метою фіксування злочину.

Верховний Суд не надає великої ваги висловлюванням поліцейського під час зустрічі, оскільки він усвідомлював, що здійснюється відеозапис і це зумовлювало його поведінку. Таку поведінку поліцейського Суд не може розцінити інакше, як провокування злочину з метою його викриття.

Верховний Суд звертає увагу на асиметричний підхід законодавця до правил доказування в кримінальному процесі. Правила оцінки доказів мають за мету запобігання неправомірному втручанню держави в права і свободи особи та заохочення доброчесної поведінки правоохоронних органів. Вимога визнати докази, отримані з порушеннями, недопустимими спрямована на те, щоб сторона, що допустила порушення, не могла скористатися його результатами. Використання цих правил на шкоду стороні, яка жодним чином не відповідальна за порушення процесуальних правил, суперечить їх меті.

Тому докази, які відповідно до правил допустимості не можуть бути допущені на доведення винуватості, можуть використовуватися для

спростування версії сторони обвинувачення. Позбавлення сторони захисту такого права призводить до покладення на неї негативних наслідків недотримання положень кримінального процесуального закону, допущених стороною обвинувачення щодо доказів, які виправдовують особу.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 06.05.2025 у справі № 346/2640/20 (провадження № 51-5190км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/127358214.

4. Ініціативність дій особи та їх оцінка в ході аналізу доводів про провокацію злочину

Суди попередніх інстанцій визнали начальника відділу Міністерства оборони України винуватим та засудили за ч. 3 ст. 369 КК, а саме за те, що він висловив пропозицію та обіцянку надати неправомірну вигоду директору Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за залучення фахівців до проведення внутрішнього аудиту щодо фактичного виконання робіт за державним контрактом, що дало б змогу аудиторській групі скласти позитивний аудиторський звіт. Суди спростували версію захисту про провокацію злочину з боку правоохоронних органів.

У касаційних скаргах захисник та засуджений вказували, що посадовими особами Міністерства оборони України з метою вимагання неправомірної вигоди від представників комерційних структур було створено штучні перепони їх законній господарській діяльності, а вимога щодо надання незаконної фінансової пропозиції надійшла від викривача, який скористався зазначеною ситуацією з метою отримання статусу викривача. Верховний Суд не погодився з такими доводами сторони захисту, з огляду на таке.

При вирішенні питання наявності провокації слід з'ясувати: чи надавалась допомога особі вчинити злочин, який вона б не вчинила, якби правоохоронні органи або особи, що діють за їх дорученням, цьому не сприяли; чи спонукали дії агентів, що працюють під прикриттям, вчинити злочин, і ніщо не передбачало, що злочин був би скоєний без цього втручання; чи було задокументовано контроль за вчиненням злочину.

Судами встановлено ініціативний характер дій обвинуваченого, спрямованих на отримання позитивного аудиторського звіту шляхом надання неправомірної вигоди директору Департаменту внутрішнього аудиту. Відсутність провокації з боку викривача підтверджується змістом розмов, які були зафіксовані в результаті проведення НСРД під час їх зустрічей, коли обвинувачений без будь-

якого примусу або стороннього впливу проявляв активність у питанні висловлення пропозиції та обіцянки надати неправомірну вигоду за завершення аудиту, визначення її розміру та порядку розподілу, порядку та умов надання, залучення до аудиту бажаних осіб. Крім того, суди встановили, що викривач не був залежним від конкретних правоохоронних органів та не діяв під їхнім контролем як «агент держави».

Не є переконливими твердження сторони захисту про те, що викривач шукав можливість отримати такий статус як гарантію захисту від звільнення з посади через ймовірну втрату доступу до державної таємниці, та був залежним від правоохоронних органів. На спростування цих тверджень суди попередніх інстанцій зазначили, що згідно зі ст. 53-4 Закону «Про запобігання корупції» викривача не може бути звільнено у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Питання порушення режиму державної таємниці жодним чином не було пов'язано із корупційним правопорушенням. Крім того, за результатами службового розслідування Міністерство оборони України не виявило в діях викривача ніяких порушень правил доступу до державної таємниці, тому його не було притягнуто до відповідальності, а рішення СБУ щодо скасування допуску до державної таємниці носило рекомендаційний характер. Також судам не було надано жодного доказу того, що викривач був залежним від конкретних правоохоронних органів та діяв під їх контролем як «агент держави». З такими аргументами цілком погоджується колегія суддів суду касаційної інстанції.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 05.09.2024 у справі № 991/2197/22 (провадження № 51-140км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121546285.

Директор кооперативного коледжу обвинувачувалась у тому, що вона, як голова відбіркової комісії цього навчального закладу, з метою особистого збагачення висунула вимогу щодо позитивного вирішення питання здачі екзаменів вступником та подальшого зарахування його до цього навчального закладу у разі надання їй в якості неправомірної вигоди грошових коштів у сумі 500 доларів США.

Суди попередніх інстанцій директора коледжу визнали невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК, та виправдали на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК у зв'язку з тим, що не доведено, що в її діянні є склад кримінального правопорушення.

Апеляційний суд визнав правильним висновок місцевого суду про те, що докази, надані стороною обвинувачення, здобуто внаслідок провокації.

У касаційній скарзі прокурор зазначав, що апеляційний суд не взяв до уваги послідовні та незмінні показання свідка про вимагання і передачу директору коледжу неправомірної вигоди для зарахування до числа студентів коледжу. Верховний Суд не погодився з такими доводами касаційної скарги прокурора та вказав наступне.

> У разі наявності за матеріалами кримінального провадження ознак, притаманних провокації злочину правоохоронними органами, суд має перевірити це у судовому засіданні шляхом безпосереднього дослідження відповідних доказів і лише після цього зробити висновок щодо наявності (відсутності) факту провокації злочину і, як наслідок, щодо допустимості та достатності доказів, наявних у справі, для ухвалення відповідного процесуального рішення.
>
> Директор коледжу стверджувала, що кримінальне провадження щодо неї є замовним, адже свідок є підставною особою, він не мав жодного наміру навчатись у коледжі, директором якого вона була, є агентом правоохоронних органів, які проводили провокацію щодо неї злочину.
>
> Про провокативний характер вчинених свідком дій свідчить той факт, що всі телефонні дзвінки надходили виправданій виключно від нього, а під час розмов з виправданою він постійно розпитував про кошти, які потрібно оплатити за навчання (на що виправдана повідомляла про необхідність отримання розрахункового рахунку у комісії та внесення коштів на відповідний рахунок), й він, маючи змогу звернутись до працівників приймальної комісії, яка працювала у ті дні, з власної ініціативи постійно шукав особистих зустрічей з виправданою.
>
> Оскільки за підтримки правоохоронних органів свідок впливав на виправдану, постійно шукаючи зустрічей, телефонних розмов, і цього кримінального провадження не було б апріорі в разі відсутності такого «зручного» свідка для правоохоронних органів, а тому у даному кримінальному провадженні мала місце провокація свідка та працівників правоохоронних органів до вчинення виправданою відповідного злочину.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.02.2023 у справі № 161/13738/16-к (провадження № 51-2235км22) Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108822263.

Головний лікар первинної медико-санітарної допомоги обвинувачувалась в тому, що за надання фізичній особі підприємцю дозволу на проведення комп'ютерної діагностики організму людини по методу Фолля в приміщеннях сільських фельдшерсько-акушерських пунктів структурних підрозділів зазначеного комунального закладу, останній мав надати їй грошові кошти у розмірі 10000 грн.

Суди попередніх інстанцій головного лікаря визнали невинуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК, та виправдали у зв'язку з відсутністю у її діях складу кримінального правопорушення. Суди дійшли висновку, що у цьому кримінальному провадженні отримані в результаті проведення НСРД докази є недопустимими в розумінні статей 86, 87, 94 КПК, оскільки були здобуті внаслідок провокації. Правоохоронний орган спеціально залучив заявника для проведення НСРД, передавав йому ідентифіковані помічені грошові кошти для передачі грошей виправданій як неправомірну вигоду.

У касаційній скарзі прокурор вказував, що наявні в матеріалах кримінального провадження докази є допустимими та достатніми для доведення винуватості головного лікаря у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК.

Верховний Суд не погодився з такими твердженнями прокурора та залишив без зміни ухвалу апеляційного суду, з огляду на таке.

> Як встановлено судами попередніх інстанцій, заявник, який звернувся з заявою про вимагання головним лікарем від нього неправомірної вигоди, працював під прикриттям правоохоронних органів, зокрема, протягом шести років був заявником у значній кількості кримінальних проваджень, пов'язаних з корупційними злочинами.
>
> Крім того, відеозаписом подій підтверджується, що заявник, перебуваючи у кабінеті головного лікаря, діяв активно, наполегливо, швидко, щоб залишити заздалегідь помічені спеціальною речовиною грошові кошти, при цьому проігнорував репліки виправданої про оформлення цих грошей через бухгалтерію як благодійну допомогу закладу, що передбачено Статутом і не є забороною.
>
> Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку, що у кримінальному провадженні щодо виправданої мала місце провокація з боку заявника, котрий за підтримки правоохоронних органів впливав на виправдану шляхом призначення зустрічей та телефонних розмов. При цьому, під час судового розгляду, незважаючи на встановлений у ст. 92 КПК обов'язок доказування, жодних даних на спростування доводів сторони захисту щодо провокації злочину прокурором не було надано.

Отже, отримані в результаті проведення НСРД докази є недопустимими в розумінні статей 86, 87, 94 КПК, оскільки одержані за допомогою провокації, тобто внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.05.2021 у справі № 166/1199/18 (провадження № 51-6317км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96978130.

Голова міської ради обвинувачувався у тому, що надав неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США начальнику відділу поліції та старшому оперуповноваженому відділу поліції за вжиття ними заходів щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності за фактом службового підроблення офіційних документів посадовими особами міської ради під час придбання сміттєзбиральної техніки.

Суди попередніх інстанцій виправдали голову міської ради за ч. 3 ст. 369 КК. Суди встановили, що саме працівники поліції були не тільки ініціаторами зустрічі з головою міської ради, а й доволі «активними» ініціаторами в спілкуванні з ним та здійснювали його провокування. Суди послалися на тривале і наполегливе створення агентами у голови міської ради враження безвихідної для нього ситуації і їх необмежених можливостей повернути її як йому на користь, так і на шкоду.

У касаційній скарзі прокурор вказував, що, визнаючи всі докази недопустимими як такі, що отримані внаслідок провокації злочину працівниками правоохоронного органу, місцевий суд не дав оцінку кожному конкретному доказу.

Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій та вказав наступне.

Саме маніпулятивна поведінка працівників поліції при спілкуванні з виправданим спровокувала його до пропозиції надання їм неправомірної вигоди в озвученій ними сумі, що змусило його позичити у знайомого 2 тисячі доларів США для того, щоб запобігти створенню перешкод у реалізації планів розвитку громади.

Факт провокації злочину працівниками поліції шляхом маніпулятивного психологічного впливу останніх на виправданого має наслідком відсутність обов'язкової ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК, — прямого умислу.

Висновок суду про наявність провокації в діях працівників поліції, задіяних в НСРД, є достатньою підставою для визнання недопустимими доказів, отриманих внаслідок таких дій, оскільки використання доказів, одержаних внаслідок підбурювання з боку правоохоронних органів від самого початку недвозначно може

позбавити особу права на справедливий суд (справа «Раманаускас проти Литви» (Велика Палата), § 54).

Враховуючи висновок про правильність визнання недопустимими доказів, отриманих внаслідок провокації, Верховний Суд не вважає за необхідне розглядати інші доводи сторони обвинувачення, що стосуються інших підстав визнання доказів недопустимими.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.04.2024 у справі № 450/374/18 (провадження № 51-3279км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118297021.

Органом досудового розслідування начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції — старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища обвинувачувався в одержанні неправомірної вигоди в сумі 15 000 грн за непроведення ним перевірки дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища товариства та невстановлення вказаного товариства суб'єктом порушення під час перевірки.

Вироком місцевого суду його виправдано за ч. 3 ст. 368 КК у зв'язку із недоведеністю наявності в його діянні складу кримінального правопорушення. Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та визнав начальника відділу винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність провокації злочину.

У касаційній скарзі сторона захисту вказувала, що суд апеляційної інстанції дійшов неправильного висновку про відсутність в діях заявника ознак провокації злочину, оскільки саме він був ініціатором зустрічей із засудженим. Верховний Суд залишив в силі вирок апеляційного суду, з огляду на таке.

Верховний Суд зазначив, що про відсутність провокації злочину свідчать активні дії засудженого щодо непроведення перевірки та щодо заволодіння грошовими коштами, а саме: ініціював їх передачу та визначив конкретну суму, яку бажав отримати; після їх передачі в автомобілі в обумовленому розмірі не відмовився від свого наміру.

Засуджений мав право вибору – відмовитись від отримання будь-яких матеріальних вигод чи прийняти їх, тобто до нього не застосовувались будь-які засоби впливу, зокрема, шляхом використання прийомів шантажу чи погроз, наполегливого його схиляння до протиправних дій.

Водночас засуджений, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в порушення вимог ч. 1 ст. 24 Закону «Про запобігання корупції», не вжив заходів у разі надходження пропозиції

щодо неправомірної вигоди, а навпаки, активно добровільно вживав заходи, спрямовані саме на одержання неправомірної вигоди. Таким чином, суд апеляційної інстанції на підставі вказаних доказів встановив сукупність усіх передбачених законом ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.05.2023 у справі № 686/16180/19 (провадження № 51-4203км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111221153.

Головний спеціаліст з питань зайнятості відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості обвинувачувалась у тому, що з метою отримання неправомірної вигоди висловила пропозицію особі, яка перебувала на обліку по безробіттю у цьому центрі, про передачу їй грошових коштів у сумі 1500 грн за дії, пов'язані з допомогою при проведенні профдіагностичної консультації з метою визначення профспрямованості й можливості влаштування на профнавчання в центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, та одержала від останньої неправомірну вигоду в сумі 1500 грн.

Суди попередніх інстанцій визнали головного спеціаліста невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК, та виправдали на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК у зв'язку з тим, що не доведено, що в її діянні є склад кримінального правопорушення, оскільки встановлено провокацію злочину.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що у головного спеціаліста було достатньо часу для повідомлення про отримання нею неправомірної вигоди, тому відсутня провокація інкримінованого їй злочину з боку правоохоронних органів, а докази, отримані стороною обвинувачення за заявою свідка, є допустимими. Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій про існування у кримінальному провадженні провокації злочину.

Як установив суд першої інстанції, особа, яка звернулася із заявою про вимагання від неї головним спеціалістом неправомірної вигоди, за відсутності заяви про конфіденційне співробітництво працювала під контролем правоохоронних органів.

Крім того, як зазначив місцевий суд, на останню зустріч заявник прийшов без попереднього запису, за власною ініціативою, не оформивши належним чином медичної довідки, а після події інкримінованого виправданій кримінального правопорушення не здійснював навчання в центрі зайнятості, куди так наполегливо прагнув, що свідчить про провокативність його дій, з огляду на відсутність у нього реального наміру пройти навчання з отриманням відповідного диплома електрогазозварювальника та відповідно

відсутність необхідності звертатися за допомогою саме до виправданої.

Про наявність провокації в діях заявника свідчить також та обставина, що він звернувся за влаштуванням до центру зайнятості до особи, яка очевидно не мала відповідних повноважень, при цьому був ініціатором влаштування на навчання і сам висловив намір вивчитися на електрогазозварювальника.

Отже, суди попередніх інстанцій дійшли аргументованих висновків про існування у кримінальному провадженні провокації злочину й такі висновки цілком узгоджуються з усталеною практикою ЄСПЛ.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.04.2024 у справі № 415/5370/17 (провадження № 51-5745км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118258920.

Судами попередніх інстанцій обвинуваченого визнано винуватим та засуджено за ч. 3 ст. 307 КК, а саме за те, що він умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено — PVP, у особливо великих розмірах, з метою її подальшого збуту. Суди відхилили твердження сторони захисту про провокацію злочину, пославшись на докази, що зібрані у встановленому законом порядку, досліджені під час судового розгляду та оцінені судом відповідно до приписів ст. 94 КПК.

У касаційній скарзі засуджений, заперечуючи кваліфікацію дій за ч. 3 ст. 307 КК, зазначав про провокацію злочину працівниками поліції. Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій про відсутність провокації, з огляду на таке.

Верховний Суд вказав, що про те, що обвинувачений мав на меті саме збут психотропної речовини, свідчить його поведінка (вжиття ним додаткових заходів для конспірації своєї діяльності — отримання посилки не на своє ім'я, реєстрація карти клієнта «Нової пошти» на вигадане ім'я; постійне відстеження посилки та отримання її через 15 хвилин після доставки у відділення); особливо великий розмір психотропної речовини (психотропна речовина — PVP, масою 215, 1610 г), ця кількість свідчить про те, що вона є надмірною для вживання однією особою, враховуючи, що сам обвинувачений на обліку у лікаря-нарколога не перебував та не був особою, яка постійно вживала психотропні речовини; обставини, за яких її було придбано (через телеграм-канал), та зважаючи на кошти, якими оперували дані особи, що відображено у їхній переписці, а також на те, що обвинувачений неодноразово з'ясовував у співрозмовника питання щодо придбання та надіслання йому ваг та зіп-пакетів (для подальшого фасування),

свідчить про те, що він достеменно знав, розумів та чекав доставки саме такого розміру психотропної речовини.

Стороною захисту не надано жодних переконливих фактичних даних щодо підбурювання працівниками правоохоронних органів засудженого до вчинення злочину. В матеріалах провадження відсутні будь-які заяви чи скарги сторони захисту на дії працівників правоохоронних органів. Сторона захисту на підтвердження своїх слів не надала ні прізвищ працівників правоохоронних органів, ні їх посад, які, на їхню думку, спровокували засудженого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.08.2024 у справі № 161/341/23 (провадження № 51-853км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120948715.

5. Конфіденційне співробітництво і його відмінність від провокації злочину

Суд усвідомлює труднощі, пов'язані із завданням працівників поліції шукати та збирати докази з метою виявлення і розслідування кримінальних правопорушень. Для виконання цього завдання все частіше вимагається використання ними таємних агентів, інформаторів та негласних методів оперативної діяльності, зокрема, для боротьби з організованою злочинністю і корупцією. А тому використання спеціальних методів розслідування, — зокрема, негласних методів оперативної діяльності — саме собою не може порушувати право на справедливий суд. Однак, зважаючи на пов'язаний з такими методами ризик підбурювання з боку працівників поліції, їхнє використання має підлягати чітким обмеженням (див. рішення у справі «Раманаускас проти Литви» [ВП] (Ramanauskas v. Lithuania) [GC], заява № 74420/01, пункти 49 — 51, ЄСПЛ 2008).

Зокрема, Конвенція не виключає використання таких джерел як анонімні інформатори на початковій стадії досудового розслідування і у випадках, коли це вимагається характером злочину. Однак зовсім інше питання – подальше використання таких джерел судом першої інстанції для ухвалення обвинувального вироку, і таке використання є прийнятним лише за наявності належних і достатніх гарантій проти зловживань, зокрема, чіткої та передбачуваної процедури санкціонування, проведення та нагляду за проведенням відповідних слідчих дій (там само, пункт 53; див. також рішення у справі «Худобін проти Росії» (Khudobin v. Russia), заява № 59696/00, пункт 135, ЄСПЛ 2006-XII).

Хоча зростання організованої злочинності вимагає вжиття відповідних заходів, право на справедливий судовий розгляд, з якого випливає вимога належного відправлення правосуддя, тим не менш, поширюється на всі види кримінальних правопорушень від найлегших до найтяжчих. Право на справедливе відправлення правосуддя посідає настільки важливе місце в демократичному суспільстві, що ним не можна пожертвувати заради практичної доцільності (див. рішення у справі «Делькур проти Бельгії» (Delcourt v. Belgium), від 17.01.1970, пункт 25, Серія А № 11 та згадане рішення у справі «Раманаускас проти Литви» (Ramanauskas v. Lithuania), пункт 53).



Справа «Яхимович проти України» (YAKHYMOVYCH v. UKRAINE), заява № 23476/15, рішення від 16.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en-sq/974_h14#Text.

З точки зору фактів, Суд вважає непослідовним заперечення заявником вчинення злочину та одночасне висунення ним скарги, що його спровокували його вчинити. Захист від провокації обов'язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення інкримінованих йому дій, але стверджує, що вони були наслідком незаконного підбурювання з боку працівників правоохоронних органів. Однак, як вбачається з доводів заявника, він повністю заперечував свою причетність до злочину, що, на думку Суду, перешкодило йому висунути обґрунтовану скаргу на «таємного агента» (agent provocateur).

Тому Суд відхиляє скаргу заявника щодо «таємного агента» (agent provocateur) як явно необґрунтовану за підпунктом «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.10.2023 у справі № 373/1892/19 (провадження № 51-1757км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114228640.

Суди попередніх інстанцій обвинуваченого визнали винуватим та засудили за ч. 2 ст. 307 КК, а саме за те, що він придбав особливо небезпечний наркотичний засіб — опій ацетильований, який надалі зберігав при собі з метою збуту. Спростовуючи твердження сторони захисту про провокацію злочину, суди встановили, що органи досудового розслідування діяли в пасивний спосіб і не підбурювали обвинуваченого до вчинення злочину, а звернення таємного агента в цьому випадку не було обов'язковою умовою для злочинної діяльності обвинуваченого, тобто дії, якої в іншому випадку він би не вчинив.

Сторона захисту у касаційній скарзі вказувала, що матеріали НСРД є недопустимими доказами з тих підстав, що за відсутності окремої постанови про залучення конфідента був порушений порядок залучення особи до конфіденційного співробітництва; участь конфідента у проведенні НСРД була незаконною; всупереч приписам ст. 517 КПК конфідент не був допущений до державної таємниці.

Верховний Суд відхилив доводи касаційної скарги сторони захисту та залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

> Об'єднана палата Касаційного кримінального суду вказала, що під конфіденційним співробітництвом слід розуміти негласні відносини, що встановлюються уповноваженими органами з повнолітньою дієздатною особою і на засадах добровільності та конспіративності використовуються для вирішення завдань кримінального провадження.
>
> Залучення до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД, а складовим елементом їх проведення, що вбачається з положень ч. 2 ст. 246 КПК, де визначаються види НСРД, серед яких залучення до конфіденційного співробітництва відсутнє.
>
> Участь конфідента в контексті реалізації положень статей 223, 246, 271 КПК охоплюється змістом і є невід'ємною складовою процесуальної дії органу досудового розслідування, спрямованої на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Дії конфідента як невід'ємна складова НСРД у формі оперативної закупки фактично утворюють собою спосіб здійснення правоохоронним органом окремої процесуальної дії, метод втілення прихованих засобів виявлення і викриття кримінального правопорушення спеціальними підрозділами, отже, і виконавчий зміст здійснення правоохоронної діяльності у формі проведення НСРД.
>
> Враховуючи характер конфіденційного співробітництва, орган розслідування сам визначає форми і способи його організації з урахуванням потреб розслідування, необхідності запобігти розголошенню факту і деталей такого співробітництва тощо.
>
> Кримінальний процесуальний закон не забороняє стороні обвинувачення отримувати згоду на залучення до конфіденційного співробітництва та участь у НСРД у період часу, що передує даті прийняття рішення про проведення контролю за вчиненням злочину чи ухвалення слідчим суддею рішення про дозвіл на проведення НСРД.
>
> Оскільки залучення особи до конфіденційного співробітництва й участь у НСРД є підготовчими діями сторони обвинувачення,

спрямованими на підготовку до контролю за вчиненням злочину, проведення спостереження, відео-, аудіоконтролю особи, кримінальний процесуальний закон не встановлює вимог про те, щоб день та час постановлення прокурором рішення про проведення такої НСРД, як контроль за вчиненням злочину чи ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД — аудіо-, відеоконтроль особи, передували отриманню від особи згоди на її участь у НСРД.

Рішення про застосування заходів безпеки, які містять справжні анкетні дані особи, котра дала згоду на конфіденційне співробітництво і до якої застосовано заходи безпеки, відповідно до вимог ч. 1 ст. 252 КПК та п. «а» ст. 15 Закону від 23.12.1993 № 3782-XII «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» є державною таємницею і до матеріалів кримінального провадження не приєднуються, а зберігаються окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У цьому провадженні прокурор своєю постановою ухвалив провести контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки наркотичного засобу «опій» в обвинуваченого, до проведення НСРД залучив свідка, який добровільно надав згоду на участь.

Висновок про застосування норми права, передбаченої ч. 6 ст. 246 КПК.

Відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в НСРД як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.



Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.09.2023 у справі № 208/2160/18 (провадження № 51-1868кмо22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113817314.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини; незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно та у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, та засудили за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала про порушення порядку залучення свідка до проведення НСРД. Відхиляючи такі доводи касаційної скарги захисника, Верховний Суд вказав таке.

Згідно з ч. 2 ст. 275 КПК забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення НСРД адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке

співробітництво буде пов'язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.

Тобто чинне законодавство не встановлює обмежень щодо неможливості залучення до конфіденційного співробітництва, зокрема, осіб, які раніше притягувалися до адміністративної чи кримінальної відповідальності. З огляду на те, що свідок не належить до переліку осіб, визначених ч. 2 ст. 275 КПК, Верховний Суд не вбачає порушень у його залученні для здійснення оперативних закупок.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14.01.2025 у справі № 303/7389/23 (провадження № 51-57км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/124689382.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 2 ст. 369-2 КК, а саме за одержання ним від свідка 400 доларів США неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення невстановленими слідством посадовими особами регіонального управління ДПС про переведення останнього для подальшого проходження військової служби до прикордонного загону.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що результати НСРД є недопустимими доказами, оскільки викривач, який брав участь у процесуальних негласних діях, не мав допуску до державної таємниці. Верховний Суд відхилив такі доводи захисника та вказав наступне.

Верховний Суд вказав, що особи, які залучаються до проведення негласної слідчої (розшукової) дії (зокрема, поняті, закупники наркотичних засобів, психотропних речовин), не обов'язково повинні мати доступ до державної таємниці. Згідно зі ст. 11 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» такі особи зобов'язані лише не розголошувати таємницю, що стала їм відома у зв'язку з проведенням оперативно-розшукової діяльності.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.06.2023 у справі № 464/7015/20 (провадження № 51–1382км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111339382.

Органом досудового розслідування двоє державних службовців 6 рангу обвинувачувались у тому, що вони, будучи службовими особами, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливий мотив, повідомили особі про можливість здійснення нею господарської діяльності з перевезення пасажирів без отримання ліцензії, за що остання має щомісячно надавати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 3 000 грн.

Судами попередніх інстанцій державних службовців визнано невинуватими та виправдано за ч. 3 ст. 368 КК у зв'язку з недоведеністю у їх діях складу інкримінованого кримінального правопорушення.

У касаційній скарзі сторона обвинувачення вказувала про безпідставне визнання недопустимими результатів НСРД з підстав залучення свідка до конфіденційного співробітництва не уповноваженою процесуальним законом особою. Верховний Суд погодився з такими твердженнями прокурора та вказав наступне.

Висновок суду першої інстанції про те, що виключно слідчий має право залучати осіб в рамках конфіденційного співробітництва, не відповідає загальному положенню про негласні слідчі (розшукові) дії, визначеному в ч. 6 ст. 246 КПК, згідно з яким за рішенням слідчого чи прокурора до проведення НСРД можуть залучатися також інші особи.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.05.2021 у справі № 750/10362/17 (провадження № 51-5319км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96933490.

Начальник сектору кримінальної поліції обвинувачувався в тому, що протягом квітня-червня 2018 року отримав від особи гроші на загальну суму 35 800 грн як неправомірну вигоду за те, що не буде вживати заходів з розкриття крадіжок, вчинених особами, підконтрольними останній, при проведенні оперативно-розшукових заходів у разі встановлення таких осіб. Крім цього, обвинувачений придбав та зберігав за місцем свого проживання без передбаченого законом дозволу 37 бойових патронів.

Суди попередніх інстанцій визнали начальника сектору невинуватим та виправдали за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК у зв'язку з відсутністю в його діях складу інкримінованих йому злочинів. Суди вказали, що злочин вчинено внаслідок провокації, адже оперативний підрозділ без наявності будь-якої інформації, викладеної в своїх рапортах, з моменту реєстрації кримінального провадження розпочав провокативні дії, залучивши до їх проведення свідка, з метою спонукати виправданого вчинити явно незаконні дії.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що суди попередніх інстанцій дійшли необґрунтованих висновків про здійснення провокативних дій стосовно виправданого. Верховний Суд вважає висновки судів попередніх інстанцій про провокацію злочину необґрунтованими.

Жодна з обставин сама по собі не може бути визначальною для висновку про наявність або відсутність провокації. Лише оцінивши всі фактичні і юридичні аспекти події в сукупності, суди можуть зробити висновок, чи була поведінка агентів такою, що спонукала особу до дій, які та не вчинила б без їх втручання.

Сам по собі той факт, що свідок не звертався з заявою до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, а був залучений до проведення НСРД, не має вирішального значення для висновку про наявність чи відсутність провокації. У цьому провадженні НСРД розпочалися після отримання правоохоронними органами інформації, яка давала підстави вважати, що готується злочин.

Наявність у свідка судимостей, а також його співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, також самі по собі не свідчать про наявність провокації.

НСРД, у тому числі, контроль за вчиненням злочину, можуть проводитися і штатними працівниками правоохоронного органу, тому багаторазова участь у таких операціях не може свідчити про наявність провокації.

Суди попередніх інстанцій не надали детальне обґрунтування, з посиланням на докази, своєму висновку про наявність ознак провокації в поведінці суб'єкта проведення НСРД, зокрема, наявність вирішального впливу з його боку на вчинення виправданим інкримінованого злочину. Суди не навели аргументи, чому діалоги, які демонструють діловий підхід з боку виправданого до отримання неправомірної вигоди, свідчать про підбурювання з боку свідка і про те, що він своєю поведінкою спровокував виправданого.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.01.2024 у справі № 725/1375/19 (провадження № 51-4334км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993773.

Органом досудового розслідування заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності обвинувачувався в тому, що одержав для себе неправомірну вигоду в сумі 3000 гривень за направлення на МСЕК з метою поновлення особі групи інвалідності.

Суди попередніх інстанцій визнали заступника головного лікаря невинуватим та виправдали за ч. 3 ст. 368 КК. В обґрунтування такого висновку суди послалися на провокаційні дії свідка, який наполегливо шукав зустрічі з виправданим, а також наполегливо спонукав до отримання фінансової вигоди.

Також суди вказали, що цей свідок неодноразово залучався у кримінальних провадженнях як викривача у зв'язку з обвинуваченням інших осіб у вчиненні корупційних правопорушень при схожих обставинах, що дає підстави дійти висновку про його співпрацю з правоохоронними органами.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що суди дійшли неправильного висновку про провокацію злочину. Верховний Суд погодився з такими доводами сторони обвинувачення та скасував рішення судів попередніх інстанцій з таких підстав.

Верховний Суд вказав, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких даних про те, що свідок пропонував виправданому грошові кошти чи спонукав останнього до фінансової вигоди. Більше того, поза увагою судів попередніх інстанцій залишився той факт, що активність і наполегливість свідка могла бути викликана його власним інтересом, оскільки він мав всі необхідні підстави для встановлення групи інвалідності і саме тому ініціював відповідні питання до ЛКК, головою якої був виправданий.

Не є достатньо обґрунтованим і твердження місцевого суду про те, що неодноразове залучення свідка як викривача в інших кримінальних провадженнях свідчить про провокаційний характер його дій відносно виправданого.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 08.09.2021 у справі № 279/2578/18 (провадження № 51-2072км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99648270.

Органом досудового розслідування головний спеціаліст відділу технічного нагляду Державної інспекції сільського господарства, який є державним службовцем та головою комісії для приймання іспитів та переатестації трактористів-машиністів, обвинувачувався у тому, що висунув особі незаконну вимогу про одержання неправомірної вигоди за сприяння їй та ще трьом особам у складанні теоретичних і практичних іспитів та отримання посвідчень тракториста-машиніста, за що особа мала передати обвинуваченому неправомірну вигоду в розмірі 12800 грн.

Сторона захисту заперечувала причетність обвинуваченого до вчинення злочину, вказуючи, серед іншого, на провокацію з боку органів досудового розслідування. Вироком місцевого суду, залишеним без зміни апеляційним судом, державного службовця визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, та виправдано.

У касаційній скарзі та доповненнях до неї прокурор наполягав на відсутності провокації з боку органу досудового розслідування при проведенні контролю за вчиненням злочину. Вважав безпідставним невизнання як доказів сторони обвинувачення протоколів про результати контролю за вчиненням злочину, протоколів огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр. Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій.

Під час судового розгляду кримінального провадження сторона захисту заперечувала причетність державного службовця до

вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, вказуючи, серед іншого, на провокацію з боку органів досудового розслідування. Враховуючи, що свідок до дня звернення з заявою про злочин та моменту передачі неправомірної вигоди державному службовцеві неодноразово йому телефонував, зустрічався з останнім та наголошував на тому, що посвідчення тракториста-машиніста йому потрібні терміново, тобто ініціатива виходила від свідка, за відсутності якої злочин не було би вчинено, тому доводи щодо провокації злочину правильно не були визнані явно безпідставними та підлягали перевірці.

Жодних даних на спростування таких доводів сторони захисту прокурором не було надано. За таких обставин суд дійшов обґрунтованого висновку про недоведеність винуватості державного службовця поза розумним сумнівом.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.10.2020 у справі № 628/3400/15 (провадження № 51-2110км20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92173713.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК, а саме у тому, що він у ході проведення оперативної закупки умисно повторно збув особливо небезпечний наркотичний засіб — опій ацетильований. Захист стверджував про провокацію злочину, проте суди, перевіривши розпочате правоохоронними органами переслідування, такі доводи відхилили.

У касаційній скарзі сторона захисту вказувала, що відомостей про збут наркотичного засобу іншим особам, окрім оперативного покупця, матеріали кримінального провадження не містять, а тому мала місце провокація до вчинення злочину. Верховний Суд не погодився з такими твердженнями сторони захисту з огляду на таке.

У рішенні «Матановіч проти Хорватії» ЄСПЛ зазначив, що «підбурювання, за змістом кримінального процесуального закону, мало б місце тільки тоді, коли таємний агент перед тим, … як було прийнято рішення про закупку і продаж наркотиків разом з іншими співвиконавцями злочину, неодноразово б заохочував [обвинуваченого] до вчинення злочину (або сприяв утвердженню у прийнятті такого початкового рішення обвинуваченим).

Втім, докази ясно показують, що така пропозиція була лише загальним абстрактним виразом готовності таємного агента платити певну суму грошей за поставлені наркотики, після чого скаржник добровільно продовжував спілкуватися з ним, щоб отримати особисту користь від абстрактної готовності «покупця» [купувати наркотики]. Звернення таємного агента в даному випадку

не було обов'язковою умовою для злочинної діяльності скаржника, тобто дія, яку б в іншому випадку він би не вчинив. Навпаки, суди дійшли висновку, що навіть без [агентів під прикриттям] він мав намір вчинити злочин, за який він був засуджений».

У цьому провадженні суди попередніх інстанцій належно перевірили ґрунтовність розпочатого правоохоронними органами переслідування, що є суттєвим при вирішенні питання про наявність чи відсутність провокації, у контексті позицій ЄСПЛ, та встановили, що відомості до ЄРДР внесено за інформацією, отриманою у ході проведення оперативно-розшукових заходів про те, що громадянин «В» та «М» спільно займаються незаконним збутом наркотичного засобу — опію.

Предметом перевірки судів був також отриманий у рамках оперативно-розшукової справи протокол, складений за наслідками прослуховування оптичного диску, який є додатком до протоколу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, згідно з яким засуджений неодноразово спілкувався з різними особами з метою збуту наркотичного засобу, що спростовує твердження сторони захисту про відсутність відомостей у матеріалах кримінального провадження про збут речовин, які знаходяться у незаконному обігу, іншим особам.

Не наведено стороною захисту доводів, які би свідчили про «активність» дій правоохоронних органів у ході здійснення оперативних закупок, і у касаційній скарзі захисника. Натомість, винуватість обвинуваченого підтверджується показаннями свідка; протоколами про результати контролю за вчиненням злочину, огляду покупця, огляду грошових коштів; висновками експертів; протоколами, складеним за результатами проведення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю за особою.

Відеозаписи, які є додатками до зазначених вище протоколів, повністю підтверджують показання свідка, надані ним у судовому засіданні, та спростовують твердження сторони захисту про провокацію, оскільки жодних активних дій впливу, у тому числі схиляння, підбурювання чи тиску у ході проведених НСРД, закупний не вчиняв.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.09.2021 у справі № 229/1504/20 (провадження № 51-3131км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100068156.

Інспектор патрульної поліції за попередньою змовою з поліцейським роти обвинувачувались у тому, що вони, використовуючи своє службове становище і надану владу працівника правоохоронного

органу, вимагали та одержали неправомірну вигоду на загальну суму 4000 грн за невжиття ними заходів, направлених на припинення незаконної порубки дерев та притягнення особи до кримінальної або адміністративної відповідальності.

Судами попередніх інстанцій правоохоронців визнано невинуватими у пред'явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 368 КК та виправдано у зв'язку з відсутністю в їх діянні складу кримінального правопорушення, оскільки їх було спровоковано на вчинення злочину.

У касаційній скарзі прокурор вказував, що провокації злочину з боку правоохоронних органів не було. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та зазначив наступне.

> Суд першої інстанції встановив, що стосовно виправданих проводились НСРД в іншій справі за фактом отримання ними систематичної неправомірної вигоди. Було заведено оперативно-розшукову справу, у зв'язку з чим встановлено засоби фіксації в службовому автомобілі. Після виявлення факту вимагання неправомірної вигоди у свідка ця оперативна інформація була використана і йому запропонували співпрацю для викриття. Заяву про злочин свідок написав через 5 днів після першого епізоду вимагання.
>
> Прокурор в апеляційній скарзі стверджував, що той факт, що співробітники УВБ самостійно оперативним шляхом встановили особу свідка, який до цього часу до правоохоронних органів не звертався, та запропонували йому написати заяву про вчинення щодо нього злочину, за встановлених судом обставин беззаперечно не свідчить про те, що цього свідка фактично змусили до співпраці з органами досудового розслідування.
>
> На думку прокурора, в цьому випадку провокація злочину була відсутня, оскільки свідок спілкувався з працівником УВБ після надання на вимогу виправданих частини неправомірної вигоди у розмірі 500 грн. Таким чином, підтримане судом твердження сторони захисту, що поведінка працівників УВБ підбурювала виправданих до вчинення злочину, є помилковим, оскільки правоохоронні органи як би «приєдналися» до злочину, який особи вже почали вчиняти без будь-якої участі з їхнього боку. Таким чином, висновок суду першої інстанції про необхідність ухвалення виправдувального вироку є невмотивованим і передчасним.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2023 у справі № 336/545/17 (провадження № 51-1364км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111713792.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК, а саме: за незаконне придбання психотропної речовини без мети збуту, незаконне зберігання психотропної речовини та незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін» з метою власного збагачення. Спростовуючи доводи сторони захисту про провокацію злочину, суди вказали, що органи досудового розслідування діяли у пасивний спосіб і не підбурювали засудженого до вчинення злочину, відомості про можливу причетність до збуту ним наркотичного засобу стали відомі ще до початку проведення НСРД, та підтверджувалися оперативно-розшуковими заходами, в ході яких і було отримано відповідну інформацію.

У касаційній скарзі сторона захисту вказувала, що заява свідка про вчинення злочину носить фіктивний характер та свідчить про заздалегідь узгоджені дії зі слідством. Вважала, що відсутність наркотичної залежності свідка (конфідента) свідчить про провокацію, а не про контроль за вчиненням злочину.

Верховний Суд не погодився з такими твердженнями сторони захисту, з огляду на таке.

> Верховний Суд вказав, що застосування особливих методів ведення слідства — зокрема, агентурних методів — саме по собі не може порушувати право особи на справедливий суд. Ризик провокації з боку працівників правоохоронних органів, викликаний указаними методами, означає, що їх використання повинно бути суворо регламентованим. Для застосування цих методів у правоохоронних органів мають бути докази на підтвердження аргументу про схильність особи до вчинення злочину.
>
> Матеріали цього кримінального провадження свідчать про те, що в ході ведення оперативно-розшукової справи відносно фігуранта (обвинуваченого) проведені оперативні розшукові заходи, в результаті проведення яких встановлено, що останній здійснює реалізацію наркотичних засобів.
>
> Отримана у передбачений законом спосіб інформація про злочинну діяльність обвинуваченого давала обґрунтовані підстави органу досудового розслідування для початку проведення щодо нього заходів (контролю за вчиненням злочину) з метою його викриття та документування.
>
> Той факт, що свідок не був наркозалежною особою і сам звернувся до обвинуваченого з пропозицією купити наркотичний засіб, не може свідчити про ознаки провокації з боку правоохоронного органу, оскільки форма домовленостей між сторонами «угоди» про покупку «амфетаміну» в даному випадку не є ключовою. Адже важливим в аспекті кримінального переслідування особи в умовах контролю за

її злочинною діяльністю є сам факт того, що особа здійснює збут психотропної речовини і це підтверджується відповідними результатами НСРД.

Під час оцінки поведінки учасників закупівель слід брати до уваги, що будь-яка домовленість щодо протиправних дій має обопільний характер, а з урахуванням прийнятих у відповідному середовищі особливостей взаємовідносин між покупцями та реалізаторами наркотичних засобів і вироблених способів конспірації, малоймовірними є односторонні ініціативні дії реалізатора щодо збуту наркотиків.

Пропозиція свідка була лише загальним абстрактним виразом готовності таємного агента заплатити певну суму грошей за поставлені наркотики та звернення таємного агента в даному випадку не було обов'язковою умовою для злочинної діяльності засудженого, тобто дії, якої в іншому випадку він не вчиняв. Таким чином, поведінка органу досудового розслідування обмежувалася виключно документуванням злочину та була пасивною, як того і вимагають правила КПК під час контролю за вчиненням злочину.



Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.01.2024 у справі № 438/22/22 (провадження № 51-3146км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116388802.

Місцевий суд визнав особу невинуватою у пред'явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 307 КК та виправдав. Суд апеляційної інстанції скасував цей вирок і ухвалив свій, яким засудив особу за ч. 2 ст. 307 КК. Як зазначив апеляційний суд, органи досудового розслідування діяли пасивно і не підбурювали засудженого до вчинення злочинів, а відомості про збут ним наркотичних засобів були відомі ще до початку проведення НСРД.

У касаційній скарзі захисник стверджував, що апеляційний суд дійшов безпідставного висновку про відсутність провокації вчинення злочину з боку правоохоронних органів. При цьому не допитав особу зі зміненими анкетними даними та залишив поза увагою те, що в матеріалах кримінального провадження відсутня письмова згода останньої на участь у проведенні НСРД. Верховний Суд погодився з вироком апеляційного суду про відсутність провокації злочину у цій справі.

Верховний Суд зазначив, що доводи про наявність ознак провокації злочину з боку працівників правоохоронних органів мають бути аргументовані та містити відповідне правове обґрунтування. Однак у касаційній скарзі сторони захисту таких не наведено.

У цьому кримінальному провадженні прокурор, встановивши, що обвинувачений здійснює розповсюдження наркотичних речовин за місцем свого проживання, прийняв рішення про проведення

контролю за вчиненням злочину. Водночас через те, що надмірна цікавість його особою може призвести до витоку інформації та зашкодити процесу документування неправомірної діяльності обвинуваченого, а тому іншим способом, окрім проведення у нього оперативної закупки, неможливо викрити його та отримати відомості про злочин. До проведення НСРД прокурором вирішено залучити конфіденційну особу — закупного зі зміненими анкетними даними, який надав письмову згоду на участь у проведенні таких слідчих дій.

Чинне законодавство не передбачає особливих вимог до особи покупця. Наявність або відсутність приятельських відносин між конфіденційною особою та обвинуваченим жодним чином не спростовує висновків суду щодо вчинення обвинуваченим злочинних дій у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Перевіркою матеріалів кримінального провадження встановлено, що органи досудового розслідування діяли пасивно і не підбурювали обвинуваченого до вчинення злочинів, а відомості про збут ним наркотичних засобів були відомі ще до початку проведення НСРД. Таким чином, дії працівників органів досудового розслідування не призвели до підбурювання обвинуваченого до вчинення кримінальних правопорушень, за які його засуджено.

Легендована особа зі зміненими анкетними даними не була допитана під час розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанцій через неможливість забезпечення стороною обвинувачення її явки в судові засідання, оскільки за даними поліції вона залишила територію України і назад не поверталась. Апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку, що навіть без можливості допитати легендовану особу, яка була залучена до проведення НСРД, винуватість обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень знайшла своє підтвердження.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 04.04.2024 у справі № 152/705/22 (провадження № 51-4813км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118225346.

6. Оцінка доводів про провокацію злочину

Судами попередніх інстанцій обвинуваченого визнано винуватим та засуджено за ст. 391 КК, а саме за те, що він умисно, з метою порушення режиму утримання, систематично, за період відбування покарання, вчиняв непокору законним вимогам адміністрації установи виконання покарань. Доводи захисту щодо провокування засудженого на вчинення

кримінального правопорушення були предметом перевірки апеляційного суду та не знайшли свого підтвердження.

Сторона захисту у касаційній скарзі зазначала, що поза увагою апеляційного суду залишились доводи про незаконність поміщення засудженого в ДІЗО усупереч положенням ч. 6 ст. 135 КВК, і це носило явно провокативний характер. Верховний Суд вказав на безпідставність таких тверджень сторони захисту, з огляду на таке.

> Верховний Суд зазначив, що висування законних вимог не може бути провокацією злочину. Вказівки захисника про провокування засудженого у зв'язку з присутністю в.о. начальника медичної частини та недоліками оформлення графіку чергувань, є необґрунтованими, оскільки захисник не вказує, яким чином це вплинуло чи могло вплинути на спонукання до вчинення кримінального правопорушення.
>
> При цьому в матеріалах кримінального провадження наявна копія графіку прибирання засудженими в камері № 7 на листопад місяць 2021, затвердженого начальником виправної колонії. Засуджений був ознайомлений з цим графіком 17.11.2021, що підтверджується його розпискою на зворотній стороні аркуша, й це сам засуджений підтвердив в судовому засіданні суду першої інстанції.
>
> Верховний Суд не вважає, що зміст чи оформлення графіку чергувань, а також присутність під час перевірки комісією санітарного стану камер ДІЗО/ПКТ працівників медичної частини свідчить про провокування засудженого на вчинення злісної непокори законним вимогам адміністрації установи виконання покарань.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20.05.2024 у справі № 225/8618/21 (провадження № 51-893км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119228256.

Вироком місцевого суду головного державного інспектора Управління Держпраці визнано винуватим та засуджено за ч. 3 ст. 368 КК, а саме за те, що він, як державний службовець категорії «В» 6 рангу, представник влади, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, одержав неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням.

Судом апеляційної інстанції перекваліфіковано дії засудженого з ч. 3 ст. 368 КК на ч. 1 ст. 368 КК (у ред. Закону від 07.04.2011 № 3207-VI). Апеляційний суд вказав про відсутність провокативних дій з боку працівників правоохоронних органів та зазначив, що факт того, що заявник сам міг телефонувати до обвинуваченого, ніяким чином не спростовує неправомірні дії останнього та не свідчить про провокацію зі сторони заявника.

Захисник у касаційній скарзі вказував, що мала місце провокація злочину з боку заявника, оскільки саме він був ініціатором телефонних розмов із засудженим та пропонував йому зустріч. Верховний Суд погодився з рішенням апеляційного суду про відсутність провокації.

> Як вбачається з матеріалів цього провадження, заявник звернувся до правоохоронних органів у зв'язку з тим, що в нього вимагають грошові кошти. За цим зверненням було відкрито кримінальне провадження та правоохоронні органи зобов'язані були перевірити факти, викладені заявником. Дії правоохоронних органів на проведення НСРД стосовно обвинуваченого були розпочаті саме після повідомлення про вчинення ним злочину. При цьому зі сторони заявника будь-яких активних дій, спрямованих на схиляння обвинуваченого до скоєння ним злочину, вчинено не було.
>
> Той факт, що заявник сам міг телефонувати обвинуваченому жодним чином не спростовує неправомірні дії останнього та не свідчить про провокацію зі сторони заявника.
>
> Сторона захисту не навела достатньо обґрунтованих фактів, які б могли вказувати на наявність у заявника зв'язку з правоохоронними органами до його звернення із заявою, зокрема, не вказано обставин, які б могли підтверджувати існування в нього будь-яких прихованих мотивів чи інтересу спровокувати обвинуваченого. Таким чином, висновок судів попередніх інстанцій про відсутність провокації є обґрунтованим та належним чином мотивованим.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.01.2024 у справі № 677/450/18 (провадження № 51-1643км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116670768.

Інспектор патрульної поліції за попередньою змовою з поліцейським роти обвинувачувались в одержанні 4000 грн неправомірної вигоди за невжиття ними заходів, направлених на припинення незаконної порубки дерев та притягнення особи до кримінальної або адміністративної відповідальності.

Суди попередніх інстанцій визнали правоохоронців невинуватими у пред'явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 368 КК та виправдали у зв'язку з відсутністю в їх діянні складу кримінального правопорушення, адже їх було спровоковано на вчинення злочину.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що провокації злочину не було, оскільки ініціатива надання неправомірної вигоди надходила саме від поліцейських. Вказує, що у разі відмови свідка працювати на умовах систематичного надання неправомірної вигоди останній був би змушений кожного разу припиняти свої дії по збору сухостою на час з'ясування поліцейськими законності його дій та чекати залучення ними

уповноважених осіб для складання протоколу за незаконну порубку дерев. Тому свідок вимушений був надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав та законних інтересів. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та зазначив наступне.

> Як вбачається з матеріалів провадження, стосовно виправданих правоохоронців проводились НСРД в іншій справі за фактом отримання ними систематичної вигоди від власника пункту приймання металобрухту за непритягнення останнього до відповідальності. У вересні 2016 р. було заведено оперативно-розшукову справу, у зв'язку з чим встановлено засоби фіксації в службовому автомобілі. Після виявлення факту вимагання неправомірної вигоди у особи ця оперативна інформація була використана і їй запропонували співпрацю для викриття поліцейських. Заяву про злочин заявник написав через 5 днів після першого епізоду вимагання.
>
> Прокурор в апеляційній скарзі стверджував, що той факт, що працівники УВБ самостійно оперативним шляхом встановили особу свідка, який до цього часу до правоохоронних органів не звертався, та запропонували йому написати заяву про вчинення щодо нього злочину, за встановлених судом обставин, беззаперечно не свідчить про те, що цього свідка фактично змусили до співпраці з органами досудового розслідування. На думку прокурора, в цьому випадку провокація злочину була відсутня, так як свідок спілкувався з працівником УВБ після надання 05.11.2016 на вимогу виправданих частини неправомірної вигоди у розмірі 500 грн.
>
> Таким чином, підтримане судом твердження сторони захисту, що поведінка працівників УВБ підбурювала виправданих до вчинення злочину, є помилковим, оскільки правоохоронні органи як би «приєдналися» до злочину, який виправдані вже почали вчиняти.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.06.2023 у справі № 336/545/17 (провадження № 51-1364км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111713792.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим обвинуваченого та засудили за ч. 2 ст. 307 КК, а саме за те, що він незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб — опій ацетильований і зберігав з метою збуту. В подальшому обвинувачений в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії — контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб. Доводи засудженого про провокацію злочину були предметом ретельної перевірки судів і визнані як такі, що не знайшли свого підтвердження.

У касаційній скарзі засуджений стверджував, що кримінальне провадження щодо нього сфабриковано органом досудового розслідування, оскільки зі сторони обвинувачення було здійснено провокацію відносно нього, а допитані судом свідки є зацікавленими особами у цій справі. Верховний Суд не погодився з твердженнями засудженого та вказав наступне.

> У цьому кримінальному провадженні підставами, покладеними в основу проведення таємної операції, були дані про те, що засуджений причетний до збуту наркотичних засобів. Тому, враховуючи, що іншим шляхом, крім проведення у нього оперативної закупки, неможливо задокументувати скоєння ним тяжкого злочину, прокурором було прийнято рішення про здійснення контролю за вчиненням злочину у формі проведення оперативної закупки.
>
> Даних про те, що засудженого неодноразово та наполегливо схиляли до продажу наркотичної речовини, матеріали кримінального провадження не містять. Засуджений в судах попередніх інстанцій послідовно стверджував, що переливав зі свого шприца наркотичну речовину особам за грошові кошти та не заперечував, що 16.12.2020 він зі свого шприца перелив свідку у його шприц наркотичну речовину. Як зазначав свідок, він не схиляв засудженого до продажу наркотичної речовини, йому було відомо про те, що останній займається розповсюдженням наркотиків.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.08.2023 у справі № 212/699/21 (провадження № 51-1683км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113122018.

Суди попередніх інстанцій визнали адвоката винуватим та засудили за ч. 2 ст. 369-2 КК; а іншого обвинуваченого — за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 369-2 КК, а саме за одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття позитивного рішення у справі суддею.

У касаційній скарзі захисник стверджував, що до залучення заявника до конфіденційної співпраці останній двічі надавав частину неправомірної вигоди, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 369 КК, проте за цим фактом не було розпочато досудове розслідування, що вказує на свідоме приховування факту корупційного злочину. Крім того, особа, яка повідомила про злочин, є «штатним заявником», оскільки впродовж декількох років неодноразово виступала заявником щонайменше ще в трьох кримінальних провадженнях, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, що підтверджує штучне створення обстановки для подальшого викриття засуджених і свідчить про провокування злочину з боку правоохоронних органів. Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про відсутність провокації злочину.

Верховний Суд зазначив, що питання притягнення або непритягнення заявника за ст. 369 КК не впливає на необхідність внесення відомостей за його заявою про вчинення злочину та здійснення подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні. Законом не заборонено притягнення осіб до кримінальної відповідальності за статтями 368 (первинна кваліфікація) та 369-2 КК без вирішення питання про притягнення заявника – надавача неправомірної вигоди.

Разом із тим, самі по собі звернення заявника до правоохоронних органів із заявами про вчинення корупційних злочинів стосовно нього, у тому числі через декілька років після оскаржуваних подій, не можуть свідчити про провокацію злочину у цьому кримінальному провадженні. Законом також не передбачено будь-яких заборон чи обмежень особі в частині кількості звернень до правоохоронних органів. При цьому фактів визнання показань свідка неправдивими чи притягнення її до відповідальності за статтями 384, 385 КК судом не встановлено.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.02.2024 у справі № 688/3517/16-к (провадження № 51-5411км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117340518.

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим і засудили за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, пунктами 1, 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК. Сторона захисту стверджувала, що мала місце провокація злочину, оскільки працівники правоохоронного органу створили усі умови для вчинення злочину, проте суди відхилили такий довід захисту.

У касаційній скарзі захисник вказував, що протокол про результати контролю за вчиненням злочину та протокол огляду місця події є недопустимими доказами, оскільки вони є прямим наслідком провокації злочину – готування до організації умисного вбивства. На обґрунтування своєї позиції захист посилався на конкретні фрагменти розмов між засудженим та свідком, зафіксованих під час здійснення негласних слідчих заходів. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду з наступних підстав.

Досліджуючи питання провокації, суд мав проаналізувати обставини справи саме стосовно злочину, в якому обвинувачувалася особа, а саме – готування до організації вбивства за обтяжуючих обставин.

Навіть якщо особа виявляє намір вчинити певний злочин, це не обов'язково виключає провокацію щодо іншого злочину, який не охоплювався виявленим наміром підозрюваної особи, якщо обставини справи свідчать про те, що умисел на вчинення іншого злочину з'явився у підозрюваного внаслідок підбурювання з боку

правоохоронного органу. Тому при аналізі обставин справи з огляду на критерії, які дозволяють відокремити правомірну діяльність з розслідування злочину від провокації, судам належить проводити цей аналіз щодо дій, в яких обвинувачується особа.

У цій справі суд першої інстанції констатував відсутність в діях правоохоронців ознак провокації. Апеляційний суд жодним чином не дослідив обґрунтованості цього висновку, обмежився лише шаблонним формулюванням без жодного посилання на конкретні обставини і докази.

Суд першої інстанції визнав неналежними докази, зокрема, записи телефонних розмов, надані захистом на доведення провокації, навіть не зазначивши змісту цих доказів. Суд апеляційної інстанції не проаналізував правомірність визнання цих доказів неналежними, хоча суд першої інстанції керувався лише тим, що ці записи зроблені після вчинення злочину. Проте відповідно до ст. 85 КПК належність доказу визначається не часом його отримання, а зв'язком з обставинами, що підлягають доказуванню.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09.10.2018 у справі № 372/4155/15-к (провадження № 51-941км18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77684950.

Органом досудового розслідування головний інспектор міськрайонного відділу управління ДСНС обвинувачувався в тому, що він вимагав від директора товариства неправомірну вигоду у розмірі 15 000 грн за непроведення на підприємстві перевірок додержання вимог пожежної безпеки та непритягнення особи до адміністративної відповідальності.

Суди попередніх інстанцій головного інспектора визнали невинуватим та виправдали за ч. 3 ст. 368 КК, оскільки дійшли висновку про провокацію неправомірної вигоди. Прокурор у касаційній скарзі висловлював незгоду із висновками судів про провокацію злочину. Верховний Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та вказав таке.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, заявник звернувся до правоохоронних органів з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди у серпні, на підставі чого були внесені відомості у ЄРДР та проводилися НСРД, однак матеріали кримінального провадження свідчать про те, що виправданий приїжджав до заявника для отримання грошових коштів у грудні та лютому наступного року.

Верховний Суд вказав, що розрив у часі між внесенням відомостей до ЄРДР та безпосереднім одержанням неправомірної вигоди не

може сам по собі свідчити про те, що йдеться про провокацію злочину, оскільки орган досудового розслідування не може чітко спрогнозувати конкретну дату вчинення злочину. Його завдання — лише фіксація такої протиправної діяльності, яка інколи відбувається тривалий проміжок часу через специфіку вчинюваного злочину.

В оскаржуваній ухвалі суд апеляційної інстанції не надав належної правової оцінки доводам прокурора про те, що виправданий був ініціатором зустрічі з директором товариства, під час якої він отримав неправомірну вигоду у розмірі 5 000 грн., а також тому, що неодноразові зустрічі для передачі коштів директором товариства відбувалися у кабінеті останнього, а не за місцем роботи чи проживання виправданого, що вказує на те, що він самостійно та цілеспрямовано туди приїжджав.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 02.02.2023 у справі № 712/5194/20 (провадження №51-3896км22). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108930806.

За вироком ВАКС, залишеним без зміни АП ВАКС, обвинуваченого засуджено за ч. 1 ст. 369 КК, а саме за те, що він запропонував неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США члену конкурсної комісії НАБУ за прийняття останнім рішення з використанням свого службового становища про обрання обвинуваченого кандидатом на вакантну посаду начальника підрозділу чи заступника начальника підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів у НАБУ. За результатами розгляду справи аргументи обвинуваченого про провокацію злочину судами були відхилені.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала про провокацію злочину з боку правоохоронних органів. Спростовуючи такі доводи захисту, Верховний Суд вказав наступне.

Кримінальна відповідальність за порушення заборони щодо надання неправомірної вигоди службовій особі настає в тому разі, коли особа, яка надає неправомірну вигоду, усвідомлює, що дає її саме такій особі, й у зв'язку з можливостями її посади, значущістю, статусністю та вагомістю цієї посади, переконана в тому, що мету, яку вона переслідує, буде досягнуто завдяки можливостям посади, яку обіймає зазначена посадова особа.

Обвинувачений усвідомлював, яку посаду обіймає член конкурсної комісії і саме у зв'язку з цим пропонував йому неправомірну вигоду. Зацікавленість обвинуваченого у вирішенні службовою особою його питання у незаконний спосіб підтверджується і протоколами про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, де

простежується направленість дій обвинуваченого на організацію безпосередньої зустрічі з останнім.

З посиланням на відповідні протоколи огляду та аудіо-, відеоконтролю достеменно встановлено відсутність провокативних дій з боку працівників НАБУ. Суди врахували й відеозапис їх зустрічей, відповідно до якого поведінка і тон розмови обвинуваченого свідчать про встановлення саме ним умов службовій особі, у разі виконання яких він готовий надати неправомірну вигоду (розмір вигоди залежно від посади та час її надання може бути вирішено після позитивного проходження конкурсу).

З огляду на наведене, злочин був би вчинений обвинуваченим і без втручання органу досудового розслідування, який з початку досудового розслідування діяв у пасивний спосіб, не справляючи на обвинуваченого такого впливу, який би спонукав його до вчинення злочину.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07.07.2021 у справі № 752/4292/16-к (провадження № 51-5794км19). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98267622.

Суди попередніх інстанцій визнали генерального директора державного спеціалізованого підприємства винуватим та засудили за ч. 4 ст. 369 КК, а саме за те, що він запропонував і передав голові державного агентства неправомірну вигоду в розмірі 210 000 грн за призначення премій.

У касаційній скарзі сторона захисту наголошувала, що в цій справі була провокація з боку НАБУ за допомогою їх агента (голови державного агентства). Захист вказував, що був позбавлений можливості доводити провокацію, оскільки йому не було забезпечено доступ: до результатів безперервного спостереження в кабінеті голови державного агентства, яке велося на підставі ухвали слідчого судді; до листування у месенджерах між засудженим і агентом, внаслідок того, що сторона обвинувачення не забезпечила збереження цього листування на телефоні агента, повернувши їй телефон після того, як зробила вибірку лише необхідних для обвинувачення фрагментів; некваліфікованими або навмисними діями знищила це листування на телефоні засудженого. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та вказав наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, сторона обвинувачення не надала будь-яких пояснень, чому фіксація переписки між засудженим і свідком обмежилася лише цим фрагментом обміну повідомленнями у месенджері. Крім того, сторона обвинувачення, не зафіксувавши повну інформацію про це листування, не забезпечила

також збереження цієї інформації іншим чином, наприклад, вилучивши цей телефон і убезпечивши його від доступу сторонніх осіб.

Залишаючи осторонь питання достовірності фрагменту спілкування, довільно вирваного з контексту стороною обвинувачення, слід було взяти до уваги також те, що сторона обвинувачення не забезпечила збереження цього ж листування на телефоні засудженого. Таким чином, своїми діями сторона обвинувачення створила та/або сприяла створенню обставин, через які обмін повідомленнями між засудженим і свідком в повному обсязі став недоступним для сторони захисту.

У той же час місцевий суд, вирішуючи питання щодо надання доступу до матеріалів, який вимагала сторона захисту, мав також взяти до уваги, чи існували у сторони захисту інші способи доводити або спростовувати обставини, важливі в контексті її позиції.

У випадку неможливості допиту свідка суди мають забезпечити стороні адекватні можливості, які могли б компенсувати невигідне становище, в якому вона опинилась через таке ускладнення. Суд вважає, що цей принцип має також застосовуватися, mutatis mutandis, до інших ситуацій, коли сторона через ті чи інші обставини обмежується у використанні можливостей для з'ясування важливих обставин справи. Наслідки поведінки сторони, яка своїми діями унеможливила або значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, мають тлумачитися на користь протилежної сторони, щоб не заохочувати сторону до використання таких прийомів. Тому втрата стороною захисту внаслідок дій сторони обвинувачення можливості представити суду повний обмін повідомленнями між засудженим і свідком безумовно мала бути прийнята до уваги при вирішенні клопотань про доступ до матеріалів.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.11.2023 у справі № 991/722/21 (провадження № 51-1164км21). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115409309.

7. Вимоги до процесуальних документів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватими і засудили 4 осіб за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК. Судами встановлено, що обвинувачений як організатор, інший обвинувачений — як виконавець та пособник, та ще двоє — як виконавці, діючи в складі організованої групи, займалися забороненою господарською діяльністю — організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

У касаційних скаргах захисники стверджували про те, що постанова прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину винесена із істотним порушенням вимог КПК, оскільки у ній не зазначено осіб, щодо яких проводиться негласна слідча дія, та не зазначено особу, яка буде залучена до конфіденційного співробітництва, не зазначено грошові кошти, за рахунок яких було проведено відповідну НСРД. Верховний Суд відхилив вказані доводи касаційних скарг, з огляду на таке.

> Верховний Суд погодився з тим, що спірна постанова про контроль за вчиненням злочину містить необхідну інформацію, визначену КПК. У ч. 1 ст. 251 КПК законодавець передбачив, що постанова про проведення НСРД повинна містити відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу (розшукову) дію. У цьому положенні йдеться про працівників правоохоронних органів, тобто слідчого, який буде безпосередньо проводити НСРД або у разі проведення НСРД за дорученням слідчого — уповноважені оперативні підрозділи Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України. Такий висновок слідує з положень ч. 6 ст. 246 КПК та ч. 1 ст. 251 КПК.
>
> У постанові про проведення НСРД слідчим може бути зазначена додаткова інформація, яка стосується цієї слідчої дії. Наприклад, йдеться про інформацію для залучення особи до конфіденційного співробітництва. Однак її відсутність не може тлумачитись як порушення вимог КПК, оскільки Кодекс передбачає вказівку саме на відомості про тих осіб, які реалізовують проведення НСРД зі сторони обвинувачення.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.10.2025 у справі № 459/176/23 (провадження № 51-1313км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131320194.

Органом досудового розслідування начальник сектору кримінальної поліції обвинувачувався в одержанні неправомірної вигоди на загальну суму 35800 грн за те, що не буде вживати заходи з розкриття крадіжок, вчинених особами, підконтрольними свідку, документувати їх протиправну діяльність та здійснювати заходи щодо їх розшуку при проведенні оперативно-розшукових заходів у разі встановлення таких осіб. Крім цього, він придбав та зберігав за місцем свого проживання без передбаченого законом дозволу 37 бойових патронів.

Суди попередніх інстанцій виправдали начальника сектору кримінальної поліції за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК у зв'язку з відсутністю в

його діях складу інкримінованих йому злочинів. Приймаючи таке рішення, суди, серед іншого, вказали, що відсутність в постанові прокурора про контроль за вчиненням злочину згадки про обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої дії провокування особи на вчинення злочину, має наслідком визнання відомостей, отриманих в результаті НСРД, проведених на підставі цієї постанови, недопустимими.

У касаційній скарзі прокурор стверджував про необґрунтованість висновків судів попередніх інстанцій про незаконність постанови про контроль за вчиненням злочину та недопустимість зібраних на її виконання доказів. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, з огляду на таке.

> Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у постанові прокурора про контроль за вчиненням злочину дійсно немає згадки про відсутність обставин, які свідчать про провокування вчинення злочину. Однак прокурор в постанові, на підставі якої здійснюється контроль за вчиненням злочину, може викласти лише ті обставини, які йому відомі на час її ухвалення. У цій справі контроль за вчиненням злочину на підставі зазначеної постанови було здійснено майже через місяць, тому обставини, які склалися на час його проведення, у тому числі ті, що можуть мати значення для висновку про провокування до вчинення злочину, не могли бути відомі прокурору.
>
> Верховний Суд не вважає, що вказані судами попередніх інстанцій недоліки у викладенні тексту постанови свідчать про здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов. Тому є помилковим висновок судів про порушення прав людини і основоположних свобод здійсненими на підставі вказаної постанови діями і, відповідно, недопустимість отриманих в процесі їх здійснення відомостей.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.01.2024 у справі № 725/1375/19 (провадження № 51-4334км23). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993773.

Органом досудового розслідування головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень обвинувачувався у одержанні неправомірної вигоди для себе, а інший головний державний виконавець — у пособництві в одержанні неправомірної вигоди. Окрім цього, обвинувачені за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілій.

Апеляційний суд скасував вирок місцевого суду, яким одного обвинуваченого засуджено за ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 190 КК, а іншого - за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 190 КК, а кримінальне провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК закрив у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб в суді і вичерпанням можливості їх отримати. Суд вказав на недопустимість доказів, отриманих в результаті проведених НСРД. Зауважив, що постанова прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину повинна містити вказівку про необхідність застосування аудіо-, відеоконтролю.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що законодавством не передбачено обов'язкове зазначення у постанові прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину вказівки про необхідність застосування або незастосування аудіо-, відеоконтролю щодо обвинувачених. Верховний Суд погодився з такими доводами сторони обвинувачення та зазначив таке.

> Відповідно до вимог кримінального процесуального закону, прокурор зобов'язаний у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням злочину зазначити відомості, передбачені ст. 251 та ч. 7 ст. 271 КПК. Однак вимоги про обов'язковість зазначення у постанові прокурора вказівки щодо необхідності застосування аудіо-, відеоконтролю КПК не містить.
>
> Протокол про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів) складається слідчим, якщо вона проводиться за його безпосередньої участі, в інших випадках — уповноваженим працівником оперативного підрозділу, і повинен відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження.



Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.03.2025 у справі № 758/13354/16-к (провадження № 51-5086км19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126502980.

Місцевий суд визнав особу винуватою та засудив за ч. 2 ст. 307 КК, ч. 2 ст. 309 КК. Апеляційний суд змінив цей вирок, виключивши вказівку про визнання доведеним висунутого особі обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК, повторно. Дії особи перекваліфікував з ч. 2 ст. 309 КК на ч. 1 ст. 309 КК.

У касаційній скарзі захисник стверджував, що до протоколу оперативної закупки не додані додатки, які є його невіддільною частиною, що є порушенням вимог ч. 2 ст. 106 КПК. Вказував на відсутність у протоколі оперативної закупки підпису залегендованої особи як істотне порушення. Верховний Суд відхилив такі доводи захисту та вказав наступне.

У цьому кримінальному провадженні оперативна закупка була проведена на підставі постанови прокурора про проведення оперативної закупки речовин. За результатами оперативної закупки був складений протокол, відповідно до якого засуджений передав особі, яка залучалася працівниками поліції до проведення оперативної закупки, пачку з під цигарок з речовиною зеленого кольору рослинного походження. При цьому, згідно з даними цього протоколу додатки до протоколу відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» фіксація та використання результатів оперативно-розшукових заходів регулюються згідно з положеннями глави 21 КПК з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Застосовними є положення ч. 2 ст. 252 КПК, де зазначено, що за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки.

Отже, додаток до протоколу певної слідчої дії чи оперативно-розшукового заходу як його частина додається до такого протоколу у разі необхідності, не будучи його обов'язковою складовою.

Відсутність у протоколі оперативної закупки підпису залегендованої особи не тягне за собою визнання цього протоколу недопустимим доказом, адже не є істотним порушенням вимог КПК. При цьому захисник у касаційній скарзі не вказує, яким чином відсутність підпису вказаної особи вплинула на достовірність змісту протоколу.



Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 25.09.2024 у справі № 161/18400/19 (провадження № 51-2650км24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/122000100.

Науково-практичне видання

ЗБІРНИК ТЕМАТИЧНИХ ОГЛЯДІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
КАСАЦІЙНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

За загальною редакцією куратора проєкту, заступника голови
Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду,
доктора юридичних наук, доцента Н.О. Антонюк
Редактор: Астапцева Христина Андріївна

Підписано до друку 01.10.2026. Формат 64х90 1/16
Папір офсетний. Друк офсетний.
Обл.-вид. арк. 15,6. Тираж 300 прим. Зам. 104.
Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ»
01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26, к. 27.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
серія ДК № 2570 від 27.07.2006 р.

Стежте за нами онлайн

supreme.court.gov.ua

fb.com/supremecourt.ua

t.me/supremecourtua

@supremecourt_ua

x.com/supremecourt_ua

so.supreme.court.gov.ua